



المالية العامة والتشريع الضريبي

أ.د/ كمال الدين حسين محمد

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد

كلية الحقوق - جامعة أسيوط

أ.د/ غزال مننسل العوسي

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق - جامعة أسيوط

٢٠٢٥ / ٢٠٢٦



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

صدق الله العظيم

((سورة البقرة .. آية ٣٢))



مقدمة

من الضروري قبل البدء فى دراسة أى علم من العلوم أن نحدد تعريف هذا العلم ونطاقه وتطوره، وهو ما سنتناوله فى هذه المقدمة لدراسة علم المالية العامة.

أولاً: تعريف علم المالية العامة:

لقد أدى تطور دور الدولة فى الاقتصاد إلى حدوث تطور فى علم المالية العامة، ولا شك أن هذا التطور أنعكس على تعريف علم المالية العامة، فالفكر المالى التقليدى الذى حدد علم المالية العامة بغرضه وهو تغطية النفقات العامة، وبوسائله وهي التوزيع العادل للأعباء العامة على أفراد المجتمع، لذلك يرى الفقه التقليدى أن علم المالية العامة "هو ذلك العلم الذى يدرس القواعد التى تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة"، أو بعبارة أخرى هو "ذلك العلم الذى يتناول بالدراسة النفقات العامة والإيرادات العامة التى يجب تدبيرها لتغطية هذه النفقات".

ويجد هذا التعريف أساسه فى طبيعة العلاقة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، فى ظل الفكر المالى التقليدى. فالإيرادات العامة تجد سببها

وحدودها فى النفقات العامة، وهى الفلسفة التى بنى عليها الفكر المالى التقليدى مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة، لأن الإيرادات العامة يجب أن تتحدد فى ظل هذا الفكر المالى بالنفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بوظائفها الأساسية.

بينما يعرف الفكر المالى الحديث علم المالية العامة بأنه "ذلك العلم الذى يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها بغرض تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، ويلاحظ على هذا التعريف، وعلى خلاف تعريف الفكر المالى التقليدى، فلم يقصر دور الإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة، حيث أنه فى ظل الفكر المالى الحديث لم يعد الغرض من الحصول على الإيرادات العامة هو تغطية النفقات العامة فقط، بل أصبحت الإيرادات العامة تستخدم لتحقيق أهداف أخرى كمحاربة التضخم وإعادة توزيع الدخل القومى والتقليل من التفاوت بين الطبقات فى المجتمع.

ثانياً : نطاق علم المالية العامة :

يهدف كل نشاط إنسانى أيا كان نوعه إلى إشباع الحاجات الإنسانية، ويمكن تقسيم هذه الحاجات من حيث إشباعها إلى حاجات خاصة وهى تلك التى يقوم بإشباعها النشاط الخاص، والحاجات العامة وهى تلك التى يقوم

بإشباعها النشاط العام، ومن أمثلة الحاجات العامة الحفاظ على الأمن الخارجى والداخلى، الصحة العامة، التعليم، إنشاء الطرق والكبارى، تحقيق التوازن الإقتصادى والإجتماعى.

فالحاجات العامة أو الحاجات الجماعية كما يطلق عليها بعض الفقه المالى ليس من مصلحة كل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى بمفرده إلى إشباعها إما لأنه لا يقوى على ذلك، وإما لأنه لا يستطيع بمفرده أن يشبعها على الوجه الأكمل. وأمام ذلك القصور من جانب الفرد فى تحقيق الحاجات العامة، كان لزاماً أن يعهد بمهمة إشباع تلك الحاجات العامة إلى الدولة ممثلة فى الهيئات والمؤسسات العامة سواء كانت مركزية أو محلية.

ولا شك أن هذه الحاجات العامة تختلف من دولة إلى أخرى، بل تختلف تلك الحاجات العامة فى الدولة الواحدة من حقبة زمنية إلى أخرى، وذلك لاختلاف الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى الدولة الواحدة من عصر لآخر، وفى سبيل قيام الدولة بإشباع الحاجات العامة تستعين بالعديد من الأشخاص للحصول على خدماتهم، كما تستخدم الدولة بعض الأموال سواء كانت عقارات أو منقولات، وحصول الدولة على هذه الخدمات والأموال يكون إما باقتضائها عينا عن طريق الاستيلاء أو بشرائها من السوق عن طريق الإنفاق النقدى، واقتضاء الدولة لما تحتاج إليه عن طريق

الإستيلاء أصبح من الأمور غير المقبولة فى العصر الحديث، لذلك تحصل الدولة على الخدمات والأموال اللازمة لإشباع الحاجات العامة عن طريق شرائها نقداً، فالدولة لكى تشبع الحاجات العامة لابد وان تقوم بإنفاق مبالغ نقدية، وهذه المبالغ النقدية تعرف باسم "النفقات العامة".

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، كيف تحصل الدولة أو السلطات العامة على هذه المبالغ والتى تقوم بإنفاقها لإشباع الحاجات العامة؟، وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أنه فى المالية العامة الحديثة تحصل الدولة على المبالغ التى تمول بها نفقاتها العامة من عدة مصادر أهمها: إيرادات الدولة من الدومين الخاص، الرسوم، الضرائب، القروض العامة، الإصدار النقدى، وهذه المصادر التى تستقى منها الدولة الأموال اللازمة لتمويل النفقات العامة ليست متساوية فى الأهمية فيما بينهما، حيث تعد الضرائب فى العصر الحديث أهم هذه المصادر وأكثرها غزارة، وقد أصطلح الفقه المالى على تسمية هذه المصادر "الإيرادات العامة".

ومقابلة كل من النفقات العامة والإيرادات العامة يتطلب من السلطة العامة القيام بوضع برنامج محدد وقواعد واضحة تبين حجم كل من النفقات العامة والإيرادات العامة وقواعد تحصيل وإنفاق كل منهما وهذا البرنامج يتم وضعه فى شكل وثيقة سنوية تسمى "الموازنة العامة".

وعلى ذلك فعلم المالية العامة يتولى دراسة ثلاثة موضوعات أساسية
هى النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة.

ثالثاً: تطور علم المالية العامة:

ينعكس الدور الذى تؤديه الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية
للمجتمع على الدور الذى تؤديه المالية العامة وأهدافها، فدور الدولة فى
المجتمع يحدد نطاق النشاط المالى المتمثل فى إنفاق ما تحصل عليه من
إيرادات عامة بقصد إشباع الحاجات العامة، وهذا الدور الذى تقوم به الدولة
فى المجتمع يتحد بدوره وفقاً لطبيعة النظام الإقتصادى والاجتماعى
والسياسى السائد فى الدولة، كذلك يختلف دور الدولة باختلاف طبيعة
المرحلة التى بلغها التقدم الإقتصادى للمجتمع، ولذلك فإن دور المالية العامة
فى الفكر المالى التقليدي يختلف عن دورها فى الفكر المالى الحديث،
وتوضيح ذلك على النحو التالي:

١- دور المالية العامة فى الفكر المالى التقليدي:

يقوم الفكر المالى التقليدى على أساس حرية التملك وحرية الإنتاج وحرية
الاستهلاك وحرية جهاز الثمن، ويرى أن التوازن فى السوق يحدث تلقائياً
بين العرض والطلب، ولذلك فهو يرى ضرورة تحديد أوجه نشاط الدولة فى

أضيق الحدود، فما دام النشاط الخاص وحده قادراً على تحقيق التقدم الإقتصادي وتحقيق العمالة الكاملة، فيجب عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لأن قيام الدولة بأوجه النشاط الإقتصادي المختلفة يعد من وجهة نظر الفكر المالي التقليدي بمثابة استهلاك للقيم وتحطيم للثروة القومية، لذلك نادى الفكر المالي التقليدي بحصر أوجه النشاط الذي تمارسه الدولة في حدود ضيقة، وهي تلك التي تتطلبها حماية حقوق الأفراد في المجتمع مثل وظيفة الدفاع والأمن والقضاء.

وفي ظل هذه المبادئ التي كان يقوم عليها الفكر المالي التقليدي كان غرض المالية العامة يتمثل فقط في تهيئة الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتطلبة للقيام بوظائف الدولة الأساسي السابق الإشارة إليها، ويجب ألا يكون للمالية العامة إلا أدنى تأثير على مالية الأفراد ونشاطهم، وألا تسعى الدولة من وراء إدارتها المالية إلى تحقيق غرض إجتماعي وإقتصادي، فالدولة في ظل الفكر المالي التقليدي لا تسعى من وراء إدارتها المالية إلى تحقيق التوازن الإقتصادي على سبيل المثال، لأنه طبقاً للمبادئ هذا الفكر، فإن التوازن الإقتصادي يحدث تلقائياً دون تدخل من السلطة العامة، بل أن تدخل السلطات العامة في أوجه النشاط الإقتصادي يؤدي إلى إعاقة تحقيق التوازن المنشود.

لذلك يطلق على المبادئ والأفكار التى يقوم عليها الفكر المالى التقليدى "بالمالية الحيادية"، أو ما يمكن التعبير عنه بفكرة الدولة الحارسة، بمعنى أن يقتصر دور المالية العامة على قيام الدولة بوظائفها الأساسية، دون تحقيق أية أغراض أخرى سواء كانت أغراض اجتماعية أو اقتصادية.

٢. دور المالية العامة فى الفكر المالى الحديث:

لقد ترتب على المبادئ والأفكار التى قام عليها الفكر المالى التقليدى حدوث أزمات اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وحدث فوارق كبيرة بين الطبقات فى المجتمع، لذلك شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً لدور الدولة فى الاقتصاد، وذلك بالانتقال من "فكرة الدولة الحارسة" إلى "فكرة الدولة المتدخلة"، وقد ترتب على ذلك إتساع نطاق نشاط الدولة وأصبحت مسئولة عن تحقيق التوازن الإقتصادى والتوازن الاجتماعى إلى جانب احترامها الكامل للملكية الفردية، ومع ترك عملية الإنتاج بصفة أساسية للقطاع الخاص على أن تقوم الدولة بالتدخل اللازم لتحقيق التوازن الإقتصادى والاجتماعى.

وقد اقتضى تطور دور الدولة على هذا النحو تطور المبادئ المالية، فقيام الدولة بدور المسئول عن تحقيق التوازن الإقتصادى والاجتماعى ترتب

عليه تطور نظرية النفقات العامة ونظرية الإيرادات العامة ونظرية الموازنة العامة، وذلك بما يتفق وهذا الدور الحديث للدولة، فلم يعد الغرض من النفقات العامة هو تغطية نفقات الوظائف التقليدية للدولة، بل أصبح يشمل بالإضافة إلى ذلك التأثير في حجم الدخل القومي والتأثير في توزيع الدخل القومي بين الطبقات في المجتمع بما يضمن ارتفاع مستوى معيشة الأفراد خاصة ذوي الدخل المحدود.

كذلك، وفي ظل الفكر المالي الحديث، لم تعد نظرية الإيرادات العامة قاصرة على تغطية النفقات العامة، بل أصبحت تهدف بالإضافة إلى ذلك إلى تحقيق التقارب بين الطبقات في المجتمع ومحاربة التضخم أو تكوين احتياطي للموازنة العامة، كما لم يعد هدف الموازنة العامة هو ضمان التوازن المالي، بل أصبحت الموازنة العامة تهدف إلى تحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي، حتى ولو تطلب الأمر الخروج على مبدأ توازن الموازنة العامة، ومن ثم فقد أصبح هناك مبرر على هذا النحو للجوء إلى القروض العامة دون التمسك بحالات الضرورة كالحرب والاضطرابات الداخلية كما كان ينادى أنصار الفكر المالي التقليدي، وعلى ذلك يمكن القول بأن المالية العامة بعد أن كانت في نظر الفكر المالي التقليدي مالية حيادية، أصبح في ظل الفكر المالي الحديث مالية وظيفية.

رابعاً: خطة الدراسة:

بعد هذا العرض لنطاق علم المالية العامة وتعريفه وتطوره وعلاقته بالعلوم الأخرى، سوف نتناول في هذه الدراسة الموضوعات الأساسية التي يتضمنها علم المالية العامة، فضلاً عن دراسة خاصة للتشريع الضريبي المصري، ولذلك سنقوم بتقسيم الدراسة على النحو التالي:

- الباب الأول: النفقات العامة.
- الباب الثاني: الإيرادات العامة.
- الباب الثالث: الموازنة العامة.
- الباب الرابع: التشريع الضريبي المصري.





الباب الأول

النفقات العامة



مقدمة

تمثل دراسة النفقات العامة جزءاً مهماً في الدراسات المالية، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة، وتبين البرامج الحكومية في شتي الميادين في صورة أرقام وإعتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبية للحاجات العامة للأفراد، وسعياً وراء تحقيق أقصى نفع جماعي ممكن لهم.

ومع تطور دور الدولة في التوصل لإشباع الحاجات العامة، تتطور نظرية النفقات العامة بصفة دائمة ومستمرة من حيث مفهومها، وتعدد أنواعها وتقسيماتها المختلفة، والقواعد التي تحكمها، فلقد حرص التقليديون على دراسة النفقات العامة في ظل المنطق الكلاسيكي الذي كان يحدد النفقات اللازمة للوفاء بالحاجات العامة التي كانت الدولة تقوم بإشباعها طبقاً لمقتضيات المذهب الاقتصادي الحر، إلا إنه مع التطور الحديث بدأت الدولة تتدخل بشكل متزايد في النشاط الاقتصادي القومي وفي الحياة الاجتماعية، فزادت أهمية الإنفاق العام لمواجهة أوجه التدخل المتعددة التي تقوم بها الدولة.

وفي هذا الباب نسعى إلى تسليط الضوء على نظرية النفقات العامة من خلال توضيح مفهوم النفقات العامة، وأنواعها، والقواعد التي تحكم حجمها، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وهو ما يتطلب تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي:

- الفصل الأول: مفهوم النفقات العامة.
- الفصل الثاني: أنواع النفقات العامة.
- الفصل الثالث: حجم النفقات العامة.

الفصل الأول

مفهوم النفقات العامة

تعرف النفقة العامة بأنها "مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة" ويتبين من هذا التعريف أن النفقة العامة تشتمل علي عناصر ثلاثة وهي: أن النفقة العامة مبلغ نقدي، كما أنها يقوم بإنفاقها شخص عام، وأن الغرض منها هو تحقيق نفع عام، وسنتناول فيما يلي دراسة كل عنصر من هذه العناصر بشئ من التفصيل:

العنصر الأول: النفقة العامة مبلغ نقدي:

تقوم الدولة بواجباتها في الإنفاق العام بإستخدام مبالغ من النقود ثمنا لما تحتاجه من منتجات، سلع وخدمات، من أجل تسيير المرافق العامة وثمرنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الإستثمارية التي تتولها، ولمنح المساعدات والإعانات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.

ومما لا شك فيه إن استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعي ويتمشى مع الوضع القائم في ظل اقتصاد نقدي تتم فيه جميع المبادلات والمعاملات

بواسطة النقود، ومن ثم تصبح النقود هي وسيلة الدولة للإنفاق شأنها في ذلك شأن الأفراد.

وعلي الرغم من إن الإنفاق العام قد ظل لفترة طويلة من الزمن يتم في صورة عينية . كقيام الدولة بمصادرة جزء من ممتلكات الأفراد، أو الاستيلاء جبرا علي ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعويض أصحابها تعويضا عادلا، أو إرغام الأفراد علي العمل بدون اجر (السخرة)، إلا أن هذا الوضع قد اختفي بعد انتهاء مرحلة اقتصاد المقايضة، أو كما يسمى بالتبادل العيني وبعد إن صارت النقود هي الأداة الوحيدة في التعامل والمبادلات.

واستنادا إلي ذلك لا تعتبر الوسائل غير النقدية التي قد تتبعها الدولة، للحصول علي ما تحتاجه من منتجات أو منح المساعدات، من قبيل النفقات العامة، كذلك لا تعتبر نفقات عامه المزايا العينية مثل السكن المجاني، أو النقدية كالإعفاء من الضرائب، أو الشرفية كمنح الألقاب والأوسمة التي تقدمها الدولة لبعض القائمين بخدمات عامة أو لغيرهم من الأفراد، ولا يقلل من ذلك أنه في بعض الحالات الاستثنائية التي قد يتعذر علي الدولة تماما الحصول علي احتياجاتها عن طريق الإنفاق النقدي، مثل أوقات الحروب والأزمات الحادة، قد تعد بعض الوسائل غير النقدية من قبيل النفقات العامة. إلا إن ذلك استثناء لا يجب التوسع فيه بأي حال من الأحوال.

العنصر الثاني: النفقة العامة يقوم بها شخص عام:

وفقا لهذا العنصر، لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة عامة من قبيل النفقة العامة إلا إذا صدر من شخص عام، ويقصد بالأشخاص العامة الدولة على اختلاف أنظمتها: جمهورية أو ملكية أو رئاسية ومن دولة استبدادية إلى ديمقراطية والحكومات المركزية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة الداخلة في الاقتصاد العام ذات الشخصية المعنوية.

وعلي هذا فإن النفقات التي ينفقها أشخاص خاصة، طبيعية أو اعتبارية، لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق نفع عام. مثال ذلك إذا قام شخص ببناء مستشفى ثم تبرع بها للدولة فإن هذا الإنفاق لا يعد إنفاقا عاما، ذلك أن الأموال التي قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة وليست عامة بالرغم من عمومية الهدف، ومن ثم يعد من قبيل الإنفاق الخاص.

العنصر الثالث: الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام:

ينبغي إن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة، ومن ثم تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة. وبالتالي، لا تعتبر

من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التي تهدف إلي إشباع حاجة خاصة وتحقيق نفع خاص يعود علي الأفراد، ويستند هذا العنصر على سنيين:

السند الأول: يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجات عامة تقوم الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بإشباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلزم أن يكون الهدف من النفقات العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة.

السند الثاني: يتمثل في مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأفراد، إذ إن جميع الأفراد يتساوون في تحمل الأعباء العامة، كالضرائب، ومن ثم فيجب أن يتساوون كذلك في الانتفاع بالنفقات العامة للدولة، إذ إن تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة واحدة وبذلك فليس من المتصور أن تكون النفقة لغرض نفع أو مصلحة خاصة بفئة معينة، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

وإذا كان هذا هو المستقر والمتفق عليه بين كتاب المالية العامة، فإن الصعوبة تكمن في تقدير وتحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية، وواقع الأمر إن هذا التحديد يرتكز أساسا علي معيار سياسي أكثر منه اقتصادي أو اجتماعي، إذ إن السلطة السياسية في الدولة هي التي تتولي عادة تقرير

ما إذا كانت حاجة ما تعتبر حاجة عامة أم لا تعتبر كذلك، وهي تستند في ذلك إلى قواعد وضوابط معينة، وهي في سبيلها لتحديد طبيعة الحاجة تخضع لرقابة تشريعية وتنفيذية، وأحيانا قضائية، لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق.

وتتمثل الرقابة التشريعية في حق المجالس النيابية في منح الإذن بالإعتماد المالي الذي تطلبه الحكومة، وتتمثل الرقابة من جانب السلطة التنفيذية فيما لها من حق إلغاء الإعتمادات التي تقررها الهيئات التشريعية المحلية في بعض البلاد إذا رأت أنها تتضمن خروجاً علي مبدأ تحقيق النفقات العامة لنفع عام، وأخيراً تتمثل الرقابة القضائية في حق المحاكم في رقابة دستورية قانون الميزانية، أو حقها في رقابة حسابات الحكومة.

الفصل الثاني

أنواع النفقات العامة

لم يكن تقسيم النفقات العامة يشغل بال العديد من الكتاب الاقتصاديين في ظل الدولة الحارسة حيث كانت النفقات العامة محدودة ومرتبطة أساسا بتقديم خدمات معينة لا تتجاوزها الدولة، إلا أنه مع تطور دور الدولة ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة، وترجع أهمية تحديد هذه التقسيمات إلي كونها تخدم أغراضا متعددة من أبرزها:

- ١ - تسهيل صياغة وإعداد البرامج، حيث إن حسابات الدولة تتعلق ببرامج معينة تتولي الأجهزة والوحدات العامة إدارتها، فيجب إذن ترتيب تلك الحسابات بطريقة يسهل معها صياغة وإعداد هذه البرامج.
- ٢ - خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والمراقبة والإعتماد.
- ٣ - تسهيل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة المختلفة ومعرفة تطورها.
- ٤ - تمكين المجلس النيابي والرأي العام من إجراء رقابة فعالة علي الجانب المالي لنشاط الدولة.

وسوف نوضح أهم أنواع النفقات العامة في المباحث التالية.

المبحث الأول

أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار الأغراض المباشرة لها

تتقسم النفقات العامة وفقاً للغرض منها، أو كما يفضل البعض تسميتها "بالتقسيم الوظيفي"، أي تبعاً لإختلاف وظائف الدولة، إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي: النفقات الإدارية، والنفقات الاجتماعية، والنفقات الاقتصادية، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

أولاً: النفقات الإدارية:

ويقصد بالنفقات الإدارية تلك النفقات التي تتعلق بسير المرافق العامة، واللازمة لقيام الدولة. وتشتمل هذه النفقات على نفقات الدفاع والأمن والعدالة والجهاز السياسي. وهي نفقات تواجه الاحتياجات العامة في المجالات التقليدية والضرورية لحماية الأفراد داخلياً أو خارجياً وتوفير العدالة فيما بينهم وتنظيم الشؤون السياسية لهم، ويلاحظ أن أهم بنود هذا النوع من النفقات العامة هي نفقات الدفاع القومي.

ثانياً: النفقات الاجتماعية:

وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة والتي تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد،

وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفراد، وتحسين القدرة المعيشية لبعض الأفراد أو الفئات التي توجد في ظروف تستدعي المساندة كإعانة الأسر كبيرة العدد ذات الموارد المحدودة، ومنح إعانة للعاطلين.

ويشمل هذا النوع من النفقات تلك النفقات المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان، وتعتبر النفقات علي قطاع التعليم أهم بنود النفقات الاجتماعية نظرا لما يرتبط بها من قياس درجة تقدم المجتمع، في كل من البلاد المتقدمة والنامية علي السواء. ولذلك تخصص الدول، عادة، الجزء الأكبر من الإنفاق العام في البلاد المتقدمة علي هذا القطاع بسبب ضخامة النفقات العامة علي التعليم من ناحية، وعلي التأمينات الاجتماعية من ناحية أخرى.

ثالثاً: النفقات الاقتصادية:

ويقصد بها تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية بصورة أساسية. ويسمي هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثمارية حيث تهدف الدولة من ورائها إلي زيادة الإنتاج القومي وخلق رؤوس الأموال الجديدة.

وتشمل هذه النفقات كل ما ينفق علي مشروعات الصناعة والقوي الكهربائية والري والصرف. أضف إلي ذلك كافة الإعانات الاقتصادية التي تمنحها الدولة للمشروعات العامة والخاصة.

ويمثل هذا النوع من النفقات أهمية كبيرة في الدول النامية. ويرجع ذلك إلي إن الدولة تقوم بنفسها بعمليات التكوين الرأسمالي نظرا لكونها تحتاج إلي نفقات كبيرة، من جهة، ولأنها لا تحقق عائدا مباشرا، من جهة أخرى. لذلك فإن القطاع الخاص لا يقوي عليها ولا يرغب في القيام بها، مثل الطرق ووسائل النقل والطاقة والري والصرف وهي تمثل مرافق البنية الأساسية.

وجدير بالذكر أن التقسيمات السابقة للنفقات العامة أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، لأنه يمكن الإمعان في كل تقسيم من بينها والوصول إلى تعدد أنواع النفقات العامة وتفصيلها على نحو أكبر، وذلك بتقسيم كل نوع من الأنواع المتقدمة إلى عدة أنواع تبعا لتعدد الأغراض التي تدخل في كل تقسيم منها.

المبحث الثاني

أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار القوة الشرائية

يمكن أن تقسم النفقات العامة، وفقاً لمعيار استخدام القوة الشرائية أو نقلها ومدي تأثيرها على الدخل القومي، إلى نفقات حقيقية، ونفقات تحويلية، وفيما يأتي سنقوم بتوضيح كل نوع من هذين النوعين:

أولاً: النفقات الحقيقية

يقصد بالنفقات الحقيقية، تلك النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو رؤوس أموال إنتاجية، كالمرتبات وأثمان المواد والتوريدات والمهمات اللازمة لسير المرافق العامة التقليدية والحديثة والنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية، فالإنفاق الحقيقي يتمثل في استخدام الدولة للقوة الشرائية وينتج عنها حصولها على السلع والخدمات والقوة العاملة، فالإنفاق هنا يمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها، والدولة هنا تحصل على مقابل للإنفاق كما تؤدي إلى زيادة الدخل القومي زيادة مباشرة في الناتج القومي أي خلق إنتاج جديد.

ثانياً: النفقات التحويلية:

النفقات التحويلية هي تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة علي مقابل من سلع أو خدمات أو رؤوس أموال، بل بموجبها تقوم الدولة بتحويل جزء من الدخل القومي من الطبقات الاجتماعية مرتفعه الدخل إلي الطبقات الاجتماعية الأخرى محدودة الدخل.

فالإنفاق الناقل يؤدي إلي نقل القوة الشرائية من طائفة إلي أخرى، مما يؤدي إلي زيادة القوة الشرائية لبعض الأفراد. وبمقتضي ذلك فإن النفقات التحويلية تنفقها الدولة دون اشتراط الحصول علي مقابل لها في صورة سلع أو خدمات من المستفيدين منها. ومن ثم فإنها لا تؤدي إلي زيادة الدخل القومي بشكل مباشر. ومن أمثلتها الإعانات والمساعدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي تمنحها أو تقدمها الدولة للأفراد أو المشروعات، ومساهمة الدولة في نفقات التأمين الاجتماعي والمعاشات. أي أن الدولة تهدف منها إلي إعادة توزيع الدخل ولو بصورة جزئية لمصلحة هذه الفئات.

ثالثاً: أهم أنواع النفقات التحويلية:

وفي إطار النفقات التحويلية يفرق بين النفقات التحويلية الاجتماعية والنفقات التحويلية الاقتصادية:

١ - النفقات التحويلية الاجتماعية:

النفقات التحويلية الاجتماعية هي تلك النفقات التي تهدف أساساً، وبطريق مباشر، إلى تحقيق أغراض الدولة الاجتماعية، وهي إعادة التوازن الاجتماعي بين الطوائف والفئات الاجتماعية المختلفة. فعملية النمو يصحبها، عادة، عدم توازن اجتماعي، بمعنى أن كل الطوائف والفئات لا تستفيد بنفس النسبة من زيادة الدخل القومي الناتجة عن عملية النمو، لذلك فإن معظم الدول تتدخل، عن طريق هذا النوع من النفقات، بغرض التخفيف من مساوئ توزيع الدخل التي تحدث نتيجة للنمو وفقاً للطريقة الرأس مالية.

وأهم أنواع النفقات التحويلية الاجتماعية هي نفقات التأمينات الاجتماعية والتي تمنح لمقابلة المرض والعجز والشيخوخة والبطالة وذلك بسبب انتشار الأخذ بنظم التأمينات الاجتماعية، كذلك تحتل الإعانات التي تعطي لبعض المشروعات بغرض تخفيض أثمان منتجاتها لصالح المستهلك في بعض الدول النامية نسبة كبيرة، كما هو الحال في مصر، حيث تمثل نفقات خفض تكاليف المعيشة أهم بنود هذا النوع من النفقات الاجتماعية.

٢ - النفقات التحويلية الاقتصادية:

يقصد بالنفقات التحويلية الاقتصادية تلك الإعانات الاقتصادية التي تمنح من جانب الدولة لبعض المشروعات الخاصة والعامة بغرض خفض أثمانها رغبة في زيادة الاستهلاك، أو بغرض خفض إنتاجها رغبة في رفع معدلات أرباحها أو زيادة حجم إنتاجها، وتحتل النفقات التحويلية أهمية كبيرة في البلاد الرأسمالية باعتبارها إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي.

المبحث الثالث

أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار الدورية والاعتياد

جري العرف الاقتصادي علي تقسيم النفقات من حيث تكرارها الدوري إلي نوعين: نفقات عادية، ونفقات غير عادية، ويعتمد هذا التقسيم علي المقابلة بين حاجات الدولة العادية وحاجاتها غير العادية.

أولاً: النفقات العادية

يقصد بالنفقات العادية تلك النفقات التي تتكرر بصورة دورية ومنتظمة في موازنة الدولة، أي كل سنة مالية. ومن أمثلتها مرتبات الموظفين، وأثمان الأدوات اللازمة لسير المرافق العامة، ونفقات تحصيل الضرائب، والمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار كمية النفقات أو حجمها، ولكن تكرار نوعها في كل موازنة حتى لو اختلف مقدارها من وقت لآخر.

ثانياً: النفقات غير العادية

يقصد بالنفقات غير العادية تلك النفقات التي لا تتكرر بصورة دورية ومنتظمة في موازنة الدولة نظراً لعدم إمكان توقعها سلفاً، ولكن تدعو الحاجة إليها. مثل نفقات مكافحة وباء طارئ، أو إصلاح ما خلفته كوارث طبيعية، أو نفقات حرب، ونفقات إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وقد كانت أهمية هذا التقسيم تتجلى من جانبين:

الجانب الأول: أنه إذا كان تسديد النفقات العادية يتم من إيرادات عادية كالضرائب، والنفقات غير العادية تسدد من إيرادات غير عادية كالقروض العامة. وهنا مكنم الخطر، حيث أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن تسئ السلطات المالية في الدولة استخدام النفقات غير العادية.

الجانب الثاني: أن النفقات غير العادية كانت تتطلب عمل موازنة غير عادية تحتوي علي بنود النفقات غير العادية من ناحية، وعلي مصادر الإيرادات غير العادية من ناحية أخرى.

إلا أن هذا التقسيم للنفقات العامة فقد أهميته من الناحية العملية للأسباب التالية:

السبب الأول: أن أنواع النفقات العامة التي كانت تعتبر فيما مضي من النفقات غير العادية، مثل نفقات الحروب والنفقات الاستثمارية أصبحت في الوقت الحاضر نفقات عادية تتكرر سنويا وتحتل بنودا ثابتة في موازنات الدول المختلفة.

السبب الثاني: أن القروض العامة والإصدار النقدي الجديد التي يمكن اللجوء إليها لتغطية النفقات غير العادية لم تعد إيرادات غير عادية، بسبب

ازدياد لجوء الدولة إليها في نطاق السياسة المالية الحديثة، بحيث أصبحت، مع كثرة اللجوء إليها تعد من الإيرادات العامة العادية.

ثالثاً: تقسيم النفقات العامة إلى نفقات الجارية ونفقات الرأسمالية:

نظراً للانتقادات التي وجهت إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات عادية ونفقات غير عادية فإن الفكر المالي الحديث قد اتجه إلى التمييز بين نوعين من النفقات هما النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.

١ - النفقات الجارية:

يقصد بالنفقات الجارية (وتسمى أيضاً بالنفقات التشغيلية) تلك النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة. أي أنها تواجه النفقات العادية، وهي لا تسهم في زيادة رؤوس الأموال العينية للجماعة.

٢ - النفقات الرأسمالية:

يقصد بالنفقات الرأسمالية (وتسمى أيضاً بالنفقات الاستثمارية)، تلك النفقات التي يترتب على إنفاقها زيادة الثروة القومية للدولة، إذ أن إنفاقها يكون على الاستثمارات والإنشاءات الجديدة، مثل نفقات إنشاء المشروعات الجديدة كالمدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية، فهي تخصص لتكوين

رؤوس الأموال العينية في المجتمع، ومن ثم فهي نفقات تقابل النفقات غير العادية.

ويتلافى التقسيم الجديد للنفقات العامة الانتقادات التي يمكن أن توجه للتقسيم التقليدي للنفقات العادية وغير العادية، وتظهر أهمية هذا التقسيم في أنه يبرر الالتجاء إلى القروض العامة لتغطية النفقات الرأسمالية، كما يبرر الأخذ بموازنة غير عادية تتضمن تلك النفقات.

المبحث الرابع

أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار نطاق سريان النفقة

تنقسم النفقات العامة وفقاً لمعيار نطاق سريان النفقة، ومدي استفادة أفراد المجتمع منها إلى نفقات قومية، ونفقات محلية.

أولاً: النفقات القومية

النفقات القومية، أو المركزية، هي تلك النفقات التي ترد في موازنة الدولة وتتولى الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام بها، مثل نفقات الدفاع والقضاء والأمن، فهي نفقات ذات طابع قومي.

ثانياً: النفقات المحلية

أما النفقات المحلية، أو الإقليمية، فهي تلك النفقات التي تقوم بها الولايات، أو مجالس الحكم المحلي كمجالس المحافظات والمدن والقرى، وترد في موازنة هذه الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة، ومما هو جدير بالذكر أنه عادة ما تحتاج النفقات المحلية إلى رقابة مباشرة ودقيقة حيث لا يتاح للحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعالة، وكذلك الحال بالنسبة للنفقات التي تتعلق بظروف وعادات كل إقليم أو مدينة علي وجه الخصوص.

الفصل الثالث

حجم النفقات العامة

إن تحديد الإنفاق العام للدولة يتم وفقا لأسس وضوابط معينة يجب عدم تجاوزها، وذلك حتى يحقق الهدف المرجو منه وهو إشباع الحاجات العامة، وتتأثر تلك الضوابط والأسس بشكل كبير بالفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، أو بمعنى آخر فإنه كلما تقلص دور الدولة بشأن التدخل في الأنشطة المختلفة واقتربت من دور الدولة الحارسة، فإن الإنفاق العام يتحدد بالقدر اللازم فقط للقيام بدورها المتعلق بسير المرافق وبعض الأنشطة التي يعجز الأفراد عن القيام بها وهو ما أطلق عليه حياد المالية العامة أو حياد النفقة العامة، ولقد ساد هذا الوضع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وترتب علي ذلك انخفاض حجم الإنفاق العام.

ولقد تغير الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبير في الحياة الاقتصادية في بداية القرن العشرين، مما أدى إلي زيادة وتنوع النفقات العامة علي نحو استتبع وجود ضوابط ومحددات للإنفاق العام لكي يحقق الغرض منه.

ولا يخفي علي الفطنة أن سيادة ظاهرة الخصخصة لكثير من القطاعات، في الآونة الأخيرة، علي المستوي العالمي من شأنها أن تؤدي

إلى العودة مرة أخرى إلى الدولة الحارسة التي يقتصر نشاطها على القيام بالأنشطة العامة والضرورية وما يخلفه ذلك من انعكاسات على النفقات العامة.

وسنتعرض في هذا الفصل لدراسة ضوابط الإنفاق العام، وحدود الإنفاق العام، وظاهرة تزايد النفقات العامة، وذلك من خلال المباحث الثلاثة الآتية:

- المبحث الأول: ضوابط الإنفاق العام.
- المبحث الثاني: حدود الإنفاق العام.
- المبحث الثالث: ظاهرة تزايد النفقات العامة.

المبحث الأول

ضوابط الإنفاق العام

لكي يحقق الإنفاق العام الآثار المنشودة منه والتي تتمثل في إشباع الحاجات العامة، فإن ذلك يستلزم تحقيق أمرين في غاية الأهمية: أولهما تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة، وثانيهما أن يتم ذلك عن طريق أكبر قدر ممكن من الاقتصاد في النفقات. ولا بد أن ندخل في اعتبارنا ضرورة وجود أساليب وصور للرقابة المختلفة التي تضمن توجيه النفقات العامة إلى أوجه المنفعة دون إسراف أو تبذير، وإذا تم مراعاة هذه الضوابط فإننا نكون قد وصلنا إلى الإنفاق العام الرشيد أو الحجم الأمثل اقتصاديا للإنفاق العام، وسنسلط فيما يلي مزيد من الضوء على كل ضابط من تلك الضوابط:

أولاً: ضابط المنفعة

يقصد بضابط المنفعة أن يكون الغرض من الإنفاق العام دائماً، في ذهن القائمين به، هو تحقيق أقصى نفع ممكن للمجتمع، فيجب أن يكون الهدف من تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو توجيه النفقة العامة إلى تحقيق أقصى منفعة اجتماعية.

ويعتبر هذا الضابط قديم في الفكر الاقتصادي ومحل اتفاق بين الكتاب سواء التقليديين أو المحدثين، إذ لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا بمقدار المنافع التي تترتب عليها، وبذلك فإن تدخل الدولة بالإنفاق العام في مجال معين دون منفعة تعود علي الأفراد من هذه النفقة يعني أن هذا الإنفاق لا مبرر له.

ويقصد بتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة ألا توجه النفقة العامة للمصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآخر، نظرا لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أو اقتصادي. كما يعني أيضا أن ينظر إلي المرافق العامة نظرة إجمالية شاملة لتقدير احتياجات كل مرفق وكل من أوجه الإنفاق، في ضوء احتياجات المرافق وأوجه الإنفاق الأخرى.

وفكرة المنفعة العامة وتحديدها تثير مشكلة وضع ضابط دقيق لتحديدها، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن للنفقات أثارا متعددة اقتصادية وغير اقتصادية ظاهرة وغير ظاهرة، مباشرة وغير مباشرة، حاضرة ومستقبله، مما يتعذر معه قياسها علي وجه الدقة. وإن كان من الممكن الاسترشاد في هذا الصدد بعاملين، هما:

الأول: مقدار الدخل النسبي، أي نصيب كل فرد من الدخل القومي، فكلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين بين دخول الأفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية الأفراد، وينبغي لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة الدولة في الحصول على إيراداتها وفي إنفاقها نحو العمل على زيادة الدخل القومي.

والثاني: طريقة توزيع الدخل القومي على الأفراد، بحيث يجب أن تسعى الدولة إلى تقليل التفاوت بين دخول الأفراد، وذلك من خلال نقل القوي الشرائية من الأشخاص الذين تقل عندهم منفعتها الحدية، إلى الأشخاص الذين تزداد لديهم تلك المنفعة (أي من جانب أصحاب الدخل المرتفعة إلى أصحاب الدخل المحدودة)، وتقليل التفاوت بين دخل نفس الأشخاص (محدودي الدخل) في الأوقات المختلفة لكي يتحقق الاستقرار للمجتمع بمختلف طبقاته.

ثانياً: ضابط الاقتصاد في الإنفاق:

يرتبط بضابط المنفعة ضابط آخر هو ضابط الاقتصاد في الإنفاق العام. وقد عبر « ساي » عن هذا الضابط بقوله أن أفضل قواعد المالية العامة هي أن يتم الإنفاق العام بأقل نفقة.

وعلي ذلك فإنه يجب علي القائمين بالإنفاق العام تجنب أي تبذير أو إسراف، لأن في ذلك ضياعا لمبالغ كبيرة دون إن يترتب عليها أي منفعة. أضف إلي ذلك إلي إن الإسراف والتبذير من جانب الإدارة المالية في الدولة يؤدي إلي زعزعة الثقة فيها ويبرر محاولات المكلفين والممولين في التهرب من أداء الضريبة.

ومظاهر التبذير والإسراف المالي العام متعددة في كل دول العالم، وعلي وجه الخصوص في الدول النامية بسبب انخفاض كفاءة الرقابة السياسية بصورة خاصة. وتتمثل تلك المظاهر في دفع مرتبات وأجور لموظفين زائدين علي الحاجة، التسبب في مشتريات الحكومة وتوريداتها، عدم إتباع الطرق التجارية في شراء وبيع ما تحتاج الحكومة إلي شرائه أو بيعه، استئجار المباني والسيارات بدلا من شرائها، وغير ذلك من مظاهر الإسراف. ولهذا فان الحاجة تدعو إلي ضبط النفقات العامة في شتي القطاعات علي أسس معينة تتمثل في مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية، بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضرورية تماما، وبالقدر اللازم، فقط لتحقيق المنافع الجماعية العامة.

ثالثاً : ضابط تقنين النشاط المالي للدولة وإحكام الرقابة علي الإنفاق العام :

فيما يتعلق بتقنين القواعد الإجرائية للإنفاق العام، فإن القوانين المالية في الدولة تنظم كل ما يتعلق بصرف النفقات العامة أو إجراءها، فتحدد السلطة التي تأذن بالإنفاق وتوضح خطوات الصرف والإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها حتى تصرف النفقة العامة في موضعها وينجم عنها فعلاً النفع العام الذي تستهدفه وعليه فإن تقنين النشاط المالي والإنفاقي للدولة يقتضي إن تكون نفقاتها العامة مستوفية لإجراءات تحقيقها وصياغتها وتنفيذها علي النحو المبين في الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى.

أما فيما يتعلق بالرقابة علي الإنفاق العام فيمكن أن تمارسها بواسطة ثلاث جهات هي الإدارة، الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة ومتخصصة. وبذلك فالرقابة تأخذ أشكالاً ثلاثة:

١. الرقابة الإدارية :

الرقابة الإدارية هي تلك الرقابة التي تقوم بها وزارة المالية علي باقي المصالح الحكومية بواسطة المراقبين والموظفين الحسابيين العاملين في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات، وتتحصر مهمتهم في عدم السماح

بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه وارد في الموازنة العامة وفي حدود الإعتماد المقرر له. فالرقابة الإدارية هنا رقابة سابقة علي الإنفاق العام.

وفي الحقيقة، إن هذا النوع من الرقابة لا يكون ذا فاعلية بصد ترشيد الإنفاق، إذ هي رقابة من الإدارة علي نفسها وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها الإدارة نفسها. ومن ثم فلا تمثل أي ضغط لحجم الإنفاق العام نفسه حيث غالبا لا تميل الإدارة إلي تقييد حريتها.

٢. الرقابة السياسية (البرلمانية) :

الرقابة السياسية هي تلك الرقابة التي تمارسها السلطات النيابية والتشريعية. ودور البرلمان لا يقتصر علي الرقابة في تنفيذ الإعتمادات المقررة في الميزانية، بل يمتد أيضا ليشمل حجم الإنفاق العام وتخصيصه. ويرجع ذلك إلي حق البرلمان في السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق طلب البيانات والوثائق عن سير التنفيذ، وحق فحص الحسابات الختامية وإقرارها أو رفض الإعتمادات الإضافية. وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانية وعند اعتماد الحساب الختامي.

وهذا النوع من الرقابة، علي الرغم من أهميته قد يكون قليل الفاعلية، خاصة في الدول النامية، حيث يلجأ البرلمان إلي مناصرة الإدارة حتى ولو كانت مخطئة.

٣- الرقابة المستقلة:

الرقابة المستقلة هي تلك الرقابة التي تقوم بها أجهزة متخصصة مهمتها الأساسية الرقابة علي أوجه الإنفاق العام بصورة خاصة، وتتولي التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت علي الوجه القانوني، وفي حدود قانون الموازنة والقواعد المالية السارية. وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو لاحقة عليها. ويتولى هذا النوع من الرقابة في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات وفي فرنسا محكمة المحاسبات.

ومما لا شك فيه إن هذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر فاعلية نظرا لتخصص القائمين به، وتوفر إمكانيات المتابعة والتحليل والحق في الرقابة السابقة واللاحقة وحق المخالفات والأخطاء المالية وإبداء الرأي في الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتصحيح المسار.

المبحث الثاني

حدود الإنفاق العام

النفقات العامة عبارة عن مبالغ نقدية تقطعها الدولة من الدخل القومي لتقوم هي بإنفاقها قصد إشباع الحاجات العامة، والسؤال المطروح هنا يدور حول ما إذا كانت هناك نسبة معينة من الدخل القومي لا يحق للدولة تجاوزها وهي بصدد تحديد النفقات العامة، أو بمعنى آخر: هل للنفقات العامة حدوداً لا يصح للدولة تعديها أو حجماً لا يجب أن تزيد عليه؟.

وفي معرض الإجابة علي هذا التساؤل حدد بعض الاقتصاديين والماليين التقليديين نسبة معينة من الدخل القومي لا يجوز أن يتخطاها حجم الإنفاق العام، فقد اقترح البعض تحديدها بنسبة ١٥٪ وحددها آخرون بنسبة ١٦٪، بينما حددها فريق ثالث بنسبة ٢٠٪، وحددها فريق رابع بنسبة ٢٥٪ كحد أقصى، وحقيقة الأمر، أن هذا الفكر أصبح غير ذي جدوى في الوقت الحالي نظراً لجمود هذا الرأي من جهة، وتجاهله للعديد من الظروف المذهبية، الاقتصادية والمالية التي تميز الاقتصاد القومي لدولة معينة، والتي قد تختلف من فترة لأخرى في الدولة ذاتها، من جهة أخرى.

وفي الواقع، فإن تحديد حجم الإنفاق العام أو حدوده في مكان وزمان معينين إنما يتوقف علي مجموعة من العوامل أهمها: العوامل المذهبية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل المالية، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

أولاً: العوامل المذهبية

إن تحديد ما يعتبر حاجة عامة، وقيام الدولة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام، يخضع للفلسفة المذهبية أو الأيديولوجية السائدة في الدولة، وقد تكون تلك الأيديولوجية فردية أو تدخلية أو جماعية.

١ - الأيديولوجية الفردية:

الفلسفة السائدة في ظل الأيديولوجية الفردية هي ترك الأفراد أحرار في إقامة وتنظيم علاقات الإنتاج والتوزيع فيما بينهم وهي الوسيلة المثلي لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي حيث يقتصر دور الدولة علي القيام بمهام الدولة الحارسة أي الوظائف التقليدية بالإضافة إلي القيام ببعض الأنشطة الاقتصادية التي لا يقدم عليها النشاط الخاص إما لضخامة نفقاتها كالسدود والخزانات، أو لعدم ربحتها كالطرق والخدمات التعليمية.....الخ، ويتحدد حجم النفقات العامة بالنسبة إلي الدخل القومي في ظل هذه الأيديولوجية بالقدر الضروري للقيام بتلك الوظائف مما يترتب عليه أن يقل

حجم النفقات العامة ونسبتها إلى الدخل القومي من جهة، وأن تقل أنواعها من جهة أخرى.

٢ - الأيديولوجية التدخلية :

الفلسفة السائدة في ظل الأيديولوجية التدخلية تتمثل في ضرورة تدخل دور الدولة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، التي كان من الممكن أن يقوم بها القطاع الخاص، كإستغلال بعض المشروعات الإنتاجية ومحاربة الآثار الضارة للدورات الاقتصادية والعمل علي ثبات قيمة النقود وتقديم الخدمات المجانية... الخ. ويترتب علي ذلك زيادة حجم النفقات العامة لمواجهه الزيادة في الأنشطة التي تقوم بها الدولة بالإضافة إلي زيادة تنوعها.

٣ - الأيديولوجية الجماعية أو الدولة المنتجة :

في ظل الأيديولوجية الجماعية أو الدولة المنتجة حيث تمتلك الجماعة كل أو معظم أدوات الإنتاج، وتقوم الدولة بكافة وجوه النشاط الإنتاجي إلي جانب قيامها بالوظائف التقليدية، فإن دور النفقات العامة تزداد أهمية إلى أقصى حد، فالإقتصاد هنا ليس حراً وإنما تسيطر عليه الدولة التي تقوم بعمليات الإنتاج والتوزيع كلها أو معظمها وتعتبر كافة النفقات

الاقتصادية علي اختلاف أنواعها والخاصة بالوحدات الإنتاجية نفقات عامة، بالإضافة إلي زيادة الإنفاق علي الشئون الاجتماعية التي تهدف الدولة من ورائها توفير بعض الحاجات الأساسية لكافة المواطنين بأسعار تقل كثير عن تكلفتها الحقيقية، ويؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلي زيادة حجم النفقات العامة بشكل كبير وترتفع نسبتها إلي الحد الذي تكاد تتطابق فيه مع الدخل القومي ذاته، مع تعدد وتنوع هذه النفقات بحسب حاجات الأفراد وحاجات الدولة ذاتها.

وبالإضافة إلي العوامل المذهبية السابقة والتي يبدو من خلالها مدى تأثر الإنفاق العام من خلال ما تؤديه الدولة من أدوار اقتصادية واجتماعية في ظل نظام اقتصادي وسياسي معين، فإن حجم النفقات العامة يتأثر أيضا بطبيعة البنيان الاقتصادي، أي تبعا لدرجة التقدم والتخلف، فعادة ما يزداد هذا الحجم في الدول المتقدمة مقارنة بالدول المتخلفة.

ثانياً: العوامل الاقتصادية

يتأثر حجم النفقات العامة وحدودها بالظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي وخاصة في فترات الرخاء والكساد التي تتعاقب علي الاقتصاديات الرأسمالية، وتحت تأثير الأفكار الكينزية تلجأ الدول إلي زيادة

نفقاتها العامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي والوصول بالاقتصاد القومي إلى مستوى التشغيل الكامل، ويحدث العكس في أوقات الرخاء لتفادي الارتفاع التضخمي وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومي إلى حالة التشغيل الكامل.

أما في الاقتصاديات النامية التي تتميز بعدم مرونته جهازها الإنتاجي أو بمعنى آخر عدم استجابة بعض عوامل الإنتاج للزيادة في الطلب وذلك بسبب عدم وجود الموارد الاقتصادية اللازمة، أو عدم كفايتها، ولوجود نقص عنصر العمل الفني ورؤوس الأموال مما يجعل عرضها غير مرن ويحيل بعض قطاعات الاقتصاد القومي الحيوية إلى أوضاع تمثل نقط اختناق تشبه عنق الزجاجة تحد من نمو الإنتاج وعليه يتحتم إلا تزيد النفقات العامة عن حد معين، لأنه بعد هذا الحد سوف ترتفع الأسعار وتدهور قيمة النقود.

ثالثاً: العوامل المالية

يتحدد حجم النفقات العامة في الدولة بناء على مدى قدرتها المالية في الحصول على الإيرادات التي تضمن تغطية هذه النفقات، وعادة ما تتمتع الدولة في تدبير موارد مالياتها العامة بمقدرة أوسع مما يتمتع بها الأفراد في تدبير ما يلزم لتمويل ماليتهم الخاصة، إذ لا يمكن في المدى الطويل

تجاوز النفقات لحد معين بزيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة، أي أنه على الرغم من مرونة موارد الدولة وقابليتها للزيادة، فإن لهذه الزيادة حدوداً، وهو ما يعرف بالمقدرة المالية القومية.

ويقصد بالمقدرة المالية القومية: قدرة الاقتصاد القومي (أي الدخل القومي) على تحمل الأعباء العامة بمختلف أشكالها وصورها من: الضرائب، والقروض، والإصدار النقدي الجديد دون الإضرار بمستوى معيشة الأفراد أو بالمقدرة الإنتاجية القومية.

وتمثل الطاقة الضريبية أهم عناصر المقدرة القومية، ويقصد بالطاقة الضريبية القومية أو ما يعرف بالمقدرة التكاليفية القومية أي قدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضريبية أو بمعنى آخر تمويل تيارات الإيرادات العامة عن طريق الضرائب.

المبحث الثالث

ظاهرة تزايد النفقات العامة

من أهم الظواهر المالية التي استرعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة في مختلف الدول مع زيادة الدخل القومي، ويكفي إلقاء نظرة علي الإحصائيات الخاصة بتطور الإنفاق العام في الدول المختلفة حتي نري بوضوح اتجاه النفقات العامة إلي التزايد باطراد، بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي أو الفلسفة الأيديولوجية السائدة فيها.

وأول من لفت الانتباه إلي الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنر «Wagner»، بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزايدها، ترتب عليها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة المالي مع التطور الاقتصادي للدولة. وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف الآن باسم قانون فاجنر مؤداه "أنه كلما حقق مجتمع معين معدلا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة المالي وبالتالي زيادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي".

وقد أعطي فاجنر تفسيراً لقانونه عن طريق دراسته لأسباب اتساع أنشطة الدولة وتعدد وظائفها، حيث فرق بين وظائف ثلاثة للدولة.

الأولي: وظيفتها التقليدية المتعلقة بالدفاع والأمن أو العدالة، وقد ارجع تزايد النفقات العامة في ذلك إلى اتجاه الدولة إلى الأخذ بمركزية الإدارة من ناحية، وإلى التوسع في استخدام أدوات قمع الاضطرابات الداخلية نتيجة لتعقد الحياة الاقتصادية، من ناحية أخرى.

الثانية: المتعلقة بوظيفتها الإنتاجية، فمع تزايد التقدم الفني تتزايد النفقات العامة نتيجة تزايد الوظيفة الإنتاجية للدولة.

الثالثة: وتتعلق بالناحية الاجتماعية وقد ارجع فاجنر تزايد النفقات العامة إلى الرغبة في القضاء على الاحتكارات الصغيرة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعدم استفادة كافة الطوائف الاجتماعية من نتائج النمو الاقتصادي.

وقد أسهم كثير من الاقتصاديين بعد فاجنر في تقديم تفسيرات متعددة لظاهرة تزايد النفقات العامة، حيث مازالت هذه الظاهرة مستمرة إلى عصرنا الحاضر.

ولابد من الإشارة إلى أن الزيادة في النفقات العامة لا تعني زيادة المنفعة العامة المترتبة عليها بصورة حتمية، كما أنها لا تؤدي حتماً إلى زيادة التكاليف العامة على الأفراد. فقد ترجع هذه الزيادة إلى أسباب ظاهرية بمعنى زيادة في رقم النفقات العامة دون زيادة في المنفعة الحقيقية للخدمات العامة أو زيادة في عبء التكاليف العامة، وهنا تعتبر زيادة النفقات العامة ظاهرة، أما الزيادة الحقيقية للنفقات العامة، فهي تعني حتماً زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة بنسبة معينة. ويدل على ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

المطلب الأول

أسباب التزايد الحقيقي للنفقات العامة

يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة علي هذه النفقات بالإضافة إلي زيادة عبء التكاليف العامة بنسبة ما، وترتبط الزيادة في عبء التكاليف غالبا بزيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويمكن رد الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة إلي أسباب مذهبية، أسباب اقتصادية، وأسباب اجتماعية، وأسباب مالية، وسنتناول كل سبب من هذه الأسباب.

أولاً: الأسباب المذهبية

ويقصد بها الأسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من الدولة الحارسة إلي المتدخلة ثم إلي الدولة المنتجة، فبعد الحرب العالمية الثانية سادت الفلسفة التدخلية، مما أدى إلي زيادة تدخل الدولة في الدول الرأسمالية، علي وجه التحديد، في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بالعديد من الأنشطة التي كانت تعد من قبيل النشاط الخاص، مما ترتب عليه زيادة في حجم النفقات العامة زيادة مطلقة بالنسبة إلي الدخل القومي.

كذلك فقد ظهرت الدول الاشتراكية، التي يقوم نظامها الاقتصادي علي ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وإتباع نظام التخطيط الشامل كأساس لحركة النظام الاقتصادي، بالإضافة إلي ضمان الإشباع الكامل للحاجات المادية والمعنوية لكافة أفراد المجتمع، وقد ترتب علي ذلك أن الحكومات في هذه الدول أصبحت هي التي تحمل عبء النشاط الاقتصادي بأكمله، مما يترتب عليه زيادة في النفقات العامة إلي درجة اقترابها من الدخل القومي.

ثانياً : الأسباب الاقتصادية

من أهم الأسباب الاقتصادية التي تؤدي إلي زيادة النفقات العامة زيادة الدخل القومي، والتوسع في المشروعات العامة، والمنافسة الاقتصادية.

١ - زيادة الدخل القومي :

لاشك أن زيادة الدخل القومي يساعد الدولة علي الاقتطاع منه بما يكفي لسداد حاجاتها عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة دون تدمير من دافعي الضرائب، ويلاحظ أن نسبة النفقات العامة نتيجة زيادة الدخل القومي تزداد في مختلف الدول بغض النظر عن نظامها الاقتصادي أو درجة تقدمها أو تخلفها.

٢ - التوسع في القيام بالمشروعات العامة:

والغرض من قيام الدولة بالتوسع في إنشاء بالمشروعات العامة الاقتصادية أما الحصول علي موارد للخرانة العامة، أو التنمية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار، وبصفة عامة توجيه النشاط الاقتصادي وجهه معينة بحسب المذهبية السائدة في الدولة.

٣ - التنافس الاقتصادي الدولي:

وأخيرا فان التنافس الاقتصادي الدولي، أيا كانت أسبابه، يؤدي إلي زيادة النفقات العامة إما في صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها علي التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية في الأسواق الدولية، وإما في صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمود، من حيث الجودة، في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية.

ثالثاً: الأسباب الاجتماعية

مع زيادة عدد السكان، وتركيزهم في المدن والمراكز الصناعية، تزايد حجم النفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب علي الخدمات التعليمية والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمواصلات والمياه والغاز والكهرباء والأمن العام. ويرجع هذا إلي أن حاجات سكان المدن اكبر واعقد من حاجات سكان

الريف، أضف إلى ذلك، زيادة نمو الوعي الاجتماعي، كنتيجة حتمية لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعي الأفراد بحقوقهم، فأصبحوا يطالبون الدولة بالقيام بوظائف لم تكن تقوم من قبل، كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها. وقد ترتب علي ذلك زيادة النفقات العامة بصورة عامة.

رابعاً: الأسباب المالية:

تتركز الأسباب المالية المؤدية إلى زيادة النفقات العامة في أمرين:

الأمر الأول: سهولة الاقتراض في العصر الحديث، مما أدي إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة للحصول علي ما يلزمها لسداد أي عجز في إيراداتها، مما يترتب عليه زيادة حجم النفقات العامة. لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأقساط والفوائد.

الأمر الثاني: وجود فائض في الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يؤدي إلى تشجيع الحكومة علي إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضرورية أو غير ضرورية. وتتجلى خطورة ذلك في الأوقات التي تحتتم فيها السياسة السلمية علي الحكومة العمل علي خفض نفقاتها، لأنه من الصعوبة بمكان مطالبة الدولة بخفض كثير من بنود الإنفاق العام.

المطلب الثاني

أسباب التزايد الظاهري للنفقات العامة

يمكننا رد الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية في ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في تدهور قيمة النقود، وتغير طريقة إعداد الموازنة العامة، والتوسع السكاني أو الإقليمي للدولة.

أولاً: تدهور قيمة النقود

يقصد بتدهور قيمة النقود، انخفاض قيمتها مما يؤدي إلى نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بذات العدد من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان يمكن الحصول عليه من قبل، وهي الظاهرة التي يمكن إن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات.

ومن الملاحظ بصفة عامة إن قيمة النقود أخذه في الانخفاض بصورة مستمرة، وإن كانت نسبة الانخفاض تختلف من دولة إلى أخرى، ويترتب على انخفاض قيمة النقود زيادة النفقات العامة لمواجهه هذا الانخفاض. فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد اكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات. فالزيادة هنا في رقم النفقات العامة زيادة ظاهرية، إذ لا يترتب عليها أي زيادة في المنفعة

الحقيقية أو زيادة في أعباء التكاليف العامة علي الأفراد، ويعد تدهور قيمة النقود السبب الأساسي للزيادة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث.

ثانياً: تغير طريقة إعداد الموازنة العامة

كان المتبع فيما مضى، أن تخصص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة، ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها أو إيراداتها في الموازنة العامة للدولة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة في الموازنة أقل من حقيقتها.

ومع إتباع مبدأ وحدة، أو عمومية الموازنة العامة، الذي يقضي بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها، دون تخصيص، في الموازنة العامة، ظهرت نفقات عامة كانت تتفق فيما قبل ولم تكن تظهر في الموازنة، وتفسير ذلك أن الالتزام بمبدأ عمومية الموازنة العامة للدولة يستوجب الأخذ بنظام الموازنة الإجمالية، حيث يتم إدراج كافة النفقات وكافة الإيرادات دون إجراء مقاصة بينها.

فعلي سبيل المثال لا تخصم من إيرادات مصلحة الضرائب النفقات التي أنفقت في سبيل تحصيل الضرائب التي تقوم مصلحة الضرائب

بتحصيلها، أما في ظل الأخذ بنظام الموازنة الصافية، ومقتضاها إجراء مقاصة بين إيرادات ونفقات كل مرفق عام بحيث لا يظهر في الموازنة العامة للدولة سوي رصيد هذا المرفق دائئا إذا زادت إيراداته علي نفقاته ومدينا إذا قلت إيراداته عن نفقاته، ومن ثم فإن الزيادة في النفقات العامة في هذه الحالة تعد زيادة ظاهرية نتجت عن تغيير طرق المحاسبة المالية في الموازنة العامة الحديثة.

ثالثاً: التوسع السكاني أو الإقليمي للدولة:

قد يرجع سبب ازدياد النفقات العامة إلي زيادة عدد السكان مع ما تتطلبه من الزيادة في الخدمات العامة كزيادة عدد المدارس والمستشفيات، علي أن زيادة النفقات العامة لا تتوقف علي الزيادة في عدد السكان فقط بل علي التركيب السكاني، نسب الأطفال والشباب والشيخ والنساء إلي إجمالي عدد السكان، فكثير من أوجه الإنفاق العام يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض القطاعات السكانية دون البعض الأخر، مثل التعليم والصحة والمعاشات ونفقات الضمان الاجتماعي.

أيضا قد تكون الزيادة الظاهرية في النفقات العامة مرجعها زيادة مساحة إقليم الدولة، ومثال ذلك قيام الدولة بإحتلال دولة أخرى، أو استرداد

جزء من إقليمها. ويترتب علي هذه الزيادة، بطبيعة الحال، زيادة في حجم النفقات العامة. إلا أنها زيادة ظاهرية نظرا لعدم حدوث زيادة في النفع العام. ومن الواضح أن متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة، في هذه الحالات، إذا تأثر بالزيادة فإن الزيادة تكون حقيقية، أما إذا تزايد الإنفاق لمجرد مواجهه زيادة عدد السكان أو التوسع الحاصل في مساحة الدولة، فهنا تكون الزيادة في الإنفاق العام مجرد زيادة ظاهرية.



الباب الثاني

الإيرادات العامة

مقدمة

تلجأ الدولة في سبيل أدائها لوظائفها المختلفة إلى القيام بنفقات متعددة للإنفاق على الأوجه المختلفة كالاستثمار والصحة والتعليم وتسيير شئون الدولة وغيرها، ولا شك أن تغطية هذه النفقات العامة يحتاج إلى حصول الدولة على إيرادات تكفي للقيام بوظائفها المختلفة.

وتتنوع الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة، حيث تحصل الدولة على إيراداتها العامة من مصادر متعددة، منها المصادر العادية التي تتمثل في الضرائب، والرسوم، وإيرادات أملاك الدولة أو ما يطلق عليه (الدومين الخاص)، ومنها المصادر غير العادية التي تتمثل في القروض العامة، والإصدار النقدي الجديد.

ولكن يلاحظ أن هذه الإيرادات العامة ليست على نفس المستوى من الأهمية، فالضرائب تحتل دون أدنى شك المكانة الأولى في العصر الحديث كمورد من الموارد العامة للدولة في السواد الأعظم من الدول، لذلك نجد نظرية الضريبة تشغل الجزء الأكبر من اهتمامات كتاب المالية العامة الذين يخصصون الجانب الأكبر من مؤلفاتهم لدراسة النظرية العامة للضريبة

وتحليلها من النواحي الاقتصادية والمالية والتشريعية وعرض القواعد العامة التي تحكمها.

وسنقوم في هذا الباب بدراسة الإيرادات العامة من خلال دراسة كل نوع من أنواع هذه الإيرادات، وهو ما يقتضي تقسيم الدراسة في هذا الباب إلى خمسة فصول، وذلك على الوجه الآتي:

- الفصل الأول: الضرائب.
- الفصل الثاني: الرسوم.
- الفصل الثالث: إيرادات أملاك الدولة الخاصة (الدومين الخاص).
- الفصل الرابع: القروض العامة.
- الفصل الخامس: الإصدار النقدي الجديد.

الفصل الأول

الضرائب

مرت الضريبة بمراحل تاريخية متعددة أثرت في تحديد مفهومها وأساس فرضها، فقد اقترنت الضريبة بوجود السلطة في المجتمع السياسي منذ أقدم العصور، وتطور مفهومها بتطور وظائف هذه السلطة وأهدافها التي كانت تتحدد وفقاً للاتجاهات السياسية والاقتصادية المتعاقبة.

ففي العصور القديمة كانت الضريبة في صورتها الأولى عبارة عن جزية يفرضها المنتصر على المهزوم في المعارك الحربية، وفي عصر الإمبراطورية الرومانية، لجأت الدولة إلى فرض بعض أنواع الضرائب كالضرائب على المحاصيل الزراعية وعلى السلع التجارية.

وفي العصور الوسطى، زادت أهمية الضرائب بسبب زيادة أعباء السلطة العامة، وإن اقتصر الالتزام بها على عامة الشعب دون غيرهم من الطبقات التي كان يتكون منها المجتمع، في حين كان الالتزام بالدفع يقع على كاهل طبقة النبلاء، والالتزام بالتعليم والخدمة العامة من نصيب رجال الدين، إلا أن الضرائب ظلت في تلك الحقبة إيراداً غير أساسياً وغير عادياً بالنسبة للدولة.

ولكن مع زيادة حجم النفقات العامة بسبب زيادة الحروب وإتساع الجهاز الإدارى وازدياد نفقات القصور، أصبحت الضريبة بدءا من القرن السابع عشر إيرادا عاديا من إيرادات الدولة، ومع مرور السنين أخذت أهمية الضريبة كمورد من موارد الدولة فى الازدياد إلى أن أصبحت فى معظم دول العالم المورد الرئيسى الذى تعتمد عليه الدولة فى تغطية نفقاتها العامة، بل أن الضريبة أصبحت تستخدم فى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأهداف المالية.

وفى إطار عرضنا للضريبة كأهم مورد من من موارد الدولة فى العصر الراهن سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

- **المبحث الأول:** تعريف الضريبة وأساسها القانوني.
- **المبحث الثانى:** قواعد فرض الضريبة.
- **المبحث الثالث:** سعر الضريبة ووعائها.
- **المبحث الرابع:** ربط الضريبة وتحصيلها.
- **المبحث الخامس:** الازدوج الضريبي والتهرب الضريبي.

المبحث الأول

تعريف الضريبة وأساسها القانوني

اختلف الاقتصاديون في تعريفهم للضريبة تبعاً لنظرة كل منهم لهذه الضريبة، كما اختلفوا في تكييفهم للأساس القانوني الذي يبنى عليه فرض الضريبة ما بين مؤيد لنظرية العقد ومؤيد لنظرية التضامن الاجتماعي. وعلى ذلك سوف نتناول بالتفصيل في هذا المبحث تعريف الضريبة وخصائصها في المطلب الأول، بينما نتناول أساسها القانوني في المطلب الثاني، وذلك على النحو الآتي:

- المطلب الأول: تعريف الضريبة وخصائصها.
- المطلب الثاني: الأساس القانوني للضريبة.

المطلب الأول

تعريف الضريبة وخصائصها

لا شك أن تعريف الضريبة وتحديد خصائصها من الأمور المهمة التي تساعد في التمييز بين الضريبة كمورد مالي من موارد الدولة وغيرها من الموارد المالية، يمكن تعريف الضريبة بأنها "مبلغ من النقود تُجبىه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل وبصفة نهائية بهدف تحقيق المنفعة العامة"، ومن خلال هذا التعريف، يمكن القول بأن الضريبة تتمتع بمجموعة من الخصائص والتي تتمثل فيما يأتي:

أولاً: الضريبة مبلغ من النقود

كانت الضريبة في الماضي تحصل عليها الدولة بصورة عينية وذلك في شكل التزام الأفراد بتأدية عمل معين أو تسليم شئ معين أو جزء منه. ففي عهد الإمبراطورية الرومانية كانت الضريبة على المحاصيل الزراعية تفرض وتجبى بصورة عينية تتمثل في حصول الدولة على جزء من المحصول.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضرائب العينية، أي تحصيل دين الضريبة بصورة عينية كان نظاماً يتلاءم مع الاقتصاديات القديمة التي تقوم على المبادلة ولا تعرف النقود إلا في حدود ضيقة للغاية، أما المجتمعات الحديثة فهي اقتصاديات نقدية حيث يتم حصول الدولة على إيراداتها بصفة أساسية في صورة نقدية، وهو أمر منطقي فطالما أن نفقات الدولة تتم بصورة نقدية فإن إيراداتها التي تستخدمها في تغطية هذه النفقات يجب أن تكون في صورة نقدية.

إن القاعدة في العصر الحديث أن يتم دفع دين الضريبة بصورة نقدية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية وذلك في الحالات التي يجيز فيها التشريع الضريبي إمكانية الحصول على دين الضريبة في صورة عينية. كالحالة التي يجيز فيها القانون الضريبي إمكانية جباية الضريبة على التركات بصورة عينية، وذلك من باب التيسير على الممولين، حيث يجنبهم ذلك بيع بعض الأموال بأثمان زهيدة نظراً لعدم وجود مبالغ نقدية كافية لديهم لدفع دين الضريبة.

فتحصيل الضريبة أو دفعها بصورة نقدية يعد على هذا النحو أكثر ملاءمة للاقتصاد النقدي والنظام المالي في العصر الحالي، أما الضرائب العينية وكما أشرنا سابقاً، لم تعد تتلاءم مع الاقتصاديات المعاصرة.

ثانياً: الضريبة تدفع جبراً للدولة

يقصد بالدفع جبراً للضريبة، أن الفرد ليس حراً في دفع الضريبة بل أن الدولة تحصل عليها جبراً. تفرض الضريبة وتحصيلها يشكلان عملاً من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة. ويترتب على ذلك أن الدولة تنفرد بوضع النظام القانوني الذي ينظم عملية فرض الضرائب وتحديد سعرها والمكلف بها وطريقة الربط والتحصيل، وذلك كله دون اتفاق مسبق مع الممول.

وصفة الإجبار التي تلحق بالضريبة تجعلها تختلف عن بعض المساهمات التي يقدمها الأفراد بصفة وطنية أو تلبية لنداء عام، وكذلك عن القروض التي يقدمها الأفراد للدولة كدين يحصل مقابلته على سندات تستحق في تاريخ معين فضلاً عن حصولهم على فوائد وفقاً لشروط إصدار القرض. ففي الحالات السابقة يلاحظ أن عنصر الإجبار غير موجود.

ويترتب على قيام الضريبة على أساس الإجبار أن للدولة في سبيل اقتضاها لدين الضريبة يكون لها حق امتياز على أموال المدين يسمى (امتياز الخزانة)، كذلك تتمتع الدولة بحق اتخاذ وسائل التنفيذ الجبري للحصول على دين الضريبة من الممول أو المدين بالضريبة.

غير أنه مقابل هذا الإجبار كعنصر من عناصر الضريبة، فإنه يجب عدم فرض الضريبة إلا بقانون طبقاً للمبادئ الدستورية، أى لا تفرض الضريبة إلى بموافقة مجلس الشعب وتصديق رئيس الدولة. ولا بد أن يتناول القانون كافة الأمور التي تنظم عملية فرض الضريبة أو سعرها، إجراءات ربطها، إجراءات تحصيلها... الخ. وعلى ذلك فلا يجوز للسلطة التنفيذية تحصيل ضرائب إلا بمقتضى نص قانوني صريح وفى حدود هذا القانون. كذلك تلتزم هذه السلطات التنفيذية بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون والتي تعالج كيفية ربط الضريبة، وتحصيلها والطعون المقدمة فى الربط ومواعيدها إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالضريبة. وفى حالة خروج السلطات التنفيذية أو الإدارية عن الحدود التي وضعها القانون يعد ذلك عملاً غير شرعي قابل للإلغاء بمعرفة القضاء عند تظلم الممول.

ثالثاً: الضريبة تدفع دون مقابل

والمقصود بذلك هو أن الممول يدفع الضريبة دون أن يحصل مقابل ذلك على نفع خاص يعود عليه بصفة مباشرة. فهو يدفع الضريبة بصفته فرد من أفراد المجتمع والذي ينتمي اليه بروابط عديدة، وبالتالي يجب أن يساهم فى تحمل الأعباء العامة التي يقوم بها هذا المجتمع.

غير أن عدم وجود نفع خاص يعود على الممول دافع الضرائب، لا يعنى أن هذا الممول لا يستفيد نهائياً من جراء دفعه للضريبة. بل إنه يستفيد من النشاط العام للدولة ولكن باعتباره عضواً فى المجتمع وليس باعتباره ممولاً، فحصيله الضرائب تتفق على الخدمات والمرافق العامة كالصحة والأمن والعدالة وغير ذلك من الخدمات العامة، ودافع الضريبة (الممول) يستفيد من هذه الخدمات مثل غيره من أعضاء المجتمع، لكنه لا يحصل على نفع خاص له.

ويترتب على هذه القاعدة (الضريبة تدفع دون مقابل) أن فرض الضريبة وتحديد مقدارها لا يتوقف على مدى تمتع الفرد بالخدمات والمنافع العامة، ولكن يتوقف على المقدرة التكاليفية للممول، أي مدى قدرته على الدفع، فالطبقات الفقيرة فى المجتمع أكثر فئات المجتمع استفادة من الخدمات والمنافع العامة خاصة فى مجال الصحة والتعليم والأمن، في حين أن هذه الطبقات أقل فئات المجتمع مساهمة فى الأعباء الضريبية نظراً لانخفاض دخولهم، فى المقابل تتحمل الطبقات الغنية أو ذات الدخل المرتفع العبء الأكبر فى الضرائب المفروضة، على الرغم من قلة استفادتهم من الخدمات العامة.

رابعاً: الضريبة تدفع بصفة نهائية

ويعنى هذا العنصر من عناصر الضريبة، أن المبلغ المالي الذي يدفعه الأفراد إلى الدولة كضريبة يخرج من ملكية الأفراد ويصبح مملوكاً للدولة بصفة نهائية، أي لا يحق للأفراد مطالبة الدولة باسترداد المبالغ المدفوعة كضرائب. وهنا تختلف الضريبة عن القروض العامة التي تصدرها الدولة والتي بمقتضاها تحصل الدول على مبالغ مالية من الأفراد والهيئات على سبيل القرض، مع التزام الدولة برد هذه المبالغ عند حلول أجل استحقاقها فضلاً عن الفوائد المقررة على سندات القرض.

خامساً: الضريبة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة

تهدف الدولة من وراء حصولها على الضرائب تحقيق المنفعة العامة، ولذلك فقد درجت الدساتير والقوانين منذ القرن الثامن عشر على تأكيد هذا المعنى منعا لاستخدام حصيلة الضرائب في تحقيق أغراض خاصة بالملوك والأمراء ومنعا لفرضها لهذا الغرض، أما في العصر الحديث فلم تعد الحاجة قائمة للنص على هذا المبدأ في القوانين الضريبية نظراً لأنه أصبح أحد المبادئ الدستورية العامة التي يتعين الالتزام بها بغض النظر عن وجود نص مكتوب أم لا.

وقد أتجه الفكر التقليدي إلى أن الغرض الأساسي من فرض الضرائب هو الحصول على موارد مالية تكفي لتغطية النفقات العامة، فهدف الضريبة عند التقليديين كان هدفاً مالياً فقط. إلا أن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة لا تستخدم فقط كوسيلة للحصول على إيرادات لتغطية نفقات الدولة العامة، بل إنها أصبحت تشكل أداة هامة من أدوات السياسة المالية التي تستخدم لحفظ التوازن الاقتصادي وزيادة الاستثمار وعاملاً هاماً في إعادة توزيع الدخل القومي وتقريب الفوارق بين طبقات المجتمع.

وعلى ذلك فالضريبة أداة مالية تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها العامة التي قد تكون مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، فالضريبة تستخدم لتحقيق أهداف مالية تتمثل في كونها أهم الموارد المالية التي تستخدمها الدولة في تغطية نفقاتها العامة، كذلك تستخدم الضريبة في تحقيق أهداف اقتصادية كفرض ضريبة جمركية معينة على الواردات حماية للصناعات الوليدة أو الناشئة. وأخيراً تستخدم الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية كاستخدام الضريبة التصاعدية كوسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي والحد من التفاوت بين طبقات المجتمع.

المطلب الثاني

الأساس القانوني للضريبة

الضريبة ما هي إلا اقتطاع مالي من ثروات ودخول الأفراد تقوم به الدولة جبراً لمواجهة أعبائها العامة، لذلك أثار الفقه المالي القديم والحديث الأساس الذي يستند إليه حق الدولة في إلزام الممولين بدفع الضرائب.

ففي القرن الثامن عشر والتاسع عشر ظهرت مجموعة من الآراء والنظريات التي تؤسس حق الدولة في فرض الضرائب على أساس فكرة العقد، استناداً إلى ما كان سائداً في الفقه آنذاك من أن العلاقة بين الفرد والدولة ما هي إلا علاقة تعاقدية مع اختلافهم في طبيعة هذه العلاقة التعاقدية.

غير أن الفقه المالي الحديث يرى عدم صحة الأساس القانوني أو الفني الذي تقوم عليه نظريات العقد، وترجح أساس فرض الضريبة إلى أنها عمل من أعمال السيادة يستند إلى فكرة التضامن الاجتماعي.

وتتناول فيما يلي نظرية العقد التي قال بها الفقه المالي التقليدي ثم نظرية التضامن الاجتماعي الذي يقول بها الفقه المالي الحديث والتي تسود في الوقت الحاضر.

أولاً: نظرية العقد المالي

نظر الفقه المالي التقليدي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى العلاقة بين الدولة والفرد على أنها علاقة تعاقدية، بمقتضاها تقدم الدولة للفرد الخدمات الأساسية، وفي المقابل يقوم الفرد بدفع أجر معين للدولة.

ولذلك سادت نظرية المنفعة في هذه الحقبة الزمنية والتي تنادي بوجود أن تتناسب قيمة الضريبة التي يتحملها الممول مع المنفعة التي يحصل عليها من جراء قيام الدولة بخدماتها العامة، وأسس التقليديون واجب دفع الضريبة من قبل الممول على وجود عقد ضمني بين الدولة والفرد ولكنهم اختلفوا في تكييف طبيعة هذا العقد، فالبعض رأى أن هذا العقد هو عقد توريد خدمات، والبعض رأى أن هذا العقد هو عقد تأمين، كما رأى البعض الآخر أن هذا العقد هو عقد شركة.

إلا إنه يمكن القول بأن نظرية العقد المالي بمختلف اتجاهاتها تقوم على أسس غير راسخة، فهي ترجع في أصلها إلى فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها المفكر الفرنسي جان جاك روسو، والتي تلقفها العديد من الفقهاء والمفكرين وبنوا عليها العديد من النظريات، وهذه الفكرة - أي فكرة العقد الاجتماعي - تعد غير صحيحة من الناحية التاريخية، فليس من

الثابت أن الأفراد بدءوا حياتهم في عزلة وأنهم تركوا هذه العزلة وقاموا بعقد اتفاقاً ضمنياً مع السلطات الحاكمة، بل إن الدولة ما هي إلا ضرورة اجتماعية ومعطى تاريخي، وبالتالي لا يمكن القول بصحة تأسيس الضريبة على فكرة العقد الاجتماعي.

ثانياً: نظرية التضامن الاجتماعي

يكاد الفقه المالي الحديث يجمع على أن الدولة ليست تنظيمًا تعاقدياً، بل هي ضرورة تاريخية واجتماعية، لذلك أصبحت الضريبة ضرورة اجتماعية تستند إلى اعتبارات التضامن الاجتماعي بين أفراد الجماعة، فالضريبة تستند في العصر الحديث إلى فكرة التضامن الاجتماعي الموجودة بين كافة أفراد المجتمع، وبمقتضى هذه الفكرة يجب أن يتضامن أفراد المجتمع فيما بينهم كل بحسب قدرته في مواجهة الأعباء العامة، حتى يمكن للدولة أن تقوم بمهامها في حماية المجتمع وفي توفير الخدمات العامة التي ينتفع بها كافة الأفراد بلا استثناء دون النظر إلى مقدار مساهمة الفرد في تحمل الأعباء أو التكاليف العامة.

وعلى ذلك فإن مقدار الضريبة المفروضة على الأفراد يتوقف على المقدرة التكليفية لكل فرد في الجماعة، أي على أساس قدرة كل فرد في

المجتمع على الدفع، ويقصد بالجماعة هنا: رعايا الدولة من المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها ويكون من حق الدولة عليهم أن تقتطع منهم مقدار الضريبة حتى ولو كانوا مقيمين بالخارج، كما تشمل الجماعة كذلك الأجانب الذين يرتبطون بالدولة بعلاقة الإقامة أو وجود تراث أو ممتلكات لهم داخل أراضي الدولة.

فالضريبة إذن وفقاً لنظرية التضامن الاجتماعي، أصبحت بمثابة وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على الأفراد وذلك على أساس مقدرة كل فرد من أفراد المجتمع على الإسهام في هذه الأعباء أو التكاليف العامة، ولذلك يترتب على الأخذ بنظرية التضامن الاجتماعي كأساس لفرض الضريبة مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:

١ - تعد الضريبة مظهر من مظاهر السيادة، بمعنى أن الدولة تقوم بفرض الضرائب على أعضاء المجتمع بما لها من سلطة وسيادة عليهم، وعلى ذلك يكون للدولة سلطة تحديد الضرائب المفروضة على الأفراد والقيام بتنظيمها فنياً، أي أن الدولة في قيامها بفرض الضرائب وتنظيمها لا تدخل في تعاقدات مع الممولين بل تقوم بذلك من منطلق السلطة والسيادة التي تتمتع بها.

٢ - يترتب على قيام الضريبة على أساس فكرة التضامن الاجتماعي، أن يقع عبء الضريبة على جميع أفراد الجماعة وهو ما يسمى بعمومية الضريبة، بحيث لا يتم إعفاء أفراد أو طبقات بذواتهم من عبء الضريبة كما كان عليه الوضع خلال القرون الوسطى، غير أن عمومية الضريبة لا تتنافى مع إعفاء الطبقات الفقيرة في المجتمع من الخضوع للضريبة مراعاة للحد الأدنى اللازم للمعيشة.

٣ - أصبح مقدار الضريبة يتحدد وفقاً لمقدرة الممول على المساهمة في الأعباء والتكاليف العامة، وليس على أساس المنافع التي تعود على كل فرد في المجتمع من الخدمات التي تؤديها الدولة كما كان عليه الحال في ظل نظرية العقد والمنفعة.

المبحث الثاني

قواعد فرض الضريبة

يقصد بقواعد فرض الضريبة، مجموعة القواعد التي يجب على المشرع مراعاتها عند فرض واختيار نوع الضريبة المفروضة حتى يمكن التوفيق بين مصلحة الخزنة العامة ومصلحة الممول.

ويعتبر آدم سميث من أقدم من صاغ هذه القواعد بتفصيل ووضوح وذلك في كتابه "ثروة الأمم"، كما تعتبر هذه القواعد في الفكر المالي بمثابة دستور الضرائب، كما يطلق عليها البعض "إعلان حقوق الممولين"، وتتمثل هذه القواعد فيما يأتي:

القاعدة الأولى: العدالة الضريبية

يقصد بالعدالة في المجال الضريبي أن يساهم كل فرد من أفراد المجتمع في الأعباء والتكاليف العامة مساهمة عادلة، غير أنه رغم الإجماع على ضرورة قيام النظام الضريبي على أساس العدالة، إلا أن معنى العدالة الضريبية أثار خلافاً كبيراً في الفقه المالي، نظراً لصعوبة وضع تعريف علمي جامع مانع للعدالة الضريبية، فالعدالة الضريبية يتم تفسيرها تبعاً للقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع.

ورغم الصعوبات التي تواجه عملية تحديد مفهوم العدالة الضريبية، فإن علماء المالية العامة يتجهون إلى تحديد مفهوم العدالة الضريبية وفقاً لأيدولوجيات المجتمع وتقاليده، وعلى هذا يمكن القول بأن النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الذي يترتب عليه معاملة ضريبة يؤمن غالبية أفراد المجتمع بعدالتها.

ويرى الفقه المالي الحديث أن العدالة الضريبة يمكن النظر إليها من زاويتين: الزاوية الأولى يمكن أن يطلق عليها العدالة الأفقية، وتقضى هذه العدالة معاملة كل الممولين ذوي الظروف المتشابهة معاملة ضريبية واحدة متماثلة، أما الزاوية الثانية والتي يطلق عليها العدالة الرأسية فتعنى أن يتم معاملة الممولين ذوي الظروف غير المتماثلة معاملة ضريبية غير متماثلة.

وقد ذهب شراح المالية العامة في البداية إلى القول بأن تطبيق نظام الضريبة النسبية هو الذي يضمن تحقيق العدالة الضريبية، حيث تكون النسبة المقتطعة من وعاء الضريبة دائماً واحدة، أيا كان مقدار المادة الخاضعة للضريبة، وقد ساد هذا المنطق بين فقهاء المالية العامة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وطبقاً لهذا المنطق، يتم اقتطاع نسبة معينة من دخل الأفراد وذلك بسعر واحد أيا كان مقدار الدخل، وعلى ذلك فإذا كانت الضريبة المفروضة على الدخل تقدر بـ ٢٠٪ كسعر نسبي واحد، فإن الدخل الذي قيمته ٢٠٠ جنيهاً يقتطع منه ٤٠ جنيهاً كضريبة، والدخل الذي قيمته ١٠٠٠ جنيهاً يقتطع منه ٢٠٠ جنيهاً كضريبة أى أن النسبة المقتطعة من الدخل واحدة في جميع الأحوال.

غير أن الفكر المالي الحديث الذى ينادى بوجوب التعمق في مفهوم العدالة والمساواة أمام الضريبة، لذا فهو يرى أن الأخذ بنظام الضريبة النسبية يعجز عن تحقيق العدالة الحقيقية بين الممولين، فقيام الممول بدفع ٢٠٪ من وعاء قيمته ١٠٠٠ جنيهاً على سبيل المثال، لا يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بينه وبين شخص آخر يدفع ٢٠٪ من وعاء قيمته ٢٠٠ جنيهاً فالشخص الأول يتبقى له بعد اقتطاع الضريبة مبلغ ٨٠٠ جنيهاً وهو دخل يسمح لهذا الشخص بإشباع حاجاته بشكل ميسر، في حين أن الشخص الثاني يتبقى له بعد الاقتطاع مبلغ ١٦٠ جنيهاً وهو دخل بسيط لا يعينه على إشباع حاجاته الأساسية.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، يرى الفكر المالي الحديث أن فرض الضريبة بنفس النسبة لا يحقق العدالة، حيث يكون الفرد الفقير أو ذو الدخل

المنخفض مثقلاً بالعبء الضريبي في وحدات من دخله الضروري الذي يحقق به أقصى منفعة ممكنة، مما يترتب عليه غالباً عدم تحقيق الإشباع الكافي لمتطلباته الأساسية، في حين أن الممول ذي الدخل المرتفع يدفع الضريبة دون أن تمس ضرورياته حيث أن الجزء المتبقي من دخله بعد اقتطاع الضريبة ما زال يفي بتحقيق أقصى منفعة ممكنة له.

ولذلك وتحت وطأة هذه الاعتبارات ينادى الفقه المالي الحديث بتطبيق الضريبة التصاعدية لأنها أكثر تحقيقاً للعدالة الضريبية، ويقصد بفكرة التصاعد في الضريبة أن تفرض الضريبة بنسب تتغير تبعاً لقيمة وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها. فتفرض الضريبة بنسبة أقل على الدخل المحدودة، بينما تزداد هذه النسبة كلما ارتفعت قيمة الدخل، كأن تفرض ضريبة بنسبة ٥٪ على الدخل من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه، تزداد هذه النسبة لتصل إلى ٨٪ على الدخل التي تزيد على الألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠٠ جنيه ثم ترتفع إلى ١٠٪ بالنسبة للدخل الأكثر من ٥٠٠٠ جنيهًا وهكذا.

ويرى الفكر المالي الحديث أن التصاعد في الضريبة فضلاً عن أنه يعد أكثر عدالة وأكثر ملائمة مع مركز الممول، فإنه يتفق أيضاً ونظرية تناقص المنفعة الحدية كلما زاد الدخل، فالوحدات الأولى من الدخل تكون

منفعتها كبيرة بالنسبة للممول، لذلك يجب أن يكون سعر الضريبة عليها منخفضاً، بينما يزداد سعر الضريبة بزيادة الدخل نظراً لأن الوحدات التالية من الدخل تكون منفعتها أقل بالنسبة للممول، بل إن وحدات الدخل الأخيرة يصعب التمييز بينها في مقدار المنفعة التي يحصل عليها الممول، لذلك نجد أن الدولة تضع حداً أقصى لسعر الضريبة التصاعدية، كأن تفرض الضريبة بسعر ١٠٪ على الألف جنيه الأولى من الدخل، تزداد إلى ١٥٪ بالنسبة للألف الثانية وهكذا ثم تصل على سبيل المثال إلى ٤٠٪ إلى ما زاد على عشرة آلاف جنيه من الدخل.

ويفسر علماء المالية العامة العدالة الضريبية بضرورة أن تكون الضريبة عامة وموحدة، والعمومية الضريبة تتطلب أن تتمتع الضريبة بكمالاً من العمومية الشخصية والعمومية المادية.

ويقصد بالعمومية الشخصية أن تفرض الضريبة على جميع الأفراد الخاضعين لسيادة الدولة سواء في الداخل أو الخارج، فالقاعدة أن الضرائب تفرض على كافة الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع للضريبة، ولا يجوز بحال من الأحوال فرض الضرائب على أفراد معينين بذواتهم، غير أن تطبيق مبدأ العمومية الشخصية للضريبة لا يحول دون وجود بعض الاستثناءات خاصة تلك المتعلقة بإعفاء الطبقات الفقيرة في المجتمع طبقاً

لقاعدة الحد الأدنى اللازم للمعيشة. كذلك يتم إعفاء الدبلوماسيين الأجانب طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن وجود بعض التشريعات التي تحد من تطبيق الضريبة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية كإعفاء بعض الصناعات من الضرائب لتشجيعها على التطور أو لمحاولة توجيه الأموال الوجه التي تتفق والخطة الاقتصادية.

أما العمومية المادية فيقصد بها أن تقوم الدولة بفرض الضريبة على جميع الأموال، وتأخذ تشريعات أغلب الدول في الوقت الحالي بهذا المبدأ، إلا أن ذلك لا يحول دون وجود بعض الاستثناءات والتي تتعلق بإعفاء بعض السندات الحكومية من الضرائب أو إعفاء الدخل المتولدة عن الاستغلال الزراعي. فالقاعدة أذن هي فرض الضرائب على جميع الأموال، واستثناء من ذلك لأغراض اقتصادية أو اجتماعية قد يقوم المشرع بإعفاء بعض الأموال من عبء الضريبة.

أما الشق الثاني من العدالة الضريبية فيتمثل في وحدة عبء الضريبة، أي أن يكون عبء الضريبة واحداً على جميع الأفراد، وتوحيد الضريبة يقوم على مبدأ مراعاة المقدرة التكليفية للممول، أي أن تفرض الضريبة بنسب تصاعدية تزداد بزيادة قيمة وعاء الضريبة، فضلاً عن مراعاة الحد الأدنى اللازم للمعيشة والظروف الشخصية للممول.

القاعدة الثانية : اليقين أو الوضوح

طبقاً لهذه القاعدة، يجب أن تكون الضريبة واضحة ومحددة على سبيل اليقين دون غموض أو تحكم، بحيث يكون مقدارها ووقت الوفاء بها وطريقة هذا الوفاء محددة بوضوح، وبذلك يستطيع الممول أن يحدد ما يلتزم بدفعه من ضرائب، كذلك يستطيع أن يتظلم من ربط الضريبة عليه بمقدار معين إذا وجد أن هناك محلاً لذلك.

لذلك يرى الفقه المالي أن مفهوم اليقين في المجال الضريبي يتطلب تحقق عدة أمور من أهمها ما يأتي:

١ - أن تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة لا غموض فيها بحيث يمكن فهم محتواها من عامة الناس دون عناء أو التباس، فكلما كان التشريع الضريبي يحتمل التأويل فإن الممول يقوم بطبيعة الحال باختيار التأويل أو التفسير الذي يحقق مصلحته وبالتالي يتم الأضرار بمصلحة الخزنة العامة.

٢ - أن تتيح الدولة للمولين فرصة الإطلاع على جميع القوانين المالية والضريبية وما يتفرع عنها من قرارات ومذكرات وتعليمات، وذلك عن طريق وضعها في متناول الممولين أو ممثليهم وذلك يمكن تحقيقه عبر النشر في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المختلفة.

٣ - أن يتمتع النظام الضريبي بالاستقرار والثبات، إذ يجب ألا يُدخل على النظام الضريبي والقواعد القانونية التي تنظمه من التعديلات إلا ما يكون ضرورياً لإصلاح هذا النظام، كذلك يجب عدم إدخال الكثير من التعديلات على سعر الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل، لأن كثرة هذه التعديلات من شأنها أن تحدث اضطراباً وتشتيتاً لدى الممولين وبالتالي قد تضر بالنشاط الاقتصادي، فضلاً عن أن حدوث الثبات والاستقرار في القواعد التي تنظم فرض الضريبة وربطها وتحصيلها، يجعل الممولين يتعودون على دفع الضريبة وكأنها نفقه من النفقات التي اعتادوا على أدائها.

القاعدة الثالثة: الملائمة في الدفع

يقصد بقاعدة الملائمة في الدفع ضرورة أن تراعى الدولة عند تحصيلها للضريبة الوقت المناسب والطريقة التي تلائم ظروف الممول والنشاط الذي يمارسه، ومراعاة لهذه المبدأ فإن ميعاد تحصيل الضريبة يجب أن يكون ميعاد حصول الممول على الدخل المفروضة عليه الضريبة.

وعلى ذلك يكون ميعاد تحصيل الضريبة على الأرباح الزراعية هو وقت جني المحصول، وفي ضريبة القيم المنقولة يجب أن يكون وقت التحصيل هو الوقت أو الميعاد الذي يتم فيه تخصيص الأرباح وصرفها،

وفى ضريبة المرتبات يتم تحصيل الضريبة وقت صرف المرتب، أما فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فيجب أن يكون موعد تحصيل الضريبة هو نهاية السنة المالية للمنشأة التجارية أو الصناعي، وهكذا يجب أن يتم تحصيل الضريبة فى الأوقات التى تلائم ظروف الممولين وأنشطتهم، ويلاحظ أن المشرع الضريبي فى معظم الدول يراعى هذه الملائمة بدرجة كبيرة فى الوقت الحالي.

القاعدة الرابعة : الاقتصاد فى نفقات التحصيل

وفقاً لهذه القاعدة يجب أن تحاط القاعدة الضريبة بما يضمن سهولة التطبيق ومرونته وتجنب الدخول فى متاهات الإجراءات الإدارية المعقدة وصعوبات الروتين الإداري مما يجعل الإدارة الضريبية تتكبد من النفقات الكثيرة فى سبيل تحصيل الضرائب.

ومبدأ الاقتصاد فى نفقات الجباية أو التحصيل يعد ضماناً هامة لفاعلية الضرائب كمورد مالي هام تعتمد عليه الدولة فى سبيل تغطية نفقاتها العامة، فمقتضى مبدأ الاقتصاد فى نفقة التحصيل ألا يترتب على عملية التحصيل ضياع جزء من هذا المورد المهم (الضرائب) فى سبيل الحصول عليه، وبالتالي يجب أن تعمل الدولة على ضغط نفقات تحصيل الضرائب إلى أقل قدر ممكن.

المبحث الثالث

سعر الضريبة ووعائها

لكي يتم فرض الضريبة لابد لها من سعر يحدد القيمة التي سيتم جبايتها، كما انه لابد أن يكون لها وعاء تفرض عليه الضريبة، وفي هذا المبحث سنوضح المقصود بسعر الضريبة وكيف يتم تحديده، وكذلك سنوضح المقصود بوعاء الضريبة والقواعد المنظمة له، وذلك من خلال المطلوبين التاليين:

- **المطلب الأول: سعر الضريبة.**

- **المطلب الثاني: وعاء الضريبة.**

المطلب الأول

سعر الضريبة

يقصد بسعر الضريبة مقدار نسبتها إلى المادة الخاضعة للضريبة وقد يقوم المشرع بتحديد سعر الضريبة مقدماً، كما قد يكون هذا السعر غير محدد مقدماً بمعرفة المشرع. ففي حالة تحديد سعر الضريبة مقدماً بمعرفة المشرع قد يكون هذا السعر نسبياً أي يتحدد بنسبة مئوية ثابتة لا تتغير بتغير مقدار المادة الخاضعة للضريبة (نظام الضريبة النسبية) وقد يكون هذا السعر تصاعدياً أي يتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة (الضرائب التصاعدية). وقد يراعى المشرع عن فرض الضريبة الظروف الشخصية للممول (الضرائب الشخصية) وقد لا يتجه المشرع إلى مراعاة أية ظروف شخصية للممول عند تقريره للضريبة (الضرائب العينية).

ونتناول فيما يلي الاتجاهات المختلفة في تحديد سعر الضريبة.

أولاً: الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية:

في ظل نظام الضرائب التوزيعية يقوم المشرع بتحديد المبلغ المراد تحصيله بصفة إجمالية من الممولين، ثم يقوم بتوزيع هذه الحصيلة على

جميع الأفراد فى المجتمع، عن طريق الاستعانة بالأجهزة الإدارية المختلفة فى المدن والمحافظات والقرى.

وكان هذا النظام المستخدم فى تحديد سعر الضريبة منتشرًا فى العصور القديمة وخاصة العصور الوسطى، حيث كان يصعب عمليا حصر وتقدير المادة الخاضعة للضريبة. وقد وجدت هذه الضريبة تطبيقاً لها فى مصر بالنسبة لضريبة الأتبان قبل إصلاح عام ١٨٩٩، كما أخذت به مصر أيضا بالنسبة لضريبة النخيل التى ألغيت عام ١٩٢٠، كذلك أخذت بعض الدول الأوروبية بهذا النظام فى تحديد سعر الضريبة حيث لجأت فرنسا قبل عام ١٩١٧ لهذا النظام بالنسبة للضريبة المنقولة وضريبة الأبواب والنوافذ، حيث كان المشرع يحدد المبلغ المراد تحصيله ثم يقوم بتوزيعه على الأقاليم حيث يحدد المجلس العام بها حصة كل مركز، ومجلس المركز يوزعها على القرى، ثم تقوم بكل قرية لجنة من الموزعين لتحديد نصيب كل فرد من الضريبة.

ويمكن القول بأن نظام الضرائب التوزيعية قد يحتوي على بعض المزايا إلا أنه يشوبه الكثير من العيوب. فمن مزايا هذا النظام أن حصيلة الضريبة تكون معروفة مسبقا وتحصيلها يكون مضمون بدرجة كبيرة، ويكون لكل فرد مصلحة فى عدم تهرب الآخرين من الضريبة حتى لا يزيد العبء

الموزع على باقي أفراد الجماعة. ومن هنا يمكن القول بأن هذا النظام يُوجد نوع من الرقابة الذاتية يمارسها كل ممول على أقرانه حتى لا يستطيع أحد أن يفلت من عبء الضريبة وبالتالي يتحملها أقرانه.

غير أن نظام الضرائب التوزيعية ينطوي على العديد من العيوب أهمها:

١- لا يقوم نظام الضرائب التوزيعية على تحقيق فكرة العدالة الضريبية التي تعد أحد أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها النظام الضريبي. فالالتزام الضريبي لكل فرد لا يقوم على أساس تحديد نسبه معينه أو ثابتة يتم اقتطاعها من المادة الخاضعة للضريبة. فتطبيق هذا النظام يؤدي إلى إلزام أحد الممولين بدفع ضريبة أكبر من الضريبة المدفوعة بمعرفة ممول آخر لا لشيء إلا لاختلاف محل إقامة كل منهم، حيث يكون أحدهم يقيم في مدينة أو قرية تتحمل من مبلغ الضرائب المراد تحصيله جزءاً أكبر من الجزء المقرر تحصيله من المدينة أو القرية التي يقيم فيها الممول الآخر. يضاف إلى ذلك أن نظام الضرائب التوزيعية لا يراعى مطلقاً الظروف الشخصية للممول.

٢- لا يتسم نظام الضرائب التوزيعية بالمرونة الكافية، حيث تقوم الدولة بتحديد الحصيلة الإجمالية من الضرائب ثم توزعها على مختلف

المناطق والأقاليم وبالتالي على الممولين فى هذه المناطق، وهذا التحديد المسبق لحصيلة الضرائب لا يراعى لا من قريب ولا من بعيد الطاقات الضريبية الحقيقية للأفراد، ولا مقدار الدخل والثروات. وبالتالي لا يستطيع هذا النظام مسايرة ما قد يطرأ على الأوعية الضريبية من تطور ينقصها أو يزيد من قيمتها.

٣- يعد الأخذ بنظام الضرائب التوزيعية قرينة على ضعف الأجهزة المالية والضريبية فى الدولة وقلة كفاءتها. ولذلك فهذا النظام يتلاءم مع المراحل البدائية الأولى حيث كانت الأجهزة الإدارية وبصفة خاصة الضريبة غير قادرة على التصدي للصعوبات التى قد تواجه عملية ربط وتحصيل الضريبة من الممولين.

٤- يعد نظام الضرائب التوزيعية غير صالح للتطبيق إلا بالنسبة لأنواع معينة من الضرائب وهى الضرائب المباشرة فقط، حيث يمكن حصر الممولين على نحو ثابت بمناسبة تحقيقهم لدخل ثابت، أو نتيجة لملكيتهم لثروات معينة. أما الضرائب غير المباشرة التى تتطلب حدوث واقعة معينة أو تصرف معين حتى يمكن فرض الضريبة أو تحصيلها من الممول فغير صالحة للتطبيق فى ظل نظام الضرائب التوزيعية.

ونتيجة لكل هذه العيوب التي تسند إلى نظام الضرائب التوزيعية، يمكن القول بأنه لا يوجد في النظم الضريبية الحديثة تطبيقاً لهذا النظام.

أما نظام الضرائب القياسية أو التحديدية، فيقصد به قيام المشرع الضريبي بتحديد سعر الضريبة مقدماً (١٠٪ مثلاً من قيمة الدخل أو ٢٠ ٪ على أرباح المنشآت الصناعية والتجارية) دون أن يحدد حصيلتها، تاركاً تحديد الحصيلة الإجمالية للسعر الذي حدده مسبقاً وللظروف الاقتصادية، غير أن ذلك لا يعنى أن المشرع لا يحدد مقدماً حصيلة الضرائب، بل يستطيع أن يقدر هذه الحصيلة مقدماً ولو بصفة تقريبية.

ويختلف نظام الضرائب القياسية عن نظام الضرائب التوزيعية في أن الحصيلة الإجمالية للضرائب غير ثابتة وتخضع للتوقعات التي من الممكن أن تتحقق أو لا تتحقق، على عكس نظام الضرائب التوزيعية التي يكون مقدارها الكلي معروفاً مقدماً.

ويتميز نظام الضرائب القياسية بالمرونة أكثر من نظام الضرائب التوزيعية لأنه يمكن رفع سعر الضريبة أو تخفيضه في ظل النظام الأول وفقاً للتغير الذي قد يحدث في الأحوال الاقتصادية. فضلاً عن إمكانية أتساع وعاء هذه الضريبة نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية دون حاجة إلى

تدخل الدولة. كما أن نظام الضرائب القياسية يعد أكثر عدالة من نظام الضرائب التوزيعية، حيث يتيح فرصة مراعاة الظروف الشخصية للممول.

غير أن نظام الضرائب القياسية يعيبه عدم معرفة الحصيلة الإجمالية مقدماً. كما أن تطبيقها يحتاج إلى نظاماً فنياً دقيقاً لتحديد المادة الخاضعة للضريبة والحيلولة دون حدوث تهرب ضريبي. غير أن مزايا الضرائب القياسية تفوق بشكل واضح عيوبها وهو ما جعل النظم الضريبية الحديثة تأخذ بهذا النوع من الضرائب.

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الضرائب القياسية وهى كما أشرنا سابقاً تفرض بسعر معين محدد مقدماً من قبل المشرع، قد تفرض بسعر نسبى ثابت أو بسعر تصاعدي حسب طبيعة الضريبة والأهداف التى يسعى المشرع الضريبي إلى تحقيقها، وهو ما يدفعنا إلى التمييز بين الضرائب النسبية الضرائب التصاعدية.

ثانياً: الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية:

يمكن أن تفرض الضريبة بسعر ثابت وبصرف النظر عن قيمة المادة المفروضة عليها الضريبة، وهو ما يطلق عليه "الضريبة النسبية" كما يمكن أن تفرض الضريبة بأسعار مختلفة تتفاوت حسب قيمة المادة

الخاضعة للضريبة، بحيث يرتفع سعر الضريبة مع ارتفاع مقدار المادة الخاضعة لها، وهو ما يطلق عليه " الضريبة التصاعدية".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدى عدالة كل من الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية كان محل خلاف كبير فى الفقه المالي خلال القرن التاسع عشر. غير أن الفقه المالي الحديث يكاد يجمع على أن الضرائب التصاعدية تعد الأكثر عدالة، حيث تراعى المقدرة التكاليفية للممول كما تعين الدولة على تحقيق بعض الأهداف غير المالية كالحد من التفاوت بين الطبقات فى المجتمع. ونعرض فيما يلي للحجج التي قيل بها لتبرير الضرائب النسبية، وتلك التي قيل بها لتبرير الضرائب التصاعدية.

١ - مبررات القائلين بنظام الضريبة النسبية :

ينادى الكتاب التقليديون بتطبيق نظام الضريبة النسبية استناداً إلى المبررات الآتية:

أ - تتميز الضريبة النسبية بالبساطة وسهولة التطبيق سواء بالنسبة للإدارة الضريبية أو بالنسبة للممول، حيث تفرض هذه الضريبة بسعر ثابت محدد بالنسبة للجميع، فضلاً عن أنها لا تؤدي إلى اقتطاع نسبة كبيرة من الشرائح

العليا من الدخول والثروات لمصلحة الخزانة، مما يترتب عليه تشجيع الادخار وذلك على خلاف الضريبة التصاعدية.

وفى الرد على هذا التبرير، يرى الفقه المالي الحديث أن تطبيق نظام الضريبة التصاعدية لا يثير صعوبات كبيرة فى التطبيق على عكس ما أشار إليه أنصار الضريبة النسبية، فضلاً عن ضعف التبرير الخاص بتأثير الضرائب التصاعدية سلبياً على حجم المدخرات، حيث تشير النظرية الحديثة أن المدخرات الكبيرة أدت إلى حدوث كساد اقتصادي فى الدول الغربية، لذلك يجب على الدولة أن تزيد من نفقاتها حتى تعوض انخفاض استهلاك الطبقة الغنية وتزيد من استهلاك الطبقات الفقيرة، وهو ما يترتب عليه زيادة الإنتاج والاستثمار.

ب - الضريبة النسبية تتفق ومبدأ العمومية، فهي تطبق بسعر واحد بالنسبة لجميع الممولين، أي أنها تعامل الجميع على قدم المساواة، وهو ما يضمن تحقيق العدالة.

غير أن للعدالة معايير أكثر دقة مما أشار إليها أنصار الضريبة النسبية، فليس من العدالة أن نقتطع من فرد دخله ١٠٠ جنيه مبلغ ١٠

جنيهاً ويتبقى له ٩٠ جنيهاً لإشباع حاجاته، ونقتطع من فرد دخله ١٠٠٠ جنيهاً مبلغ ١٠٠ جنيهاً ويتبقى له ٩٠٠ جنيهاً لإشباع حاجته أيضاً.

٢- مبررات القائلين بنظام الضرائب التصاعدية:

يستند أنصار الضريبة التصاعدية إلى مجموعة من المبررات يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ - تعتبر الضريبة التصاعدية أكثر عدالة من الضريبة النسبية. ففرض الضريبة بنسبة واحدة أياً كانت قيمة المادة الخاضعة للضريبة يترتب عليه ظلم للطبقات ذات الدخل المنخفض. فعلى سبيل المثال لو أن شخصاً إيراده السنوي ١٠٠٠ جنيهاً وفرض عليه ضريبة نسبية على الدخل بسعر ١٠٪ فإن الضريبة المنقطعة من ذلك الشخص هي ١٠٠ جنيهاً ويتبقى له بعد ذلك الاقتطاع مبلغ ٩٠٠ جنيهاً كدخل سنوي (أي حوالي ٨٣ جنيهاً شهرياً) وهو مبلغ بسيط لا يفي بالحاجات الأساسية لهذا الشخص، في حين أن شخصاً آخر دخله السنوي ١٠٠٠٠ جنيهاً تقتطع منه نفس النسبة ١٠٪ بقيمة ١٠٠٠ جنيهاً، وبذلك يتبقى له بعد هذا الاقتطاع مبلغ ٩٠٠٠ جنيهاً، وهو مبلغ كافٍ تماماً لإشباع حاجاته بل وكمالياته، وبالتالي فإن تطبيق نظام الضريبة النسبية، أدى إلى حرمان ذوي الدخل المنخفضة من بعض

حاجاتهم الأساسية نتيجة اقتطاع مبلغ الضريبة، في حين لم يحرم ذوى الدخل المرتفعة من حاجاتهم الأساسية أو حتى من الكثير من الكماليات نتيجة اقتطاع دين الضريبة وهو ما يترتب عليه انتفاء العدالة والمساواة في إطار الضريبة النسبية.

ب - يرى أنصار نظام الضريبة التصاعدية أن هذا النظام يتفق وقانون تناقص المنفعة الحدية كلما زاد الدخل، وبالتالي فالضريبة على الوحدات الأولى من الدخل يجب أن يكون سعرها منخفضاً عن الوحدات التالية، كذلك يجب أن يرتفع سعر الضريبة على الوحدات التالية لأن منفعة هذه الوحدات أقل بالنسبة للممول من المنفعة التي تعود عليه من وحدات الدخل الأولى. بل أن الوحدات الأخيرة من الدخل يصعب التمييز بينها في مقدار المنفعة التي تعود على الممول منها. لذلك فالنظم الضريبية في العصر الحديث تضع حداً أقصى لسعر الضريبة التصاعدية، فتفرض على سبيل المثال ضريبة تصاعدية تبدأ من ١٠٪ على الدخل الذي يتراوح مقداره من بين ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جنيه، تزداد إلى ١٥٪ على الدخل الذي قيمته ما بين ١٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ جنيه، ثم تزداد إلى ٢٠٪ على الدخل الذي يزيد على ٢٠٠٠٠ جنيه.

ج - يرى القائلين بنظام الضريبة التصاعدية، إن هذا النظام التصاعدي فى سعر الضريبة يساعد على الحد من التفاوت بين طبقات المجتمع، فضلاً عن أن نظام الضريبة التصاعدية يؤدى إلى زيادة استهلاك الطبقات الفقيرة فى المجتمع وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج وزيادة رفاهية المجتمع.

ونظراً لقوة الحجج والتبريرات التي قال بها أنصار نظام الضريبة التصاعدية، فإننا نلاحظ أن معظم الدول فى العصر الحديث يأخذ بنظام الضريبة التصاعدية، حيث أن هذا النوع من الضرائب يعد وبحق الأكثر عدالة، فضلاً عن أنه يعد أداة هامة للحد من التفاوت بين الطبقات وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى النظام الضريبي فى العصر الحديث إلى تحقيقها.

٣ - أهم أساليب تطبيق نظام التصاعد فى الضريبة :

تلجأ النظم الضريبة فى نطاق الضريبة التصاعدية إلى مجموعة من الأساليب الفنية، ويختار كل نظام ضريبي الأسلوب أو الوضع الفني الذى يرى أنه أنسب من غيره فى وضع التصاعد فى الضريبة موضع التنفيذ، وذلك وفقاً لطبيعة الضريبة التي يفرضها هذا النظام الضريبي ونوع الوعاء الضريبي الخاضع لها وصفة الأشخاص الخاضعين للضريبة والأغراض

الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إلى تحقيقها. وتتمثل أهم أساليب التصاعد في الضريبة فيما يلي:

(أ) التصاعد بالطبقات:

فى هذا الأسلوب من أساليب التصاعد يقسم الممولين إلى عدة طبقات حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة، ويكون لكل طبقة سعر ضريبي خاص بها، ويزداد سعر الضريبة بالانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى أعلى منها في الإيراد. على أنه يلاحظ أن هذا النظام يقوم على أساس فرض سعر معين على كل القيمة الخاضعة للضريبة بدون تجزئة للقيمة.

فعلى سبيل المثال، نفرض أن الضريبة على الدخل تفرض بسعر تصاعدي وفقا لأسلوب التصاعد بالطبقات، ففي هذه الحالة يقسم الممولين إلى فئات أو طبقات على النحو التالي:

- الفئة الأولى: لا يزيد دخلها عن ١٠٠٠ جنيه وتخضع لضريبة سعرها ١٠٪.
- الفئة الثانية: لا يزيد دخلها عن ٢٠٠٠ جنيه وتخضع لضريبة سعرها ١٥٪.
- الفئة الثالثة: لا يزيد دخلها عن ٣٠٠٠ جنيه وتخضع لضريبة سعرها ٢٠٪.
- الفئة الرابعة: لا يزيد دخلها عن ٤٠٠٠ جنيه وتخضع لضريبة سعرها ٢٥٪.

ويلاحظ على أسلوب التصاعد بالطبقات أنه على الرغم من تميزه بالبساطة وسهولة التطبيق إلا أنه ينطوي على عيب جوهري، يتمثل في أنه يؤدي إلى إلزام الممول بدفع ضريبة اكبر نتيجة تطبيق سعر أعلى بمجرد انتقال دخل الممول من طبقة إلى أخرى والمترتب على حدوث زيادة طفيفة في الدخل. فالممول الذي يبلغ دخله ٢٠٠٠ جنيه يدفع ضريبة قيمتها ٣٠٠ جنيهًا (١٥٪)، في حين أن الممول الذي يبلغ دخله ٢٠١٠ جنيه يدفع ضريبة قدرها ٤٠٢ جنيه أي أن زيادة في الدخل قدرها ١٠ جنيهات ترتب عليها زيادة في الضريبة قدرها ١٠٢ جنيه.

(ب) التصاعد بالشرائح:

يقصد بأسلوب التصاعد بالشرائح تقسيم المادة الخاضعة للضريبة إلى عدة أجزاء أو شرائح، ويكون لكل شريحة من هذه الشرائح سعر معين يتصاعد بزيادة قيمة المادة الخاضعة للضريبة. ويلاحظ هنا أن الإيراد كله لا يخضع لسعر واحد كما كان عليه الوضع في التصاعد بالطبقات، بل تخضع كل شريحة من الإيراد للسعر المحدد لها قانوناً، وبالتالي يكون أسلوب التصاعد بالشرائح قد تلافى العيب الذي أسند لأسلوب التصاعد بالطبقات.

ومثال ذلك أن ينص التشريع الضريبي بخصوص الضريبة على الدخل على الآتي:

تخضع الـ ١٠٠٠ جنيها الأولى من الدخل لضريبة سعرها ٥٪.

تخضع الـ ١٠٠٠ جنيها الثانية من الدخل لضريبة سعرها ٧٪.

تخضع الـ ١٠٠٠ جنيها الثالثة من الدخل لضريبة سعرها ٨٪.

تخضع الـ ١٠٠٠ جنيها الرابعة من الدخل لضريبة سعرها ١٠٪.

وعلى ذلك فإذا كان أحد الممولين دخله يقدر بـ ١٠١٠ جنيها، فإن الضريبة تفرض على الألف جنيها الأولى بسعر ٥ ٪، أما العشرة جنيهات فتفرض عليها ضريبة بسعر ٧ ٪ (الخاصة بالشريحة الثانية).

(ج) التصاعد بالخصم:

وفقاً لهذه الطريقة يكون سعر الضريبة واحداً ولكنه لا يطبق على كل المادة الخاضعة للضريبة، ولكن بعد خصم جزء معين من المادة الخاضعة للضريبة. ولتوضيح هذه الطريقة نسوق المثال التالي:

قد يقوم المشرع الضريبي بفرض ضريبة على الدخل بسعر ٢٠٪، ولكن لا تسرى هذه الضريبة إلا على ٣٠٪ من الألف جنيها الأولى، ٤٠٪

فقط من الألف جنيها الثانية، ٥٠٪ من الألف جنيها الثالثة... وهكذا. فالضريبة هنا تفرض ظاهريا بسعر ثابت إلا أنها تكون في حقيقتها تصاعدية نتيجة تغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة بالزيادة، لذلك يطلق البعض على هذه الطريقة في التصاعد "التصاعد المستتر".

(د) التصاعد عن طريق الإعفاءات:

تتحقق هذه الطريقة من طرق التصاعد بقيام المشرع الضريبي بفرض ضريبة بسعر نسبي واحد ثم يقرر بعد ذلك إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة، ومن ثم يختلف السعر الاسمي للضريبة عن السعر الفعلي لها. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تحقيق نوع من التصاعد الضمني، حيث يتحقق التصاعد ولكن بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق الإعفاءات التي يقرها المشرع الضريبي. كأن يفرض المشرع ضريبة على الدخل بسعر ١٠٪ مع إعفاء الألف جنيها الأولى من الدخل وبالتالي يقوم الممول بدفع ضريبة قدرها ١٠٠ جنيها على دخل قدره ٢٠٠٠ جنيها وذلك بعد إعفاء الألف الأولى، وبالتالي يكون السعر الفعلي للضريبة هو ٥ ٪ أي أقل من السعر الاسمي وهو ١٠٪.

ثالثاً: الضرائب العينية والضرائب الشخصية:

يذهب الكثير من شراح المالية العامة إلى التفرقة بين الضرائب العينية والضرائب الشخصية وذلك بصدد تقدير وعاء الضريبة، ويقصد بالضريبة العينية تلك الضريبة التي تفرض دون مراعاة شخصية الممول وظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية أو العائلية، فلا ينظر إلا إلى المادة الخاضعة للضريبة مثل الضرائب الجمركية والضريبة على الاستهلاك وضريبة الدمغة.

أما الضرائب الشخصية فهي التي يراعى فيها الظروف الشخصية للممول سواء كانت ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو عائلية. فالضرائب الشخصية هي التي تصيب المقدرة التكاليفية العامة للممول ممثلة في مجموع دخله أو مجموع ثروته. وأهم أنواع الضرائب الشخصية الضريبة العامة على الدخل.

وتحتوي كلا من الضرائب العينية والضرائب الشخصية على بعض المميزات ويشوبهما بعض العيوب، فمن مزايا الضرائب العينية أنها تحقق مصلحة الممول في إبعاد التعسف الذي يمكن أن يقع عليه من قبل الإدارة الضريبية عند ربط أو تحصيل الضريبة، كذلك تتميز الضرائب العينية بأن

عبئها يكون أخف على الممول المجد الذي يحصل من مال معين على إيراد أكبر مما يحصل عليه غيره من نفس المال. فالأرض على سبيل المثال وتقرر عليها ضريبة لا تتغير بتغير ظروف الممول، وبالتالي فكل نشاط للممول يترتب عليه زيادة في إيراد الأرض يخفض من عبء الضريبة الواقع عليه. فضلا عن ذلك، فإن الضرائب العينية تتميز ببساطتها وسهولة تطبيقها وعدم الحاجة إلى إدارة ضريبية ذات كفاءة عالية.

أنه على الرغم من هذه المزايا، نجد أن الضرائب العينية يشوبها العديد من العيوب من أهمها أنها تتجاهل المقدرة التكاليفية للممول، حيث تتعامل مع الممولين معاملة واحدة على اختلاف ظروفهم، مما يؤدي إلى عدم المساواة بينهم، كذلك تعد الضرائب العينية مصدر غير مرن للخزانة العامة، فالمشرع يحجم من تغيير سعرها لما في ذلك من التأثير على القيمة الرأسمالية للمادة الخاضعة للضريبة.

أما الضرائب الشخصية فتتميز بأنها تراعى ظروف الممول الشخصية وبالتالي تتناسب الضريبة مع المقدرة التكاليفية للممول، وهو ما يتفق وقاعدة العدالة الضريبية. كما تتميز الضرائب الشخصية بمرونتها وقابليتها لتغيير سعرها بعكس الضرائب العينية.

إلا أن الضرائب الشخصية يعيها أن إجراءات ربطها وتحصيلها تحتاج إلى إدارة ضريبية ذات كفاءة عالية، فضلاً عن أنها تلقى بعض الالتزامات على عاتق الممول كتقديم إقرار ضريبي أو تقديم بعض المستندات والبيانات الخاصة بنشاطه، أو إلزامه بإخطار الإدارة الضريبية بوقائع معينة تتعلق بالنشاط الذي يزاوله.

وعلى ذلك فلكل من الضرائب العينية والشخصية مزاياها وعيوبها. وفضل طريقة يسلكها المشرع الضريبي في العصر الحديث هو الجمع بين هذين النوعين من الضرائب.

وسائل تحقيق شخصية الضريبة:

تتحقق شخصية الضريبة عن طريق استخدام مجموعة من الوسائل والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

(أ) إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة:

تنص كثير من التشريعات الضريبية على إعفاء حد أدنى من الدخل والثروات من الخضوع للضريبة، ويرجع هذا الإعفاء إلى ضرورة أن تراعى الدولة الحد الأدنى من دخول الأفراد اللازمة للمعيشة وإلا تعرضت حياة المواطنين للخطر. كذلك يمكن إرجاع هذا الإعفاء إلى صعوبة فرض

الضريبة على الدخل والثروات الصغيرة لما يتطلبه ذلك من نفقات طائلة تتفق على موظفي الإدارة الضريبية القائمين على تحديد هذه الدخل والثروات والتي لا تتناسب مع ما تدره هذه الدخل والثروات من حصيله ضريبة، فضلا عن ذلك فإن المشرع الضريبي قد يلجأ إلى استخدام هذا الإعفاء بقصد التمييز بين الدخل حسب مصادرها، وذلك إذا ما قرر على سبيل المثال هذا الإعفاء عن الدخل المحقق من العمل دون غيره من الدخل.

(ب) مراعاة الأعباء العائلية للممول:

يعد مراعاة الأعباء العائلية للممول إحدى الوسائل التي تتحقق بها شخصية الضريبة، ويقصد بها تخفيض الضريبة بنسبة معينة تختلف باختلاف الحالة العائلية للممول (أعزب - متزوج - متزوج ويعول أولاد). وذلك لأنه كلما زادت الأعباء العائلية للممول كلما قل ما يتبقى من دخله لدفع الضرائب.

وقد يسعى المشرع الضريبي أحيانا من وراء تقريره مراعاة الأعباء العائلية للممول إلى تحقيق أهداف أخرى مثل زيادة المواليد أو الإقلال منها. وإجمالاً يمكن القول بأن المشرع الضريبي يسعى من مراعاة الأعباء العائلية

للممول إلى تحقيق العدالة من خلال تناسب عبء الضريبة مع المقدرة التكليفية للممول.

(ج) مراعاة أعباء الديون:

تقتضي شخصية الضريبة ألا تسرى إلا على الدخل الصافي الذي يستطيع الممول التصرف فيه، وبالتالي يجب أن يتم خصم فوائد الديون التي تثقل كاهل الممول قبل فرض الضريبة، فإذا كانت هذه الديون متعلقة بدخل معين كالربح التجاري أو الصناعي يتم خصم أعباء هذه الديون من هذا الدخل، وأما الديون التي لا تتعلق بدخل معين يتم خصمها من مجموع دخل الممول قبل فرض الضريبة عليه.

(د) التمييز بين الدخول:

يقصد بالتمييز بين الدخول اختلاف معاملتها بالنسبة للضرائب باختلاف مصدر كل منها. ومصدر الدخل قد يكون العمل أو رأس المال أو العمل ورأس المال معا (الدخل المختلط). ويكون التمييز بين الدخول عن طريق تغيير سعر الضريبة المقرر على الدخول المختلفة، فيجعل سعر الضريبة على دخل رأس المال أعلى من سعر الضريبة على دخل العمل، ويجعل سعر الضريبة على الدخل المختلط وسطا بينهما.

(هـ) التصاعد في الضريبة :

يعد التصاعد في سعر الضريبة إحدى الوسائل التي تتحقق بها شخصية الضريبة لأنه يحقق المساواة في التضحية بين الممولين، فيتم رفع سعر الضريبة كلما زادت قيمة المادة الخاضعة للضريبة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الرأي قد اتجه لفترة طويلة إلى أن التصاعد لا يطبق إلا في نظام الضرائب المباشرة فقط كالضرائب على الدخل أو الثروة، أما في نطاق الضرائب غير المباشرة كالضرائب على الاستهلاك فإنه يصعب مراعاة الظروف الشخصية للممول. غير أن الاتجاه الحديث في الفقه المالي يرى أن التصاعد يصيب الضرائب غير المباشرة كما يصيب الضرائب المباشرة، حيث يمكن إدخال عناصر الشخصية في كلتا الحالتين، وعلى سبيل المثال يمكن التمييز في أسعار الضرائب على الاستهلاك (ضرائب غير مباشرة) حسب أهمية السلعة وما إذا كانت ضرورية أو كمالية بالنسبة للممولين.

المطلب الثاني

وعاء الضريبة

يقصد بوعاء الضريبة المادة التي تفرض عليها الضريبة، فلكل ضريبة وعاء معين يتمثل في المادة التي تخضع لهذه الضريبة، وقد يكون وعاء الضريبة شخصاً أو مائلاً وهو ما يدفعنا إلى دراسة التفرقة بين الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال، كذلك قد يقوم النظام الضريبي، على أساس فرض ضريبة واحدة، وقد يقوم النظام الضريبي على أساس التعدد في فرض الضرائب، أي بفرض مجموعة متنوعة من الضرائب على مجموعة من الأوعية، وهو ما يقودنا إلى دراسة نظام الضريبة الواحدة ونظام الضرائب المتعددة، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدة طرق تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتقدير وعاء الضريبة، وهو ما يتطلب دراسة تلك الطرق، وعلى ذلك فسوف نتناول في هذا المطلب دراسة الموضوعات الآتية:

أولاً: الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال

يمكن تقسيم الضرائب من حيث وعائها إلى ضرائب تفرض على الأشخاص وضرائب تفرض على الأموال، ويقصد بالضرائب على

الأشخاص تلك الضرائب التي يكون الشخص نفسه وعاء لها وبصرف النظر عن دخله أو ثروته، لذلك يطلق على هذه الضريبة " ضريبة الرؤوس " أو الفردية. وقد تفرض هذه الضريبة على جميع الأشخاص دون تمييز، وقد نفرض على بعض الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط معينة، كالذكور الذين يبلغون سنا معينة. كذلك قد تفرض هذه الضريبة على الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية. وقد عُرفت الضريبة على الأشخاص منذ العصور القديمة من التاريخ. فُعرفت هذه الضريبة عند الرومان وعند العرب كما عرفتھا مصر حتى أواخر القرن التاسع عشر.

ثانياً: نظام الضريبة الواحدة ونظام الضرائب المتعددة

انتهينا من خلال دراستنا لنظام الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال إلى أن النظم الضريبية الحديثة أصبحت تتخذ من المال وعاء للضريبة سواء كان هذا المال دخلاً أم ثروة. ويعمل النظام الضريبي على اختيار أنسب الأموال لكي تكون محلاً لفرض الضريبة وتمويل الخزنة العامة، وهنا توجد مسألة تطرح نفسها على بساط البحث ألا وهي هل يعتمد النظام الضريبي على فرض ضريبة وحيدة أم يعتمد على وجود مجموعة من الضرائب تفرض على أوعية مالية مختلفة؟

فقدما كان الرأي يتجه إلى ضرورة قيام النظام الضريبي على أساس فرض ضريبة وحيدة. وقد ظهرت فكرة الضريبة الوحيدة خلال القرنين السابع عشرة الثامن عشر في فرنسا وإنجلترا. وفي أواخر القرن الثامن عشر راح الطبيعيون ينادون بفرض ضريبة واحدة على الناتج الصافي من الزراعة على اعتبار أن الزراعة هي العمل المنتج الوحيد، ويعتقد هؤلاء الطبيعيون أن فرض أى ضريبة أخرى على غير الناتج الزراعى سوف يترتب عليه حتما أن تتحمل الزراعة هذه الضريبة عن طريقة نقل عبء هذه الضريبة إلى الزراعة.

كذلك فقد ردد فكرة الضريبة الوحيدة الكاتب هنرى جورج فى الولايات المتحدة الأمريكية فى كتاب نشره عام ١٨٧٩، والذى نادى فيه بتطبيق نظام الضريبة الواحدة وأن تكون هذه الضريبة مفروضة على الريع العقارى حيث يرى أن ملاك الأرض يحصلون على كل المزايا المترتبة على زيادة عدد السكان وانتشار العمران، وأن السبب الرئيسى لحدوث تفاوت فى الثروات هو الريع العقارى، حيث تزداد قيمة الأرض ويزداد ثراء ملاكها بشكل مستمر. لذلك يرى هذا الكاتب (هنرى جورج) ضرورة فرض ضريبة موازية للريع وأن هذه الضريبة سوف تكون كافية لتغطية نفقات الدولة العامة.

ونادى البعض الآخر من أنصار نظام الضريبة الموحدة، بفرض ضريبة وحيدة على مصادر أخرى كالمصانع والمناجم، أو مصادر القوى المحركة باعتبار أنها تستخدم فى أوجه النشاط الاقتصادي، وبالتالي يتم توزيع العبء الضريبي على جميع الأفراد بصفتهم مستهلكين، حيث تدخل الضريبة فى نفقات الإنتاج وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويرى أنصار نظام الضريبة الواحدة، أن هذا النظام يتميز بالبساطة وسهولة التحصيل والبعد عن التعقيد والإجراءات الإدارية التى تتطلبها أنواع الضرائب الأخرى. كما أن نظام الضريبة الواحدة يؤدي إلى الاقتصاد فى نفقات الجباية، فضلا عن صعوبة التهرب منها، وإجمالاً يرى أنصار الضريبة الواحدة أنها تحقق عدة مميزات يمكن تلخيصها فيما يلي:

١- أنها أكثر عدالة لأن عبئها يوزع على كافة الممولين، فضلا عن أنه يمكن إدخال عناصر الشخصية فيها عن طريقة إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة ومراعاة الأعباء العائلية والمهنية. كذلك يمكن تطبيق نظام التصاعد فى الضريبة تبعا لمقدرة الممول التكاليفية، وذلك على خلاف الضرائب المتعددة التى يصعب من خلالها إدخال عناصر الشخصية لأنها تتناول أجزاء من الدخل والثروة.

٢- أنها تحقق الاقتصاد فى نفقات الجباية لأنها لا تحتاج إلا إلى إدارة مالية واحدة تشرف على ربط وتحصيل هذه الضريبة وذلك على عكس نظام الضرائب المتعددة الذى يتطلب وجود إدارات متعددة لجبايتها.

٣- يعتبر نظام الضريبة الواحدة أكثر ملائمة للممول لأنه يعرف مقدار العبء الضريبي على وجه التحديد، كما أن الوقت الذى يتم فيه تحصيل هذه الضريبة يمكن تحديده بما يلائم ظروف الممول، وذلك على عكس نظام الضرائب المتعددة حيث لا يستطيع الممول تحديد مقدار العبء الضريبي الواقع عليه تحديداً دقيقاً.

٤- لا تؤدي الضريبة الوحيدة إلى عرقلة الإنتاج، بل يمكن أن تؤدي إلى زيادته على عكس الضرائب المتعددة.

ورغم هذه المزايا التي يقول بها أنصار فكرة الضريبة الواحدة إلا أن هذا النوع من الضرائب قد تعرض للنقد من جانب الفقه المالي الحديث والذي يرى أن هذا النظام ينطوي على مجموعة كبيرة من العيوب أهمها:

١- أن الاقتصار على فرض الضريبة على نوع واحد من الثروة أو على نوع واحد من النشاط الاقتصادي دون الأنواع الأخرى، يعتبر تفرقة لا مبرر

لها فى المعاملة المالية بين مختلف الفئات والطبقات، وهو ما يعد خروجاً على قاعدة العدالة الضريبية.

٢- أن الضريبة الواحدة، وهى لا تصيب بطبيعتها إلا جزءاً من الثروة، أو أحد مظاهر النشاط الاقتصادي، لا يمكن أن تكون ذات حصلة غزيرة. وبالتالي فهذه الضريبة ليست بالموارد الغزير المرن الذى يمكن الاعتماد عليه فى تمويل النفقات العامة المتزايدة.

٣- أن هذه الضريبة تحول دون تدخل الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على عكس نظام الضرائب المتعددة.

٤- أن هذه الضريبة تزيد من شعور الممول بعبء الضريبة نتيجة دفعه مبلغ كبير مرة واحدة أو على مرات قليلة مما يدفعه إلى محاولة التهرب من الضريبة. فى حين أنه فى ظل نظام الضرائب المتعددة يكون عبء الضريبة موزعاً على الممول فلا يشعر به، ومن ثم لا يحاول التهرب من الضريبة، وحتى إذا حاول التهرب من دفع إحدى الضرائب فإنه لا يستطيع، التهرب من باقى الضرائب.

وقد أدت كل هذه الانتقادات الموجهة إلى نظام الضريبة الواحدة إلا اتجاه النظم الضريبة الحديثة إلى الأخذ بنظام الضرائب المتعددة لأنه يتلافى كثيراً من هذه الانتقادات.

وعلى ذلك تأخذ النظم الضريبة الحديثة بنظام الضرائب المتعددة، نظراً لأنه يتلافى كثير من العيوب التي لحقت بنظام الضريبة الواحدة. فهذا النظام يسمح بتوزيع عبء الضرائب مما يقلل من شعور الممول بوطأة ما يدفعه للخزانة العامة من ضرائب، بل قد يخفى عليه بعض هذا العبء، كما هو الحال في الضرائب غير المباشرة، حيث تندمج الضرائب في الثمن فلا يشعر بها الممول، وهو اعتبار نفسي على جانب كبير من الأهمية.

فضلاً عن ذلك، فإنه في ظل نظام الضرائب المتعددة يصعب على الممول الإفلات منها جميعاً، فهو وإن أفلح في التهرب من بعضها فلن يستطيع التهرب من البعض الآخر كما أشرنا سابقاً، كما أن الضرائب المتعددة تعد مصدراً أكثر غزارة ومرونة من الضريبة الواحدة.

وأخيراً، يسمح نظام الضرائب المتعددة، وعلى العكس من نظام الضريبة الوحيدة، بتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم معاملة كل مادة من المواد التي تفرض عليها الضريبة معاملة خاصة، تتفق وطبيعة وظروف

هذه المادة الخاضعة للضريبة، وهو ما يعد عاملاً هاماً للحفاظ على مصدر النشاط الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي اللازم للقائمين بهذا النشاط.

ثالثاً: طرق تقدير وعاء الضريبة

بعد أن يتم اختيار وعاء الضريبة، يتعين بعد ذلك تحديد قيمة هذا الوعاء بصورة دقيقة حتى لا يضر المكلّف بالضريبة أو الخزنة العامة. وتلجأ الإدارة الضريبية في سبيل تقديرها لوعاء الضريبة لمجموعة من الوسائل أو الطرق التي تتمثل في التقدير على أساس المظاهر الخارجية، والتقدير الجزافي، والتقدير الإداري المباشر، والإقرار المباشر، ونتناول فيما يلي هذه الطرق الأربعة بشيء من التفصيل.

١ - التقدير على أساس المظاهر الخارجية

تتمثل هذه الطريقة من الطرق المستخدمة في تقدير وعاء الضريبة في استنتاج دخل الممول من خلال بعض العلامات الخارجية، وكان الضريبة في هذه الحالة تربط على أساس الدخل المفترض الحصول عليه.

فقد يقرر المشرع الضريبي الاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية التي يسهل معرفتها ويعتبرها بمثابة مؤشرات دالة على الثروة أو الدخل الذي يمتلكه الممول، دون السعي لمعرفة قيمة الوعاء على نحو

دقيق. ومن هذه العلامات أو المؤشرات الخارجية التي يعتمد عليها فى التقدير القيمة الايجارية لمكان مزاوله المهنة، عدد العمال، الآلات المستخدمة، عدد السيارات،.....الخ.

وتمتاز هذه الطريقة بسهولةها، حيث لا تتطلب سوى ملاحظة المظاهر الخارجية التي حددها القانون، كما أنها تعمل على الحفاظ على أسرار الممول وعدم تدخل الإدارة الضريبية فى شئونهم، وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة فى فرنسا فى القرن التاسع عشر، كما أقرها المشرع الضريبى المصرى بخصوص الضريبة على أرباح المهن الحرة عام ١٩٣٩، إلا أنه عدل عن ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠.

وتعتبر هذه الطريقة معيبة وغير دقيقة، حيث يشوبها الكثير من العيوب والانتقادات لعل أهمها.

(أ) لا تعد المظاهر الخارجية دائماً مؤشراً للتعبير عن دخل الفرد، فهناك دخول لا تعبر عنها مظاهر خارجية، كما أن الدخل قد تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً دون أن يؤثر ذلك على المظاهر أو العلامات الخارجية الدالة عليها.

(ب) يترتب على الأخذ بهذه الطريقة إهمال الظروف الشخصية والأعباء المالية للممول.

(ج) أنها تؤدي إلى جمود حصيلة الضرائب لعدم تغير المظاهر الخارجية بصفة مستمرة بما يتناسب مع التغير في الدخل.

وإجمالاً يمكن القول بأن تقدير الضريبة على أساس هذه الطريقة يعدّ تقديراً بعيداً عن الحقيقة، فالنظام الضريبي الذي يقوم على قاعدة العدالة لا يمكن أن يعتمد على هذه الطريقة في التقدير، لذلك يلاحظ أن معظم النظم الضريبية قد عدلت عن استخدام هذه الطريقة في تقدير وعاء الضريبة، وإن كان بعض هذه النظم الضريبية يلجأ إلى هذه الطريقة كوسيلة تكميلية من أجل مراقبة الإقرارات المقدمة من الممولين.

٢ - التقدير الجزافي

وفقاً لهذه الطريقة، يتم تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة تقديراً جزافياً على أساس بعض المؤشرات أو القرائن التي تعد دالة على المقدرة المالية للممول. كتحديد الدخل الناتج عن الاستغلال الزراعي على أساس متوسط انتاجية الفدان أو القيمة الاجارية، وكتحديد الدخل الناتج عن النشاط التجاري عن طريق رقم المبيعات.

ويجب التفرقة هنا بين طريقة التقدير الجزافى وطريقة المظاهرة الخارجية ففى طريقة المظاهرة الخارجية، يتم التقدير استنادا إلى بعض العلامات والمظاهر الخارجية التى قد لا تكون ذات صلة مباشرة بالأموال المربوطة عليها الضريبة، أما فى طريقة التقدير الجزافى فيتم التقدير استنادا إلى بعض القرائن التى غالبا ما تكون ذات صلة مباشرة بوعاء الضريبة والذى تفرض الضريبة فعليا عليه وليس على القرائن الدالة عليها كما هو الحال فى طريقة المظاهر الخارجية.

ورغم أن هذه الطريقة تمتاز بسهولة التطبيق وعدم التدخل فى شئون الممول الشخصية، فضلا عن أنها ذات دلالة نسبية على مقدرة المكلف الحقيقية، إلا أن هذه الطريقة يعيبها أنها تقدر وعاء الضريبة بطريقة تبعده عن قيمته الحقيقية مما قد يترتب عليه ضرر سواء بمصلحة الممول أو بمصلحة الخزنة العامة. لذلك يتم الالتجاء إلى هذه الطريقة فى بعض النظم الضريبية إذا تعذر على الممول تقديم إقرار ضريبي صحيح ولم تستطع الإدارة الوصول إلى حقيقة قيمة الوعاء الخاضع للضريبة، كما تستخدم أيضا فى تحديد مقدار التكاليف الواجب خصمها من الدخل الإجمالى.

٣ - التقدير الإدارى المباشر

طبقا لهذه الطريقة تقوم الإدارة الضريبية بحصر المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها بصورة مستقلة، ودون التقيد فى هذا الشأن بقرائن أو علامات خارجية، فالإدارة فى هذه الطريقة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى عملية تقدير وعاء الضريبة، لذلك تستخدم هذه الطريقة فى حالات استثنائية، خاصة عندما يتخلف الممول عن تقديم الإقرار الضريبي.

كذلك يمكن استخدام هذه الطريقة فى الحالات التى لا يتوقع فيها أن تؤدى هذه الطريقة إلى نتائج سيئة بالنسبة للممول، كاستخدام هذه الطريقة فى حالة ربط الضريبة على الأطيان الزراعية، حيث تقوم الإدارة الضريبية بعملية مسح وتقسيم الأراضى الزراعية وتقدير قيمتها الإيجارية ثم ربط الضريبة عليها.

وعلى ذلك فطريقة التقدير الإدارى المباشر يعتمد عليها فى تقدير الأوعية الضريبية الظاهرة التى يسهل تقديرها، كالدخول العقارية والزراعية وتستخدم طريقة التقدير الإدارى فى مصر بالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية والعقارات المبنية، وكذلك فى إطار الضريبة العامة على الدخل إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي.

٤ - طريقة الإقرار المباشر

وفقا لهذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة على أساس إقرار يتقدم به الممول أو يقدمه الغير. وهذا الأسلوب يتطلب بلا شك أن يتوافر لدى الممولين الرغبة والقدرة على إعداد هذه الإقرارات وتقديمها مؤيدة بالمستندات اللازمة. وهذا الأسلوب يتوقف استخدامه على درجة الوعي الاقتصادي والضريبي لدى المواطنين، لذلك نجده الأسلوب السائد في معظم الدول المتقدمة، كما أنه أخذ طريقة في التطبيق في العديد من الدول النامية.

وقد أخذ المشرع المصري بهذه الطريقة في نطاق الضريبة العامة على الدخل حيث تشير المادة (٨٩) من قانون الضريبة العامة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

فلا شك أن الممول هو الأكثر معرفة من غيره بوعاء الضريبة، ولكنه قد يعمد في بعض الحالات إلى محاولة التهرب من الضريبة وهو ما يجعل إقراره غير صحيح، ولذلك فإن الإدارة الضريبية في حالة اعتمادها على هذه

الطريقة فى التقدير، يجب أن تراقب الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين وتتأكد من صحة ما ورد فيها من بيانات.

وقد يلجأ المشرع الضريبى إلى إلزام الغير بتقديم إقرار ضريبيا، وذلك فى حالة ما إذا كان وعاء الضريبة يشكل ديناً للممول على شخص آخر، كما هو الحال فيما يتعلق بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة والمبالغ التى تدفع على سبيل العمولة والسمسرة. وغالبا ما تكون الإقرارات المقدمة من الغير معبرة عن الحقيقة حيث لا توجد مصلحة له فى تقديم إقرار مخالف للحقيقة. وقد يصطحب الإقرار المقدم من الغير حجز الضريبة من المنبع كأن يلزم المشرع الضريبى رب العمل فضلا عن تقديم إقرار عن أجور ومرتببات العاملين بتوريد الضريبة المستحقة على تلك الدخول إلى الخزنة العامة، على أن يتولى رب العمل خصم مقدار الضريبة من المرتببات والأجور عند دفعها إلى مستحقيها.

المبحث الرابع

ربط وتحصيل الضريبة

بعد الانتهاء من اختيار وعاء الضريبة، أى المادة الخاضعة للضريبة وتحديد السعر الذى يطبق على هذا الوعاء، تثور إشكالية ربط الضريبة وتحصيلها، وهو ما سنتعرض له في هذا المبحث من خلال المطلبين الآتيين:

- المطلب الأول: ربط الضريبة.
- المطلب الثاني: تحصيل الضريبة.

المطلب الأول

ربط الضريبة

يقصد بربط الضريبة تحديد المبلغ الذى يجب على الممول دفعه للخزانة العامة بعد حصر وتقدير وعاء الضريبة. وينشأ دين الضريبة بحلول الواقعة المنشئة لها وهى الفعل أو التصرف الذى يؤدي إلى إنشاء دين الضريبة. ويحدد القانون لكل ضريبة الواقعة المنشئة لها وهى تختلف من ضريبة لأخرى.

فالواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى استحقاق الأرباح فى نهاية السنة المالية للمنشأة، وتعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة هى توزيع الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن هذه القيم، وفى الضريبة الجمركية تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة عند اجتياز السلعة حدود الدولة.

وتعد الواقعة المنشئة للضريبة ذات أهمية كبرى، حيث يترتب على تحديد هذه الواقعة أثراً تتعلق بسعر الضريبة المفروضة على الممول، فعند حدوث تغيير فى سعر الضريبة، فإنه يعتقد فى ذلك بتاريخ تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة. فإذا تم إدخال بعض التعديلات على سعر الضريبة

المفروضة فلا يسرى هذا التعديل على الحالات التى تحققت فيها الواقعة المنشأة للضريبة قبل هذا التعديل.

وإجمالاً يمكن القول، بأن ربط الضريبة يتم بالتحقق من مدى توافر شروط الخضوع للضريبة لدى الممول، حيث يتم التأكد من تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، ثم تقوم الإدارة الضريبية بحصر المادة الخاضعة للضريبة وتحديد قيمتها واستئزال الخصومات والإعفاءات التى يقضى بها القانون من هذه المادة، وأخيراً يتم احتساب قيمة الضريبة نسبة إلى قيمة المادة الخاضعة للضريبة بعد الإعفاءات والخصومات، وفى هذا الوقت تصبح الضريبة واجبة التحصيل.

المطلب الثاني

تحصيل الضريبة

بعد الانتهاء من ربط الضريبة على الممول بمعرفة الإدارة الضريبية، تقوم الأخيرة بتحصيل الضريبة. وقد كان تحصيل الضريبة يتم قديما عن طريق ما يسمى بالملتزم، هو شخص معين يقوم بتوريد مقدار الضريبة إلى الحكومة ثم يقوم بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد بمعرفته الخاصة. وكان هذا الشخص (الملتزم) يحاول أن يحصل على إيرادات وامتيازات تفوق بكثير ما قام بتقديمه للحكومة، وكانت الحكومة تعطى له سلطاتها فى تحصيل الضريبة من الممولين. وقد كان لهذا النظام عيوبه الكبيرة، فضلا عن الظلم الذى كان يقع على الممولين بسبب عدم العدالة فى توزيع عبء الضريبة، كانت الضريبة تحصيل باكثر من قيمتها، كما أن الملتزم كان يعتمد إلى استغلال بعض فئات المجتمع فى أعماله الخاصة اعتمادا على السلطات الواسعة المخولة له من جهة الإدارة المالية.

يضاف إلى ذلك عدم مرونة هذا النظام أو ملائمته للظروف الاقتصادية فقد كان عبء الضريبة ثقيلًا فى أوقات الأزمات الاقتصادية، وفى المقابل تظل الحصيلة ثابتة فى أوقات الرخاء الاقتصادي.

لذلك فقد اختفى هذا النظام كالية من جميع دول العالم تقريباً، وأصبحت الضريبة تحصل بمعرفة الإدارة الضريبية المكونة من موظفين تابعين للدولة. ففي مصر على سبيل المثال تتولى مصلحة الضرائب العامة تحصيل الضريبة العامة على الدخل والمقررة حالياً بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وضريبة الدمغة وضريبة التركات، بينما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج، وأخيراً تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الضريبة على الأطنان والعقارات المبنية.

أولاً: طرق تحصيل الضريبة

يمكن أن يتم تحصيل الضريبة في النظم الضريبية الحديثة باستخدام عدة طرق أهمها.

(أ) طريقة التوريد المباشر: وطبقاً لهذه الطريقة والتي تشكل القاعدة العامة في تحصيل الضريبة، ما لم ينص المشرع على غير ذلك، يقوم الممول بتوريد دين الضريبة إلى المصلحة الضريبية المختصة مباشرة.

(ب) سداد الضريبة بمعرفة شخص آخر غير الممول: فقد يكلف المشرع شخصاً آخر غير الملتزم بدفع الضريبة بسداد مبلغ الضريبة للخزانة العامة، على أن يقوم بتحصيلها من الممول. وتتبع هذه الطريقة بصفة

خاصة فى نطاق الضرائب غير المباشرة ويمكن اللجوء إليها فى
الضرائب المباشرة.

ففى نطاق الضرائب غير المباشرة كالضرائب على الاستهلاك يتم
تحصيل الضريبة من التاجر أو المستورد للسلعة والذى يقوم بتحصيلها من
المستهلك وهو الممول الحقيقى، وذلك عن طريق رفع ثمن السلعة بمقدار
الضريبة.

كذلك يلجأ المشرع إلى هذه الطريقة فى نطاق الضرائب المباشرة
ويطلق عليها فى هذه الحالة طريقة الحجز من المنبع، وطبقاً لهذه الطريقة
يقوم الشخص الذى يدفع الدخل للممول بخصم الضريبة من الدخل قبل
توزيعه. فالضريبة يتم احتجازها من الممول عند النقطة التى يتولد فيها
الدخل وقبل وصوله للممول، وقد أخذ المشرع المصرى بهذه الطريقة فى
نطاق الضرائب العامة على الدخل وذلك فيما يتعلق بالدخول الناتجة عن
المرتبات والأجور، والدخول الناتجة عن إيرادات القيم المنقولة.

وأخيراً، قد يتم تحصيل الضريبة عن طريق قيام الممول بدفع
الضريبة المقررة ويقتصر دور جهة الإدارة على التحقق من ذلك فقط. ففى
ضريبة الدمغة يتم دفع الضريبة عن طريق لصق بعض الطوابع على العقود

والمحررات والمطبوعات أو عن طريق استعمال أوراق مدموغة أو ختم الأوراق بالدمغة. فالممول هو الذى يقوم بنفسه بهذه العملية وتحت إشراف الجهات الإدارية المختصة.

ثانياً: ضمانات تحصيل الضريبة

يقوم المشرع الضريبي فى كافة الدول بوضع مجموعة من الضمانات التى تكفل تحصيل دين الضريبة من الممولين أو المكلفين بأدائه، ومن أهم هذه الضمانات:

(أ) إعطاء الإدارة الضريبية الحق فى الإطلاع على المستندات والمحررات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها فى ربط وتحصيل الضريبة.

وتقوم الإدارة الضريبية عن طريق موظفيها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالاطلاع على هذه المستندات والمحررات سواء تعلقت بهيئات ومصالح عامة أو شركات خاصة أو أفراد وذلك فى سبيل التأكد من صحة ما ورد فى الإقرارات الضريبية من بيانات، وقد أخذ المشرع المصرى بهذه الضمانة فى التحصيل فى قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى أشارت إلى التزام الممول باستقبال موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من مستندات

ومحركات، ولوزير المالية أن يأذن لموظفى الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بدخول مقر عمل الممول خلال ساعات العمل دون إخطار مسبق، وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.

(ب) لا يترتب على تقديم معارضة أو تظلم فى ربط الضريبة وقف دفعها، فعلى الممول القيام بدفع الضريبة أولاً ثم بعد ذلك ينازع فى الربط ويطالب بالسداد وذلك أخذاً بالقاعدة المتبعة فى مجال تحصيل الضريبة والتي تقضى بـ "ادفع ثم استرد".

(ج) إتباع طريقة حجز الضريبة من المنبع، حيث تنص كثير من التشريعات الضريبة على استخدام هذه الطريقة فى التحصيل وذلك إذا كان الممول يحصل على دخله من الغير، حيث لا يكون للغير مصلحة فى إخفاء دين الضريبة، كما أن بعض التشريعات تفرض عقوبات على الملتزم بأداء الضريبة إذا لم يتم سدادها فى الوقت المحدد لها.

ويعد هذا الإجراء إحدى الضمانات التى تكفل لجهة الإدارة الضريبية سهولة إجراءات التحصيل والتقليل من حالات التهرب الضريبى.

(د) إعطاء الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإدارى على أموال المدين بالضريبة، فإذا انتهت المواعيد المقررة لأداء الضريبة إلى مصلحة الضرائب، فإن الإدارة الضريبية تملك سلطة توقيع الحجز على أموال الشخص المدين بالضريبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعلان الغير الحائز لأموال الممول، وذلك تمهيدا لتحصيل دين الضريبة من أمواله المستحقة للممول.

وقد أخذ المشرع المصرى بهذه الضمانة فى المادة (١٤) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تشير إلى أن لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين إذا لم يتم أدائها فى المواعيد القانونية المقررة، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول هو سند التنفيذ.

بل أن المشرع المصرى أعطى الإدارة الضريبية سلطة تتبع أموال المدين بالضريبة تحت أى يد كانت استيفاءً لدين الضريبة. فقد نصت المادة (١٠٧) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أنه "إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، فلرئيس المصلحة أن يطلب من قاض الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على

عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أى يد كانت".

(هـ) تقرير امتياز الخزانة: يعطى المشرع الضريبي لدين الضريبة حق امتياز على جميع أموال المدين، فيكون لهذا الدين الأولوية والأفضلية على غيره من الديون الأخرى حتى ولو كانت ديونا مضمونة برهن عقارى.

فامتياز الخزانة هو من الامتيازات المنصوص عليها صراحة فى الكثير من التشريعات الضريبية، وهو الحق الممنوح للإدارة الضريبة فى استيفاء دين الضريبة، وذلك نظرا لطبيعة الدين المطلوب سداؤه وهو الضريبة.

وقد قرر المشرع المصرى هذا الامتياز فى قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حيث تنص المادة (١٠٢) منه على أن "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمون بتوريدها....".

(و) تقرير عقوبات مالية وجنائية عن التهرب من دفع الضريبة أو التأخر فى أدائها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الضريبي المصرى أورد فى

قانون الضريبة على الدخل مجموعة من العقوبات المالية والجنائية مقررّة على التهرب من الضريبة، وتعد هذه العقوبات وبحق عقوبات شديدة وجسيمة تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب سواء من الممول أو بعض الأشخاص المتضامنين معه.

☐

المبحث الخامس

الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي

قد يترتب على التنظيم الضريبي، بقصد أو بغير قصد، ازدواجاً ضريبياً سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الدولى. ويترك هذا الازدواج نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، نظراً لما يمثله الازدواج الضريبي من اعتداء على حقوق الممول وتحمله عبئاً ضريبياً مضاعفاً.

وعلى الجانب الآخر قد يقوم الممول بالتهرب من دفع الضريبة المفروضة عليه، سواء كان هذا التهرب كلياً أو جزئياً، وهو ما يمثل اعتداء من قبل الممول على حقوق الادارة الضريبة، لذلك فإن ظاهرتي الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي من أهم الظواهر التي يجب دراستها في إطار دراسة نظرية الضريبة، نظراً لما تمثله هاتين الظاهرتين من خروج على قواعد العدالة الضريبية، وسوف نتناول كل ظاهرة من هاتين الظاهرتين في مطلب مستقل على النحو التالي:

- **المطلب الأول: الازدواج الضريبي.**
- **المطلب الثاني: التهرب الضريبي.**

المطلب الأول

الازدواج الضريبي

تمثل ظاهرة الازدواج الضريبي اعتداء على الحقوق المالية للممول، من خلال إلزامه بدفع نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس المال وخلال نفس المدة، وهو مايسبب مضايقات كبيرة للممولين تمتد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي سواء داخل الدولة أو خارجها، ووسوف نتناول في هذا المطلب أحكام ظاهرة الازدواج الضريبي من خلال عرض النقاط التالية:

أولاً: تعريف الازدواج الضريبي وشروط حدوثه

يقصد بالازدواج الضريبي فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على نفس الشخص وعن نفس المال وخلال نفس المدة، ومن هذا التعريف يمكن القول بأنه يشترط لحدوث ظاهرة الازدواج الضريبي توافر أربعة شروط أساسية وهى: وحدة الضريبة المفروضة، وحدة الممول، وحدة المادة الخاضعة للضريبة، وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة.

١- وحدة الضريبة المفروضة:

يشترط لحدوث ظاهرة الازدواج الضريبي أن يدفع الممول الضريبة نفسها مرتين أو أكثر، أو أن يدفع ضريبتين من نفس النوع، أى يكفى

لتحقيق الازدواج الضريبي أن يدفع الممول ضريبتين من نوع واحد أو متشابهتان على الأقل وتعد ضريبتان من نفس النوع، أى ضريبتان متشابهتان، كذلك يعد فرضا للضريبة أكثر من مرة، قيام إحدى السلطات المالية بفرض ضريبة على دخل الملكية العقارية والمبنية استناد إلى مبدأ موضع المال، بينما تقوم سلطة مالية أخرى بفرض نفس الضريبة على نفس الممول استناداً إلى مبدأ الجنسية أو الموطن، وعلى ذلك فالعبرة فى هذا الشأن أن تكون الضرائب المفروضة على الممول من نفس النوع أو الطبيعة حتى ولو اختلفت مسمياتها من تشريع ضريبي إلى آخر.

٢- وحدة الشخص الخاضع للضريبة:

يشترط لقيام ظاهرة الازدواج الضريبي أن يتعرض نفس الشخص لدفع الضريبة أكثر من مرة على نفس المادة الخاضعة للضريبة. ولا توجد صعوبة فى الأمر إذا كان الممول شخصاً طبيعياً، فمع فرض الضريبة نفسها أو ضريبتين من نفس النوع على هذا الشخص الطبيعى تقوم ظاهرة الازدواج الضريبي. لكن الصعوبة تثور فى حالة الأشخاص الاعتبارية فإذا تم فرض ضريبة على أرباح إحدى الشركات باعتبارها شخصاً معنوياً ثم تم فرض ضريبة أخرى على نصيب كل مساهم فى هذه الأرباح باعتبار حصة كل مساهم تمثل دخلاً لشخص طبيعى.

وهنا نجد أنه لا يوجد ازدواج من الناحية القانونية لأن الضريبة الأولى تفرض على شخص اعتبارى وهو الشركة، والضريبة الثانية تفرض على شخص طبيعى وهو المساهم. أما من الناحية الاقتصادية، فإن الازدواج الضريبى يتوافر فى هذه الحالة. لأن المساهمين هم الذين يتحملون بعبء الضريبة المفروضة على أرباح الشركة كشخص اعتبارى والضريبة المفروضة على حصة كل مساهم فى الأرباح.

لذلك نؤيد الاتجاه القائل بأن الازدواج الضريبى يكون قائما فى هذه الحالة وإن كان ذلك فقط من الناحية الاقتصادية، حتى ولم تتوافر اركان هذا الازدواج من الناحية القانونية لعدم توافر شرط وحدة الشخص الخاضع للضريبة.

٣- وحدة المادة الخاضعة للضريبة:

لا يكفى لقيام ظاهرة الازدواج الضريبى أن يتم فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على نفس الشخص بل لابد وأن تكون مفروضة على نفس المادة الخاضعة للضريبة، أى أن يكون المال موضوع الضريبة واحداً.

وعلى ذلك يجب لقيام ظاهرة الازدواج الضريبى أن يكون وعاء الضريبة واحداً، أما إذا فرضت ضريبة على مال معين، ثم تم فرض نفس

الضريبة أو ضريبة من نفس النوع على مال آخر فإننا لا نكون، وعلى الرغم من وحدة الشخص الخاضع لهذه الضرائب بصدد ازدواج ضريبي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن وحدة المادة الخاضعة للضريبة يتسع ليشمل وحدة الواقعة المنشئة للضريبة، فمالك الأرض الزراعية قد يدفع ضريبة على واقعة التملك (انتقال الملكية إليه)، كما قد يدفع ضريبة على الاستغلال الزراعي، وفي هذه الحالة نكون أمام واقعيتين مختلفتين منشئتين للضريبة، وبالتالي لا تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي.

٤- وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة :

يشترط أخيراً لحدوث ظاهرة الازدواج الضريبي أن تكون المدة التي تدفع عنها الضريبة واحدة، فقد يحدث أن يدفع الممول ضريبتين أو أكثر على نفس الوعاء عن فترات زمنية مختلفة، وبالتالي لا يعد ذلك من قبيل الازدواج الضريبي. فإذا فرضت ضريبة الدخل على الممول عام ٢٠٠٣ ثم فرضت نفس الضريبة على نفس الممول عام ٢٠٠٤ فإننا لا نكون أمام حالة من حالات الازدواج الضريبي.

كذلك فإنه فى الحالات التى تستحق فيها الضريبة عن واقعة عرضية معينة فإن الازدواج الضريبي لا يتوافر بشأنها إلا إذا كانت الضرائب (ضريبتين أو أكثر) المفروضة على الوعاء، عن ذات الواقعة العرضية.

فلو أن أحد الممولين فُرضت عليه ضريبة على إيرادات القيم المنقولة، من أكثر من سلطة مالية عن نفس واقعة التوزيع والتى حدثت فى تاريخ معين (٢٠٠٥/١/٣٠) فهنا نكون بصدد ازدواج ضريبي، حيث تم فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء وعلى نفس الشخص وخلال نفس المدة (وحدة الواقعة المنشئة للضريبة).

أما إذا تعددت الوقائع المنشئة للضريبة فلا يقع الازدواج الضريبي، فعلى سبيل المثال لو أن إحدى السلطات المالية (على المستوى الداخلى أو الدولى) فرضت على الممول ضريبة إيرادات القيم المنقولة عن واقعة التوزيع التى حدثت فى ٢٠٠٤/١/١٥، بينما فرضت إحدى السلطات المالية الأخرى نفس الضريبة عن واقعة التوزيع التى حدثت فى ٢٠٠٤/٣/١٥. فإن ذلك لا يعد ازدواجاً ضريبياً لاختلاف الواقعة المنشئة للضريبة.

ثانياً: أنواع الازدواج الضريبي

يمكن تقسيم الازدواج الضريبي من حيث نطاقه إلى ازدواج ضريبي داخلي وازدواج ضريبي دولي، كما يمكن تقسيمه أيضاً من حيث قصد المشرع من حدوثه أو عدم حدوثه، إلى ازدواج ضريبي مقصود وازدواج ضريبي غير مقصود.

١- الازدواج الضريبي الداخلي والازدواج الضريبي الدولي:

يقع الازدواج الضريبي الداخلي نتيجة قيام السلطات المالية التي تنتمي لنفس الدولة بفرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الشخص ونفس المادة الخاضعة للضريبة أو بمعنى آخر، يمكن القول بأن الازدواج الضريبي الداخلي هو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة.

فقد يحدث الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي نتيجة فرض ضريبتين إحداهما بواسطة الحكومة الاتحادية والأخرى بواسطة حكومة الولايات، (وهو ما يمكن حدوثه في الدول الاتحادية كالولايات المتحدة وسويسرا)، كذلك يمكن أن يقع الازدواج الضريبي الداخلي عندما تفرض كل من الحكومة المركزية والسلطات المحلية نفس الضريبة على مال معين.

بل أنه يمكن القول بأن الازدواج الضريبي قد يحدث دون ارتباط بتعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضرائب، كأن تقوم السلطة المركزية، لسبب أو لآخر، بفرض ضريبتين أو أكثر من نفس النوع على نفس المادة الخاضعة للضريبة وعلى نفس الممول. وعلى ذلك فإن ظاهرة الازدواج الضريبي لا تستلزم بالضرورة تعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضرائب، وإن كان الوضع الغالب أن الازدواج الضريبي الداخلي يحدث نتيجة تعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضرائب.

أما الازدواج الضريبي الدولي، فإنه يتحقق على أثر قيام السلطات المالية التابعة لدول مختلفة بتطبيق تشريعاتها الضريبية المختلفة والتي قد تؤدي إلى فرض الضريبة على نفس الوعاء وعن نفس المدة أكثر من مرة.

فالقاعدة أن كل دولة تستقل بوضع تشريعاتها الضريبية الخاصة بها دون مراعاة تشريعات الدول الأخرى، بحيث تتبنى من القواعد والمبادئ الضريبية ما يتفق ومصلحتها الخاصة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ومن هنا قد يجد الممول نفسه مخاطبا بقانون الدولة (س) استنادا لمبدأ الجنسية، وبقانون الدولة (ص) استنادا لفكرة الموطن، وبقانون الدولة (ع) استنادا إلى موقع المال وهكذا. وبالتالي يجد هذا الممول نفسه خاضعا

للضريبة أكثر من مرة عن نفس المادة، بواسطة السلطات المالية لهذه الدول.

٢- الازدواج الضريبي المقصود والازدواج الضريبي غير المقصود:

قد يكون الازدواج الضريبي مقصودا من قبل المشرع وذلك إذا اتجهت نية المشرع الضريبي إلى إحداثه، وقد يكون هذا الازدواج غير مقصود إذا ترتب على تطبيق أحكام وقواعد النظام الضريبي دون أن تتجه نية المشرع الضريبي إلى إحداثه.

فقد يكون الازدواج الضريبي الداخلى أى الواقع داخل الدولة الواحدة مقصودا من قبل المشرع الضريبي لتحقيق أغراض معينة منها:

(أ) الحصول على إيرادات إضافية، فيقوم المشرع بفرض ضرائب إضافية على نفس المادة الخاضعة للضريبة الأصلية.

(ب) محاولة إخفاء ارتفاع سعر الضريبة وذلك عن طريق توزيع سعرها على ضربيتين من نفس النوع يتم فرضهما على نفس المادة الخاضعة للضريبة.

(ج) الرغبة فى التمييز فى المعاملة الضريبية بين الدخول المختلفة تبعا لمصدرها، وذلك عن طريق فرض ضريبة إضافية على رأس المال يكون سعرها منخفضا بحيث يتم سدادها من الدخل بالإضافة إلى فرض

ضريبة عامة على الدخل، وذلك رغبة في معاملة أصحاب رؤوس الأموال معاملة ضريبية أشد من تلك التي يخضع لها أصحاب الدخل الأخرى. كما قد يكون القصد من الازدواج الضريبي التمييز في المعاملة الضريبية حسب مستوى الدخل، وذلك بفرض ضريبة تصاعدية إضافية على مجموع الدخل فضلاً عن الضرائب النوعية المفروضة على فروع الدخل المختلفة.

أما الازدواج الضريبي غير المقصود، فغالبا ما يقع هذا النوع من الازدواج الضريبي نتيجة قيام المكلف بدفع الضريبة بنقل عبئها إلى شخص آخر دون قصد من المشرع، لذلك فهو ازدواج من الناحية الاقتصادية لا القانونية. وقد يرجع الازدواج الضريبي غير المقصود نتيجة عدم وجود تنسيق في التشريعات الضريبية، فقد تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب جديدة تحت ضغط حاجتها إلى إيرادات دون أن تراعى التنسيق والملائمة بين هذه الضرائب الجديدة والضرائب القائمة بالفعل في النظام الضريبي. وقد يحدث هذا الازدواج غير المقصود أيضاً نتيجة عدم تحديد الاختصاص المالي للهيئات أو الجهات المخولة سلطة فرض الضرائب.

كذلك ينتج الازدواج الضريبي على المستوى الدولي دون قصد. فهذا الازدواج غير المقصود يرجع في هذه الحالة إلى اختلاف الأسس التي تقوم

عليها التشريعات الضريبية في مختلف الدول واستقلال كل دولة بوضع القواعد أو المبادئ التي تحكم نظامها الضريبي بما يحقق مصلحتها الخاصة، وهو ما ينتج عنه ودون قصد تعرض الممولين لدفع ضرائب متعددة من نفس النوع على ذات المادة الخاضعة للضريبة.

ثالثاً: وسائل تلافى ظاهرة الازدواج الضريبي

لمعالجة موضوع تلافى ظاهرة الازدواج الضريبي، يجب التفرقة في هذا الشأن بين الوسائل المستخدمة لتلافى الازدواج الضريبي الداخلى وتلك التي يمكن اللجوء إليها لتلافى الازدواج الضريبي الدولي.

١- وسائل تلافى الازدواج الضريبي الداخلى:

أشرنا فيما سبق إلى أن الازدواج الضريبي الداخلى يكون في أغلب الأحوال غير مقصود، فقد يقع هذا الازدواج نتيجة لعدم التنسيق بين السلطات المختلفة في الدولة بخصوص فرض الضرائب. لذلك لتلافى هذا الازدواج يجب العمل على تنسيق القواعد الخاصة بتوزيع الاختصاصات بكل دقة بين السلطة المركزية ووحدات الحكم المحلى في الدول الموحدة، وبين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في الدول الاتحادية، بحيث تستأثر كل سلطة من هذه السلطات بفرض أنواع معينة من الضرائب.

غير أن الازدواج الضريبي الداخلى قد يكون ناتجا أيضاً عن وجود قوانين ضريبية مختلفة، يترتب على تطبيقها حدوث ظاهرة الازدواج الضريبي. وهنا يجب تدخل المشرع الضريبي لوضع قواعد خاصة تمنع هذا الازدواج وذلك بمراجعة القوانين الضريبية المختلفة المطبقة داخل الدولة والتنسيق فيما بينها بما يمنع حدوث الازدواج الضريبي.

٢- وسائل تلافى الازدواج الضريبي الدولي:

لا شك أن الازدواج الضريبي الدولي يحدث آثاراً ضارة بالأفراد الذين يمارسون نشاطهم الاقتصادى فى أكثر من دولة، حيث يعد هذا الازدواج قيد على حركة رؤوس المال فى وقت أصبحت فيه العلاقات الاقتصادية الدولية فى أمس الحاجة إلى تذليل العقبات التى تحد من حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. يضاف إلى ذلك أن ظاهرة الازدواج الضريبي تعد خروجاً على قاعدة العدالة الضريبية، حيث يترتب عليها خضوع الممول لنفس الضريبة أكثر من مرة، لذلك تسعى الدول إلى محاولة تلافى هذه الظاهرة لتجنب الآثار السلبية المترتبة عليها.

غير أن مكافحة الازدواج الضريبي الدولي ليس بالأمر اليسير، فالأمر هنا لا يتعلق بسلطات مالية داخل نفس الدولة، بل بسلطات مالية

تتنمى إلى دول مختلفة، ولكل دولة فى هذا الشأن تشريعاتها الضريبية الخاصة بها وبالتالي قد لا تطبق نفس المبادئ التى تتضمنها التشريعات الضريبية للدول الأخرى.

وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بموضوع الازدواج الضريبى وشكلت بعض اللجان لمحاولة إيجاد السبل لتلافى هذه الظاهرة ذات الآثار السيئة على النشاط الاقتصادى وحركة رؤوس الأموال، غير أن معظم المقترحات والدراسات تصطدم دائماً برفض كل دولة النزول عن سلطتها فى فرض الضرائب تحقيقاً لمصلحة دولة أخرى. وأمام صعوبة وضع معاهدات عامة أو جماعية لمنع ظاهرة الازدواج الضريبى، أصبحت المعاهدات الثنائية هى المجال العملى المتاح لمنع هذه الظاهرة.

المطلب الثاني

ظاهرة التهرب الضريبي

تشكل الضريبة عبئاً مالياً على الأفراد المكلفين بها، فالضريبة كما أشرنا سابقاً، ما هي إلا اقتطاع من دخل أو ثروة الفرد دون مقابل خاص يعود على هذا الفرد من جراء دفع الضريبة، وإنما مساهمة منه في تحمل الأعباء العامة للدولة.

والضريبة بهذا المفهوم تجعل المكلفين بها يشعرون بثقل عبئها خاصة عندما يكون الشخص محملاً بالعديد من الضرائب أو عندما تكون أسعار الضرائب مرتفعة، ومن هنا قد يحاول الشخص المكلف بالضريبة الإفلات من عبئها سواء بشكل قانوني وهو ما يسمى "بتجنب الضريبة" أو بشكل غير قانوني عن طريق التهرب من الضريبة.

وعلى ذلك يمكن تعريف التهرب الضريبي بأنه ظاهرة يحاول الممول من خلالها الإفلات من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً باستخدام طرق وأساليب مخالفة للقانون، والتهرب الضريبي بهذا المعنى يختلف عن ظاهرة راجعية الضريبة، وبمقتضاها يستطيع الممول الذي فرضت عليه الضريبة نقل عبئها كلياً أو جزئياً إلى شخص آخر.

ويميز الفكر المالى الحديث بين نوعين من التهرب الضريبي وهما التهرب القانونى أو المشروع وهو ما يطلق عليه "تجنب الضريبة" والتهرب غير القانونى أو غير المشروع وهو المقصود فى بحثنا هذا.

أولاً: التهرب القانونى "تجنب الضريبة"

يطلق بعض الكتاب على التهرب المشروع من عبء الضريبة "تجنب الضريبة" ويقصد به التخلص من الالتزام بدفع الضريبة دون مخالفة أحكام القانون، وذلك بامتناعه عن التصرف أو الواقعة المنشئة للضريبة، كالامتناع الشخص عن استهلاك السلعة أو الخدمة المفروض عليها ضريبة المبيعات، أو امتناعه عن القيام بعمل معين تجنباً لدفع ضريبة المرتبات والأجور.....الخ.

كذلك يتحقق تجنب الضريبة عن طريق استفادة الممول من الثغرات الموجودة فى القوانين الضريبية، والناجمة عن عدم إحكام الصياغة أو عدم دقة النصوص أو عدم مواجهتها لكافة الحالات، بما يكفل له التخلص من دفع الضريبة جزئياً أو كلياً حتى ولو تم ذلك عمداً وبسوء نية، كأن يغفل القانون النص على خضوع الهبات لضريبة التركات فيعمد أحد الأفراد إلى توزيع أمواله على ورثته قبل وفاته عن طريق الهبة.

ويدخل أيضا فى نطاق تجنب الضريبة ما يلجأ إليه بعض الأفراد من توجيه أموالهم واستثماراتهم إلى دول أخرى حيث تكون المعاملة الضريبية أخف وطأة وعبء الضريبى أقل ثقلا من المعاملة الضريبية فى دولهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقه والقضاء فى مصر وفرنسا استقر على التسليم بحق الفرد من الاستفادة من عدم دقة الصياغة فى نصوص القوانين الضريبية، إعمالا لمبدأ التفسير الضيق للنصوص القانونية.

ثانياً: التهرب الضريبى

يقصد بالتهرب الضريبى هنا التهرب غير المشروع من دفع الضريبة، أى محاولة الممول التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً بالمخالفة لأحكام وقواعد القوانين الضريبية. وقد يقع هذا التهرب عند تحديد وعاء الضريبة وربطها، كما لو أو أغفل الممول ذكر بعض أوجه نشاطه فى الإقرار الضريبى المقدم منه للإدارة الضريبة، وقد يقع هذا التهرب عند تحصيل الضريبة كسفر الممول الأجنبى أو تحويل أمواله التى تستحق عليها الضريبة إلى الخارج.

وتتعدد صور التهرب الضريبى وتختلف باختلاف الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وذلك لاختلاف طبيعة المادة التى تفرض عليها

الضريبة فى كلا النوعين. ومن أهم صور التهرب من الضرائب المباشرة، تقدير الدخل المفروض عليه الضريبة بأقل من قيمته الحقيقية، والمبالغة فى تقدير التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة، أو إخفاء المظاهر الخارجية التى ينص المشرع على فرض الضريبة على أساسها.

بينما يعد من صور التهرب الضريبى فى نطاق الضرائب غير المباشرة، إخفاء السلع المستورة أو المصدرة أو المنتجة أو المباعية، أو بإعلان هذه السلع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، وقد يكون هذا التهرب عن طريق إخفاء التصرف القانونى، كأن يعلن الواهب عقد الهبة على أنه عقد بيع للتهرب من الضريبة على الهبات.

ثالثاً: أسباب التهرب الضريبى:

يمكن إرجاع ظاهرة التهرب الضريبى إلى مجموعة من الأسباب الأخلاقية والمالية والاقتصادية.

١- الأسباب الأخلاقية:

يتوقف التهرب الضريبى على المستوى الأخلاقى السائد فى الدولة فإذا كان المستوى الأخلاقى ضعيفاً خاصة عندما يتسامح الرأى العام مع الأشخاص المتهربين من الضرائب، كان الباعث على التهرب الضريبى قوياً

وملموساً، وفي المقابل كلما أرتفع المستوى الأخلاقي بين أفراد الشعب متمثلاً بصفة أساسية في عدم التسامح مع المتهربين من دفع الضريبة، كلما كان الباعث على التهرب ضعيفاً.

على أن بعض الكتاب يميز بين الضمير الأخلاقي والضمير الضريبي حيث يشير بعض الكتاب إلى أن الضمير الضريبي لدى غالبية المواطنين أقل تيقظاً من الضمير الأخلاقي، ويرجع هؤلاء الكتاب ضعف الضمير الضريبي لدى الكثير من أفراد المجتمع إلى عدة عوامل منها، عدم توافر خصائص القانون في القانون الضريبي وخاصة صفة العمومية والدوام وعدم التحيز، حيث يميز القانون الضريبي بين الأفراد حسب قيمة ومصدر الدخل الخاضع للضريبة، كذلك تراعى النظم الضريبية في العصر الحديث عناصر الشخصية في الضريبة من خلال مراعاة المراكز الفردية للمولين. كذلك يتميز القانون الضريبي بعدم الاستقرار نتيجة إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يفقده صفة الدوام الواجب توافرها في القوانين.

أما تحيز القانون الضريبي فيظهر في أن الدولة تلعب في هذا القانون دور المشرع والقاضى في نفس الوقت، حيث تقوم بفرض الضريبة وتجبر الأفراد على الالتزام بها.

وقد يرجع ضعف الضمير الضريبي لدى الأفراد إلى أن الممول لا يستطيع قياس مدى النفع الذى يعود عليه من نشاط الدولة، أو لاعتقاد الشخص بأن الدولة تسيء استخدام الأموال العامة مما يدعوه إلى محاولة التهرب من دفع الضريبة.

وأخيراً قد يرجع ضعف الضمير الضريبي لدى الأفراد إلى عدم انتشار الوعي الضريبي فكلما قل شعور الأفراد بواجبهم المالى تجاه الدولة كلما كان الباعث قويا على التهرب الضريبي، فى حين أن زيادة شعور الأفراد بهذا الواجب المالى يقلل من محاولة تهرب الأفراد من الضريبة.

٢- الأسباب المالية والإدارية:

يمكن تلخيص الأسباب المالية والإدارية التى تدفع الممولين إلى محاولة التهرب من دفع الضريبة فى الآتى:

(أ) قد يرجع التهرب الضريبي إلى التنظيم الفنى للضريبة، حيث تقل فرص التهرب فى نطاق الضرائب غير المباشرة، فى حين تزداد فرص التهرب فى حالة الضرائب المباشرة وخاصة الضرائب التى يستدعى ربطها إقراراً ضريبياً من الممول كالضريبة العامة على الدخل، حيث يعتمد المكلف بالضريبة فى بعض الحالات إلى محاولة إخفاء بعض البيانات أو

المستندات التي تشير إلى دخله الحقيقي، أو أن يذكر في الإقرار بتقديرات الأرباح بأقل من الحقيقة أو أن يزيد من مقدار التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي وهكذا.

(ب) يعد غموض وتعقد النظام الضريبي أحد العوامل الهامة في حدوث التهرب الضريبي. فسوء صياغة القوانين الضريبية وما يعتريها من تغيرات وغموض يزيد من فرص حدوث التهرب الضريبي.

(ج) تعد قلة كفاءة الإدارة الضريبية القائمة على ربط وتحصيل الضريبة أحد العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التهرب الضريبي. فلا شك أن ضعف كفاءة الإدارة الضريبية وعدم قدرتها على ممارسة الرقابة الفعالة على الممولين يدفع هؤلاء الممولين إلى محاولة التهرب من دفع الضريبة.

(د) شعور الأفراد بازدياد عبء الضريبة نتيجة ارتفاع سعرها أو تعددها يدفعهم إلى محاولة التهرب من دفعها لاعتقادهم بظلم هذه الضرائب، فضلا عن أن الممول يحاول الموازنة بين المنفعة التي يحصل عليها من التهرب وبين المخاطر التي قد يتعرض لها في حالة اكتشاف هذا التهرب.

(هـ) ضعف العقوبات المالية والجزائية يعد أيضا أحد العوامل التي تدفع الممولين إلى محاولة التهرب الضريبي، وخاصة إذا كانت الجزاءات المالية أقل من مبلغ الضريبة المتهرب منه. وعلى ذلك فالمكلف بالضريبة قد يقبل على المخالفة أى التهرب طالما أن الجزاء الموقع عليه أخف وطأة من عبء الضريبة المتهرب منها.

٣- الأسباب الاقتصادية:

لا شك أن الظروف الاقتصادية السائدة في الدولة تعد عاملا مرتبطا بظاهرة التهرب الضريبي. ففي أوقات الرخاء الاقتصادي ترتفع الدخول فتقل حالات التهرب الضريبي، أما في أوقات الأزمات الاقتصادية تقل أرباح الممولين ويعانون من قلة استثمار أموالهم مما قد يدفعهم إلى محاولة التهرب من دفع الضريبة.

كذلك قد تختلف درجة التهرب الضريبي حسب البنيان الاقتصادي للدولة، فالدول التي يقوم اقتصادها على الزراعة تزداد فيها حالات التهرب الضريبي لصعوبة تحصيل الضرائب على الدخول الناتجة من الاستغلال الزراعي، في حين أن الدول الصناعية يقل في نطاقها ظاهرة التهرب

الضريبي بسبب تركيز المشروعات والمنشآت الصناعية الملتزمة بالضريبة وسهولة إلزام هذه المنشآت والمشروعات بإمساك دفاتر منتظمة.

رابعاً: أثار التهرب الضريبي

يؤدي التهرب الضريبي إلى نتائج مالية سيئة تتمثل فيما يلي:

١- أنه يفوت على الدولة جزءاً هاماً من حصيله الضرائب التي تستخدم بصفة أساسية في تغطية النفقات العامة للدولة.

٢- يترتب عليه إيجاد تفرقة كبيرة بين الدخل، حيث يترتب عليه ارتفاع دخول وثروات بعض الممولين بسبب قدرتهم على التهرب، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الطبقات الكادحة من الموظفين والعمال التهرب من الضريبة.

٣- يؤدي إلى عدم العدالة بين أفراد المجتمع وهذا يساعد على تفشي انهيار الأخلاق والشعور بعدم الرضى وبالتالي عدم الأكتراث بالعمل وأداء الواجب. وهذا كله يؤثر ولا شك تأثير سلبي على اقتصاديات الدولة، لذلك تعمل الدول سواء في المجال الداخلي أو في المجال الدولي على مكافحة هذه الظاهرة.

خامساً: مكافحة التهرب الضريبي:

نظرا للآثار السلبية المترتبة على التهرب الضريبي تحاول الدول مكافحته سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.

١- مكافحة التهرب الضريبي الداخلى:

تعتمد الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والوسائل من أجل الحيلولة دون حدوث التهرب الضريبي أو الحد منه ويمكن إجمال هذه الإجراءات أو الوسائل فيما يلى:

(أ) إتباع طريقة الحجز من المنبع فى تحصيل الضريبة: وطبقا لهذه الطريقة يلزم المشرع الشخص الذى يدفع الدخل أو الإيراد باقتطاع مبلغ الضريبة وتوريده مباشرة إلى الخزنة العامة. وغالبا ما لا يجد هذا الشخص مصلحة فى تمكين الممول من التهرب من الضريبة غير أن هذا الأسلوب يتبع فقط فى بعض الضرائب كالضريبة على إيرادات القيم المنقولة أو الضريبة على المرتبات والأجور.

(ب) إعطاء الإدارة الضريبة الحق فى الاطلاع على الملفات والمستندات والمحركات التى تفيد فى ربط الضريبة على الممول وهذا ما تقرره الكثير من التشريعات ومنها التشريع الضريبي المصرى.

(ج) الاعتماد على تبليغات الغير: حيث تشجع بعض التشريعات الضريبية الأشخاص الذين لديهم معلومات تفيد في الكشف عن مركز الحقيقي للممول بالإبلاغ عن هذه المعلومات مع منحهم مكافآت مالية على هذا الإبلاغ.

(د) استيلاء الدولة على الأموال الخاضعة للضريبة بالقيمة التي أعلنها الممول: فقد يعمد الممول إلى تقدير السلع المستوردة بأقل من قيمتها الحقيقية، وترى مصلحة الضرائب الجمركية أن هذه الأسعار منخفضة جدا ولا تتناسب مع الحقيقة فتقرر الاستيلاء على السلع المستوردة بالقيمة التي أعلنها الممول.

(هـ) رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يكفل دقة عمليات التقدير والربط والتحصيل للضريبة، فضلا عن أحكام الرقابة على الممولين للحيلولة دون التهرب كليا أو جزئيا من عبء الضريبة.

(و) إصلاح النظام الضريبي، وذلك بعدم المبالغة في رفع أسعار الضرائب أو تعددها وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بربط الضريبة وتحصيلها، وسد الثغرات التي تعتري القوانين الضريبية والتي تسمح لبعض فئات الممولين من التهرب من دفع الضريبة.

(ز) وضع جزاءات أو عقوبات مالية وجنائية يتم توقيعها على الممولين المتهربين من دفع الضريبة، ويجب أن تكون هذه العقوبات ذات ردع عام وخاص وذلك لخطورة الجريمة المقررة عليها وهى التهرب الضريبى.

٢- مكافحة التهرب الضريبى الدولى:

لا تقف محاولات التهرب الضريبى عند حدود إقليم الدولة بل تتعداها إلى أقاليم دول أخرى يرتبط بها الممول برابطة التعامل أو الإقامة. فقد يتمكن الفرد من التهرب من دفع الضريبة من خلال قيامه بإخراج كل ما يتعلق بأمواله ونشاطه إلى خارج حدود الدولة حتى لا تتمكن الإدارة المالية من السيطرة على هذه الأموال لاستيفاء دين الضريبة.

وفى مواجهة هذه الظاهرة تقوم الدولة بعقد اتفاقيات دولية ضريبية تهدف إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبى الدولى وتشتمل هذه الاتفاقيات الدولية على أحكام تقتضى تبادل المعلومات حول نشاط وأرباح وحسابات الممولين الذين تتداخل نشاطاتهم بين الدول المتعاقدة، كما تقتضى هذه الاتفاقيات بتعهد كل دولة متعاقدة أن تتولى تحصيل الضرائب المستحقة للدول الأخرى على أشخاص موجودين على اقليمها.

الفصل الثاني

الرسوم

تعتبر الرسوم من الإيرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة دورية ومنتظمة، حيث تستخدم حصيلة الرسوم كغيرها من الإيرادات العامة للدولة في تغطية النفقات العامة وتحقيق المنافع العامة. وتقوم الدولة بتحصيل هذه الرسوم من الأفراد مقابل الخدمات التي تقدمها المرافق والهيئات العامة في المجال الذي يعمل فيه كل مرفق.

فالرسوم على هذا النحو يتم تحصيلها بمعرفة المرافق كمقابل للخدمات الخاصة التي يطلبها أفراد معينون. وقد كانت الرسوم تلعب دوراً كبيراً في العصور الوسطى كمورد من موارد الدولة العامة، حيث كان المبدأ السائد في ذلك الوقت أن العلاقة بين الدولة والأفراد هي عبارة عن علاقة تعاقدية بمقتضاها تقدم الدولة الخدمات العامة عبر مرافقها الإدارية وفي المقابل يدفع الأفراد مبالغ نقدية نظير الخدمات التي يحصلون عليها. فضلاً عن لجوء الحكام إلى فرض الرسوم بدلاً من فرض الضرائب حيث كانت هذه الرسوم لا تحتاج إلى موافقة البرلمان عليها.

أما فى العصر الحديث فقد تغيرت هذه المفاهيم والمبادئ التى كانت سائدة فى العصور الوسطى وأصبحت الدولة تقدم الخدمات العامة بناء على دورها ومسئوليتها فى إشباع الحاجات العامة للأفراد فى شتى المجالات، وبدون أن يقترن ذلك بفرض رسوم كمقابل لإشباع هذه الحاجات العامة، فالأصل فى الوقت الحالى أن تسخر الدولة مرافقها العامة فى سبيل القيام بنشاط عام يؤدى خدمات عامة ويتم تمويل هذا النشاط عن طريق الاعتمادات المخصصة لكل مرفق فى الموازنة العامة، وقد ترتب على ذلك تضائل حجم الرسوم كمورد مالى للدولة، وأصبح دورها الأساسى هو تنظيم أداء بعض المرافق العامة لنشاطها العام، فضلاً عن مساهمتها بنسب متفاوتة فى تغطية النفقات العامة للدولة.

إلى جانب تغير مفهوم تدخل الدولة لتقديم الخدمات العامة كعامل من عوامل انخفاض دور الرسوم كمورد من موارد الدولة، المختلفة كما كان عليه الحال فى الماضى نجد أن الدولة لم تعد مطلقة الحرية فى فرض الرسوم على الأنشطة الاقتصادية المختلفة كما كان عليه الوضع فى الماضى. بل أن فرض الرسوم فى العصر الحديث يحتاج إلى قانون، أى يحتاج إلى موافقة مسبقة من البرلمان تتيح الحكومة إمكانية فرض الرسوم

على بعض أوجه النشاط الإقتصادي التي تقوم بها المرافق العامة، أى أن الرسوم فى الوقت الحالى لابد وأن يفرض بناء على قانون.

ومن أمثلة الرسوم التي تقوم الدولة بفرضها كمقابل للخدمات الخاصة التي يحصل عليها بعض الأفراد من بعض المرافق والهيئات العامة، رسوم الحصول على رخصة القيادة، الرسوم المدرسية، الرسوم القضائية، ..إلخ. ففي هذه الحالات نكون أمام مرفق عام يقوم بنشاط عام من أجل تحقيق المنفعة العامة، ولكن إلى جانب هذه المنفعة العامة نجد أن هذه المرافق تحصل على رسوم معينة من بعض الأفراد الذين يحصلون على نفع خاص من هذه المرافق. وتهدف الدولة من جراء فرض هذه الرسوم إلى الحصول على إيراد مالى فضلاً عن كون الرسوم إحدى الوسائل التي تنظم أداء هذه المرافق العامة.

ونتناول فيما يلي تعريف الرسم وتوضيح عناصره، ثم نوضح كيفية

تقدير الرسوم، وذلك على النحو التالي:

- **المبحث الأول:** تعريف الرسم وعناصره.
- **المبحث الثاني:** كيفية تقدير الرسوم.

المبحث الأول

تعريف الرسم وعناصره

يمكن تعريف الرسم بأنه عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً للدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب أحد المرافق أو الهيئات العامة، ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذى يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين هذه المرافق أو الهيئات العامة والأفراد، وذلك فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.

ومن هذا التعريف للرسم يمكن القول بأن الرسم يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هى الصفة النقدية للرسم، عنصر الإلجار فى دفع الرسم، عنصر المقابل فى دفع الرسم.

العنصر الأول: الصفة النقدية للرسم.

كما أشرنا فى التعريف بالرسم أنه عبارة عن مبلغ نقدى، فالرسم يدفع فى صورة نقدية إلى المرفق العام الذى يقدم الخدمة، وتعد الصفة النقدية للرسم بمثابة مساير للأوضاع الاقتصادية العامة والتى تقوم على استخدام النقود فى التعامل والمبادلات وتقييم الأشياء فضلاً عن ذلك، فإن الصفة النقدية للرسم تتفق مع التطور الحديث فى مالية الدولة من حيث

إيراداتها ونفقاتها، حيث تحصل الدولة على إيراداتها فى صورة نقدية، وتقوم بالنفقات العامة أيضاً فى صورة نقدية. فقيام الفرد بدفع الرسوم بصفة عينية يعد أمراً غير مقبول بأى حال من الأحوال فى العصر الحديث.

العنصر الثانى: الإلزام أو الجبر فى دفع الرسم.

تتمثل صفة الجبر والإلزام فى دفع الرسم، فى أن الدولة تستقل بوضع القواعد القانونية المتعلقة بالرسم والتى على أساسها يلتزم الفرد بدفع هذا الرسم إذا ما تقدم بطلب الخدمة المقرر عليها الرسم من الدولة أو أحد مرافقها أو هيئاتها العامة. ويكون تحديد قيمة الرسم بمقتضى هذه القواعد القانونية معبراً عن إرادة الدولة ولا سبيل أمام الفرد طالب الخدمة المقررة عليها الرسم إلا أن يخضع لهذه الإرادة ويقوم بدفع الرسم.

ويلاحظ أن الإلزام فى دفع الرسم قد يصل إلى إلزام الأفراد بالحصول على الخدمة التى يقدمها المرفق العام أو الهيئة العامة وبالتالى على دفع الرسم المقرر على هذه خدمة. وهنا يصل عنصر الإلزام إلى أقصى مداه ويطلق عليه بعض الفقه المالى فى هذه الحالة "الإلزام القانونى" حيث تلزم الدولة الأفراد بالحصول على الخدمة وبدفع الرسم المقرر عليها دون أن يكون لهم الحرية فى طلب أو عدم طلب الخدمة بل هم

ملزمون بطلبها ودفع الرسوم المقررة عليها، كالالتزام بالتعليم الإجبارى فى المرحلة الأولى من مراحل التعليم وإلزام المتلقين للخدمة بدفع الرسوم المقررة. لكن الوضع الغالب فى فرض الرسوم هو أن يكون طلب الخدمات التى تؤديها المرافق العامة أو الهيئات العامة من قبل الأفراد إختيارياً. أى يكون للفرد الخيار بين طلب الخدمة أو عدم طلبها، فإذا قرر الانتفاع بالخدمة التى يقدمها المرفق العام فإنه يلتزم بدفع الرسم المقرر عليها تطلب استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة السيارة.

العنصر الثالث: المقابل فى دفع الرسم.

يدفع الرسم مقابل الخدمة الخاصة التى يحصل عليها الفرد من جانب الدولة أو أحد مرافقها أو هيئاتها العامة، فالقاعدة أن الدولة مسئولة عن سير المرافق العامة بشكل مضطرد ومنتظم وذلك لإشباع الحاجات العامة للمواطنين، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم الدولة بتقديم النفقات العامة وهذه النفقات يتم تمويلها بصفة أساسية عن طريق الضرائب نظراً لأن هذه المرافق يستفيد منها كافة أفراد المجتمع.

إلا أنه فى بعض الحالات يستفيد بعض الأفراد من الخدمات التى تقدمها المرافق العامة بشكل فردى وهو ما يدعو إلى فرض رسوم على هؤلاء

المستفيدين مقابل ما حصلوا عليه من منفعة خاصة. فالفرد الذى يدفع الرسم يحصل على نفع خاص به لا يشاركه فيه غيره من الأفراد، وهذا النفع يتمثل فى الخدمة الخاصة التى حصل عليها من المرفق العام أو الهيئة العامة.

غير أن المقابل فى الرسم لا يقتصر على النفع الخاص الذى يعود على الفرد طالب الخدمة بل يقترن هذا النفع الخاص بنفع عام يعود على المجتمع كله يتمثل فى تنظيم العلاقة بين مرافق الدولة وهيئاتها من ناحية والأفراد من ناحية أخرى وذلك بخصوص النشاط أو الخدمات التى تقدمها هذه المرافق.

فالرسوم القضائية على سبيل المثال، يلتزم الأفراد رافعو الدعاوى أمام القضاء بدفعها مقابل نفع خاص يعود عليهم يتمثل فى استصدار أحكام تضمن لهم حقهم المتنازع فيه، لكن إلى جانب هذا النفع الخاص نجد ان هناك نفع عام يعود على المجتمع بأكمله من خلال مرفق القضاء، هذا النفع العام يتمثل فى نشاط مرفق القضاء الذى يعطى الحقوق لأصحابها ويضمن لهم الطمأنينة والأمن والاستقرار.

كذلك فيما يتعلق بالرسوم المقررة على إستخراج جوازات السفر، حيث يحصل الفرد طالب الخدمة على نفع خاص يتمثل فى حصوله على جواز

السفر الذى يتيح له اجتياز حدود الدولة خروجاً أو دخولاً فى سهولة ويسر، وفى نفس الوقت نجد أن المجتمع كله يعود عليه النفع من نشاط هذا المرفق، وهذا النفع يتمثل فى تنظيم عملية الدخول إلى البلاد أو الخروج منها وضبط تحقيقها للاعتبارات التى يتطلبها الصاح العام. ويمكن القياس على ذلك المنافع الخاصة التى تعود على الأفراد مقابل دفع رسوم التعليم، إستخراج رخص القيادة،.. إلخ، والتى تقترب فى ذات الوقت مع المنافع العامة التى تعود على المجتمع من نشاط المرافق العامة التى تقدم هذه الخدمات.

المبحث الثانى

كيفية تقدير الرسوم

أشرنا سابقاً أن الدولة تستقل بناء على طابع الإلزام والجبر الذى يعد أحد عناصر الرسم، بتحديد قيمة الرسم الذى يفرض على بعض أوجه النشاط العام. وقد تكون قيمة هذا الرسم رمزية إذا ما قورنت بتكلفة الخدمة التى يحصل عليها الأفراد طالبي الخدمة، وقد تكون قيمة الرسم فى حالات أخرى مادية أو متناسبة مع تكلفة الخدمة المقدمة، وأخيراً قد تكون قيمة الرسم أعلى من تكلفة الخدمة حيث يظهر فى هذه الحالة هدف الدولة فى الحصول على إيراد مالى من وراء هذه الرسوم.

وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا توجد قاعدة موحدة تحكم عملية تقدير الرسم، حيث يشير الواقع العلمى إلى وجود أكثر من اعتبار أو قاعدة تراعى عند تقدير الرسم المقرر على الخدمات التى تقدمها بعض المرافق العامة ويمكن رد هذه القواعد التى تحكم عملية تقدير الرسوم إلى ثلاثة قواعد أساسية.

- **القاعدة الأولى:** وفى ظل هذه القاعدة يراعى عند فرض الرسم أن تكون قيمته أقل من نفقة إنتاج الخدمة التى يقدمها المرفق العام، وتطبق هذه

القاعدة فى كثير من الخدمات مثل خدمات التعليم فى مراحلها المختلفة والخدمات الصحية، وتجد هذه القاعدة مبرراتها فى أن الدولة فى إطار هذه الخدمات لا تسعى إلى تحقيق غرض مالى بل أن الهدف الأساسى هنا هو الرغبة فى تحقيق الصالح العام عن طريق تنظيم أداء المرفق العام لنشاطه، أى أن غرض الدولة هنا من فرض الرسوم هو حسن أداء الخدمة العامة لطالبيها وليس تحقيق الربح أو الإيراد المالى.

- **القاعدة الثانية:** وفى ظل هذه القاعدة يراعى عند فرض الرسوم أن يكون هناك تناسب بين قيمة الخدمة المقدمة للأفراد وبين قيمة الرسم المقرر على هذه الخدمة. إلا أن هذا التناسب المتطلب فى ظل هذه القاعدة لا يعنى ضرورة توافره بالنسبة لكل شخص مستفيد من الخدمة على حدة، بل يكفى أن تتناسب تكاليف المرفق القائم بالخدمة مع إجمالى حصيلة الرسوم المقررة على هذه الخدمة. وتستند هذه القاعدة إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء المرفق العام ليس تحقيق الربح و بالتالى فليس من الضرورى أن يترتب على مباشرة هذه المرافق لنشاطها أن تزيد إيراداتها عن نفقاتها. من ناحية أخرى فإن تحديد قيمة الرسم عند مستوى يكفل تغطية نفقات إنتاج الخدمة، يحقق للمرفق العام التوازن الإقتصادى وبالتالى لا يحتاج إلى تدعيم من ميزانية الدولة وهو ما يخفف بالتالى العبء على الموازنة العامة.

- **القاعدة الثالثة:** فى ظل هذه القاعدة من القواعد التى تحكم تقدير الرسم نجد أن قيمة الرسم تتحدد عند مستوى أعلى من تكلفة إنتاج الخدمة التى يقدمها المرفق العام. وفى هذه الحالة يظهر بوضوح زيادة قيمة الرسم على ما تتكلفه الدولة فى سبيل أداء الخدمة. وهنا يكون الهدف الأساسى للدولة إما الحصول على إيراد مالى كبير أو الرغبة فى الحد من الطلب على الخدمة المقرر عليها الرسم.

ويمكن القول بأن إتباع إحدى القواعد السابقة فى تحديد قيمة الرسم يرجع إلى أحد إعتبارين: الاعتبار الأول: يتمثل فى الرغبة فى تحقيق إيراد مالى للدولة، أما الاعتبار الثانى: فيتمثل فى تحقيق المصلحة العامة وتنظيم أداء المرفق العام لنشاطه، فإذا تغلب الاعتبار الأول كهدف للدولة كانت قيمة الرسم أعلى من تكلفة إنتاج الخدمة المقرر عليها الرسم، أما إذا طغى الاعتبار الثانى بأن كان هدف الدولة الأساسى هو المصلحة العامة وتنظيم أداء المرفق لنشاطه فإن الرسم يتحدد عند مستوى تكلفة إنتاج الخدمة أو أقل من هذه التكلفة مراعاة لاعتبارات الصالح العام.

وأخيراً نشير إلى أن الرسوم فى العصر الحديث وعلى عكس ما كان عليه الوضع فى العصور الوسطى تفرض بمقتضى أداة تشريعية، أى لا بد من موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على فرض الرسوم فالرسوم تعد

أعباء مالية مقررة على الأفراد مقابل أداء بعض الخدمات العامة وهو ما يحتاج دستورياً إلى موافقة السلطة التشريعية، إلا أنه نظراً لتعدد أنواع الرسوم وتنوع القواعد التي تتبع في تقديرها، فإن السلطة التنفيذية قد تكون هي الأقدر على تقدير قيمة الرسم المقرر على الخدمة في بعض الأحوال، أى تكون لها سلطة تقرير الرسم بمقتضى قرارات إدارية، لكن في كل الأحوال لابد وأن تستند هذه القرارات إلى قانون يجيز للسلطة التنفيذية فرض الرسوم وأن تكون هذه القرارات في حدود القانون، أى يجيز القانون للوزير المختص أو للإدارة فرض الرسوم، ثم تقوم جهة الإدارة بإصدار القرارات الإدارية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وذلك بتحديد فئات الرسوم المقررة بناء على هذا القانون وتقدير قيمة الرسم.

وبالتالى تكون عملية فرض الرسوم أيسر من فرض الضريبة، فالضريبة تفرض بقانون وليس بناءً على قانون، حيث يتطلب فرض الضريبة إصدار قانون يحدد كافة أحكام الضريبة وقواعدها الفنية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أى دور سوى تنفيذ القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون.

الفصل الثالث

إيرادات أملاك الدولة الخاصة (الدومين الخاص)

تملك الدولة أملاكاً قد تستخدمها في تحقيق إيرادات عامة تصب في خزانة الدولة، وتطلق كلمة "دومين" على كل ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها وسواء كانت هذه الممتلكات أموال عقارية أو منقولة. ولكن ممتلكات الدولة "الدومين" ليست ذات طبيعة واحدة، فهناك ممتلكات الدولة ذات الطبيعة العامة وتسمى "الدومين العام" وهناك ممتلكات الدولة ذات الطبيعة الخاصة وتسمى "الدومين الخاص".

ويقصد بالدومين العام الأموال التي تملكها الدولة والتي تكون معدة للاستعمال العام أو لخدمة المرافق العامة مثل الطرق والكبارى وأبنية الوزارات والمصالح الحكومية .. إلخ. أى أن هذا النوع من الدومين "الدومين العام" يخصص للنفع العام ويخضع لأحكام القانون العام.

والقاعدة العامة بالنسبة للدومين العام هى مجانية الإنتفاع به، غير أنه فى بعض الحالات، وعلى سبيل الاستثناء قد تقوم الدولة بفرض رسوم رمزية للإنتفاع بهذه الأموال العامة، كفرض رسوم لدخول بعض الحدائق العامة، أو فرض رسوم لاستخدام بعض الكبارى، غير أن الهدف هنا ليس

الحصول على إيرادات، وإنما فقط لتنظيم عملية استخدام المال العام، لذلك وكما أشرنا تكون هذه الرسوم ذات طبيعة رمزية لا تتناسب مطلقاً مع تكلفة الخدمة التي يحصل عليها الأفراد من استخدام هذه الأموال.

أما أملاك الدولة الخاصة فيطلق عليها الدومين الخاص، ويقصد بالدومين الخاص الأموال التي تمتلكها الدولة بشكل مماثل لملكية الأفراد، لأموالهم الخاصة مثل الأراضي الزراعية، المناجم، المحاجر، الغابات، المشروعات التجارية والصناعية، الأوراق المالية المملوكة للدولة.

وتخضع هذه الأموال "الدومين الخاص" لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن ممتلكات الأفراد، وعلى عكس الدومين العام فإن الدومين الخاص يعتبر مصدراً من مصادر إيرادات الدولة، حيث تحصل الدولة على مقابل للانتفاع بهذه الأموال.

وقد كانت إيرادات الدولة المحصلة من الدومين الخاص تشكل مورد مالى كبير وهام فى العصور الوسطى، وفى عصر الإقطاع كانت إيرادات الدولة من الدومين الخاص مورد أساسى للإيرادات العامة، وكان هذا الدومين يتكون بصفة أساسية من الأراضي الزراعية والغابات.

وبعد إنتهاء النظام الإقطاعى ونشأة النظام الرأسمالى قلت أهمية الدومين الخاص كمورد من موارد الدولة وأصبحت الضرائب تشكل المصدر الرئيسى للإيرادات العامة، وذلك لأنه فى ظل هذا النظام الإقتصادى يسود الاعتقاد بأن المشروعات التى تملكها الدولة وتدار بنفس الطريقة التى يدار بها مشروعات القطاع الخاص لا تتمتع بالكفاءة وحسن استغلال الموارد المتاحة، وبالتالي لابد من الحد من ملكية الدولة لهذه المشروعات الخاصة.

ولكن مع ظهور النظام الإشتراكى كنظام إقتصادى على أثر إنهيار النظام الرأسمالى ازدادت مرة أخرى أملاك الدولة الخاصة "الدومين الخاص" بل أن هذه الأموال اتسعت عن ذى قبل وأصبحت تشمل إلى جانب الأراضى الزراعية والغابات، المناجم، والمحاجر، المشروعات التجارية والصناعية، الأوراق المالية التى تمتلكها الدولة،...إلخ.

ويرجع إتساع الدومين الخاص فى ظل النظام الإشتراكى، إلى ما يقوم عليه هذا النظام من التوسع فى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج المختلفة حتى ولو كانت المشروعات المملوكة للدولة من ذات طبيعة المشروعات المملوكة للأفراد أو تقدم خدمات أو سلع مشابهة.

أما في الوقت الراهن فإن الإتجاه الحالى فى معظم دول العالم المتقدم منها أو النامى هو السير نحو الاقتصاد الحر بما يتطلبه ذلك من إعطاء القطاع الخاص الريادة فى القيام بعملية التنمية الاقتصادية، وفى المقابل يتم سحب الدولة من المشروعات المتشابهة لمشروعات القطاع الخاص.

حيث تقوم الدولة بدور المنظم للسوق من خلال دورها التشريعى والرقابى فضلاً عن ملكيتها للقطاعات الإستراتيجية فى المجتمع والمشروعات التى يعجز القطاع الخاص عن القيام بها.

والدليل على ذلك هى عمليات الخصخصة التى وجدت مجال تطبيقها فى معظم دول العالم منذ الثمانينات من القرن العشرين، والتى أسفرت عن تحول العديد بل معظم المشروعات والشركات العامة إلى القطاع الخاص.

لذلك يمكن القول أنه فى ظل هذا الاتجاه نحو الاقتصاد الحر، تقل أهمية الدومين الخاص كمورد من موارد الدولة، وذلك لتخلى الدولة عن ملكيتها للعديد من مشروعاتها ذات الطبيعة الصناعية والتجارية والتى تشكل جزءاً كبيراً من هذا الدومين.

ومع ذلك مازال هناك دول تعتمد بشكل أساسي على إيراداتها المتحصلة من الدومين الخاص كالدول الخليجية التي تعتمد على البترول وبعض الدول الأفريقية التي تعتمد على الخامات والمعادن التي تستخرجها من باطن الأرض.

وتتقسم أملاك الدولة الخاصة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: أملاك الدولة العقارية، أملاك الدولة الصناعية والتجارية، أملاك الدولة المالية، ونتناول فيما يلي هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل المناسب كل في مبحث مستقل على النحو الآتي:

- **المبحث الأول:** أملاك الدولة الصناعية والتجارية.
- **المبحث الثاني:** أملاك الدولة المالية.
- **المبحث الثالث:** أملاك الدولة العقارية.

المبحث الأول

أملك الدولة العقارية

يقصد بإيرادات أملك الدولة العقارية ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والمحاجر والعقارات المبنية والغابات، فقد تمتلك الدولة من الأراضي الزراعية ما يمكنها من الحصول على إيراد عام نتيجة استغلال هذه الأراضي سواء بزراعتها بشكل مباشر بمعرفة الدولة أو بتأجيرها للأفراد. وقد كانت الأراضي الزراعية مصدراً هاماً للإيرادات العامة في العصور الوسطى غير أنها بدأت تفقد أهميتها منذ نهاية القرن الثامن عشر عندما بدأت الدولة تتصرف في الأراضي الزراعية المملوكة لها تحت تأثير تقدم المجتمع والاتجاه نحو الصناعة، فضلاً عن سيادة النظام الرأسمالي بما ينادى به من أن القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة في القيام بأوجه النشاط الإقتصادي المختلفة. غير أن إيرادات الدولة من الأراضي الزراعية تعد بصفة عامة إيرادات ضعيفة غير غزيرة فضلاً عن أنها غير مرنة أي لا تتأثر بالتغيرات التي تحدث في الظروف الاقتصادية، لذلك لم يعد من الممكن أن تؤدي هذه الإيرادات دوراً هاماً كمصدر للإيرادات العامة في العصر الحديث.

وقد تمتلك الدولة الغابات الموجودة على أراضيها إن وجدت هذه الغابات تعتبر الدولة أكثر قدرة من الأفراد في مجال استغلال الغابات وذلك لعدة أسباب منها أن الفترة اللازمة لاكتمال نمو أشجار الغابات وصلاحياتها للاستغلال الإقتصادي وذلك عن طريق قطعها واستعمالها كأخشاب طويلة جداً أي تتجاوز عمر الإنسان، لذلك فإن الدولة وحدها هي التي يمكنها تجميد استثماراتها في هذا المجال لفترة طويلة.

كذلك قد تعتمد الدولة على ملكيتها الخاصة للمناجم المحاجر أو للثروات الموجودة في باطن الأرض كمورد مالي لها، وهنا تختلف الدول فيما بينها بالنسبة لاستغلال هذا النوع من أموال الدومين العقاري، فقد تقوم بعض الدول بالاستغلال المباشر للمناجم أو المحاجر أو الثروات الموجودة في باطن الأرض لما لها من دور كبير وهام في أوجه النشاط الصناعي. وقد يقوم البعض الآخر من الدول بترك استغلال الثروات للأفراد لأفضلية الاستغلال الفردي في هذا المجال الذي يحتاج إلى أحدث طرق وفنون الإنتاج. وقد نجد بعض الدول تحتفظ بملكية المناجم والمحاجر وترك أمر استغلالها للأفراد مع الإشراف على هذا الاستغلال وذلك بهدف حماية هذه الثروات والمحافظة على استغلالها، ويأخذ هذا الإشراف شكل اشتراك الدولة مع الأفراد في استغلال المناجم والمحاجر.

وأخيراً قد تشكل ملكية الدولة للأبنية السكنية التي تنشئها في سبيل المساهمة في حل أزمة الإسكان مورد من الموارد العامة للدولة، حيث تعد القيمة الإيجارية التي تحصل عليها الدولة من الأفراد نظير استغلال هذه الوحدات السكنية بمثابة إيراداً عاماً.



المبحث الثانى

أمالك الدولة الصناعية والتجارية

يقصد بأمالك الدولة الصناعية والتجارية ما تمتلكه الدولة من مشروعات أو منشآت صناعية وتجارية، ويمثل الإيراد الذى ينتج عن إستغلال هذه المشروعات إيرادات الدولة من الدومين الصناعى والتجارى، ويرجع ظهور الدومين الصناعى والتجارى إلى أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لبعض العيوب التى ظهرت للنظام الرأسمالى، كما زادت أهميته منذ منتصف القرن العشرين مع الاتجاه نحو الاشتراكية وحركات التأمين.

وتختلف درجة تدخل الدولة للقيام بالمشروعات التجارية والصناعية حسب الفلسفة الاقتصادية والسياسية التى تعتنقها الدولة. ففى الدول الرأسمالية أى التى تأخذ بنظام اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر تتدخل الدول للقيام ببعض المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة والتى لا يستطيع رأس المال الخاص القيام بها نظراً لما تحتاج إليه من رؤوس أموال ضخمة، أو قلة ما تدره من ربح.

أما فى الدول ذات الفلسفة الاشتراكية فنجد أنها تقتحم هذا المجال بشكل كبير جداً حيث تمتلك الدولة معظم وسائل الإنتاج بما فيها المشروعات الصناعية والتجارية المشابهة لمشروعات الأفراد.

ويطلق اصطلاح "التمن العام" على ثمن السلع والخدمات التى تقوم بإنتاجها المشروعات الصناعية والتجارية المملوكة للدولة، فالتمن العام على هذا النحو يمثل المقابل الذى تحصل عليه الدولة عند قيامها بنشاط تجارى أو صناعى وبالتالي يعد أحد الوسائل التى تمكن الدولة من الحصول على إيراد عام.



المبحث الثالث

أُملاك الدولة المالية

يقصد بأُملاك الدولة المالية الأوراق المالية المملوكة للدولة والتي تتمثل فى الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، ويعد الربح المتأتى من هذه الأوراق مصدراً من مصادر الإيرادات العامة للدولة.

وقد زادت أهمية هذا الدومين منذ القرن التاسع عشر، مع اتجاه الدولة إلى تملك الأسهم فى الكثير من المشروعات الخاصة (مشروعات الاقتصاد المختلط)، رغبة من الدولة فى الإشراف على القطاع الخاص، أو السيطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها لتحقيق الصالح العام.

ويوجه بعض الفقه المالى النقد للدولة لقيامها بالإستثمار فى الأوراق المالية نظراً للقلبات التى تحدث فى أسعار هذه الأوراق، مما يجعل الحصول على إيراد من هذه الإستثمارات أمر غير مضمون. ولكن قد نجد الدولة نفسها مدفوعة إلى هذا النوع من الإستثمارات لتحقيق غرض سياسى أو إقتصادى، كقيام الدولة بشراء بعض أسهم إحدى الشركات التى تتمتع بأهمية خاصة للدولة، كما قد يكون الهدف من مشاركة الدولة فى بعض

المشروعات، الخاصة عن طريق شراء الأسهم أو السندات هو إنجاز هذه المشروعات وبالتالي دفع عملية التنمية الاقتصادية، ذلك أن مشاركة الدولة في هذه المشروعات من شأنه إعطاء الثقة للأفراد في المشروع وبالتالي بقبلون على شراء الأسهم والسندات التي يصدرها هذا المشروع.

الفصل الرابع

القروض العامة

إذا كان تمويل النفقات العامة للدولة يتم بصفة أساسية عن طريق الإيرادات العامة العادية المتحصلة من الضرائب والرسوم وإيرادات الدومين الخاص، إلا أن الدولة قد تلجأ في الوقت الحاضر إلى الاقتراض، وذلك في الحالات التي لا تكفي فيها الموارد العادية لتغطية النفقات العامة.

وتعتبر القروض العامة في الوقت الحالي من المصادر التي تلجأ إليها الدولة بصفة تكاد تكون منتظمة لمواجهة العجز المؤقت في الإيرادات العامة أو لتمويل بعض الاستثمارات التي تعجز مواردها العادية عن تمويلها، وذلك على خلاف ما كان عليه الوضع في الماضي حيث كانت الدولة لا تلجأ إلى القروض العامة إلا في الظروف الاستثنائية فقط، وفي إطار عرضنا للقروض العامة سنقوم بدراسة الجوانب المختلفة لهذه القروض العامة وذلك من خلال ثلاثة فصول:

- **المبحث الأول:** تعريف القروض العامة وأنواعها.
- **المبحث الثاني:** إصدار القروض العامة.
- **المبحث الثالث:** إنقضاء القرض العام.

المبحث الأول

تعريف القروض العامة وأنواعها

يتعرض هذا المبحث من الدراسة إلى تحديد المقصود بالقرض العام وتمييزه عن غيره من إيرادات الدولة الأخرى وبصفة خاصة الضريبة، ثم لأنواع القروض العامة وفقا للمعيار الذي يتم الاعتماد عليه في تقسيم هذه القروض وخصائص كل نوع من أنواع القروض العامة، وهو ما يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

- **المطلب الأول:** تعريف القرض العام وتمييزه عن الضريبة.
- **المطلب الثاني:** أنواع القروض العامة.

المطلب الأول

تعريف القرض العام وتمييزه عن الضريبة

يقصد بالقرض العام المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من الأفراد أو البنوك أو المؤسسات المالية الدولية أو الدول الأجنبية، مع الالتزام برد هذه المبالغ ودفع الفوائد المستحقة عليها طبقاً لشروط القرض.

وتجدر الإشارة إلى أن القرض العام يختلف عن القرض الخاص، فالقرض العام يمثل مبلغ مالي تحصل عليه الدولة من أفراد أو بنوك أو دول أجنبية أو مؤسسات مالية وطنية أو أجنبية، وتستخدم هذه الحصيلة في تلبية نفقاتها العامة.

أما القرض الخاص فيتمثل في مبلغ مالي يحصل عليه الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الخاصة من البنوك لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ومن ثم فإن حديثنا هنا في إطار دراستنا للإيرادات العامة يقتصر على القروض العامة التي تمثل مصدراً من مصادر إيرادات الدولة.

أولاً: أوجه التشابه بين القرض العام والضريبة

هناك العديد من أوجه التشابه بين القرض العام والضريبة يتمثل أهمها فيما يلي:

١ - أن القرض العام والضريبة يشكل كل منهما مصدراً من مصادر الإيرادات العامة التي تستخدمها الدولة في تغطية نفقاتها العامة، حيث تعد الضريبة أهم مورد من موارد الدولة العادية في حين يعد القرض من أهم موارد الدولة غير العادية.

٢ - أن الأفراد هم الذين يتحملون العبء النهائي لكل من الضريبة والقرض العام، حيث نجد أن الأفراد هم الملتزمون بدفع الضريبة باعتبارهم ممولين، أما بالنسبة للقرض العام فيمكن القول بأن فوائد القرض التي يتم سدادها طوال مدة القرض فضلاً عن استهلاك القرض، أي سداد أصل القرض، كل ذلك يتم سداذه من حصيلة الضرائب التي يتحملها الأفراد دافعي الضرائب أي أن عبء القرض يقع في النهاية على عاتق الأفراد دافعي الضرائب.

٣ - يتشابه القرض العام مع الضريبة في ضرورة صدور كل منهما بقانون، فالقرض العام يترتب عليه مجموعة من الآثار الاقتصادية والسياسية والتي تعد على جانب كبير من الأهمية مما يحتم وفقاً للمبادئ الدستورية موافقة السلطة التشريعية على إصدار القرض العام بقانون يتضمن الشروط والأحكام الرئيسية للقرض.

ثانياً: أوجه الاختلاف بين القرض العام والضريبة

على الرغم من وجود أوجه للتشابه بين القرض العام والضريبة إلا أنه توجد العديد من أوجه الاختلاف بينهما لعل أهمها:

١ - من المبادئ الأساسية في المالية العامة أن الضريبة لا تخصص حصيلتها لوجه معين من أوجه الإنفاق العام، وذلك على عكس القرض العام الذي يكون الأصل فيه هو تخصيص حصيلته لغرض معين يحدده القانون الذي يجيز القرض.

٢ - لا تلتزم الدولة برد المبالغ التي سبق لها تحصيلها كضريبة، حيث تدفع الضريبة بصفة نهائية كما أشرنا في نطاق عرضنا للنظرية العامة للضريبة، وذلك على خلاف القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى من إكتتب فيه على أقساط محددة فضلاً عن دفع الفوائد المستحقة عليه خلال مدة القرض.

٣ - يؤدي فرض الضرائب أو زيادتها إلى زيادة الإيرادات العامة دون تحمل الموازنة العامة للدولة لأعباء عاجلة أو أجلة. أما في حالة القرض العام فإن اللجوء إليه كمورد من موارد الدولة يترتب عليه زيادة في الإيرادات العامة عند إصداره، ولكنها تؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمقدار أقساط استهلاك القرض وفوائده.

٤ - الأصل فى القرض العام أنه يشكل مساهمة اختيارية من جانب المكتتبين فى القرض، فى حين أن الضريبة مساهمة إجبارية أى يدفعها الفرد على سبيل الإلزام والجبر وليس على سبيل الاختيار كما هو الحال فى القرض العام. وإن كان يوجد بعض الحالات التى يكون القرض العام فيها إجبارياً أى يجبر الأفراد على الاكتتاب فيه لظروف معينة، إلا أن القرض الإجبارى يشكل محض استثناء على الأصل العام فى القروض العامة وهو أنها مساهمات إختيارية.

المطلب الثانى

أنواع القروض العامة

تتعدد أنواع القروض وتنقسماتها وفقاً للمعيار الذى يستند إليه فى كل تقسيم، فمن حيث مصدر القرض تنقسم القروض العامة إلى قروض داخلية وقروض خارجية، ومن حيث حرية المكتب فى المساهمة فى القرض تنقسم القروض العامة إلى قروض اختيارية وقروض إجبارية، وأخيراً من حيث مدة القرض تنقسم القروض العامة إلى قروض مؤقتة وقروض مؤبدة.

أولاً: القروض الداخلية والقروض الخارجية

يمكن تعريف القروض الداخلية بأنها تلك القروض التى تصدرها الدول داخل حدودها الإقليمية ويتم الإكتتاب فيها عن طريق أشخاص طبيعيين أو اعتباريين موجودين على إقليم الدولة.

وتلجأ الدولة إلى إصدار القروض الداخلية إذا توافرت لديها المدخرات الوطنية الكافية لتغطية قيمة القرض. بمعنى أن يكون هناك فائض من هذه المدخرات الوطنية عن حاجة السوق الداخلى للاستثمارات الخاصة بما يسمح بتغطية قيمة القرض. ويطلق على القرض الداخلى فى بعض الأحوال "القرض الوطنى" وذلك للدلالة على الغرض أو الهدف الوطنى الذى يسعى

هذا القرض إلى تحقيقه، كأن يستخدم القرض فى تغطية نفقات حرب تخوضها الدولة أو لتمويل بعض المشروعات الخاصة بالتعمير والإنشاء عقب الكوارث الطبيعية، وفى مثل هذه الحالات لا يتضمن القرض مزايا كبيرة للمكتتبين فيه بل تكون الفائدة المقررة على القرض ضعيفة مقارنة بغيره من القروض العادية.

أما القروض الخارجية فتتمثل فى القروض التى تصدرها الدولة خارج حدودها أى عندما يتم الإكتتاب فى القرض عن طريق الأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة الأجنبية أو من المؤسسات المالية الدولية أو من حكومات بعض الدول الأجنبية.

فالدولة فى حالة القروض الخارجية تتجه إلى المدخرات الأجنبية فى دولة أخرى، أو تلجأ إلى إحدى مؤسسات التمويل الدولى للاقتراض منها وغالباً ما تحتاج القروض الخارجية إلى أن تقدم الدولة مجموعة من الضمانات والمزايا فضلاً عن الفوائد المقررة على القرض وذلك لتشجيع الأفراد أو المؤسسات المالية الدولية على الإكتتاب فى القرض ومنح الائتمان اللازم للدولة المقترضة. وتقبل الدولة على عقد القروض الخارجية بصفة عامة، عندما لا تكون هناك مدخرات وطنية كافية للقيام ببعض المشروعات الاستثمارية أو الإنتاجية الضرورية للاقتصاد القومى، ومن ثم تلجأ الدولة

إلى رؤوس الأموال الأجنبية لكي تستخدمها هي بنفسها لا بأصحابها الأجانب في عملية التنمية الاقتصادية. وقد تلجأ الدولة إلى القروض العامة لعدم كفاية ما لديها من عملات أجنبية لازمة لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها.

وقد تقوم الدولة عند تحسن ظروفها الاقتصادية بتحويل القرض العام الخارجى إلى قرض عام داخلى وذلك قبل حلول أجله، وذلك عن طريق قيام الدولة ومواطنيها بشراء سندات القرض من المقترضين الأجانب.

ويمكن على هذا النحو توضيح أوجه الاختلاف بين القروض العامة الداخلية والقروض العامة الخارجية فيما يلى:

١- لا يترتب على القرض الداخلى حدوث زيادة فى الثروة القومية، فهو يقتصر على مجرد نقل جزء من القوة الشرائية من فئة إلى أخرى، أى من الأفراد أو الهيئات المكتتبة فى سندات القرض إلى الدولة. وبالتالي فالقرض الداخلى يشكل نوع من إعادة توزيع جزء من الثروة القومية لصالح الدولة أما القرض الخارجى فيؤدى مباشرة إلى زيادة الثروة القومية عند عقد القرض وذلك بنقل جزء من ثروة البلاد الأخرى التى قامت أو قام مواطنيها بالإكتتاب فى القرض إلى الدولة المقترضة

وبالتالى يؤدى القرض الخارجى إلى زيادة القوة الشرائية المتداولة ولا يترتب عليه إعاقة للاستثمارات الخاصة على عكس القروض الداخلية التى تعيق الاستثمارات الخاصة نظراً لأنها تقطع جزء من المدخرات الوطنية.

٢- لا يؤدى القرض الداخلى عند سداده ودفع الفوائد المقررة عليه إلى نقصان فى الثروة القومية، وإنما ينتقل جزء منها من الدولة إلى الأفراد أو الدائنين، بينما يشكل سداد أصل وفوائد القرض الخارجى عبء على الموارد القومية حيث ينتقل جزء من الثروة القومية من داخل الدولة إلى خارجها.

٣- يتيح القرض الداخلى للدولة جزءاً من الثروة بالعملة الوطنية، لذلك فهو لا يؤثر لا عند إصداره ولا عند استهلاكه على سعر الصرف أو ميزان المدفوعات، بينما يقوم القرض الخارجى بإضافة رصيد من الثروة بالعملات الأجنبية وهو ما يمثل أهمية كبيرة خاصة عندما يكون هناك عجز فى ميزان المدفوعات بالنسبة للبلد المقترض، أو عندما تكون هذه الدولة المفترضة فى حاجة إلى العملات الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

٤- لا يؤدي القرض الداخلى إلى أعباء نقدية يتحملها الاقتصاد القومى ككل أو يتحملها أفراد الجيل الذى يقوم بسداد أصل القرض وفوائده، وذلك لأن الجماعة تكون مدينة لنفسها، فى حين أنه فى حالة القرض الخارجى تكون الجماعة أى مجتمع الدولة المقترضة مدينة للخارج وهو ما يؤدي إلى تحمل الجيل الذى يقوم بسداد أصل القرض وفوائده بأعباء نقدية كبيرة وهو ما يرتب بالتالى أعباء على ميزان مدفوعات الدولة المقترضة.

٥- قد يؤدي القرض الخارجى، وعلى خلاف القرض الداخلى، إلى تدخل الدولة الأجنبية مانحة القرض فى الشؤون الداخلية للدولة المقترضة، أو فرض شروط معينة من جانب المؤسسة المالية الدولية مانحة القرض (كصندوق النقد الدولى أو البنك الدولى للإنشاء والتعمير) تتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية للدولة المقترضة.

ثانياً: القروض الاختيارية والقروض الإجبارية

يقصد بالقروض الاختيارية تلك القروض التى يترك للأفراد حرية للإكتتاب أو عدم الإكتتاب فيها. حيث تقوم الحكومة بتحديد شروط القرض

وتقوم بطرحه للاكتتاب تاركة للأفراد حرية الاكتتاب أو عدم الاكتتاب دون أى ضغط أو إكراه.

والأصل فى القروض أن تكون إختيارية كأساس القروض أنها تعاقدية وإن كان يلزم لصدورها وجود قانون يجيز للحكومة ذلك. وتترك الدولة للأفراد والهيئات الحرية فى قبول الشروط التى تعرضها، فلهم حق قبول شروط القرض أو الاعتراض عنها دون مباشرة أى نوع من الأكراه من قبل الدولة. وبالتالي يكون الدافع على الاكتتاب فى القرص هو أن الفائدة التى يحققها الأكتتاب مجزية أو أن هناك امتيازات تشجع الأفراد على الإكتتاب فى القرض.

أما القروض الإجبارية فهى تلك القروض التى لا يكون للأفراد فيها حرية الإكتتاب أو عدم الإكتتاب فى سنداتها، بل تجبرهم الدولة على الاكتتاب بالأوضاع التى يحددها القانون الذى يجيز القرض.

وتلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية فى حالة مرورها بظروف استثنائية كالحرب أو عندما تكون مثقلة بأعباء الديون الناتجة عن هذه الحروب.

ويعد هذا النوع من القروض (القروض الإجبارية) خروجاً على القاعدة العامة والتي تقضى بأن القروض اختيارية لأنها تقوم على أساس تعاقدى. وتلجأ الدولة إلى وسيلة القروض الإجبارية خشية عدم إقدام أصحاب رؤوس الأموال على الإكتتاب فى القرض العام إذا تركت لهم حرية الإكتتاب فيه، ويحدث ذلك عادة نتيجة ضعف ثقة الأفراد فى الائتمان المالى للدولة نتيجة الظروف التى تمر بها.

كذلك قد تلجأ الدولة إلى إصدار قروض إجبارية لمحاربة التضخم بما يصاحبه من آثار تؤدى إلى ارتفاع مستوى الأسعار وإلى تدهور القوة الشرائية للنقود، حيث تقوم الدولة فى هذه الحالة بإجبار الأفراد على اقراضها حتى يمكنها امتصاص جزء من كمية النقود السائلة المتداولة للحد من آثار التضخم.

ويتم عقد القروض الإجبارية فى أغلب الأحوال دون تقرير أية فوائد يحصل عليها الأفراد، المكتتبين فى القروض، لذلك يمكن أن تترتب على هذه القروض الإجبارية آثار خطيرة، وهو ما جعل الفقه المالى ينتقد بشدة هذا النوع من القروض. لكن وكما أشرنا سابقاً فإن هذا النوع من القروض يعد خروجاً على الأصل العام فى القروض وهو أنها اختيارية، بل أن النقد

الشديد الموجه إلى هذه القروض الجبرية، جعل الدولة لا تلجأ إلى عقدها إلا في حالات الضرورة القصوى.

ثالثاً: القروض المؤبدة والقروض المؤقتة

يقصد بالقروض المؤبدة تلك القروض التي لا تحدد الدولة موعداً معيناً لرد قيمتها للمكتتبين فيها مع التزام الدولة بدفع الفوائد المقررة على هذه القروض. وعلى ذلك فإن الدولة لا تكون ملزمة برد أصل القرض في تاريخ معين، وإنما تقوم هي بتحديد هذا التاريخ بإرادتها المنفردة بعد إصدار القرض دون أى اعتراض من جانب المقترضين. ويعطى هذا النوع من القروض للدولة إمكانيات اختيار الوقت المناسب لسداد القرض، كأن تقوم بسداده في الوقت الذي يكون لديها فائض في الموازنة العامة أو عند إرتفاع سعر الفائدة في السوق والذي يترتب عليه انخفاض سعر سندات القرض المؤبدة، فتقوم الدولة بشراء كل ما يمكنها شراؤه من سندات القرض وتتخلص بالتالي من جزء من القرض. غير أنه يؤخذ على هذا النوع من القروض أنه قد يحمل الحكومة على التراخي في سداد قيمة القرض مما يترتب عليه تراكم أعباء الديون العامة على الدولة وهو ما يؤثر سلباً على مالياتها.

أما القروض المؤقتة فهي تلك القروض التي تحدد لها الدولة مقدماً أجلاً للوفاء بها. ويمكن تقسيم هذه القروض من حيث مدتها إلى قروض قصيرة الأجل، وقروض متوسط الأجل، وقروض طويلة الأجل.

ويقصد بالقروض قصيرة الأجل والتي تعرف أيضاً بالقروض العائمة أو الطافية أو السائرة، تلك القروض التي تصدرها الدولة لمواجهة احتياجاتها المالية المؤقتة أى خلال السنة المالية، ومنها أدونات الخزنة العامة وهي تلك السندات القصيرة المدة التي تكون لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة والتي تصدرها الدولة لمواجهة العجز فى الموازنة العامة، والذي ينتج عن تأخر حصيله الضرائب المباشرة.

وتعتبر القروض قصيرة الأجل أكثر ملائمة من تلك القروض طويلة الأجل بالنسبة للمكتتبين فى القروض العامة، وذلك لأن المكتتبين يرغبون فى ضمان درجة كبيرة من السيولة لرؤوس أموالهم، كما أنهم لا يفضلون الإقراض طويل الأجل فى حالة الاضطرابات النقدية أى الموجات التضخمية.

أما القروض متوسطة الأجل فهي القروض التي تعقد لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وتلجأ الدولة إلى هذا النوع من

القروض لتغطية عجز لا يمكن تفاديه أثناء السنة المالية، وغالباً ما يكون هذا العجز ناجماً عن القيام بمشروعات استثماري، أو لتغطية نفقات الحروب أو الدفاع.

أما القروض طويلة الأجل فهي تلك التي تعقد لأجل طويلة لا تقل عن عشر سنوات وقد تصل إلى عشرين سنة أو أكثر من ذلك بشرط أن تكون محددة المدة وإلا انقلب القرض إلى قرض مؤبد، وهذا النوع من القروض غالباً ما تلجأ إليه الدولة لتمويل مشروعات عامة استثمارية قد يأتي العائد منها متأخراً ويسدد القرض من هذا العائد، ويطلق على القروض المتوسطة وطويلة الأجل القروض المثبتة.

المبحث الثانى

إصدار القروض العامة

يقصد بعملية إصدار القرض العام، تلك العملية التى يتم من خلالها بيع سندات القرض للمكتتبين فيها من الأفراد أو الهيئات وحصول الدولة على حصيلة هذا البيع وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط التى ينص عليها قانون إصدار القرض العام، ويتطلب إصدار القرض العام، صدور موافقة من السلطة التشريعية على إصدار القرض، حيث تنص دساتير معظم دول العالم على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان على عقد القروض.

وتلجأ الدولة عند قيامها بإصدار القرض إلى مجموعة من الطرق أو الوسائل كأسلوب الأكتتاب العام أو البيع للبنوك أو البيع فى سوق الأوراق المالية لسندات القرض كما تأخذ سندات القرض أشكال متعددة فقد تكون سندات أسمية أو سندات لحاملها أو سندات مختلطة.

وفى ضوء ما تقدم سوف نقوم بدراسة عملية إصدار القروض من خلال المطالبين التاليين:

- **المطلب الأول:** طرق إصدار القروض العامة.
- **المطلب الثانى:** شكل سندات القرض العام.

المطلب الأول

طرق إصدار القروض العامة

يمكن للدولة أن تلجأ إلى العديد من الطرق أو الأساليب في سبيل إصدارها للقروض العامة، فقد تقوم بطرح سندات القرض للاكتتاب العام، أو تقوم ببيعها إلى البنوك، أو تقوم بطرحها للبيع في سوق الأوراق المالية.

أولاً: الاكتتاب العام

وفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بعرض سندات القرض العام مباشرة على الجمهور للاكتتاب فيها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة بالإعلان عن ميعاد بدء الاكتتاب في القرض العام، ومدة الاكتتاب وشروط القرض والمزايا التي يمنحها للمكتتبين فيه، كذلك تقوم الدولة بتحديد الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب من الجمهور والتي قد تكون الخزنة العامة أو مكاتب البريد، أو أحد البنوك الذي يوكل إليها هذه المهمة مقابل عمولة معينة.

وتتميز هذه الطريقة من طرق إصدار القرض بأنها قليلة النفقات مقارنة بطريقة البيع للبنوك حيث توفر العملات الكبيرة التي تحصل عليها البنوك كوسطاء في عملية البيع. كذلك تؤدي هذه الطريقة (الاكتتاب العام) إلى قيام الدولة بفرض رقابتها الفعالة وسيطرتها على عملية الإصدار

والاكتتاب، بحيث تحول دون المضاربة على سندات القرض من قبل كبار المستثمرين.

ولكن يعيب هذه الطريقة من طرق إصدار القروض العامة، أنها تعرض الدولة لخطر عدم تغطية قيمة القرض بالكامل، الأمر الذى يؤثر تأثيراً سلبياً على ثقة الأفراد فى مالية الدولة، فضلاً عن أن عدم تغطية قيمة القرض يوحى بعدم دراية الدولة بالطاقة المالية الموجودة فى السوق المالى والنقدى لذلك فإن اللجوء إلى هذه الطريقة يتطلب أن تتمتع مالية الدولة بثقة الأفراد، وان تكون الدولة على دراية كافية بظروف السوق المالى والنقدى وحجم المدخرات القومية.

ثانياً: الاكتتاب عن طريق البنوك

وفقاً لهذه الطريقة من طرق إصدار القروض العامة تقوم الدولة ببيع سندات القرض إلى أحد البنوك، أو مجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية ثم تقوم هذه البنوك بعد ذلك ببيع السندات إلى الأفراد أو المؤسسات المالية الخاصة التى ترغب فى شراء سندات القرض.

ففى إطار هذه الطريقة تقوم البنوك بشراء سندات القرض من الدولة بسعر أقل من قيمتها الاسمية ثم تتولى بعد ذلك بيع هذه السندات بالقيمة

الاسمية وتحصل على الفرق كعمولة نظير قيامها بهذه العملية، وفي المقابل تتحمل البنوك مخاطر عدم تغطية قيمة القرض بالكامل.

فالبنوك هنا تقوم بإقراض الدولة المبلغ التى هما فى حاجة إليه دون انتظار بيع السندات للمكتتبين فيها، وفى نظير ذلك تحصل هذه البنوك على عمولات ضخمة تتمثل فى الفارق ما بين القيمة الاسمية للسندات والتى تباع بها للجمهور والقيمة التى تم دفعها بالفعل للدولة مقابل سندات القرض. وقد تقوم بعض البنوك بالمساهمة فى الاكتتاب عن طريق شراء بعض سندات القرض العام عندما يدخل ذلك فى مجالات الاستثمار المصرح لها بها.

وتتبع الدولة فى إطار هذه الطريقة نظام الممارسة أو المزايدة، ويرسو عطاء إصدار القرض على البنك أو المؤسسة المالية التى تتقدم بأفضل شروط لعملية الإصدار والتى تتقاضى أقل عمولة، ومن أهم مزايا هذه الطريقة من طرق إصدار القرض العام أنها تضمن للدولة تغطية قيمة القرض بالكامل، فضلاً عن أن الدولة تحصل على مبلغ القرض دون انتظار بيع السندات للجمهور، كما أن هذه الطريقة تمكن الدولة من إصدار سنداتها وفقاً للشروط الملائمة لسوق المال، غير أن أهم ما يعيب هذه الطريقة هو تحمل الدولة للعمولات الضخمة التى تحصل عليها البنوك، الأمر الذى يؤدى إلى حرمان الدولة من جزء من مبلغ القرض.

ثالثاً: بيع سندات القرض فى البورصة

وفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بإصدار القرض عن طريق طرح سندات للبيع فى سوق الأوراق المالية (البورصة)، وتقوم الدولة بطرح سندات القرض على دفعات صغيرة حفاظاً على سعرها من التدهور، وتلجأ الدولة إلى هذه الطريقة من طرق إصدار القرض عندما يكون مبلغ القرض محدوداً ولا توجد حاجة عاجلة للقرض، فتقوم الدولة بطرح سندات القرض للبيع فى البورصة شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأوراق المالية الأخرى.

وتتميز هذه الطريقة بسهولة من الناحية العملية، فضلاً عن أنها تمكن الدولة من بيع سندات القرض فى الأوقات الملائمة أى التى ترتفع فيها أسعار الأوراق المالية فى البورصة، وبالتالي تستفيد من تغيرات الأسعار فى السوق. ولكن يعيب هذه الطريقة أنه لا يمكن اللجوء إليها إذا كان مبلغ القرض كبيراً أو إذا كانت الدولة فى حاجة سريعة إلى مبلغ القرض، حيث لا تستطيع الدولة طرح كميات كبيرة من سندات القرض فى البورصة دفعة واحدة، وإلا ترتب على ذلك تدهور أسعارها وحدوث خسائر كبيرة.

المطلب الثاني

شكل سندات القرض العام

يمكن أن تأخذ القروض العامة للدولة شكل تسهيلات إئتمانية تمنح من البنوك الأجنبية أو الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية وقد تأخذ هذه القروض العامة شكل سندات حكومية تطرحها الحكومة للاكتتاب العام، وتأخذ سندات القرض العام أحد أشكال ثلاثة: السندات الاسمية، السندات لحاملها، السندات المختلطة.

أولاً: السندات الاسمية

فى هذا الشكل من أشكال سندات القرض تشتمل السندات على اسم مالكيها وفى هذه الحالة يتم تدوين اسم مالك السندات وعدد السندات التى يملكها فى سجل خاص معد لذلك بوزارة المالية، ولا تنتقل ملكية هذه السندات من شخص إلى آخر إلا بعد تغيير البيانات المدونة فى هذا السجل، كما أن فائدة السندات الاسمية لا تدفع إلا لمالك هذه السندات والمدون اسمه فى السجل المعدل لذلك أو من ينوب عنه قانوناً، وتتميز السندات الاسمية فى أنها تحمى حقوق مالكيها من مخاطر الضياع أو

السرقه، وإن كان يعييبها أنها تؤدي إلى عرقلة تداول سندات القرض نتيجة لما يتطلبه هذا التداول من إجراءات لنقل الملكية.

ثانياً: السندات لحاملها

تختلف السندات لحاملها عن السندات الاسمية في أنها لا تشتمل على اسم مالكيها، ويطبق في هذه الحالة قاعدة الحيابة في المنقول بحسن نية سند الملكية. ويتم تداول هذا النوع من سندات القرض العام عن طريق التسليم، ويتم دفع الفوائد المقررة على السندات لحائزها بمجرد تقديم الكوبونات، وعلى ذلك تحقق السندات لحاملها ميزة سهولة التداول والانتقال من شخص إلى آخر دون اتباع إجراءات معقدة لنقل الملكية، إلا أنه يعيب هذا النوع من السندات تعرضها لمخاطر الضياع أو السرقه، حيث يعد مجرد حيازة السند دليل على ملكية حائزه له.

ثالثاً: السندات المختلطة

تأخذ السندات المختلطة مركزاً وسطاً بين السندات الاسمية والسندات لحاملها، فمن ناحية لا يتم انتقال ملكية هذه السندات إلا باتباع الإجراءات الشكلية المقررة بالنسبة لانتقال ملكية السندات الاسمية، إلا إنه من ناحية أخرى يتم دفع الفائدة المقررة على هذه السندات لحامل السندات كما هو الوضع في حالة السندات لحاملها.

المبحث الثالث

انقضاء القروض العامة

يقصد بانقضاء القرض العامة قيام الدولة برد أصل القرض عند حلول أجله، أى الوفاء بالدين نهائياً، أو قيام الدولة بالتخلص من الالتزامات المترتبة على القرض عن طريق إنكار الدين العام أى بامتناعها عن سداد قيمة القرض، وقد تقوم بتثبيت القرض أى بتحويل القرض قصير الأجل عند حلول أجله إلى قرض متوسط أو طويل الأجل، وقد تقوم الدولة بعملية تبديل للقرض العام أى استبداله بقرض آخر يحمل سعر فائدة أقل، وأخيراً قد تقوم الدولة باستهلاك القرض العام أى سداه بصورة تدريجية عن طريق رد قيمته إلى أصحاب السندات خلال فترة زمنية يحددها قانون إصدار القرض، وونتاول بالتفصيل فيما يأتي هذه الطرق، وذلك من خلال المطالب الآتية:

- **المطلب الأول:** الوفاء بالقرض العام.
- **المطلب الثاني:** إنكار القرض العام.
- **المطلب الثالث:** تثبيت القرض العام.
- **المطلب الرابع:** تبديل القرض العام.
- **المطلب الخامس:** استهلاك القرض العام.

المطلب الأول

الوفاء بالقرض العام

إن الطريقة الأولى والمعتادة لإنقضاء القروض العامة هي الوفاء بالقرض العام، وتعنى هذه الطريقة أن تقوم الدولة برد قيمة القرض إلى الدائنين ودفع الفوائد المستحقة عليه حسب شروط القرض وذلك عند حلول الأجل، وتلك هي الوسيلة الطبيعية لإنقضاء القرض العام.

وفى هذا الإطار يفرق الاقتصاديون بين طريقة الوفاء بالقرض المؤبد وطريقة الوفاء بالقرض المؤقت.

فبالنسبة للقرض المؤبد، وهو القرض الذى ليس له تاريخ محدد للوفاء به، ومن ثم فإن الدولة لها حرية إختيار الوقت المناسب للوفاء به، لذلك فمتى وجدت الدولة أن من مصلحتها إنهاء القرض فلها الحق أن تقوم بذلك بدون التقيد بوقت معين، وغالباً يتم إنهاء القرض المؤبد عن طريق الاستهلاك وليس الوفاء خاصة إذا كان القرض ضخماً.

أما بالنسبة للقروض المؤقتة فالأصل فيها أن يتم سدادها عند حلول أجلها المحددة في عقد القرض. وإن كان ليس هناك ما يمنع من أن تبادر الدولة بسداد دينها قبل حلول أجله إذا كان ذلك في مصلحتها.

المطلب الثاني

إنكار القرض العام

يقصد بإنكار القرض العام قيام الدولة بالإعلان عن عدم التزامها بالوفاء بقيمة القرض أو الفوائد المقررة عليه. ويؤخذ على هذا الأجراء بصفة عامة بأنه يتنافى مع قواعد العدالة، وأنه يعيد توزيع الدخل القومي بأسلوب عشوائي، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من المكتتبين في سندات القرض من صغار المدخرين، كما أن هذا الأسلوب في إنهاء القرض يؤدي إلى فقد الثقة في الدولة ويقضى تماماً على إمكانية حصولها على قروض جديدة. يضاف إلى ذلك أن عملية إنكار القروض الخارجية كثيراً ما تؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة تتمثل أحياناً في المقاطعة الاقتصادية والسياسية وقد تصل إلى التدخل العسكى.

ويرجع استخدام الدولة لهذا الأسلوب الاستثنائي في إنهاء القرض العام إلى الرغبة في إزالة ظلم أجنبى وقع عليها عند عقد القرض، أو رغبة الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي أو محاولة التقليل من الفوارق بين الطبقات، وأياً كان الأمر فإن إنكار القروض بعد أسلوب استثنائي ولا يتم اللجوء إليه إلا في بعض الحالات الاستثنائية التى أشرنا إليها.

المطلب الثالث

تشبث القرض العام

يقصد بتشبث القرض العام تحويل قرض عام قصير الأجل عند حلول أجل إستحقاق إلى قرض متوسط أو طويل الأجل. ويتم التشبث عن طريق إصدار الدولة قرضاً جديداً متوسط أو طويل الأجل بنفس مبلغ القرض قصير الأجل مع السماح لحملة سندات القرض قصير الأجل الذى حل موعد سداد قيمته بالاككتاب فى القرض الجديد وقد تقوم الدولة بإجبار حملة السندات قصيرة الأجل على الاككتاب فى القرض الجديد، ويعد التشبث فى هذه الحالة إجبارياً.

وقد تترك الدولة لأصحاب السندات قصيرة الأجل حرية الاككتاب أو عدم الاككتاب فى القرض الجديد وذلك بتقديم السندات التى يملكونها إلى الدولة وفى هذه الحالة يتم التشبث فى الحدود التى يقبل أصحاب السندات قصيرة الأجل الاككتاب فى القرض الجديد متوسط أو طويل الأجل. وفى هذه الحالة أيضاً تقبل الدولة أيضاً الاككتاب بمبالغ نقدية ممن يرغب فى الاككتاب فى القرض الجديد وتقوم باستخدام المبالغ المكتتب فيها فى سداد قيمة السندات التى لم يقدمها أصحابها للاككتاب فى القرض الجديد.

وغالباً لا يقبل الأفراد على التثبيت الاختياري إلا إذا قدمت الدولة للمقرضين القدامى مجموعة من المزايا تعوضهم عن استرداد قيمة ديونهم حالاً عند نهاية مدة القرض قصير الأجل. لذلك يكون سعر الفائدة المقرر على القرض الجديد أكبر من سعر الفائدة المقررة على القرض قصير الأجل (المثبت)، وأكبر أيضاً من سعر الفائدة السائد في السوق، وذلك لتشجيع حاملي سندات القرض قصير الأجل على الاكتتاب إختيارياً في القرض الجديد.

المطلب الرابع

تبديل القرض العام

يقصد تبديل القرض العام إحلال قرض عام جديد منخفض الفائدة محل قرض عام قديم ذات معدل فائدة مرتفع. أى أن عملية تبديل القرض العام تنطوى على عملية تغيير للدين نفسه.

والهدف من تبديل القرض العام هو تخفيض عبء الدين على الخزانة العامة ولا يسرى التبديل إلا على القروض المؤبدة أو متوسطة أو طويلة الأجل، أما القروض قصيرة الأجل فلا تخضع للتبديل ولكن يسرى عليها عملية التثبيت كما أشرنا سابقاً.

ويمكننا فى هذا الإطار التمييز بين حالتين لتبديل القرض العام وذلك من حيث مدى حرية الأفراد إزاء عملية التبديل.

أولاً: التبديل الإجبارى للقرض العام

قد تقرر الدولة بإرادتها المنفردة خفض الفائدة على القرض مع إجبار حملة السندات القديمة على قبول سندات القرض الجديد ذات الفائدة المخفضة، أى أن عملية التبديل هنا تتم إجبارياً دون موافقة قدامى المقرضين.

ويعتبر هذا التبديل الجبرى للقرض العام بمثابة إنكار جزئى للقرض العام لأنه يؤدى إلى تخفيض الفائدة التى يمنحها هذا القرض، ويؤدى هذا التبديل الجبرى للقرض العام إلى تخفيض الأعباء المالية للدولة، إلا أنه يسئ بشكل كبير إلى سمعة الدولة ويضعف من ثقة الأفراد فى ماليتها.

ثانياً: التبديل الاختيارى للقرض العام

فى هذا النوع من التبديل تقوم الدولة بإعطاء المقرضين القدامى حرية الاحتفاظ بسندات القرض القديم وفقاً لشروطه المحددة عند إصداره أو قبول الاكتتاب فى سندات القرض الجديد ذات الفائدة المنخفضة. ويلاحظ أن تبديل القرض فى هذه الحالة لا يحقق أية فائدة بالنسبة للدولة وبالتالي لا يحقق الغرض منه وهو تخفيض الأعباء المالية للدولة، وذلك لأن الأفراد لن يقبلوا هذا التبديل لسنداتهم مقابل السندات الجديدة إلا إذا كانت هذه الأخيرة تمنحهم مزايا تعادل على الأقل المزايا التى تمنحها السندات القديمة.

لذلك نجد أن الحالة الأكثر شيوعاً للتبديل الاختيارى للقرض العام تتمثل فى قيام الدولة بتخفيض سعر الفائدة على القرض مع إعطاء الأفراد (المقرضين) إمكانية الاختيار بين أمرين، أما أن يقبلوا تخفيض الفائدة وتبديل القرض وإما استرداد أصل القرض القديم.

وتعتبر عملية تبديل القرض العام من العمليات ذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب النظر في أوضاع الدولة الاقتصادية والمالية، لذلك فإن الالتجاء إلى هذه العملية يتم بناء على دراسة مستفيضه لأحوال السوق المالي والعلاقة ما بين الدولة والمقرضين.

ويشترط لنجاح عملية تبديل القرض العام أن تتوافر ثقة المقرضين في الدولة، وأن يكون سعر الفائدة المقرر على القرض الجديد مساوياً على الأقل للسعر السائد في السوق وإلا سوف يفضل المقرضون الحصول على أموالهم واستثمارها بسعر الفائدة الجاري في السوق، وأخيراً يجب ألا تكون المدة المفترضة للقرض الجديد مدة طويلة حتى لا يشعر المقرضين بالقلق وخشية تغيير أحوال السوق خلال مدة القرض.

المطلب الخامس

استهلاك القرض العام

يقصد باستهلاك القرض العام الوفاء به أى قيام الدولة برد قيمة سندات القرض إلى أصحابها وذلك بصفة تدريجية خلال فترة معينة يتم النص عليها عند عقد القرض، ويترتب على هذا الوفاء تقليل أعباء الدين العام وذلك بتخفيض رأس المال الذى تلتزم الدولة برده فضلاً عن تخلص الدولة من الفوائد بالنسبة للسندات التى تم استهلاكها أى الوفاء بقيمتها.

ويؤدى هذا الاستهلاك بعد انتهاء فترة استهلاك القرض إلى انقضاء القرض العام سواء كان هذا القرض مؤبداً أو متوسطاً أو طويل الأجل ففى حالة القروض المؤقتة (متوسطة أو طويلة الأجل) تبدأ الدولة فى استهلاكها عند حلول أجلها المنصوص عليها فى شروط القرض. أما القروض المؤبدة، فإن الدولة تبدأ فى استهلاكها فى أى وقت تراه مناسباً حيث يترك للدولة فى ظل هذا النوع من القروض (القروض المؤبدة) سلطة تحديد وقت الوفاء بالقرض بارادتها المنفردة.

وتختلف عملية استهلاك القروض العامة عن تبديل القروض العامة من عدة وجوه، فمن ناحية نجد أن تبديل القروض العامة وإن كان يتفق مع

استهلاك القروض فى الهدف من عملية التبدل والاستهلاك وهو تخفيف عبء الدين العام إلا أن كل منهما يتم بطريقة وبشكل مختلف عن الآخر. فبينما يتم تخفيف أعباء الدين العام فى حالة التبدل عن طريق تخفيض سعر الفائدة المقررة على سندات القرض، نجد أن هذا التخفيف يتمثل فى إنقاص حجم الدين العام عن طريق الوفاء بقيمة السندات فى حالة استهلاك القرض.

من ناحية أخرى تتطوى عملية تبدل القرض العام إحلال قرض جديد محل قرض قديم، أى أن المديونية العامة تظل قائمة وإن كان حجم هذه المديونية يقل نتيجة تخفيض سعر الفائدة على القرض الجديد، أما فى حالة استهلاك القرض العام فإن المديونية تنتهى تماماً لأن الدولة تقوم بالوفاء بأصل القرض.

● أساليب استهلاك القروض العامة.

يمكن التمييز بين ثلاثة وسائل تلجأ إليها الدولة عند قيامها باستهلاك القرض العام، الاستهلاك على أقساط سنوية، الاستهلاك عن طريق القرعة، الاستهلاك عن طريق شراء السندات من سوق الأوراق المالية.

١- الاستهلاك على أقساط سنوية:

فى ظل هذا الأسلوب من أساليب استهلاك القرض العام، تقوم الدولة بدفع مبلغ سنوى إلى حملة السندات يشمل الفائدة السنوية وجزء من رأس المال، ويتكرر ذلك سنويا حتى يتم الوفاء بقيمة القرض بالكامل ويتوقف مقدار المبلغ أو القسط السنوى الذى تدفعه الدولة على مدة السداد، فإذا كانت هذه المدة قصيرة كانت قيمة القسط كبيرة والعكس صحيح.

ويؤخذ على هذا الأسلوب فى استهلاك القرض العام أنه يؤدى إلى تبديد مدخرات أو رؤوس أموال المقرضين، فحصول المقرض سنويا على جزء من رأس ماله يؤدى إلى عدم التمييز بين ما يعد دخلا وما يعد جزءاً من رأس المال. لذلك يرى بعض الفقه المالى أنه يجب على الدولة عدم استخدام هذا الأسلوب فى استهلاك القرض العام وذلك فى حالة القروض المكتتب فيها بمعرفة صغار المدخرين، بينما يمكن الالتجاء إلى هذا الأسلوب فى حالة القروض المكتتب فيها بمعرفة كبار المستثمرين كشركات التأمين والمؤسسات المالية لأن هؤلاء المستثمرين يمكنهم استثمار الجزء الذى يرد سنويا من رأس المال وبالتالي فإن الاستهلاك على أقساط سنوية لا يؤثر سلبيا على هذه الفئة من المقرضين.

٢- الاستهلاك عن طريق القرعة:

وفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بسحب عدد من السندات للوفاء بقيمتها سنوياً وذلك عن طريق القرعة، ويتم سداد قيمة السندات المسحوبة بالكامل. ويتم تكرار هذه العملية سنوياً حتى يتم استهلاك كافة سندات القرض خلال المدة المحددة لاستهلاكه، وقد يتم سحب السندات بطريقة الاقتراع الفردي، بمعنى أن يتم سحب السندات التي تستهلك سناً سناً وخاصة إذا كانت هناك جوائز سداداً ويا نصيب، وقد يتم السحب على أساس الاقتراع على مجموعة من السندات تمثل سلسلة معينة من الأرقام والمجموعة التي تسحب تستهلك كلها.

وتختلف طريقة الاستهلاك عن طريق القرعة عن طريق الاستهلاك على أقساط سنوية، في أنه في الطريقة الأولى يتم سداد القيمة بالكامل لمجموعة من السندات يتم اختيارها عن طريق القرعة، أما في الطريقة الثانية فيتم سداد نسبة معينة من قيمة كل سندات القرض كل عام.

وتتميز طريقة الاستهلاك عن طريق القرعة بأنها تمنح الدولة إمكانية استهلاك القروض العامة بشكل تدريجي، فضلاً عن أنها تمكن المقرضين من المحافظة على رؤوس أموالهم وحسن استثمارها. إلا أنه يعيب هذه

الطريقة أنها قد تضر بمالية الدولة في بعض الحالات والتي يكون فيها سعر السند في البورصة أقل من سعر التعادل (القيمة الاسمية للسند)، حيث تقوم الدولة بالسداد على أساس القيمة الاسمية للسند، في حين أنها يمكنها شراء هذه السندات من البورصة بسعر أقل. كذلك يؤخذ على هذه الطريقة في استهلاك القرض العام أنها تجبر حملة السندات التي تسحب عن طريق القرعة على استرداد قيمتها في وقت قد يكون غير مناسب لإعادة استثمارها في مجال آخر الأمر الذي قد يعرضهم لبعض الضرر المالي.

٣- الاستهلاك عن طريق الشراء من سوق الأوراق المالية:

وفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بشراء السندات التي تريد استهلاكها من سوق الأوراق المالية (البورصة) وذلك بالسعر السائد في السوق، ثم تقوم بإعدام هذه السندات للتخلص من جزء من القرض العام.

ويلاحظ أن هذه الطريقة في الاستهلاك تحقق للدولة فائدة كبيرة إذا كانت قيمة السندات في البورصة أقل من قيمتها الاسمية، حيث تستفيد الدولة من الفارق بين القيمتين، غير أن الدولة لا يمكنها الالتجاء إلى هذه الطريقة إذا كانت قيمة السندات في البورصة أعلى من القيمة الاسمية لها حتى لا تدفع الدولة قيمة للسندات أعلى من قيمتها الأصلية.

وعندما تلجأ الدولة إلى استهلاك القرض العام عن طريق شراء
سندات القرض من سوق الأوراق المالية فإنها تقوم بذلك على فترات ولا
تشتري كمية كبيرة من السندات دفعة واحدة حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع
أسعار القرض.

الفصل الخامس

الإصدار النقدي الجديد

يعتبر الإصدار النقدي الجديد مصدراً من مصادر إيرادات الدولة غير العادية، حيث يمكن أن تلجأ إليه الدولة للحصول على موارد مالية تستخدمها في سد احتياجاتها من النفقات العامة، لكن اللجوء إلى هذا المصدر من مصادر الإيرادات العامة قد يؤدي إلى آثار سلبية ضارة على اقتصاد الدولة، نظراً لما يترتب عليه من موجة تضخمية تتمثل في ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة عرض النقود، لذا فإن استخدام الدول هذا المصدر من مصادر الإيرادات العامة يجب أن يكون بحرص شديد وبشكل مدروس حتى يتم تجنب آثاره السلبية، وسوف نحاول توضيح الإصدار النقدي الجديد كمورد من الموارد المالية للدولة من خلال المباحث التالية:

- المبحث الأول: تعريف الإصدار النقدي الجديد.

- المبحث الثاني: موقف الفكر المالي من التمويل بالإصدار النقدي الجديد.

- المبحث الثالث: التمويل بالإصدار النقدي الجديد في الدول النامية.

المبحث الأول

تعريف الإصدار النقدي الجديد

يقصد بالإصدار النقدي الجديد قيام الدولة بإصدار كمية جديدة من النقود، وغالباً ما تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة التمويلية لتغطية العجز في ميزانيتها العامة، وذلك عندما لا تكفى مصادر الإيرادات العادية لتغطية النفقات العامة.

ويسمى هذا النوع من التمويل "بالتضخم" نظراً لما يترتب عليه عادة من موجة تضخمية تتمثل في ارتفاع الأسعار، ومن ثم انخفاض في القوة الشرائية للنقود، ويحدث ذلك نتيجة لزيادة كمية النقود المتداولة في المجتمع، على النحو الذى يترتب عليه زيادة في الطلب الكلى على كمية السلع والخدمات الموجودة في المجتمع، ومن ثم ارتفاع الأسعار، خاصة مع عدم استجابة العرض الكلى للطلب المتزايد، لذا يحذر الكثير من علماء المالية العامة والاقتصاد من كثرة اللجوء إلى هذا النوع من التمويل لما يحدثه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي.

وتستطيع الدولة أن تقوم بعملية الإصدار النقدي الجديد إذا كانت هي التى تتولى عملية الإصدار، أى إذا كان بنك الإصدار فيها مؤمماً ويخضع

للحكومة خضوعاً تاماً، أما إذا كانت جهة الإصدار مستقلة فإن الدولة تحصل على النقود الجديدة في صورة قرض تتعهد برده فيما بعد، وهذا هو الحال في كثير من الاتحادات الاقتصادية التي وُجدت بنوكها المركزية وأصبح لها عملة موحدة، مثل الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني

موقف الفكر المالي من التمويل بالإصدار النقدي الجديد

يختلف موقف الفكر المالي التقليدي عن موقف الفكر المالي الحديث فيما يتعلق بمسألة التمويل بالإصدار النقدي الجديد، أو ما يطلق عليه التمويل بالتضخم، حيث يرفض الفكر المالي التقليدي اللجوء إلى هذا النوع من التمويل، بينما لا يمانع الفكر المالي الحديث اللجوء إلى هذه الوسيلة متى توافرت شروط معينة، وتوضيح ذلك على النحو التالي:

أولاً: موقف الفكر المالي التقليدي:

تتمثل وجه نظر الفكر المالي التقليدي في رفض اللجوء إلى التمويل بالتضخم كوسيلة لتغطية النفقات العامة للدولة، استناداً إلى فكرة تلقائية التشغيل الكامل للموارد، حيث يروا أن كل عرض يخلق طلباً مساوياً له، ولا يمكن أن يوجد إنتاج دون تصريف له، فكل دخل لا ينفق في شراء أموال الاستهلاك فهو ينفق بالضرورة في شراء أموال الاستثمار، وبهذا الشكل يتحول حتماً إيداع إلى استثمار.

ومن ثم فإن الفكر المالي التقليدي يرى أن لجوء الدولة إلى أسلوب التمويل بالتضخم سيجلب عليه الكثير من الآثار السلبية واسعة النطاق في جميع المجالات الاقتصادية، حيث يؤدي التمويل بالتضخم إلى ارتفاع

الأثمان ومن ثم ارتفاع نفقات الإنتاج، وهو ما يعوق العملية الإنتاجية، كما يؤدي إلى ارتفاع أثمان الصادرات على النحو الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي على الصادرات، الأمر الذي يؤثر سلباً على التصدير، حيث يؤدي إلى انخفاض الصادرات، وعلى الجانب الآخر فإن التضخم الناتج عن الإصدار النقدي الجديد سوف يؤدي إلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وهو ما يعني بالتالي ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذي يضر بميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى أن التضخم يسبب توزيع الثروات والدخول.

ثانياً: موقف الفكر المالي الحديث:

على عكس الفكر التقليدي ينطلق الفكر المالي الحديث من فكرة أن كل طلب يخلق العرض المناسب له، وربما أقل منه، إذا أكد "كينز" على أنه مع اقتراب الاقتصاد القومي من حالة التشغيل الكامل للقوى الإنتاجية فإن الطلب الكلي لا يتزايد بذات معدل تزايد العرض الكلي، وهو ما يترتب عليه حدوث فجوة بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى ذلك فإن جانباً من المدخرات المتزايدة لن توجه للاستثمار نظراً لتناقص الميل الحدي للاستثمار مع الاقتراب من حالة التشغيل الكامل.

واستناداً إلى هذا التحليل فقد دعا "كينز" إلى وجوب تدخل الدولة لتنشيط الطلب وزيادته عن طريق زيادة إنفاقها العام، حتى وإن تطلب ذلك إصدار كمية جديدة من النقود، ذلك أن الإصدار النقدي الجديد لن ينجم عنه في هذه الحالة أى خطر تضخمي، طالما أن هناك طاقات إنتاجية عاطلة يمكن الاستفادة منها في زيادة الكمية المنتجة من السلع على نحو يسمح باستيعاب الزيادة في الطلب الكلى الناجمة عن زيادة الإنفاق.

علاوة على ذلك فإن "كينز" يرى أن انخفاض سعر الفائدة الذي سينتج عن زيادة الكمية المعروضة من النقود بعد الإصدار النقدي الجديد سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات ، كما سيؤدي إلى نمو حجم الإنفاق العام لتزايد دخول الأفراد، مما يسمح في نهاية الأمر بسد الفجوة القائمة بين الطلب الكلى والإنتاج، وعندئذ فإن الدولة تستطيع أن تتوقف عن الإصدار النقدي الجديد.

المبحث الثالث

التمويل بالإصدار النقدي الجديد فى الدول النامية

تتسم الدول النامية بعدم مرونة جهازها الإنتاجي، لكونه لم يصل بعد إلى مرحلة النمو المطلوبة، لذلك فإن هذه الدول تسعى إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتكوين أجهزتها الإنتاجية وتحديثها، وهنا يثور تساؤل حول مدى إمكانية لجوء هذه الدول إلى الإصدار النقدي الجديد كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية فيها....؟

وللإجابة على التساؤل فإن كثير من الاقتصاديين يرون أن وسيلة التمويل بالتضخم وإن كان من الممكن الاستعانة بها فى الدول المتقدمة ذات الأجهزة الإنتاجية المتقدمة والمرونة والتي تعمل بأقصى طاقتها، إلا إنه بالنسبة للدول النامية فمن الخطر الاستعانة بالإصدار النقدي الجديد كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالما أن أجهزتها الإنتاجية تقتقد لهذه المرونة، وذلك لأن الإصدار النقدي الجديد سيؤدى حتما إلى حدوث تضخم نظراً لعدم قدرة الأجهزة الإنتاجية على الاستجابة للطلب المتزايد الناتج عن زيادة كمية النقود فى المجتمع، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ولا شك أن ذلك يعوق التنمية الاقتصادية، لأن التضخم الناتج عن

الإصدار النقدي الجديد يؤدي إلى رفع تكاليف التنمية، كما يؤدي إلى التأثير السلبي على ميزان المدفوعات.

إلا إنه إذا كان من الضروري أن تلجأ الدول النامية إلى الإصدار النقدي الجديد كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية فإن ذلك يجب أن يكون بشروطين أساسيين هما:

١- يجب تخصيص الإصدار النقدي الجديد لتمويل استثمارات إنتاجية تؤدي إلى التوسع في إنتاج سلع الاستهلاك على وجه الخصوص، وبشرط ألا تتطلب وقتاً طويلاً للبدء في الإنتاج.

٢- يجب أن يستخدم الإصدار النقدي الجديد على دفعات غير متقاربة.

وبالتالي فإنه لا ينبغي أن تتوسع الدول النامية في اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد لتمويل التنمية الاقتصادية، وفي حالة اللجوء إلى هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن تراعى الشرطين السابقين.



الباب الثالث

الموازنة العامة



مقدمة

كانت الأمم والحضارات القديمة تقوم بجباية الأموال وتنفقها دون أي أسس أو قواعد في ذلك، كما أن مالية الدولة لم تكن منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم حيث يقوم هذا الأخير بالإنفاق على الدولة كما ينفق على أسرته. وقد بدأت عملية ضبط الإيرادات ومن ثم النفقات في بريطانيا حيث ظهرت فكرة إعداد موازنة إيرادات ونفقات الدولة عام ١٦٢٨ عندما أصبح من الضروري اعتماد الإيرادات والمصروفات من ممثلي الشعب والإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة.

ففكرة الموازنة العامة للدولة لم تأت مرة واحدة وإنما تم ذلك على مراحل متتالية، فانجلترا، كما سبق القول، هي أول دولة استتبعت القواعد والمبادئ التي تقوم عليها فكرة الموازنة الحديثة تم ذلك بعد ثلاث مراحل علي النحو التالي:

- ففي المرحلة الأولى تقرر حق ممثلي الشعب بالإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب الملك شارل الأول سنة ١٦٢٨.

- ثم تأتي المرحلة الثانية عندما كان يطلب من نواب الشعب الموافقة على فرض الضرائب، فكانوا يتعرضون لمناقشة الأوجه التي تتفق فيها حصيلة الضرائب.

- أما في المرحلة الثالثة فقد أصبح البرلمان يعتمد الإيرادات العامة والنفقات العامة بالإضافة إلى الاعتماد الدوري، ومن هنا ظهر الشكل العلمي والأكاديمي للموازنة العامة المطبقة في وقتنا الحالي.

وترتبط الموازنة العامة في مراحلها المتعددة بعلاقات بينها وبين السياسة النقدية والعوامل السياسية مما يحتم ضرورة التنسيق الدائم بينها وبين غيرها من السياسات.

وسنتناول دراسة الموازنة العامة للدولة من خلال الفصول التالية:

- **الفصل الأول:** تعريف الموازنة العامة وأهميتها.
- **الفصل الثاني:** المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة.
- **الفصل الثالث:** الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

الفصل الأول

تعريف الموازنة العامة وأهميتها

تعد الموازنة العامة أهم وثيقة مالية في الدولة، وذلك لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية متعددة ومتنوعة، كما أنها تمثل برنامج عمل الحكومة وتظهر أولوياتها واهتماماتها، لذلك تلقى دراسة الموازنة العامة اهتماماً كبيراً من جانب الباحثين في الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية على حد سواء، وفي هذا الفصل سنلقي الضوء على تعريف الموازنة العامة وأهميتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك من خلال المبحثين الآتيين:

- المبحث الأول: تعريف الموازنة العامة وعناصرها.
- المبحث الثاني: أهمية الموازنة العامة.

المبحث الأول

تعريف الموازنة العامة وعناصرها

تمثل الموازنة العامة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولة من الدول، إذ أنها تشمل بنود الإنفاق العام، وكيفية توزيع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، بالإضافة إلى أنها تبين لنا كيفية حصول الدولة على مختلف الإيرادات العامة التي تمول بها هذا الإنفاق.

وتعني كلمة موازنة في اللغة عدة معاني منها المساواة، المقابلة، وهي مشتقة من كلمة ميزان ويعني هذا الأخير العدل ويقال في لغة العرب وازن بين شيئين موازنة.

ويمكن تعريف الموازنة العامة بأنه " بيان تقديري لنفقات الدولة وإيراداتها عن فترة مستقبلية تقدر عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية ، كما أنها أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية تعمل علي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة".

وعلى هذا فإن الموازنة العامة للدولة ما هي إلا خطة مالية يتم على أساسها اتخاذ القرارات الخاصة بالنفقات العامة للدولة وإيراداتها لفترة لاحقة،

أي أنها تمثل برنامجا ماليا يتضمن السياسات المالية والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتعد الموازنة العامة بمثابة برنامج عمل متفق عليه فيه تقدير الإنفاق العام للدولة، ومواردها لفترة لاحقة، تلتزم به الدولة وتكون مسئولة عن تنفيذه، وتتكون الموازنة العامة من جانبين يشمل الأول النفقات العامة (الاستخدامات)، ويشمل الجانب الثاني كافة الإيرادات التي تؤول إلى خزينة الدولة مهما كان مصدرها.

ويتضح من تعريف الموازنة العامة أن الموازنة العامة لها ثلاثة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي:

أولاً: الموازنة العامة توقع:

تتضمن الموازنة العامة تقديرا احتماليا لنفقات الدولة وإيراداتها أي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال فترة لاحقة ومدى الدقة في التقديرات يشكل عاملا مهما في كسب أعمال الحكومة من قبل المجتمع والسلطة التشريعية، فهناك نفقات يسهل تقديرها بدقة على افتراض استمراريتها كأن تكون على شكل التزامات على الحكومة مثل رواتب

الموظفين، كما هناك أنواع أخرى يصعب تقديرها حيث يعتمد تقدير على عوامل يصعب السيطرة عليها مثل النفقات الاستثمارية.

أما تقديرات الإيرادات العامة بالرغم من أنها تتوقف على القوانين الضريبية غير أنها تتأثر بالنشاط الاقتصادي للفترة اللاحقة. لهذا عند تقدير كل من الإيرادات والنفقات العامة لابد من وضع تقديرات للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يكون خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن مسار العمل المالي لا يمكن رسمه مقدما بشكل تام، لذلك يجب السماح بوجود مرونة كافية لكي تساعد على التكيف مع الاحتمالات غير المتوقعة.

ثانياً: الموازنة العامة إجازة:

تعد الموازنة بمثابة خطة عمل الحكومة لفترة لاحقة، غير أنها تبقى في شكل مشروع أو اقتراح بموازنة غير قابلة للتنفيذ إلا بعد قبولها من طرف الشعب عن طريق ممثليه في المؤسسات الدستورية، أي أن الموازنة العامة تصدر بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها.

ويقصد باعتماد السلطة التشريعية للموازنة العامة هو الموافقة على توقعات الحكومة بالنسبة للنفقات والإيرادات العامة لسنة قادمة كما تتضمن خاصية الاعتماد أيضاً منح السلطة التنفيذية الإذن المسبق بالإنفاق وتحصيل

الإيرادات، وبالتالي الموازنة العامة لا تعتبر نهائية إلا بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، وبعدها يعود الأمر إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) مرة أخرى تقوم بتنفيذ بنود الموازنة العامة بالإنفاق والتحصيل في الحدود التي صدرت بها إجازة من هذه السلطة بقصد تحقيق أهداف المجتمع.

إن ضرورة اعتماد السلطة التشريعية للموازنة العامة أي موافقتها على سياسات وبرامج الحكومة قبل تنفيذها دورياً، يهدف إلى متابعة السلطة التشريعية لما اعتمدته سابقاً مع سلامة التنفيذ سعياً لتحقيق أهداف المجتمع المسئولة عنه.

ثالثاً: الموازنة كأداة توجيه :

تطور دور الموازنة العامة واتبعت في ذلك تطور دور الدولة في المجتمع الحديث، ففي المالية الحديثة تطور دور الدولة وزاد نشاطها الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحت متدخلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما أن الموازنة العامة تعكس برامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ازدادت أهميتها فأصبحت هي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات، كما تعتبر الإطار المنظم لأدوات السياسة المالية وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف.

فالموازنة العامة تعتبر بمثابة توجيه للسياسات العامة للدولة نحو تحقيق ما تسعى إليه من أهداف.

أخيرا يمكن القول أن الموازنة العامة للدولة أداة تخطيط للمستقبل، حيث تعكس الأهداف المرجو تحقيقها، مع إبراز السياسات العامة لتحقيق هذه الأهداف، فيمكن للحكومة بواسطة الموازنة العامة توجيه الأوضاع والسياسات الاقتصادية إلى المسار الصحيح.

المبحث الثاني

أهمية الموازنة العامة

كشفت التجارب المالية في مختلف دول العالم وبالأخص منذ الثلاثينات عن تطور وظائف الموازنة العامة، مما جعلها تحظى بأهمية متزايدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية في جميع الدول.

أولاً: الأهمية السياسية للموازنة العامة

لم تعد الموازنة العامة مجرد وثيقة محاسبية لنفقات الدولة وإيراداتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية حيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان، وهذا الاعتماد يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة وعلى سياساتها المالية والاقتصادية بصفة عامة والموازنة تكون المرآة العاكسة لها. ومن الأهمية السياسية المتعاضمة للموازنة العامة كونها تمارس تأثيراً حقيقياً على طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره فتوجد علاقة وثيقة بين الموازنة والبرلمان، فقد ظهرت الموازنة العامة أحياناً كعامل لدعم البرلمان وأحياناً أخرى عاملاً لاندثاره.

مما سبق يمكن القول أن الموازنة العامة تعتبر إحدى أدوات المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، والمحافظة عليها من جهة أخرى، كما تعني الموازنة أيضا السلطة السياسية التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

ثانياً: الأهمية الاقتصادية للموازنة العامة

لقد أصبحت الموازنة العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد وقد تستخدم الموازنة العامة لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تعتمد إستراتيجية الموازنة العامة في تحقيق ما سبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكلي في الاتجاه المناسب مستخدمة في ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح أن كبر حجم الموازنة هو العامل الفعال في تحقيق هذه الأهداف، كما يجب أن يتوافق حجم الموازنة وتكوينها مع الظروف الاقتصادية للدولة بهدف تحقيق بعض الأهداف المرغوبة وتجذب الآثار غير المرغوبة، ولهذا أصبحت الموازنة الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيهها

نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي، كما تعتبر جزء من الخطة المالية وأداة لتنفيذها.

ثالثاً: الأهمية الاجتماعية للموازنة العامة

تستخدم الموازنة العامة كأداة لتحقيق أغراض اجتماعية، فهي تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والقضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأت مدفوعاتها (الإعانات) إلى الأفراد في المقام الثاني.

إذا كانت الأساليب التوزيعية للمنح والإعانات تأخذ اتجاهها عكسياً للآثار التوزيعية للضرائب كما هو معروف في التحليل الاقتصادي، فالضرائب وعبئها يختلف من فئة إلى أخرى تؤدي إلى تغيير شكل الدخل بعد الضرائب عنه قبلها.

ويمكن القول بأن هناك بعض أنواع النفقات العامة ليست له آثاراً توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة، الدفاع.... الخ. والبعض الآخر قد تكون له آثاراً توزيعية على الدخل الحقيقي مثالها النفقات العامة على الخدمات

التعليمية والصيحة وذلك عندما تختلف منافعها لدى بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخر.

رابعاً: الأهمية المالية والمحاسبية للموازنة العامة

من تعريف الموازنة يتضح أنها وسيلة الحكومة لتحقيق برنامج العمل الذي تتولى تنفيذه، وبالتالي هي البرنامج المالي للخطّة، ولذلك فهي تعتبر في الأساس وثيقة مالية أو جدول محاسبي يبين المحتوى المالي للموازنة، والذي يشمل تقديرات النفقات العامة مع تقسيمها إلى أنواع مختلفة هذا من جهة والهيئات التي تتولى هذا الإنفاق من جهة أخرى، كما يتضمن تقديرات الإيراد العام مع توضيح مصادره المختلفة، لهذا أصبحت الموازنة العامة الإطار الذي يوضح اختيار الحكومة لأهدافها مع وسائل الوصول إليها، فالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة بشقيها الإيرادي والإنفاقي.

مما سبق يمكن القول أن الموازنة هي التعبير المالي عن أهداف الحكومة التي تريد تحقيقها (أهداف المجتمع)، والظاهرة ببند الموازنة سواء في جانب النفقات أو الإيرادات، إما من ناحية الأرقام المالية الواردة فيها أو من ناحية تفاصيل مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق.

الفصل الثاني

المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة

تمر الموازنة باعتبارها أداة لقيام الدولة بدورها الاقتصادي والاجتماعي بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة التحضير التي تحكمها أسس معينة، والتي تولدت نتيجة للصراعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية (بين الملوك والأمراء وممثلي الشعب) تعرف هذه الأسس بالمبادئ الأساسية، لما لها من أهمية سياسية إضافة إلى أهميتها التنظيمية عند إعداد الموازنة، بهدف جعل الأفكار المعروضة أكثر وضوحاً والتعرف بسهولة على المركز المالي للدولة. ونظراً لتزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وخاصة بعد الأزمة العالمية، جعل من الالتزام ببعض المبادئ عقبة أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها هذه الدولة، وهذه المبادئ هي: مبدأ سنوية الموازنة العامة، ومبدأ وحدة الموازنة العامة، ومبدأ عمومية الموازنة العامة، ومبدأ توازن الموازنة العامة.

وقد تكونت هذه المبادئ خلال القرن التاسع عشر، ولكن لحقها تطور كبير مع تطور دور الدولة وازدياد تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ولا شك فإن احترام هذه المبادئ الأساسية عند إعداد الموازنة العامة للدولة من شأنه أن ييسر القيام ببقية مراحل الموازنة ومنها تسهيل مهمة إعتقاد الموازنة العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية، وكذلك تيسير مهمة الرقابة علي الموازنة العامة للدولة.

وفي ضوء ما تقدم فسوف نتناول دراسة المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة والتطورات التي طرأت عليها من خلال المباحث التالية:

- **المبحث الأول:** مبدأ سنوية الموازنة العامة.
- **المبحث الثاني:** مبدأ وحدة الموازنة العامة.
- **المبحث الثالث:** مبدأ عمومية الموازنة العامة.
- **المبحث الرابع:** مبدأ توازن الموازنة العامة.

المبحث الأول

مبدأ سنوية الموازنة العامة

في إطار دراستنا لمبدأ سنوية الموازنة العامة سنتعرض أولاً لتعريفه، ثم لتوضيح مبرراته، ثم لتوضيح طريقة حساب السنة المالية، وأخيراً لإبراز الاستثناءات الواردة عليه، وذلك من خلال النقاط التالية.

أولاً: تعريف مبدأ سنوية الموازنة العامة

يقصد بمبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة أن يكون تقدير النفقات والإيرادات العامة بصفة دورية عن مدة سنة قادمة.

وقد ظهر مبدأ سنوية الموازنة العامة، تاريخياً قبل غيره من المبادئ وقد نتج هذا المبدأ كنتيجة لشيوع مبدأ ضرورة الموافقة على فرض الضرائب بصورة دورية، لتغطية النفقات العامة، أي توقع وإجازة نفقات الدولة وإيراداتها بصفة دورية كل اثني عشر شهر إذ جرت العادة على اعتبار هذه المدة نموذجية لتقدير نفقات وإيرادات الدولة، وهذا يعني أن الموازنة يجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشريعية.

ومبدأ سنوية الموازنة العامة مطبق تقريباً في كل الدول، ولكنها لا تختار كلها نفس تاريخ بداية السنة المالية حيث تختلف بداية السنة المالية ونهايتها باختلاف الدول، ففي بعض الدول تتطابق السنة المالية مع السنة

الميلادية مثل فرنسا والجزائر، وفي بعض الأحيان تبدأ في أول يوليو مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، ومنها ما يعتمد السنة الهجرية مثل السعودية.

ومن جانبه فقد اعتمد المشرع المصري مبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة حيث نصت المادة الثانية من قانون الموازنة العامة للدولة علي أن "تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل عام".

ثانياً: أسباب تبني مبدأ سنوية الموازنة العامة:

ويرجع تبني الدول لمبدأ سنوية الموازنة العامة لعدة اعتبارات عملية وسياسية ومالية من أهمها:

١ - إن الموازنة العامة للدولة باعتبارها تتبؤاً وتقديراً لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مستقبلية، فإن مدة السنة هي مدة مناسبة للتبؤ والتقدير، إذ يصعب التبؤ والتقدير بالنسبة للمستقبل البعيد.

٢ - أن مدة السنة تتيح الرقابة الفعالة حيث تخضع السلطة التنفيذية لرقابة منتظمة ومتكررة نسبياً من جانب البرلمان، بهدف تمكين هذا الأخير من متابعة نشاط السلطة التنفيذية ورقابته. أما إذا قلت المدة عن سنة فإن

الرقابة تصبح شديدة ومرهقة ومعطلة لأعمال المصالح العامة، وإذا زادت عن سنة تصبح الرقابة نوعاً ما ضعيفة.

٣ - إن مدة السنة تتيح الفرصة للنظرة الشاملة والمتكاملة لكافة الظواهر والأنشطة المالية، وبالتالي يمكن تلافي أثر الظواهر المالية ذات الطابع الموسمي، وبالتالي لو أن الإيرادات تركزت في الشهور الأولى من السنة، بينما تركزت النفقات في الشهور الأخيرة من السنة فإن إعداد الموازنة علي أساس مدة السنة هو الكفيل بشمول كل ذلك، وبالعكس لو تم إعداد الموازنة لمدة اقل من سنة فقد تظهر الموازنة وبها فائض في الشهور الأولى من السنة، بينما تظهر وبها عجز في الشهور الأخيرة من السنة وبالتالي فإن مدة السنة هي مدة شاملة لكافة الظواهر المالية.

٤ - إن تحضير الموازنة ومناقشتها وإعتمادها من جانب السلطة التشريعية يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً ليس من السهل تكراره إذا كانت الموازنة لأقل من مدة سنة لما فيه من إرهاق وتعطيل.

ثالثاً: حسابات السنة المالية:

وفقاً لمبدأ سنوية الموازنة العامة فإنه لا يجوز تنفيذ الإعتمادات الواردة بالموازنة العامة سواء كانت نفقات أو إيرادات بعد انتهاء السنة المالية

التي وردت بها، ولكن لما كان النشاط الحكومي نشاطاً متصلاً فإنه يتعذر أحياناً تصفية كافة المعاملات والحسابات المالية للحكومة مع نهاية السنة المالية. فقد يحدث أن يتولد في ذمة الدولة التزام بدفع مبلغ معين خلال السنة المالية ولكنها لم تقم بدفعه، أو قد يحدث أن ينشأ للدولة الحق في تحصيل بعض الأموال ولكنها لم تحصل عليها خلال السنة المالية.

وهنا يثور التساؤل عن كيفية قيد مثل هذه العمليات: هل تدرج في حسابات السنة المالية التي نشأ فيها التزام الحكومة بالإنفاق أو التحصيل، أم ترحل للسنة المالية التالية التي تم الإنفاق أو التحصيل فيها بالفعل؟ إذ يختلف الحل باختلاف موقف الدول، ومن الممكن أن نفرق في هذا الصدد بين طريقتين هما: طريقة حساب الخزانة، وطريقة حساب التسوية.

الطريقة الأولى: طريقة حساب الخزانة:

تقضي هذه الطريقة بأن يتضمن الحساب الختامي للسنة المالية الإيرادات الفعلية التي حصلت بالفعل خلال السنة المالية والنفقات الفعلية التي أنفقت بالفعل أثناء السنة المالية. أما فيما يتعلق بالنفقات المستحقة أثناء السنة المالية والتي لم تدفع خلالها فإنها تقيد في حسابات السنة المالية التالية، أما النفقات التي لم تتفق فإنه يلغي إعتماؤها وتقيد مرة أخرى في الموازنة الجديدة إذا كان ثمة حاجة إليها. أما فيما يختص بالإيرادات التي

استحقت أثناء السنة المالية ولم تحصل خلالها فيضاف المتحصل منها في حساب السنة التي تم فيها التحصيل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة هي المأخوذ بها في الموازنة العامة المصرية.

• مزايا طريقة حساب الخزنة:

١ - تساعد هذه الطريقة علي سرعة اقفال حساب السنة المالية، إذ بمجرد انتهاء السنة المالية فإنه يمكن في اليوم التالي معرفة المبالغ التي حصلت والتي أنفقت بالفعل، وبالتالي يمكن هذا من سرعة إعداد الحساب الختامي وتقديمه للبرلمان، بمعنى آخر فإنه يساعد المسؤولين علي معرفة الموقف المالي للدولة.

٢ - تتميز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة في التطبيق لعدم حاجتها لإجراء قيود تسوية الإيرادات والمصروفات المستحقة في نهاية السنة المالية.

• عيوب طريقة حساب الخزنة:

١ . أنها تمكن الحكومة من إظهار مركزها المالي علي غير حقيقته، إذ يجوز أن ترتبط الحكومة بالتزامات مالية دون أن تدفعها فلا تظهر في حسابات السنة المالية، بالإضافة إلي استعجال تحصيل المتبقي من الإيرادات وبالتالي تظهر الموازنة في حالة توازن ظاهري أو تبدو وقد زادت الإيرادات عن المصروفات.

٢ . أنها تشجع الإدارات الحكومية علي الإسراف والتبذير وذلك بالتوسع في إنفاق الإعتمادات المخصصة لها في آخر السنة المالية حتي ولو لم تكن في حاجة ملحة إليها رغبة منها في الاستفادة منها قبل نهاية السنة المالية.

الطريقة الثانية : طريقة حساب التسوية :

ومقتضي هذه الطريقة أن حساب السنة المالية ينبغي أن يشمل جميع الإيرادات والنفقات التي تمت خلال السنة المالية، وذلك بغض النظر عن تاريخ الإنفاق الفعلي أو التحصيل. وبناءً علي ذلك تقيد في الحساب الختامي للسنة المالية المبالغ التي التزمت الحكومة بدفعها خلال السنة المالية حتي ولو لم تدفع فعلا في خلال هذه السنة والمبالغ التي يكون للحكومة الحق في تحصيلها خلال السنة المالية ولو لم يتم تحصيلها خلال هذه السنة.

ويلاحظ أن تطبيق طريقة حساب التسوية يحتاج إلي أن يضاف للسنة المالية فترة إضافية يتم خلالها تسوية حقوق والتزامات الدولة خلال تلك السنة وتسمى السنة المالية وفترتها الإضافية بمدة التسوية.

وتتميز هذه الطريقة بأنها تصور المركز المالي للدولة تصويرا حقيقيا ولا تمكن الحكومة من إظهاره علي غير الحقيقة، وبالتالي لا تستطيع

الحكومة الإسراف في الإعتمادات المخصصة للنفقات قرب انتهاء السنة المالية أو التراخي في صرف جزء من النفقات.

ولكن يعاب علي هذه الطريقة أنها تجعل الحساب الختامي يظل مفتوحاً لمدة طويلة، مما يؤدي إلي تداخل حسابات السنوات المختلفة.

رابعاً: الاستثناءات الواردة علي مبدأ سنوية الموازنة العامة:

ترتب على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية واستخدام الموازنة العامة كأداة لتحقيق تلك الاهداف، الخروج على مبدأ سنوية الموازنة العامة وإن كان ذلك بصفة جزئية وليست كلية. ومن أهم الاستثناءات التي ترد علي مبدأ سنوية الموازنة العامة ما يلي:

١ - موازنة الدورة الاقتصادية:

يعرف الاقتصاد الرأسمالي ما يسمى بالدورات الاقتصادية والتي تتمثل في تعاقب فترات الرخاء والكساد الاقتصادي. ففي فترات الرخاء الاقتصادي يزيد الطلب الفعلي ويعمل الجهاز الانتاجي بكافة طاقاته وتختفي البطالة. في حين تتسم فترات الكساد الاقتصادي بانخفاض الطلب الفعلي وينخفض مستوى التشغيل وترتفع معدلات البطالة.

وهذه التقلبات فى النشاط الاقتصادى تؤثر على الموازنة العامة للدولة، وفى فترات الرخاء الاقتصادى تزيد الايرادات العامة عن النفقات العامة ويظهر ذلك فى صورة فائض فى الموازنة العامة، بينما فى فترات الركود أو الكساد الاقتصادى تنخفض الايرادات العامة عن النفقات العامة ويحدث العجز فى الموازنة العامة.

وتهدف موازنة الدورة الاقتصادية الى تحقيق التوازن فى الموازنة العامة خلال الدورة الاقتصادية وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وذلك عن طريق تكوين احتياطات للموازنة العامة فى فترات الرخاء الاقتصادى يتم إنفاقه فى فترات الكساد بحيث يتحقق التوازن خلال الدورة الاقتصادية، ولكن تطبيق نظام موازنة الدورة الاقتصادية يفترض انتظاما فى الدورات الاقتصادية ومعرفة دقيقة لطبيعة الدورة الاقتصادية ومدتها حتى يمكن تحديد السياسات الواجبة الاتباع، وهو ما يصعب توافره فى الواقع العملى، الامر الذى جعل هذا النظام نادر التطبيق.

٢ - موازنة البرامج والمشروعات الانتاجية:

نتج أيضا عن زيادة تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية التزامها بالقيام ببعض المشروعات الانتاجية أو الاستثمارية الضخمة والتى يحتاج تنفيذها الى عدة سنوات، كذلك تقوم الدولة بوضع خطط وبرامج اقتصادية

واجتماعية يتم تحقيقها خلال سنوات عديدة (خمس سنوات أو أكثر). وهو الامر الذى ترتب عليه الخروج على مبدأ سنوية الموازنة العامة. ويحتاج تنفيذ هذه المشروعات و تلك البرامج الاقتصادية الى اعتماد المبالغ اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، وهو ما يتطلب الخروج على مبدأ سنوية الموازنة العامة نظراً لأن اعتماد المبالغ اللازمة لهذه البرامج يكون لمدة تتجاوز السنة المالية التى تم الاعتماد فيها.

المبحث الثاني

مبدأ وحدة الموازنة العامة

فى إطار دراستنا لمبدأ وحدة الموازنة العامة سوف نتناول بالشرح تعريف هذا المبدأ، ومبرراته، والاستثناءات الواردة عليه.

أولاً: تعريف مبدأ وحدة الموازنة:

يقصد بمبدأ وحدة الموازنة "أن تدرج الحكومة كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بكافة المصالح والهيئات التابعة للدولة عن العام المقبل فى موازنة واحدة، أى تكون للدولة موازنة واحدة". ومبدأ وحدة الموازنة العامة يعتبر نتيجة طبيعية لوحدة الجهاز المركزى للحكومة ووحدة الموارد التى يستعين بها لتأدية مهمته، فالحكومة تمثل وحدة متكاملة فى الوظائف التى تقوم بها عن طريق أقسامها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بمبدأ وحدة الموازنة العامة لا يعنى أن تقدم الموازنة العامة فى ورقة واحدة أو حتى فى مجلد واحد، لأنه حتى يمكن فهم بنود الموازنة وتحليلها بدقة فإن أعضاء البرلمان ينبغى عليهم الرجوع إلى حشد كبير من الملاحق والوثائق المفسرة لهذه البنود، وعادة ما يستعينون بالمتخصصين فى هذا المجال.

ثانياً: مبررات مبدأ وحدة الموازنة:

يستند تبرير مبدأ وحدة الموازنة العامة علي اعتبارين أساسيين: الأول سياسي والثاني مالي:

١. الاعتبار السياسي:

يقوم هذا الاعتبار علي أن وحدة الموازنة العامة تمكن السلطة التشريعية من مزولة اختصاصها في الرقابة علي النفقات والإيرادات العامة للدولة بصورة أكثر فعالية بعكس الحال في الموازنات المتعددة، إذ قد تقدم الحكومة الموازنات للسلطة التشريعية في أوقات مختلفة، وقد توافق السلطة التشريعية علي اعتمادات غير ذات أهمية ما كانت توافق عليها لو عرضت عليها في نفس الوقت مع الإعتمادات الأخرى التي تزيد عليها في الأهمية. بل أن تعدد الموازنات قد يترتب عليه إفلات البعض منها من رقابة البرلمان كبعض الحسابات الخاصة في فرنسا رغم أهمية هذه الرقابة.

٢. الاعتبار المالي:

أن وحدة الموازنة تكشف عما إذا كانت متوازنة علي خلاف الحال عند تعدد الموازنات، فقد تكون إحداها متوازنة والأخرى تشمل عجزاً مما يتعذر معه إجراء الإصلاحات المالية اللازمة.

كذلك تمكن وحدة الموازنة من تحديد نسبة النفقات العامة أو الإيرادات العامة إلى الدخل القومي علي عكس الحال فيما لو تعددت الموازنات إذ يصعب ذلك لتداخل حسابات الموازنات بعضها في البعض الآخر.

وقد تبني المشرع المصري مبدأ وحدة الموازنة في المادة الثالثة من قانون الموازنة العامة، إذ تنص هذه المادة علي أن « تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة، وأية أجهزة أو وحدات عامة أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ».

ثالثاً: الاستثناءات الواردة علي مبدأ وحدة الموازنة العامة

علي الرغم من الاعتبارات التي يقوم عليها مبدأ وحدة الموازنة العامة إلا أنه قد تجد ضرورات موضوعية تدعو للخروج الحتمي علي هذا المبدأ، ومن هنا ظهرت بعض الاستثناءات علي مبدأ وحدة الموازنة، ونتناول فيما يلي دراسة هذه الاستثناءات:

١ - الحسابات الخاصة بالخزانة :

هي حسابات خاصة، ذات طبيعة مؤقتة، تقوم الخزانة العامة بإمسакها ولا تدرج في الموازنة العامة، ذلك لأنه قد تدخل خزانة الدولة بمبالغ نقدية لا تعد إيرادات عامة، كما قد تخرج منها أموالا لا تعد نفقات عامة. ومن أبرز الأمثلة علي ذلك التأمينات التي يلتزم بدفعها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة للقيام ببعض الأشغال العامة لضمان تنفيذ هذه الأشغال في المواعيد المقررة ووفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. فهذه المبالغ لا تعتبر إيرادات عامة عند دخولها الخزانة العامة إذ أنها سترد ثانية إلي هؤلاء المقاولين في حالة تنفيذ الأعمال المسندة إليهم في المواعيد وطبقا للشروط المتفق عليها في العقد. وكذلك لا يعتبر رد هذه التأمينات نفقة عامة مع أنه يتضمن خروج أموال من خزانة الدولة.

ويؤخذ علي نظام الحسابات الخاصة بالخزانة، من الناحية السياسية، أن الحكومة لا تلتزم بعرض هذه الحسابات علي البرلمان وبذلك تقلت من الرقابة البرلمانية، كما أنه يضعف من رقابة السلطة التشريعية علي المبالغ المقرر إنفاقها إذا كانت ستعرض علي البرلمان، ذلك لأن الحسابات تعرض علي البرلمان علي أساس أنها ستخرج من الخزانة العامة بصفة مؤقتة ثم لا تلبث أن تعود إليها، ولذا يكتفي البرلمان بإقرار الموضوع من حيث المبدأ

دون بحث مقدار النفقة أو تفصيلاتها. ثم يحدث بعد ذلك ألا يتحقق استرداد المبالغ التي صرفت فيصبح البرلمان أمام الأمر الواقع ويضطر إلى إدراج هذه المبالغ بالموازنة العامة.

٢ - الميزانيات غير العادية:

تقوم هذه الميزانيات علي أساس التمييز بين النفقات العامة العادية والنفقات العامة غير العادية، فقد أدى تزايد تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة حجم النفقات العامة. ولم تعد الإيرادات العامة العادية (الضرائب والرسوم وإيرادات الدومين الخاص) تكفي لتغطية الأنواع المتعددة من النفقات العامة، لاسيما أن الدولة تتدخل الآن في مجالات لم تكن معروفة من قبل، بل لم يكن مسموحا لها بالتدخل فيها من قبل.

وبالتالي وأمام هذا التطور في دور الدولة أصبح مسموحا لها أن تلجأ إلى مصادر أخرى للإيرادات العامة غير الضرائب والرسوم وذلك لمواجهة أنواع معينة من النفقات الاستثنائية أو غير العادية، فلجأت الدولة إلى القروض العامة والإصدار النقدي وهما من مصادر الإيرادات العامة غير العادية وذلك لتغطية النفقات العامة غير العادية.

ويعاب علي نظام الميزانية غير العادية ما يلي:

أ . أن الاستناد إلي التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية لتبرير وضع ميزانية غير عادية وجهت إليه بعض الانتقادات إذ لا يوجد سبب علمي للقول بأن النفقة تعتبر عادية إذا تكررت سنويا وغير عادية إذا لم تتكرر، فهذا يعتبر نوعا من التحكم خاصة وأن مفهوم النفقات غير العادية أصبح يختلف من يوم لآخر ومن دولة لأخرى بإختلاف الظروف الدولية والاقتصادية المحيطة بكل دولة. فعلي سبيل المثال فإن نفقات الحروب لم تعد تعتبر نفقات غير عادية لأن الحروب والاستعداد لها لم يعد أمر استثنائيا، كما أن نفقات المشروعات الإنتاجية لم تصبح استثنائية نتيجة توسع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

ب . أن الحكومات قد تسئ استخدامه، وذلك بنقل بعض بنود النفقات التي في حقيقتها نفقات عادية من الموازنة العامة للدولة وإنشاء ميزانية غير عادية لها واللجوء إلي عقد قروض عامة أو فرض ضرائب استثنائية لتغطيتها، وبذلك تستطيع الحكومة إظهار الموازنة العامة للدولة في صورة متوازنة علي خلاف الحقيقة حيث أنها تتضمن عجزا بمقدار النفقات الواردة في الميزانية غير العادية.

٣ - الميزانيات الملحقه :

يقصد بالميزانيات الملحقه الميزانيات المنفصله عن موازنه الدولة والتي تتضمن نفقات وإيرادات بعض المرافق الحكوميه التي تزاول في الغالب نشاطا تجاريا أو صناعيا ولا تتمتع بالشخصيه المعنويه المستقله، وتلحق هذه الميزانيات بموازنه الدولة، وتعرض علي البرلمان لإعتمادها.

والقاعده أن تشمل الموازنه العامه للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحليه والهيئات العامه. إلا أنه قد تبرز بعض الاعتبارات التي تدعو إلي فصل نفقات وإيرادات بعض المرافق العامه عن الموازنه العامه للدولة وعمل موازنه خاصه بها، وتتمثل أهم هذه الاعتبارات فيما يأتي:

(أ) الرغبة في تطبيق قواعد خاصه علي المرفق ومنحه سلطات ماليه واسعه حتي يزاول أعماله بقدر من المرونه متحررا من مساوئ الروتين المالي الحكومي الذي تفرضه قواعد المحاسبه الحكوميه.

(ب) الرغبة في معرفه مدي ربحيه بعض المرافق العامه مثل المرافق التجاريه والصناعيه، بحيث يكون من المفيد مقارنة إيراداتها مع نفقاتها للحكم علي حسن إدارتها، وهو ما لا يتحقق إذا كانت ميزانيه هذه المرافق مختلطه بالموازنه العامه للدولة.

(ج) الرغبة في أن يغطي المرفق نفقاته من إيراداته الخاصة دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.

٤ - الميزانيات المستقلة:

يقصد بالميزانيات المستقلة الميزانيات الخاصة بالمرافق العامة التي اعترف لها المشرع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، إذ قد تتوافر بعض الاعتبارات التي تحتم منح الشخصية المعنوية المستقلة لبعض المرافق العامة لذلك فإنه من الطبيعي أن يترجم الاعتراف بالاستقلال للأشخاص المعنوية بمنحها ميزانية خاصة بها ومستقلة عن موازنة الدولة. ومن أهم المبررات التي تدعو لمنح بعض المرافق العامة الشخصية المعنوية المستقلة ومن ثم منحها ميزانية خاصة ومستقلة عن موازنة الدولة ما يأتي:

(أ) **المبررات الاقتصادية:** والتي تتمثل في حاجة المرافق الصناعية والتجارية إلى التحرر من القيود المالية الحكومية ويساعدها هذا التحرر على حسن الإدارة.

(ب) **المبررات السياسية:** والتي تتمثل في إبعاد هذه المرافق عن المؤثرات السياسية ومالها من اثر معوق في أدائها لأعمالها.

(ج) المبررات القانونية: وتتمثل في أنه قد يوجد نص في اتفاقية دولية يشترط لمنح معونة أجنبية تمتع المرفق الذي يمنح المعونة بالشخصية المعنوية المستقلة.

وفي مصر طبق نظام الموازنات المستقلة في نطاق بعض الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إلا أن فائض موازنتها يؤول للخزانة العامة.

٥ - الإعتمادات الإضافية:

لما كانت الموازنة العامة للدولة عبارة عن توقعات وتقديرات للإيرادات والنفقات العامة عن سنة مقبلة فقد يتبين عند تنفيذ الموازنة العامة أن الإعتمادات التي تقررت غير كافية لتغطية الاستخدامات المخصصة لها، في هذه الحالة تلجأ الحكومة إلى طلب إعتمادات جديدة تعرف باسم الإعتمادات الإضافية.

ويري الفقهاء أن اللجوء إلى هذه الإعتمادات أمر خطير لأنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ وحدة الموازنة، إذ يصبح البرلمان أمام عدد كبير من الوثائق وتضيق الجهود التي بذلت في موازنة النفقات والإيرادات. فاللجوء إلى الإعتمادات الإضافية يظهر عدم دقة التوقعات والتقديرات، المعدة من قبل الحكومة عند اعداد الموازنة العامة.

المبحث الثالث

مبدأ عمومية الموازنة العامة

أولاً: تعريف مبدأ عمومية الموازنة العامة :

يقصد بمبدأ عمومية الموازنة العامة أن تسجيل كل الإيرادات العامة وكل النفقات العامة في وثيقة الموازنة دون إجراء أية مقاصة بينها، معنى ذلك أن يتم تسجيل كل تقدير بنفقة وكل تقدير بإيراد دون إجراء أية مقاصة بين نفقات وإيرادات أحد المرافق لإظهار صافي القيمة.

ويعني الالتزام بمبدأ عمومية الموازنة العامة للدولة الأخذ بنظام الميزانية الإجمالية، حيث يتم إدراج كافة النفقات وكافة الإيرادات دون إجراء مقاصة بينها، فعلي سبيل المثال لا تخصم من إيرادات مصلحة الضرائب النفقات التي أنفقت في سبيل تحصيل الضرائب التي تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها.

ويعد خروجاً علي مبدأ عمومية الموازنة العامة للدولة الأخذ بنظام الموازنة الصافية، ومقتضاها إجراء مقاصة بين إيرادات ونفقات كل مرفق عام بحيث لا يظهر في الموازنة العامة للدولة سوي رصيد هذا المرفق دائناً إذا زادت إيراداته علي نفقاته ومديناً إذا قلت إيراداته عن نفقاته.

ويقوم مبدأ عمومية الموازنة العامة للدولة علي الفكرتين التاليتين وتشكل كل منهما قاعدة مالية، وهما: قاعدة عدم تخصيص الإيرادات، قاعدة تخصيص النفقات، ونتناول هاتين القاعدتين بشئ من التفصيل فيما يلي:

القاعدة الأولى: عدم تخصيص الإيرادات:

مقتضي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات عدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة علي وجه التحديد، بل تجمع في الموازنة العامة كافة الإيرادات دون تخصيص تقابلها كافة النفقات.

(أ) مبررات قاعدة عدم تخصيص الإيرادات:

- تقادي سبل الإسراف والتبذير حيث أن الخروج علي مقتضيات قاعدة عدم تخصيص الإيرادات سوف يؤدي إلي إسراف المرفق في الإنفاق دون مبرر لاسيما إذا كانت إيراداته أكثر من نفقاته، وعلي العكس يعجز المرفق عن أداء واجباته علي الوجه الأكمل إذا كانت إيراداته اقل مما يحتاجه المرفق.

- كذلك فإن الخروج علي مقتضيات قاعدة عدم تخصيص الإيرادات سوف يؤدي إلي مطالبة كل طائفة بتخصيص ما تدفعه من الضرائب للقيام بالخدمات التي تعود عليها فقط بالمنفعة علي الرغم من أن الضريبة تقوم علي مبدأ التضامن الاجتماعي. ولاشك في أن هذا

المنطق بين أفراد المجتمع فيه تهديد لرابطة التضامن الاجتماعي التي ينبغي أن تسود بينهم.

(ب) الانتقادات الموجهة لقاعدة عدم تخصيص الإيرادات:

رغم مبررات الأخذ بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا أن هذه القاعدة لا تخلو من النقد:

- أن هذه القاعدة لا تحفز المرافق العامة الصناعية والتجارية علي استخدام الأساليب التجارية في إدارتها مما يؤدي إلي زيادة إيراداتها وذلك لأن الإيرادات التي تزيد عن نفقاتها سوف تؤول إلي الموازنة العامة للدولة.

- أن هذه القاعدة مقيدة وذلك من حيث أنها تمنع من تخصيص جزء من الضرائب المفروضة علي التبغ من أجل مكافحة السرطان الناتج عن التدخين، ومن الرسوم المقررة لاستخدام الطرق السريعة وذلك لتحسين شبكات الطرق وجزءا من الغرامات الجمركية لتخصيصها لمكافحة تهريب المخدرات.

وقد اخذ المشرع المصري بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات، إذ نص علي أن « يتم تقدير الإيرادات دون أن يستتزل منها أية نفقات، كما لا يجوز

تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .»

القاعدة الثانية : تخصيص الإعتمادات

يقصد بقاعدة تخصيص الإعتمادات أن يتم تخصيص مبلغ معين لنفقة معينة، أي أن اعتماد البرلمان للنفقات العامة لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من وجوه الإنفاق العام. فلا يجوز مثلا أن يوافق البرلمان علي تخصيص مبلغ مليار جنية لوزارة التعليم العالي تاركا للوزارة مهمة توزيع هذا المبلغ علي وجوه الإنفاق المتعددة للوزارة من مرتبات للعاملين بها ونفقات البعثات العلمية ونفقات صيانة الجامعات .. الخ، بل يتعين أن يوافق البرلمان علي تخصيص مبلغ معين للأجور ومبلغ محدد لتمويل البعثات العلمية ومبلغ محدد لنفقات الصيانة...الخ، وهكذا يجب أن يوافق البرلمان علي تخصيص مبلغ محدد لكل وجه من وجوه إنفاق وزارة التعليم العالي.

وتتجلى أهمية قاعدة تخصيص الإعتمادات في أنها تقيد السلطة التنفيذية بضرورة الإنفاق علي الوجوه المحددة والتي إعتمدها البرلمان، فضلا عن أنها تسهل مهمة مراقبة البرلمان لتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

ثانياً: تقييم مبدأ عمومية الموازنة العامة

يستند مبدأ عمومية الموازنة العامة إلي أنه يضمن للبرلمان الرقابة علي سير المرافق العامة عن طريق النظر في نفقات وإيرادات هذه المرافق علي عكس الأمر بالنسبة للميزانية الصافية حيث تخفي هذه الميزانية عن البرلمان تفاصيل النفقات والإيرادات ولا تظهر إلا صافي الإيرادات أو صافي النفقات، كذلك فإن نظام الميزانية الصافية قد يغري بعض المرافق علي الإسراف في الإنفاق دون مبرر خاصة بالنسبة للمرافق التي تحصل علي إيرادات ضخمة.

علي أن مبدأ عمومية الموازنة العامة يأخذ عليه البعض، أنه يضعف الحافز لدي القائمين علي إدارة المرافق العامة علي ضغط نفقاتهم أو زيادة إيراداتهم بإتباع الطرق الحديثة في الإدارة، إذ أن ما يوفره المرفق سوف يذهب إلي الخزنة العامة.

كذلك فإن نظام الميزانية الإجمالية يضخم بشكل غير حقيقي المبالغ المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، ويتضح ذلك من أنه عندما تقوم الإدارة بإستبدال سيارة قديمة قيمتها ٢٠ ألف جنية بأخرى جديدة قيمتها ٥٠ ألف جنية فإن الإنفاق الحقيقي هو مبلغ ٣٠ ألف جنية فقط ومع ذلك فإنه يسجل ٥٠ ألف جنية كنفقات في الموازنة العامة.

المبحث الرابع

مبدأ توازن الموازنة العامة

توازن الموازنة العامة للدولة له مفهومان، أحدهما تقليدي والآخر حديث، فالأول يقتضي أن تكون النفقات العامة متساوية مع الإيرادات العامة العادية المستمدة من الضرائب والرسوم وإيرادات أملاك الدولة الخاصة، كما لا تجاوز الإيرادات العادية النفقات العامة. أما المفهوم الحديث فيقوم على أساس التوازن المالي والاقتصادي بدلا من توازن النفقات والإيرادات.

أولاً: المفهوم التقليدي لتوازن الموازنة:

يقضي توازن الموازنة التعادل بين النفقات والإيرادات، أي عدم وجود عجز وفائض ونظرية التوازن هذه كانت مقدسة عند التقليديين، حيث كان يمتنع على السلطة التنفيذية إحداث أي زيادة أو عجز. وبناء على ذلك فإن الخطأ المالي المتمثل في وثيقة الموازنة يجب أن تكون متوازنة، وكذلك الموازنة التي تظهر الواقع الفعلي لإيرادات ونفقات السنة المنصرمة يجب أن تكون متوازنة هي الأخرى وذلك بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. من هنا يتضح أن توازن الموازنة يتطلب توفر عنصرين هما: عدم وجود فائض في الموازنة العامة وهو عنصر قليل الحدوث إلا في حالات

الازدهار الاقتصادي، كما أن التوازن يفترض عدم وجود عجز لكن هذا الأخير قد يحدث لعدة أسباب:

١- وجود خطأ في تقدير الإيرادات والنفقات، أو خطأ في دراسة الحالة الاقتصادية المقبلة التي تنفذ فيها الموازنة.

٢- عدم كفاية الإيرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات العامة.

٣- وجود عجز مستمر لعدة سنوات والنواتج عن عدة أسباب مثل تزايد في النفقات لا يقابله تزايد في الإيرادات، أو التهرب الضريبي.

مما سبق يتضح أن المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة آنذاك، ولا يتناسب مع وظائفها الحديثة (المنتجة) وما تسعى إليه من تحقيق عمالة كاملة، رفع مستوى الإنتاج وزيادة الدخل الوطني وأخيراً تحقيق التوازن الاقتصادي العام، فالموازنة أداة من أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة لإحداث أمور مرغوبة وتجنب أمور غير مرغوبة، وعليه فإن توازن الموازنة قد يعطي نتائج مرضية كما قد يعطي نتائج غير مرضية وهذا حسب الأوضاع الاقتصادية السائدة.

لهذا لا يمكن المناداة بتوازن الموازنة في جميع الأوقات والحالات ففي حالة الازدهار الاقتصادي يتوفر فائض في الموازنة يمتص سيولة نقدية يؤدي حسن استخدامها إلى تخفيض عبء التضخم، ويمكن للدولة في حالات الركود

الاقتصادي أن ترفع من حجم الإعتمادات وخاصة الاستثمارية فتزيد من الإنتاج وبالتالي تحريك عجلة التنمية، كما أن تطبيق نظرية توازن الموازنة قد يساهم في زيادة الأزمة الاقتصادية، ففي حالة الركود الاقتصادي تنخفض الدخول والإيرادات الضريبية هذا من جهة ومن جهة أخرى تضطر الدولة إلى زيادة الحجم الضريبي لتغطية النفقات العامة، فعندئذ تكون قد اقتطعت أموال يكون الاقتصاد بحاجة ماسة لها.

بالإضافة إلى ما سبق إن توازن الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية محتملة التغير في أية لحظة وإنما تحقيقه يعني تنفيذ لوثيقة ساكنة توضح الوضع المالي للدولة، وهكذا فالتمسك بتوازن الموازنة قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف إليه ولهذا يصبح توازن الموازنة وسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي العام وليس غاية في حد ذاته.

ثانياً: المفهوم الحديث لتوازن الموازنة:

ترتكز التفرقة بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة لتوازن الموازنة العامة في أن المفهوم الحديث للموازنة العامة ينظر الى الموازنة العامة في ضوء التوازن الاقتصادي العام، بمعنى انه يحكم على سلامة السياسة المالية لا من خلال التوازن المحاسبي للموازنة العامة وإنما من خلال التوازن الاقتصادي العام.

فقد اظهرت الدراسات الاقتصادية والواقع العملى أن الاقتصاديات الرأسمالية عرضة للتقلبات الاقتصادية (الدورات الاقتصادية) الامر الذى يشير بوضوح الى عدم دقة الفروض التى قام عليها المفهوم التقليدى لتوازن الموازنة العامة. ففى فترات الرخاء الاقتصادى قد تحقق الموازنة العامة فائض يمتص جزء من السيولة النقدية الموجودة بالسوق، وهو ما يؤدى الى التخفيف من حدة التضخم الذى يصاحب حالات الرواج الاقتصادى.

وفى فترات الكساد الاقتصادى تتجه الدول الى زيادة نفقاتها العامة لتنشيط الطلب الفعلى، ويمكن للدولة ان تلجأ الى عقد القروض العامة أو الى الاصدار النقدى الجديد فى سبيل تغطية الزيادة فى النفقات العامة الامر الذى يترتب عليه حدوث عجز فى الموازنة العامة، وتسمى هذه السياسة المتبعة فى حالة الكساد الاقتصادى بسياسة العجز المنظم.

لكن ماتجدر الاشارة اليه هنا، أن سياسة العجز المنظم لاتعنى استمرار وجود العجز فى الموازنة العامة بشكل دائم، وانما هو وسيلة للخروج بالاقتصاد من حالة الركود الى حالة الرواج، وذلك بالتوسع فى النفقات وتخفيض الضرائب وتمويل هذه النفقات عن طريق القروض والاصدار النقدى الجديد. كما ينبغى عدم المغالاة فى الاصدار النقدى الجديد حتى لا يؤدى ذلك الى ارتفاع فى مستوى الأسعار.

وعلى ذلك ووفقا للمفهوم الحديث لتوازن الموازنة العامة تقوم الدولة باستخدام الوسائل المالية المختلفة من نفقات وإيرادات ودين عام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. فيمكن للدولة زيادة نفقاتها أو تخفيضها، ورفع الضريبة أو تخفيضها، والتوسع فى إصدار القروض العامة أو سدادها، وذلك كله وفقا لما يتطلبه الوضع الاقتصادى. وهو ما يترتب عليه عملا إمكانية تحقيق فائض أو عجز أو توازن فى الموازنة العامة وفقا لما يقتضيه تحقيق التوازن الاقتصادى العام.

الفصل الثالث

الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة

تمر الموازنة العامة للدولة بمراحل مختلفة، بدءاً من إعدادها ثم اعتمادها ثم تنفيذها. وتحتل مرحلة الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة أهمية بالغة ذلك لأن الرقابة الفعالة علي تنفيذ الموازنة العامة تضمن تنفيذ توجهات السياسة العامة للدولة، كما تؤكد علي حق السلطة التشريعية في رقابة السلطة التنفيذية ومدي التزامها بتنفيذ الموازنة العامة علي النحو الذي أقرته السلطة التشريعية، وتضمن كذلك الدقة والأمانة في تنفيذ بنود الموازنة العامة بما يحقق المصلحة العامة للدولة علي أفضل وجه.

ونتناول فيما يلي مفهوم الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة وأنواع تلك الرقابة من خلال بحثين علي النحو التالي:

- **المبحث الأول:** مفهوم الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة.
- **المبحث الثاني:** أنواع الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة.

المبحث الأول

مفهوم الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة

يمكن تعريف الرقابة علي تنفيذ الموازنة بأنها الوسيلة الفعالة لمراقبة الأموال العامة إنفاقا وتحصيلًا، ومن هنا يتضح أن المراقبة هنا تشمل كل من النفقات والإيرادات، فبالنسبة للإيرادات يكون الهدف هو التأكد من تحصيل كل أنواع الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة العامة مع إزالة كل العراقيل التي تعيق عملية التحصيل، أما مراقبة تنفيذ النفقات يكون الهدف هو التأكد من أن الإنفاق يتم بالشكل الذي ارتضاه البرلمان لكونه الممثل للشعب باعتباره الممول الأصلي للدولة، وما يدفعه من ضرائب هو جزء من دخول أفراد الشعب، ولما كانت الموازنة تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية وسياسية، لذلك يمكن القول أن مراقبة تنفيذ الموازنة هي الضمان الحقيقي لتحقيق هذه الأهداف ومن ثم ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وفي نفس الوقت التعرف على نقاط الضعف وتلاقيها، وعملية مراقبة تنفيذ الموازنة العامة تستمر بعد انتهاء السنة المالية وذلك من خلال دراسة الحسابات الختامية ومقارنتها بالتقديرات الواردة في الموازنة.

المبحث الثاني

أنواع الرقابة علي تنفيذ الموازنة

نظرا للأهمية المتعاطمة للرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة، فإن غالبية الدول لا تكتفي بتقرير نوع واحد للرقابة بل تعدد من هذه الأنواع حتي تضمن بذلك رقابة فعالة علي تنفيذ الموازنة العامة، ويمكن تجميع الأنواع المختلفة لرقابة تنفيذ الموازنة في ثلاث مجموعات رئيسية، نحاول عرضها بإيجاز فيما يلي :

أولاً: الرقابة الإدارية:

تتولي وزارة المالية الرقابة الإدارية علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة، حيث يقوم المراقبين الماليين ومديري الحسابات بالرقابة علي عمليات الصرف التي يأمر بدفعها الوزراء المختصون أو من ينوبون عنهم وتتقسم الرقابة الإدارية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة من حيث نوع الرقابة إلى شكلية وأخرى موضوعية:

١ - الرقابة الشككية:

يطلق عليها كذلك اسم الرقابة الحسابية وتتضمن مراقبة الدفاتر الحسابية بالإضافة إلى كل المستندات المتعلقة بالصرف والتحصيل، كما

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة تطبيق القوانين واللوائح المالية كالتحقق من مطابقة الصرف للإعتمادات الممنوحة لكل من بنود الموازنة، وفي حالة التجاوز لابد من التأكد من الحصول على ترخيص سابق من الجهة المختصة.

٢ - الرقابة الموضوعية :

يقصد بالرقابة الموضوعية (أو كما تسمى بالرقابة التقييمية) تقييم النشاط الحكومي للتعرف على مدى تحقق أهداف الموازنة العامة ومن ثم مدى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية عامة والسياسة المالية بصفة خاصة، ولقيام بهذه الرقابة يستدعي الأمر وضع معايير تتخذ أساسا للتقييم. ويتمثل مضمون هذا النوع من الرقابة في مراجعة حسابات التكاليف والأعمال ومقارنتها بالتكاليف النمطية، ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها مع مقارنتها بما كان مستهدفا.

ومما سبق يتضح أن فعالية هذا النوع من الرقابة تكون في حالة استخدام موازنة الأداء، أي ترجمة الأعمال الحكومية إلى وحدات عمل صغيرة ومحددة مع قياس تكلفتها التقديرية.

كذلك يمكن تقسيم الرقابة الإدارية من حيث التوقيت الزمني إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

١- الرقابة السابقة:

وهي رقابة وقائية تمنع وقوع الخطأ المالي، وتعالجه قبل حدوثه، وتمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية، وتكمن مهمتها في عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقاً للقواعد المالية المعمول بها سواء كانت قواعد الموازنة العامة أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة. وتقوم بها وزارة المالية باعتبارها المسئولة عن المال العام وذلك بواسطة المراقبين الماليين، ومن مزايا هذا النوع من الرقابة تقليل فرص ارتكاب الأخطاء المالية مع المحافظة على المال العام.

٢ - الرقابة اللاحقة:

تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للدولة ويلاحظ أن هذه الرقابة لا تقتصر على النفقات العامة فقط ولكنها تمتد لتشمل الإيرادات العامة كذلك.

فهي تركز على اكتشاف الانحرافات والأخطاء والمشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمواجهتها وتجنب حصولها مستقبلاً وعدم تفاقمها

عند اكتشافها، فهي إذن وسيلة للمحاسبة والوقاية، ولهذا تعرف باسم الرقابة العلاجية. والجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية أيا كان نوعها لا تعدو أن تكون رقابة من الإدارة على نفسها، أي أنها رقابة ذاتية أو داخلية، طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية، ولذا فإنها لا تعد كافية للتأكد من حسن التصرف في الأموال العامة.

حيث تشير التطبيقات العملية أن مراقبة الإدارة لنفسها قد أدت إلى العديد من مظاهر التسبب والإسراف بل والانحراف المالي، والتي كان مصدرها الأساسي يكمن في انعدام الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية في قيامها بتنفيذ الموازنة العامة. ولذا فإن الرقابة الإدارية أو الداخلية على تنفيذ الموازنة العامة لم تعد ذات أهمية في هذا الشأن.

ثانياً: الرقابة التشريعية:

تتولى المجالس النيابية في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة لدولة. فإذا كانت تلك المجالس هي التي تقوم باعتماد موازنة الدولة، فإنه من المنطقي أن يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها وأجازتها به.

وتتمثل تلك الرقابة، التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة، سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو كتابية أو حتى بالاستجواب. كذلك من حق اللجان المالية التابعة للمجالس النيابية أن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذية، عند الضرورة، للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة العامة، أو ماليتهم الخاصة. كما قد تتمثل الرقابة التشريعية في مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية.

وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على الموازنة العامة تتمثل في مرحلتين: المرحلة المعاصرة لتنفيذ الموازنة والمرحلة اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

١ - المرحلة المعاصرة لتنفيذ الموازنة :

وتختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون المالية في المجالس النيابية، وهي «لجنة الخطة والموازنة»، التي لها الحق في أن تطلب ما تراه ضروريا من البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة أثناء السنة المالية. فإذا تبين وجود أي مخالفات للقواعد المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة

العامة، فإنه يكون من حقها تقديم أسئلة واستجابات إلى الوزراء المختصين، بل وتحريك المسؤولية السياسية ضد كل من يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذ الموازنة العامة.

كذلك فإن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة عندما تلجأ السلطة التنفيذية إلى البرلمان، طالبة فتح إتمادات إضافية أو تكميلية، إذ تقوم السلطة التنفيذية في هذه الحالة بتقديم كافة المعلومات عن حالة تنفيذ الموازنة العامة وتبرير طلبها بفتح هذه الإتمادات بما يسمح للبرلمان بمناقشة الحكومة في سياستها المالية.

٢ - المرحلة اللاحقة علي تنفيذ الموازنة العامة:

تتعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية^(١) لمناقشته واعتماده ثم إصداره إما في شكل قانون أو في شكل قرار من رئيس الدولة. فالبرلمان، كما رأينا، يقوم باعتماد الموازنة العامة قبل تنفيذها مما يستتبع ذلك منطقياً، أن تعرض عليه نفس الموازنة بعد تنفيذها للتأكد من تطبيقها بالشكل الذي اعتمدها به. فتقوم السلطة التشريعية

(١) الحساب الختامي هو الوثيقة التي تبين مبالغ النفقات ومبالغ الإيرادات التي أنفقت فعلاً بعد انتهاء السنة المالية.

بالإطلاع علي النتائج الفعلية للحساب المالي للدولة عن السنة المالية لهذه الموازنة ومدي مطابقتها للموازنة في الصورة التي تم اعتمادها سواء بالنسبة للنفقات المعتمدة أو حصيله الإيرادات.

ويشمل اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي اعتماد المبالغ التي أنفقت والتي حصلت بالفعل، واعتمادها لإضافة ما قد يتحقق من فائض الإيرادات عن النفقات للاحتياطي العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطي واعتماده، فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالي للحكومة فإنها تقوم باعتماد هذا الحساب. أما إذا تبين لها حدوث أي مخالفات مالية جسيمة في تنفيذ الموازنة فيحق لها تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزير، وقد يصل الأمر إلي سحب الثقة من الحكومة كلها.

وبالرغم من فعالية الرقابة التشريعية علي تنفيذ الموازنة العامة، إلا أنه يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافي والخبرة الفنية والمحاسبية الكافية لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلي آلاف الصفحات مناقشة تفصيلية. مما يجعل الرقابة التشريعية غير كافية بمفردها علي تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

ثالثاً: الرقابة المستقلة:

تعتبر الرقابة الخاصة أو المستقلة من أكثر أنواع الرقابة فاعلية وتتولى هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من الإدارة والسلطة التشريعية، وتتحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الموازنة والتأكد من أن عمليات النفقات والإيرادات قد تمت على النحو الصادر به إجازة السلطة التشريعية وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة وذلك عن طريق مراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك.

والهيئة التي تقوم بالرقابة الخاصة (المستقلة) تختلف من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا مثلاً تتولى هذه الرقابة هيئة قضائية مستقلة (محكمة الحسابات) وهي محكمة إدارية منظمة تنظيمًا قضائياً. وتتولى الحكم علي كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع اختصاص النظر فيها إلي جهات أخرى.

أما في مصر، فإن الهيئة المستقلة التي تتولي الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة، هي الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد أنشأ هذا الجهاز بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٦٤م ليحل محل ديوان المحاسبات.

ويعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية. ويتكون هذا الجهاز من رئيس ونائب له يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية وعدد من الوكلاء والأعضاء الفنيين وعدد من العاملين غير الفنيين من مختلف الفئات. ولا يجوز لرئيس هذا الجهاز القيام بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة أو من جهة أخرى، كما لا يجوز له مباشرة أي مهنة أخرى أو شراء أي شئ من أموال الدولة.

وتتمثل أهداف الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق رقابة فعالة علي أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية في مجال الخدمات والأعمال. وتمتد اختصاصات الجهاز إلي الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

وتتقسم الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه الجهات إلي رقابة مالية ومحاسبية ورقابة فنية.

وفي ختام دراستنا لأنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود بعض العيوب لكل نوع من أنواع الرقابة إلا أن كلا منهما يعتبر ضروريا لما له من مزايا، وباعتبار أن الأنواع المختلفة للرقابة تكمل بعضها البعض.



الباب الرابع

التشريع الضريبي المصري

مقدمة

يعد التشريع الضريبي فرع من فروع القانون المالي، يختص بوضع القواعد والأسس المتعلقة بالإيرادات الضريبية وجبايتها والعلاقات التي تنشأ عنها فيما بين الإدارة الضريبية والممولين، وفي مصر يمكن القول بأن النظام الضريبي الحالي ترجع أصوله إلى عام ١٩٣٩ فقبل هذا التاريخ لم يكن هناك نظام ضريبي متكامل في مصر، حيث كان النظام الضريبي المصري قبل هذا التاريخ نظاماً بدائياً يسعى إلى تزويد الخزنة العامة بالإيرادات اللازمة لمواجهة النفقات العامة، وكان هذا النظام يقوم بصفة أساسية على الضرائب الجمركية وبعض الرسوم وضرائب الأطنان وضرائب المباني.

وقد وقعت الامتيازات الأجنبية والاستعمار الأجنبي حائلاً دون إقامة نظام ضريبي متوازن، ومن ثم لم تكن السياسة الضريبية، وهي إحدى المكونات الهامة للسياسة المالية، تعمل على تحقيق التوازن الإقتصادي. بل يمكن القول بأن النظام الضريبي قد وقف حائلاً دون تنفيذ المشروعات الحيوية نظراً لعدم مرونته.

وقد كان لإلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر أثره الواضح فى إطلاق يد المشرع المصرى من القيود التى كانت تحول بينه وبين إقامة النظام الضريبى على أسس سليمة وعادلة. لذلك وعلى إثر إلغاء الامتيازات الأجنبية عام ١٩٣٧م، تم تشكيل لجنة من الأخصائيين المصريين والأجانب لدراسة الشئون الضريبية المختلفة ووضع ما تراه مناسباً من مشروعات القوانين التى تكفل تصحيح النظام الضريبى المصرى.

وقد وضعت اللجنة ثلاثة مشروعات لقوانين ضريبية تمثلت فى، مشروع قانون بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة على كسب العمل، مشروع قانون بفرض ضريبة الدمغة ثم وأخيراً مشروع قانون بفرض رسم أيلولة وعلى أثر ذلك تم صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على فروع الدخل (إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، الأرباح التجارية والصناعية، والمرتبات والأجور، المهن غير التجارية). وتم إستبدال هذا القانون عام ١٩٨١ بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بنظام الضرائب على الدخل، والذى تم تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الخاص بالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وأخيراً تم استبدال هذا القانون بالقانون رقم ٩١

لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل والذي أقر نظام الضريبة العامة على الدخل.

أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة فينظمها عدة تشريعات تتمثل في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الضرائب الجمركية، والقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وأخيراً القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن ضريبة الدمغة.

ونظراً لتعدد وتنوع التشريعات الضريبية المنظمة للضرائب في مصر على النحو الذي يصعب معه دراسة كل هذه التشريعات في هذا الجزء من الدراسة، فإننا سنقتصر على دراسة الضريبة العامة على دخل الأشخاص الطبيعيين المطبقة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المصري وخلافاً لما كان عليه الوضع قبل عام ١٩٩٣، أخذ في قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنظام الضريبة العامة على الدخل. ووفقاً لهذا النظام يخضع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المتحصل من المصادر المختلفة للدخل للسعر الضريبي الذي حدده المشرع في هذا القانون.

فطبقاً للمادة (٦) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، تفرض ضريبة سنوية على مجموعة صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً رئيسياً للنشاط، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر. ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية: إيرادات المرتبات وما في حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات النشاط المهني أو غير التجارى، وإيرادات الثروة العقارية.

وفيما يأتي سنتناول الأحكام الموضوعية المتعلقة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وذلك من خلال أربعة فصول على النحو الآتي:

- الفصل الأول: الضريبة على إيرادات المرتبات وما في حكمها.
- الفصل الثاني: الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى.
- الفصل الثالث: الضريبة على إيرادات النشاط المهني أو غير التجارى.
- الفصل الرابع: الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.

الفصل الأول

الضريبة على إيرادات المرتبات وما في حكمها

عالج المشرع المعاملة الضريبية للمرتبات وما في حكمها في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك في المواد من ٩ إلى ١٦ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وسنتناول في هذا الباب دراسة الإيرادات الخاضعة للضريبة، وحالات عدم الخضوع للضريبة والإعفاء منها، حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة وأخيرا تحصيل الضريبة والطعن فيها، كلا في مبحث مستقل علي النحو التالي:

- المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- المبحث الثاني: الإيرادات غير الخاضعة للضريبة والمعفاة منها.
- المبحث الثالث: حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- المبحث الرابع: تحصيل الضريبة والطعن فيها.

المبحث الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

تناول المشرع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها في المادتين ٩ و ١١ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وباستقراء ما ورد بالمادتين يتضح أن المشرع قد اخضع للضريبة الإيرادات التالية:

- ١ - الإيرادات المدفوعة من مصدر للدخل متحقق في مصر.
 - ٢ - الإيرادات المدفوعة من مصدر أجنبي عن أعمال أدت في مصر.
 - ٣ - الإيرادات المدفوعة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال من غير المساهمين.
 - ٤ - الإيرادات المدفوعة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
 - ٥ - الإيرادات المدفوعة للمقيمين من غير جهات عملهم الأصلية.
- وفيما يلي نتناول كل صورة من صور الإيرادات بشئ من التفصيل:

أولاً: الإيرادات المدفوعة من مصدر للدخل متحقق في مصر

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير، فالدخل الناتج عن هذا العمل يخضع للضريبة بشرط أن توجد علاقة تبعية بين الممول وبين من يعمل لديه، سواء كانت هذه التبعية مصدرها القوانين أو اللوائح المنظمة للعمل أو التعاقد بين الممول ورب العمل وبغض النظر عما إذا كان هذا العمل يؤدي علي نحو دوري يتسم بالثبات والاستقرار، أو بطريقة عارضة.

وقد اعتد المشرع في سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها بمبدأ التبعية الاقتصادية القائم علي وجود مصدر الإيراد المدفوع للممول في مصر، وبصرف النظر عن جنسية الممول.

ويتخذ ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير الصور التالية من الإيرادات:

١ - المرتبات أو الأجور:

هي المكونات الأساسية للدخل التي تخضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها، وتمثل المرتبات المبالغ التي يحصل عليها العمال والموظفين مقابل أداء العمل لحساب الغير وتحت إشرافه. فحين يتعهد

شخص بأن يعمل في خدمة شخص آخر وتحت إشرافه مقابل أجر معين، فإن هذا الأجر يخضع للضريبة باعتباره من المرتبات أيا كانت التسمية التي تطلق عليه أو على المستفيد منه.

٢ - المكافآت:

المكافآت هي المبالغ الإضافية التي تدفع للعاملين علاوة علي الأجر أو المرتب مقابل أعمال إضافية، كمكافآت ساعات العمل الإضافية أو مقابل أداء أعمال ذات طبيعة خاصة، مثل مكافآت حضور اللجان الحكومية أو المجالس العلمية، ويدخل في المعني الواسع للمكافآت الحوافز والعمولات والمنح والبقشيش التي يحصل عليها بعض العاملين.

٣ - البدلات:

يقصد بالبدلات المبالغ التي يحصل عليها بعض فئات من العاملين مثل بدل طبيعة العمل وبدل الانتقال وبدل الملابس وبدل العدوي وبدلات التمثيل والاستقبال. والأصل أن يخرج من نطاق الإيرادات الخاضعة للضريبة البدلات بمعناها الصحيح، لأن البدل لا يعدو أن يكون تعويضا للعامل عن نفقات إضافية تكبدها أثناء تنفيذ العمل، مثال ذلك بدل الانتقال وبدل الملابس الذي تتطلبه الوظيفة وبدل السفر وغير ذلك من الحالات التي

تكون المبالغ الممنوحة للعامل فيها تعويضا عما أنفقه وليست مقابلا لعمل قام به.

وإذا كان الأصل أن البذل لا يعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة فإن ما يعرف باسم البذل في بعض الأحيان قد يزيد على النفقات الفعلية وفي هذه الحالة تكون الزيادة بمثابة أجر يخضع للضريبة.

٤ - الحصص في الأرباح:

الحصص في الأرباح هي ما يحصل عليه العاملون من نسب في الأرباح التي تحققها الشركات التي يعملون بها، حيث يجوز الاتفاق بين رب العمل والعامل لديه علي أن يحصل علي جزء من راتبه في شكل نسبة معينة من الأرباح التي تحققها المنشأة.

٥ - المزايا النقدية والعينية:

يقصد بالمزايا النقدية والعينية كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، علي أم تمثل له منفعة شخصية، ومن أمثلة المزايا النقدية: بدل طبيعة العمل وبدل السكن والبدلات النقدية الأخرى دون أن تكون عوضا عن نفقات فعلية لأداء العمل وعلي أن تمثل منفعة شخصية للممول.

ومن أمثلة المزايا العينية: السكن المجاني للعاملين أو الوجبات والمشروبات المجانية علي أن تمثل منفعة شخصية للممول.

ثانياً: الإيرادات المدفوعة من مصدر أجنبي عن أعمال أدت في مصر

اخضع المشرع الإيرادات المدفوعة من مصدر أجنبي عن أعمال أو خدمات أدت في مصر للضريبة علي المرتبات وما في حكمها. وقد استند المشرع في ذلك لمبدأ التبعية الاقتصادية، مكان أداء العمل المنتج للدخل، وتطبيقاً لذلك يخضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها كل ما يستحقه الممول، بغض النظر عن جنسيته أو أقامته، عن أعمال أو خدمات أدت في مصر، حتى لو كان دافع هذا الدخل أجنبي، فالأمر المعول عليه هنا أن تكون المبالغ المستحقة قد دفعت من مصدر أجنبي عن أعمال أدت في مصر، وتعد الخدمة أدت في مصر، إذا كان محل أدائها الإقليم المصري أرضاً أو بحراً أو جواً:

ثالثاً: الإيرادات المدفوعة لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين:

المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين تخضع

للضريبة علي المرتبات وما في حكمها وذلك باعتبارهم موظفين علي قمة الهرم الوظيفي بالشركات التي يعملون بها.

أما ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين فلا يعد من التكاليف الواجبة الخصم ومن لا تخضع للضريبة.

رابعاً: الإيرادات المدفوعة لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري:

اخضع المشرع المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال للضريبة باعتبارها من المرتبات وما في حكمها ما دامت هذه الإيرادات تدفع لهم مقابل قيامهم بالعمل الإداري الفعلي.

أما المكافآت التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة دون أن يكون لها مقابل من العمل الإداري فلا تخضع للضريبة باسم المستفيد منها اكتفاء بعدم اعتبارها من تكاليف الشخص الاعتباري الذي قام بتوزيعها. وتقع بالتالي في وعاء الضريبة الخاصة بالشركة، وتربط عليها الضريبة علي دخل الأشخاص الاعتبارية، وذلك تجنباً للازدواج الضريبي بمفهومه الاقتصادي.

خامسا : الإيرادات المدفوعة للمقيمين من غير جهات عملهم الأصلية^(١) :

تسري ضريبة المرتبات وما في حكمها علي جميع المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر ١٠٪ دون أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.

(١) مادة (١١) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ معدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣.

المبحث الثاني

الإيرادات غير الخاضعة للضريبة والمعفاة منها

الأصل أن تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية. غير أن المشرع أخرج بعض الإيرادات من نطاق الخضوع للضريبة، كما أعفى بعض الإيرادات الأخرى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها. وقد نظمت المادتان ١٢ و ١٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حالات عدم الخضوع للضريبة وحالات الإعفاء من الضريبة علي النحو التالي:

أولا: الإيرادات غير الخاضعة للضريبة:

حدد القانون الإيرادات غير الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فيما يأتي:

١ - المعاشات:

يقصد بها الإيرادات الدورية التي تدفع للشخص بعد تركه العمل، ويشمل مدلول المعاش جميع المعاشات أيا كان مصدرها أو سبب ترتيبها، وسواء كانت تدفع من الحكومة أو من وحدات الإدارة المحلية أو المصارف

أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد ويشمل ذلك معاش التقاعد الذي تقرره النقابات.

٢ - مكافآت نهاية الخدمة:

يقصد بمكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل "المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفي حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل".

ثانياً : الإيرادات المعفاة من الضريبة:

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة على المرتبات وما في حكمها ما يلي:

١ - مبلغ (٢٠,٠٠٠) جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول:

منح المشرع بمقتضى (المادة ١٣ - بند ١) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ - وفقاً لآخر تعديل لها - للمكلفين بالضريبة علي المرتبات وما في حكمها إعفاءً شخصياً سنوياً قدره (٢٠,٠٠٠)

جنيه^(١)، وهذا الإعفاء خاص بأصحاب المرتبات وما في حكمها فقط، ولا يمتد إلى الدخل المتحصلة من مصادر أخرى.

٢. اشتراكات التأمين الاجتماعي:

يستفاد من الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أن اشتراكات التأمين الاجتماعي تعفى من الضريبة أيا كانت قيمتها بشرط أن يتم استقطاعها من المرتب أو الأجر طبقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو النظم البديلة عنها.

٣. اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي:

ويشترط لسريان الإعفاء الخاص بأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي واشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة شرطان:

(أ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول عن (١٥٪) من صافى الإيراد أو مبلغ (١٠,٠٠٠) جنيه في السنة أيهما أقل^(٢).

(١) هذا الإعفاء معدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

(٢) معدلة بالقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.

(ب) ألا يتكرر إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر للممول غير المرتبات مثل الدخل من النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من الملكية العقارية.

٤- المزايا العينية الجماعية:

وهذه المزايا العينية كما حددتها الفقرة ٥ من المادة ١٣ من قانون الضرائب علي الدخل تشمل ما يأتي:

- (أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
 - (ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
 - (ج) الرعاية الصحية.
 - (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
 - (و) المسكن الذي يتيح رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
- وطبقا للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل يشترط لتمتع المزايا العينية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي:
- (أ) أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
 - (ب) أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.

(ج) أن يكون المسكن مملوكا لرب العمل أو مستأجرا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.

والمقصود بالإعفاء هو القيمة النقدية لهذه المزايا، والقاسم المشترك بين هذه المزايا أنها تقدم لجميع العاملين، وأن تكون هذه المزايا مما يؤدي إلى زيادة دخل العامل بحيث يمكن اعتبارها جزء من الأجر. فلا يعتبر إعفاء القيمة النقدية لبعض الخدمات التي تؤديها جهة العمل بسبب الطبيعة الخاصة للعمل الذي يؤديه.

٥ - حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون:

إذا قامت الشركة بتوزيع نسبة من أرباحها علي العاملين لديها وفقا لأحكام القانون تمتعت هذه الحصة بالإعفاء من الضريبة، وذلك بعكس ما يوزع علي بعض العاملين اتفاقا ودون نص قانوني فيعتبر جزءا من الأجر يخضع للضريبة علي المرتبات.

٦ - مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية:

يعفى من الضريبة ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

المبحث الثالث

حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة

يتم حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو التالي:

أولاً : تحديد إجمالي الإيراد السنوي

يتحدد الدخل الإجمالي للممول بضم كل الإيرادات التي يحصل عليها الممول (الموظف أو العامل) من المرتبات والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

ثانياً : خصم مبالغ معينة من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة

يقرر القانون خصم مبالغ معينة من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة والتي تتمثل فيما يلي:

(أ) مبلغ (٢٠,٠٠٠) جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول، وهذا المبلغ لا يستفيد منه إلا أصحاب المرتبات والأجور.

(ب) اشتراكات التأمين الاجتماعي واشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو

أية نظم بديلة عنها أيا كانت قيمتها، ، وكذلك أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش وذلك في حدود ١٥٪ من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه في السنة أيهما أقل.

(ج) العلاوات الخاصة والمبالغ المعفاة بقوانين خاصة وهي العلاوات التي منحت لموظفي الحكومة والقطاع العام أو التي تقررها منشآت القطاع الخاص لعمالها وفقا للقوانين الخاصة التي صدرت بهذا الشأن.

ثالثاً: تطبيق سعر الضريبة :

المبلغ المتبقي من الإيراد الإجمالي بعد خصم المبالغ الواجب خصمها طبقاً للقانون يمثل الإيراد السنوي الخاضع للضريبة أي وعاء الضريبة، ومن ثم تطبق عليه أسعار الضريبة طبقاً لما قرره المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وفقاً لآخر تعديل لها، والذي تم بمقتضى القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، والتي نصت على أن يكون سعر الضريبة على النحو التالي^(١):

(١) راجع نص المادة (٨) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وفقاً لآخر تعديل لها والذي تم بمقتضى القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد ٢٤ (تابع) في ١٥ يونية سنة ٢٠٢٣



صافي الدخل الذي لم يتجاوز ٦٠٠,٠٠٠ جنيه	صافي الدخل الذي لم يتجاوز ٧٠٠,٠٠٠ جنيه	صافي الدخل الذي لم يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ جنيه	صافي الدخل الذي لم يتجاوز ٩٠٠,٠٠٠ جنيه	صافي الدخل الذي لم يتجاوز ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه	صافي الدخل الذي لم يتجاوز ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه	سعر الضريبة
من ١ جنيه إلى ٤٠,٠٠٠	من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠	من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠	من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠	من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠	من ١ جنيه إلى ٥٥,٠٠٠	%٠,٠٠
أكثر من ٤٠,٠٠٠ إلى ٥٥,٠٠٠	أكثر من ٥٥,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٥٥,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%١٠
أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%١٥
أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%٢٠
أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%٢٢,٥
أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%٢٥
أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	أكثر من ٧٠,٠٠٠ إلى ٧٠,٠٠٠	%٢٧,٥

رابعاً: حساب الضريبة

يستفاد من نص المادة ١٠ من قانون الضريبة علي الدخل أن الضريبة علي المرتبات وما في حكمها وهى سنوية السعر تفرض على أساس كل ما يحصل عليه الممول من إيرادات خلال سنة واحدة ومع ذلك يجب استقطاع جزء من هذه الضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على إيراد من الإيرادات الخاضعة لها بنسبة مدته، فيحول الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي وتحسب الضريبة عن سنة على فرض بقاء الإيراد الشهري على حاله، ثم ترد الضريبة السنوية إلى ضريبة شهرية على أساس أن السنة تتضمن ١٢ شهراً، وتخصم الضريبة الشهرية لحساب مصلحة الضرائب من المرتب قبل صرفه على أن تتم تسوية نهائية للضريبة المستحقة على الممول في نهاية السنة. فالضريبة سنوية السعر ولكنها شهرية الاستحقاق.

ويعدل حساب الإيراد الخاضع للضريبة عند حدوث تغيير في هذا الإيراد على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي وذلك اعتباراً من تاريخ التغيير، إذا كان الإيراد الجديد أقل من الإيراد القديم، وإلا بقى الحساب على أساس الإيراد القديم سارياً.

وفى نهاية السنة تعد كشوف تسوية نهائية للضريبة، فتحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة على أساس الإيرادات الفعلية التي حصل عليها الممول خلال السنة. وقد تكون الضريبة السنوية اكبر مما خصم منه على أقساط شهرية فيدفع الفرق، وقد تكون الضريبة السنوية أقل مما خصم منه على أقساط شهرية فيدفع له الفرق.

خامساً: أحكام خاصة بحساب الضريبة على بعض المراتبات

جاءت المادة ١١ من القانون بحكم استثنائي خاص بالمراتب وما في حكمها التي يتقاضاها بعض فئات الممولين حيث اختصتها بمعاملة خاصة في السعر والإعفاءات، حيث أشارت إلى أن تفرض الضريبة بسعر ١٠٪ ودون أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية ويقتصر هذا الحكم على المبالغ التي يحصل عليها الممول من جهة غير جهة عمله الأصلية علاوة على مرتبه الأصلي الذي تصرفه جهة العمل الأصلية^(١).

(١) معدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

المبحث الرابع

تحصيل الضريبة والظعن عليها

نتناول في هذا الفصل دراسة الواقعة المنشئة للضريبة، وتحصيلها، وأخيرا الاعتراض والظعن عليها وذلك علي التفصيل الآتي:

أولاً: الواقعة المنشئة للضريبة

يترتب على معرفة الواقعة المنشئة للضريبة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق من حيث الخضوع والإعفاء والسعر.... وغيرها. وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للمرتبات بالاستيلاء الفعلي على الإيراد. وهذا الاستيلاء الفعلي قد يكون بقبض الإيراد نقداً، أو بوضعه تحت تصرف المستفيد منه بحيث لا يجد مانعاً في الحصول عليه في الوقت الذي يناسبه، وعلي ذلك فإن قيد المرتب في الحساب الجاري للممول لدى أحد البنوك يعتبر استيلاء فعلياً على الإيراد تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة.

وبناء على ذلك تعتبر فروق المرتبات التي تستحق عن سنوات سابقة من إيرادات السنة التي يتم فيها صرف هذه الفروق أو التي يتم فيها وضع المبالغ تحت تصرف صاحب الشأن ومن ثم تخضع للضريبة للمفروضة على المرتبات بالسعر السائد في تلك السنة.

ولا توجد أي صعوبة عندما يتزامن استحقاق الإيراد والاستيلاء عليه، أما إذا تم الاستيلاء الفعلي على الإيراد الخاضع للضريبة بعد تاريخ استحقاقه، كانت العبرة بالاستيلاء الفعلي باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للمرتبات.

ثانياً: طريقة التحصيل

طريقة التحصيل بالنسبة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها هي طريقة الحجز من المنبع بصفة عامة.

فالقاعدة العامة أن الجهة الملتزمة بدفع الإيراد هي التي تتولى خصم الضريبة المستحقة على هذا الإيراد قبل صرفه، وعليها أن تورد لمأمورية الضرائب المختصة ما تم حجزه من الضرائب علي المرتبات كل شهر خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يليه.

وإذا تقاضى الممول فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة المقدار في صورة نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو مكافآت دورية أو كان يتقاضى أجراً عرضياً، وجب على الجهة التي تؤدي هذا المبلغ أن تورد الضريبة المستحقة عليها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي

اجري فيه الخصم، وتسوى الفروق في آخر السنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة.

وقد أدرك المشرع صعوبة حجز الضريبة من المنبع في بعض الحالات فألزم صاحب الإيراد بالتوريد المباشر إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة. وهنا يقع الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة.

ثالثاً: الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل

يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين طبقاً للمادة ١٤ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالآتي:

١- أن يقدم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك. بهدف ضبط عمليات المراجعة بين جهة العمل المصلحة الضرائب العامة للتأكد من سلامة تطبيق القانون، وصحة حساب الضريبة وتوريدها في المواعيد المقررة.

وقد الزم القانون المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها بتقديم الإقرارات الدورية لسرعة تدارك الأخطاء ومنع تأخيرها حتي نهاية العام.

٢- إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

وهذا البيان يقدم بناء علي طلب العامل، دون حاجة لأن يبين أسباب تقديمه لهذا الطلب.

والغرض من هذا النص هو تيسير عمليات الفحص والمراجعة بالنسبة لمصلحة الضرائب، وتمكين العامل من التحقق من صحة ما خصم من دخله من ضرائب طبقا للقانون لمراجعة موقفه الضريبي، ومدي التزام الجهة بتطبيق القانون ولكي يتمكن من الاعتراض والطعن علي الضريبة عند توافر أسبابه، فللعامل إذن الحق في طلب كشف باسمه مبين فيه نوع الدخل ومبلغه والضريبة المحجوزة دون أن يبدى لذلك سببا، وعلى الجهة المختصة أن تستجيب لهذا الطلب.

رابعاً: الاعتراض والطعن

اعترفت المشرع الضريبي، بحق الممول في الاعتراض على ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة وذلك

بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة، ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

وعلى مأمورية الضرائب المختصة فحص اعتراضات الممول في ضوء رد الجهة التي قامت بخصم الضريبة والبيانات والمستندات المقدمة، فإذا تبينت جدية اعتراضات الممول قامت المأمورية بإخطار الجهة المذكورة لتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع المأمورية بصحة الاعتراضات وتمسك الممول بوجهة نظره تعين على المأمورية إحالة الطلب إلى لجنة الطعن مع إخطار الممول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.

الفصل الثاني

الضريبة على إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي

نظم المشرع المعاملة الضريبية لإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي في الباب الثالث من الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك في المواد ١٧ إلى ٣٠ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ونتناول دراسة الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي من خلال الفصول الثلاثة الآتية:

- المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.

- المبحث الثاني: تحديد وعاء الضريبة.

- المبحث الثالث: الإعفاء من الضريبة.

المبحث الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

حدد المشرع أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يمارسها الأشخاص الطبيعيين وتخضع الأرباح الصافية الناتجة عنها للضريبة، وذلك إذا توافرت الشروط العامة لسريان هذه الضريبة.

أولاً: الأنشطة الخاضعة للضريبة

جمع المشرع في المادة ١٩ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ أوجه النشاط التي تخضع أرباحها للضريبة باعتبارها من إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

وسوف نعرض لهذه الإيرادات بشئ من التفصيل فيما يلي:

١- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية:

لم يبين المشرع المقصود بالمنشآت التجارية أو الصناعية التي تخضع أرباحها للضريبة ولم يضع معياراً خاصاً للنشاط الذي تمارسه وليس معنى ذلك أن التشريع الضريبي المصري قد أحال إلي القانون التجاري فيما يتعلق بتحديد أوجه النشاط التي تخضع أرباحها للضريبة بدليل النص الصريح على سريان الضريبة على أرباح مهن لا تعد مهناً تجارية طبقاً

للقانون التجاري كنشاط تشييد وشراء العقارات بقصد بيعها، كما أن نشاط بعض المنشآت الصناعية لا يعتبر في نظر القانون التجاري من الأعمال التجارية رغم أن التشريع الضريبي نص على سريان الضريبة على أرباح هذه المنشآت.

ويمكن القول أن النشاط التجاري أو الصناعي الذي تسرى الضريبة على أرباحه هو كل نشاط يقوم على استغلال رأس المال والعمل معا دون أن يكون لعنصر العمل دورا بارزا يجعله أساس الربح الناتج من هذا النشاط، وعدم وجود نص خاص يقرر إعفاءه صراحة من الضريبة، ويستوي في ذلك أن يكون النشاط مما يصدق عليه وصف الأعمال التجارية طبقا للقانون التجاري أو مما لا ينطبق عليه هذا الوصف.

٢ - أرباح منشآت المناجم والمحاجر والبتترول:

يقصد بالمناجم تلك الأماكن الواقعة تحت سطح الأرض بما تحويه من ثروات (بتترول ومعادن) أما المحاجر فيقصد بها الأماكن الواقعة فوق سطح الأرض بما تحويه من ثروات (مواد البناء أو الرصف أو الأحجار).

ويعتبر استغلال المناجم والمحاجر واستخراج البترول والغاز الطبيعي من قبيل الصناعات الاستخراجية، التي يعد إخضاع أرباحها للضريبة أمرا

منطقيا ولذلك لم يكن المشرع في حاجة إلي النص علي إخضاع أرباحها للضريبة، ويمكن تبرير مسلك المشرع هنا بخشيته مما قد يدعيه البعض من اعتبارها أعمالا مدنية، ومن ثم لا تخضع للضريبة علي أساس أنها أعمال ليست مسبقة بشراء وتتعلق باستغلال مال ثابت وليس منقولا، مما جعل المشرع ينص علي حق الدولة في جزء من هذه الأرباح في صورة الضريبة المقررة عليها.

٣. أرباح أصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة:

اخضع المشرع الضريبي هذه الطائفة للضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي كغيرها من أصحاب المهن والمنشآت التجارية والصناعية دون أن يضع تعريفا محددا لها، أو يضع لها معاملة ضريبية تتفق مع طبيعة نشاطها والظروف الخاصة بمزاولة هذا النشاط.

أ - أصحاب الحرف:

هذه الطائفة لا تعتبر بحسب الأصل تجارا لأن عملهم لا يقوم علي المضاربة ولا علي البيع بالطرق التجارية وغالبا ما يكون ربحهم نتيجة لعملهم اليدوي فالنجار والحداد والترزي وإن تمتعوا باستقلال في عملهم وإن تملكوا آلاتهم وعددهم إلا أنهم في الغالب الأعم يقومون بصنع أو إصلاح ما يقوم العملاء بتقديمه إليهم من مواد بأنفسهم أو بمساعدة عدد قليل من

العمال، فهم وسيط بين العمال وأرباب الأعمال، ولولا النص الصريح على خضوع أرباح هذه الطائفة للضريبة باعتبارها من الأرباح التجارية والصناعية لخضعت للضريبة باعتبارها من أرباح المهن غير التجارية.

ب - المنشآت الصغيرة:

عرفها القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصغيرة، بأنها "كل شركة منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه، ولا يزيد عدد العاملين فيه علي خمسين عاملا"، أما المنشأة متناهية الصغر فهي المنشأة الفردية التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه، ويرى البعض ضرورة إعفاء نشاط الصناعات الصغيرة من الضريبة تشجيعا لها ولما لها من أهمية كبرى في النشاط الاقتصادي.

٤ - أرباح الصفقة الواحدة:

أخضع المشرع للضريبة الأرباح التي يحصل عليها الممول ولو كان ذلك من وراء القيام بصفقة واحدة عارضة وبدون اعتياد أو احتراف. ويشترط لخضوع مثل هذه الصفقات للضريبة توافر عدة شروط^(١):

- أن يكون محل الصفقة منقولا وليس عقارا.

(١) المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

- أن تجري عملية شراء سابقة علي عملية البيع، ومن ثم تخرج التصرفات المتعلقة بما ينتقل للممول عن طريق الهبة أو الإرث من نطاق هذا النص.

- أن تتوافر نية البيع عند الشراء، فلا يخضع للضريبة بيع سيارة أو حاسب تم شراؤه بنية الاستعمال ثم قرر الممول بعد ذلك بيعه.

- ألا يكون الغرض الأصلي لشراء المنقول هو استخدامه في الاستعمال الشخصي، وهو ما يعتبر تأكيدا للشرط السابق.

- أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي، أي أن تتم أساسا بغرض المضاربة ومقترنة بنية الكسب. ولكن لا يجوز اشتراط الاعتراف لإخضاع الربح الناتج عن الصفقة الواحدة للضريبة.

- أن يتم البيع خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الشراء، فإذا ظل المنقول في حوزة الممول أكثر من تلك المدة وباعه فإن الربح المتحقق من وراء ذلك لا يخضع للضريبة.

٥ - أرباح أعمال الوساطة :

تخضع أرباح أعمال الوساطة للضريبة طبقا للأحكام المتعلقة بإيرادات النشاط التجاري والصناعي أيا كان موضوع الوساطة، ويلاحظ أن إخضاع هذه الأرباح للضريبة لم يكن بحاجة إلي نص خاص لأن أعمال

الوساطة تعد من الأعمال التجارية التي تخضع أرباحها للضريبة طبقا لعموم نص المادة ١٩ من قانون الضريبة علي الدخل.

وإذا كان المشرع قد خص بالذكر السمسرة والوكالة بالعمولة إلا أنه عمم بعد ذلك، ومن ثم تسرى الضريبة كلما تعلق الربح بعمل من أعمال الوساطة دون تفرقة بين أنواعها المختلفة، ومهما كان الاسم الذي يطلق عليها، أو الشخص القائم بها، أو كيفية دفع مستحقات الوسيط.

٦. أرباح تأجير المحلات والآلات:

اخضع المشرع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية أو الصناعية مع أثاثها والأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية، سواء كان الإيجار يشمل كل أو بعض العناصر المادية كالأثاث والأدوات اللازمة للتشغيل، أو يشمل التأجير كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع مثل السمعة أو الاسم التجاري والشعار والعلامة التجارية أو يشمل الاثنين معا، باعتبارها منشآت أعدها أصحابها أو مؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الإعداد من نطاق الاستغلال العادي إلي نطاق المضاربة بالربح ويستوي في ذلك أن يكون المؤجر للمحل مالكا له أو مستأجرا.

ويلحق بتأجير المحل التجاري أو الصناعي، فيما يتعلق بالخضوع للضريبة، تأجير الفنادق والكبائن بأثاثها وأدواتها، وتأجير الاستوديوهات ودور السينما والمسارح.

ويخضع المشرع للضريبة الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية مثل المعدات والسيارات والأجهزة الكهربائية. وقد توسعت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل في تفسير مضمون الآلات الميكانيكية والكهربائية لتشمل الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها.

وقد استثني المشرع من الخضوع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية تأجير الآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة بما في ذلك الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة، ولا شك في أن تقرير هذا الإعفاء روعي فيه تشجيع التنمية الزراعية نظرا لما يمثله قطاع الزراعة من أهمية اقتصادية واجتماعية.

٧. أرباح نشاط النقل:

قرر المشرع الضريبي صراحة لأول مرة خضوع أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة وسواء أكان بریا أو جویا أو بحریا أو بغرض نقل الأشخاص أو البضائع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية.

وجدير بالذكر أن إخضاع أرباح نشاط النقل للضريبة لا يعد حكماً جديداً، لأن نشاط مشروعات النقل يعد من الأنشطة التجارية التي يستخدم فيها العمل ورأس المال.

٨- أرباح نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها :

تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأً إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك، ويتطلب الفقه الضريبي ضرورة توافر شروط معينة لسريان الضريبة علي الأرباح الناتجة في هذه الحالة وهذه الشروط هي:

- أن يتم تشييد أو شراء العقار في مرحلة سابقة علي البيع، ولذا لا ينطبق النص علي حالة بيع عقار أو أجزاء منه سبق تملكها بالميراث أو بالوصية أو بالهبة.

- أن يكون تشييد العقار أو شراؤه قد تم لحساب القائم بالنشاط وعلي مسؤوليته، ومقتضى ذلك أنه إذا قام مقاول بتشييد عقار لحساب شخص آخر وقام هذا الآخر ببيعه فهو الذي تخضع أرباحه للضريبة وليس المقاول.

- أن تتوفر نية بيع العقار عند تشييده أو شراؤه، وتقدير ذلك مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع وتستخلص من القرائن المحيطة بكل حالة علي حده.

- أن يكون القائم بالنشاط قد اعتاده إلي حد اتخاذه حرفه له، وتقدير ذلك مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع على ضوء ظروف وملابسات كل حالة علي حده، إلا أنه لا يشترط لتوافر شرط الاعتياد تكرار عمليات التشييد والشراء والبيع أثناء السنة الواحدة أو تفرغ من يمارس هذه العمليات لها دون سواها فمن الممكن الاستدلال على وجود الاعتياد من تكرار عملية واحدة منها.

٩- أرباح عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها:

قرر المشرع سريان الضريبة علي الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، وبالنسبة لخضوع الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها للضريبة يجب ملاحظة ما يلي:

- أن القانون اشترط فقط يقع تقسيم للأراضي ولم يشترط أن يقع التقسيم علي ارض للبناء وبالتالي أصبح التقسيم لأرض زراعية للتصرف فيها أو البناء عليه سببا لفرض الضريبة.
- أن القانون اشترط ضرورة توافر نية التصرف في الأراضي عند تقسيمها، وكذلك توافر نية البناء عليها عند تقسيمها.
- أن القانون لا يشترط أن تكون الأراضي قد آلت إلي المالك عن طريق الشراء، وبالتالي تخضع عمليات التقسيم للضريبة ولو كانت الأرض قد آلت إلي المالك عن طريق الهبة أو الوصية أو الإرث أو التقادم.
- أن القانون لم يشترط اعتياد تقسيم الأراضي لكي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة، ولعل ذلك يرجع إلي أن عمليات تقسيم الأراضي لبيعها قد تستغرق وقتا طويلا وجهودا كبيرة وتتصرف إلي مساحة واسعة، فإذا اشترط التكرار هنا وتعددت المساحات التي تجري عليها عمليات التقسيم والتمهيد، فقد يكون في ذلك ضياع لحقوق الخزنة العامة، لأن مساحة واحدة كبيرة من الأرض تقوم مقام مساحات صغيرة متعددة أو متجاورة.
- أن القانون لا يشترط أن يكون التقسيم رسميا معتمدا من الجهات الحكومية المختصة، حيث تفرض الضريبة سواء كان التقسيم رسميا أو

لم يتبع الممول بشأنه الإجراءات الرسمية، طالما أثبت الواقع أن تقسيما لأراضي قد تم فعلا، إذ العبرة في مسائل الضرائب بالواقع من الأمور، وإلا أدي القول بغير هذا إلي جعل الممول الذي يخالف القوانين، ولم يتبع الإجراءات الرسمية في تقسيم الأراضي في وضع أفضل من ذلك الممول الذي اتبع الإجراءات الرسمية في التقسيم، حيث يعفي الأول من الضريبة، ويخضع الثاني لها.

١٠- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي:

تخضع الأرباح الناتجة من منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا للمعاملة الضريبية المقررة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي بمقتضي الفقرة ٩ من المادة ١٩ من القانون. فطبقا لهذا النص تسري الضريبة علي أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي بشرط أن يكون مالك هذه المنشآت شخصا طبيعيا. ويلاحظ أن المشرع قد ساوي بين عمليات الاستصلاح وعمليات الاستزراع ولم يشترط الجمع بينهما.

١١ - أرباح مشروعات تربية الدواجن والمواشي وتنمية الثروة السمكية:

أخضع المشرع أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا للضريبة بعد أن أصبح هذا النشاط مستقلا عن النشاط الزراعي الأصلي. ومن ثم فإن الأرباح الناتجة من تربية الدواجن أو تفريخها في البيوت أو بغير الطريق الآلي لا تدخل في نطاق النشاط الخاضع للضريبة.

كذلك تخضع أرباح مشروعات استغلال حظائر الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها للضريبة إذا تجاوز هذا النشاط الحد اللازم لخدمة أغراض الزراعة الخاصة بصاحب المشروع ولذلك نص القانون علي عدم سريان الضريبة في حدود عشرين رأسا ويخضع ما يزيد عن هذا العدد للضريبة ولو كان مخصصا لخدمة النشاط الزراعي، وأيضا نظرا للأرباح التي تحققها مزارع ومصائد الثروة السمكية فقد أخضعها المشرع للضريبة.

وترجع الحكمة من وراء خضوع هذه الأنشطة للضريبة إلي أن الممول بقيامه باستغلال حظائر تربية أنواع معينة من الطيور ومن الحيوانات وباستغلاله مزارع الثروة السمكية وما يتطلبه ذلك من تنظيم معين وما تؤدي إليه من ربح يضيف علي هذه العمليات طابعا تجاريا يبرر خضوعها للضريبة، فقد وصف المشرع جميع هذه الأنشطة بالمشروعات

وهذا يعني أنها لا تخضع للضريبة إلا إذا كانت ذات طابع تجاري بحت، بحيث تتجاوز مجرد خدمة صاحبها أو تحقيق اكتفاء ذاتي أو مخصصة لاستهلاكه وأسرته، وإن تكون من الحجم الذي يسمح بوصفها مشروعات تجارية.

١٢- الأرباح الرأسمالية:

اخضع المشرع للضريبة الأرباح التي تتحقق من التصرف في الأصول الرأسمالية للمنشأة، سواء كان التصرف إراديا، عندما تتجه إرادة صاحبه إلي نقل ملكيته إلي الغير بالبيع، أو تم التصرف جبرا دون إرادة مالك الأصل، وذلك عندما يهلك الأصل أو يستولي عليه الغير في مقابل تعويض يحصل عليه مالك الأصل.

والأصول الرأسمالية محل البيع تتمثل فيما يلي:

- المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.

- الأصول المعنوية، بما في ذلك العلامة التجارية، حقوق الامتياز، حق الاختراع وشهرة النشاط.

- الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

ويخضع للضريبة الربح الناتج من البيع أو التعويض، والذي يمثل الفرق بين قيمة ما حصل عليه صاحب الأصل فعلا وبين قيمته في الدفاتر مطروحا منه الاهلاكات التي سبق خصمها أثناء حيازة المنشأة للأصل واستخدامه.

ويشترط للخضوع للضريبة أن يكون الربح محققا، فلا يخضع للضريبة الأرباح الظنية أو الاعتبارية، أو الناتجة عن إعادة التقييم.

ثانياً: شروط الخضوع للضريبة:

يشترط لسريان الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أن تتوافر مجموعة من الشروط هي: الاستقلال في مزاوله النشاط، وممارسة النشاط علي وجه الاعتیاد، وتوافر نية الربح لدي الممول، توافر التبعية الاقتصادية أو الاجتماعية، وسنتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل فيما يأتي:

الشرط الأول: الاستقلال في مزاوله النشاط

الاستقلال في ممارسة النشاط يقصد به ممارسة الممول لهذا النشاط لحساب نفسه، بمعنى آخر، أن تضاف نتائج النشاط من أرباح أو خسائر إلي عناصر ذمته المالية، باعتباره المتحمل لمخاطر المشروع، والمسئول في أمواله عن الالتزامات الناتجة عن النشاط.

ولا يعد خروجاً علي شرط الاستقلال في مزاوله النشاط خضوع أرباح نشاط الوسيطاء للضريبة علي النشاط التجاري الصناعي بحجة أن الصفقات التي يتوسطون في إبرامها، لا تتم لحسابهم وإنما لحساب الغير. وتبرير ذلك أن نشاط الوسيطاء يعد في ذاته نشاطاً مستقلاً عن نشاط من تضاف إليهم نتائج الصفقات التي تعقد بتدخل الوسيط. حيث يمارس الوسيط السمسرة أو الوكالة بالعمولة لحساب نفسه دون أن يكون مرتبطاً بمن تضاف إليه الصفقة برابطة التبعية.

وإذا تبين أن من يزاول النشاط يعمل لحساب غيره فإن ما يحصل عليه من دخل لا يخضع للضريبة باعتباره من إيرادات النشاط التجاري والصناعي، وإنما يخضع للضريبة باعتباره من المرتبات وما في حكمها، أيا كانت الطريقة التي يحسب بها أجره. فيستوي أن يكون ما يتقاضاه مرتباً ثابتاً أم متغيراً في شكل عمولة أو نسبة مئوية من رقم الأعمال أو الأرباح. فشكل الحصول على الدخل لا يغير من نوعه ولا يخرجّه من طبيعته.

وقد تصعب التفرقة في بعض الحالات بين الأجير الذي يعمل لحساب غيره، وبالتالي تخضع المبالغ التي يحصل عليها للضريبة بالسعر المقرر للمرتبات، وبين الشريك الذي يعمل لحساب نفسه.

ويتمثل معيار التفرقة بين الأجير والشريك في أن الأجير يرتبط بالمنشأة التي يعمل لحسابها برابطة التبعية، ويتقاضى عن عمله أجرا أيا كانت النتائج المالية لهذه المنشأة دون أن يكون له الحق في اقتسام موجوداتها عند التصفية، بينما يحق للشريك أن يتدخل في إدارة المنشأة وأن يراقب نشاطها وحساباتها، وهو يتحمل مخاطر المشروع بنسبة حصته في رأس المال، فهو لا يحصل على شيء إلا إذا حققت المنشأة أرباحا، بل ويتحمل نصيبا من الخسارة بنسبة رأسماله وله الحق في اقتسام ناتج التصفية عن النشاط.

وعلى أية حال يجب التفرقة بين حالة الشريك وحالة الشخص الذي يمارس نشاطا بصفتين، باعتباره مستقلا يعمل لحساب نفسه تارة، وباعتباره تابعا يعمل لحساب غيره تارة أخرى، فإذا كان الشخص يمارس نشاطا بصفتين فإنه يجب فصل الإيرادات التي يحصل عليها باعتباره مستقلا يعمل لحساب نفسه، عن الإيرادات التي يحصل عليها باعتباره تابعا يعمل لحساب غيره وتخضع الأخيرة للضريبة باعتبارها من المرتبات. مثال ذلك المهندس الذي يمتلك شركة مقاولات ويعمل في نفس الوقت بصفته أجيورا في شركة أخرى.

الشرط الثاني: ممارسة النشاط علي وجه الاعتياد

يشترط لكي تخضع إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي للضريبة أن تتحقق من عمل متكرر غير عارض، بحيث يدل تكرار العمل علي اتخاذ الممول لهذا العمل مهنة أو نشاطا يبرر خضوعه للضريبة، ولا يشترط لذلك أن يكون الممول تاجرا طبقا لأحكام القانون التجاري، ولا أن يجعل من التجارة مهنته الرئيسية، كما لا يشترط أن يكون له محل خاص مباشر فيه أعماله.

ولا يمكن تحديد عدد المرات التي يجب أن يتكرر فيها النشاط لكي يرقى إلي مرتبة العادة تحديدا جامدا لان ذلك أمر يتوقف على طبيعة كل حالة وعلى ظروف كل نشاط. ففي بعض المهن لا يرقى النشاط إلي مرتبة العادة إلا إذا تكرر تكرارا محسوسا نظرا لقيامه على التعامل في أشياء ضئيلة القيمة، بينما يرقى النشاط في مهن أخرى إلي مرتبة العادة ولو اقتصر على عملية واحدة خلال السنة أو خلال مدة أطول من ذلك، كما هو الحال في عقود التوريد أو عقود تنفيذ المقاولات، فقد تغنى أهمية قيمة العملية عن كثرة تكرارها.

ولذلك لا يخضع للضريبة علي النشاط التجاري الدخل الناتج عن عمل عارض إلا ما استثنى بنص خاص في القانون كالمعمولة والسمسرة العارضتين أو أرباح الصفقة الواحدة، وما سوي ذلك يجب أن يكون الدخل ناتجا عن عمل معتاد أو متكرر إلي حد ما، بحيث يدل علي أن صاحب

هذا الدخل قد اتخذ من النشاط أو العمل المرتبط بهذا الدخل مهنة أو حرفة له يسترزق منه أو يجعله وسيلة للكسب.

الشرط الثالث: توافر نية الربح لدى الممول

يشترط أن تتوافر لدى صاحب النشاط نية الحصول على ربح حتى تسري الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويعتبر هذا الشرط نتيجة منطقية لشرط الاحتراف، لأن الاحتراف لا يكون إلا بنية الكسب والارتزاق.

وقد افترض المشرع توافر نية الكسب لدى من يمارس الأنشطة الخاضعة للضريبة فمجرد قيام الشخص بالنشاط في هذه الحالات ينهض دليلاً على توافر نية الكسب عنده ولا يلزم إقامة الدليل عليها.

تطبيقاً لذلك لا تخضع للضريبة أرباح الجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح كالجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والهيئات التعليمية والأدبية التي يهدف نشاطها إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو رياضية متى تحققت هذه الأرباح دون قصد تبعاً لممارسة نشاطها الأصلي.

بينما تخضع أرباح الجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح للضريبة إذا كانت هذه الأرباح قد تحققت من إدارتها لمنشأة تجارية أو

صناعية ولو كانت تخصص هذه الأرباح لخدمة أغراضها، على اعتبار أن الغرض المباشر من إدارة هذه المنشآت هو تحقيق الربح. أما استخدام الربح بعد ذلك في تمويل نفقات تتعلق بنشاطها الأصلي فإنه يعد تخصيصا للربح بعد تحققه. ولذلك فهي معفاة من الضريبة في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي، فإن هي مارست نشاطا خارج هذه الحدود، خضعت أرباح هذا النشاط للضريبة.

الشرط الرابع : توافر التبعية الاقتصادية أو الاجتماعية

أخذ المشرع المصري بمبدأ التبعية الاقتصادية بالنسبة للدخول المتحققة في مصر لصالح أشخاص طبيعيين غير مقيمين بها، كما أنه اخذ بمعيار التبعية الاجتماعية بالنسبة للدخول التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون المقيمون في مصر بصرف النظر عن جنسيتهم أو المكان الذي أنتج هذه الدخول، حيث تخضع للضريبة صافى إيرادات النشاط التجارى والصناعى بالنسبة لكافة العمليات المحققة فى مصر وكذلك الإيرادات المحققة فى الخارج اذا كانت مصر هى المركز الرئيسى للنشاط.

المبحث الثاني

تحديد وعاء الضريبة

يقصد بوعاء الضريبة الدخل المحمل بالضريبة، فلا يخضع للضريبة إلا الربح الصافي، وهذا يتطلب أن نبين متى يتحقق الربح وكيفية تحقيق الربح الصافي الخاضع للضريبة، وهذا ما سوف نقوم بعرضه من خلال المطالب الآتية:

- **المطلب الأول:** قاعدتي سنوية الضريبة واستقلال السنوات المالية.
- **المطلب الثاني:** تحديد الإيرادات الإجمالية.
- **المطلب الثالث:** التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية.

المطلب الأول

قاعدتي سنوية الضريبة واستقلال السنوات المالية

أخذ المشرع المصري بمبدأ سنوية إيرادات النشاط التجاري والصناعي الذي يخضع للضريبة. ويتفرع عن هذا المبدأ قاعدتان أساسيتان هما:

- القاعدة الأولى: سنوية الضريبة.

- القاعدة الثانية: استقلال السنوات المالية.

وفيما يأتي نسلط الضوء على مضمون كل من تلكا القاعدتين:

القاعدة الأولى: سنوية الضريبة

مدلول هذه القاعدة أن الأرباح التي تخضع للضريبة تتحدد على أساس النتيجة النهائية لمختلف العمليات التي تمت خلال السنة المالية للمنشأة فالأرباح الخاضعة للضريبة ما هي إلا نتيجة غير قابلة للتجزئة لجميع عمليات المنشأة خلال السنة المالية، ولا اعتبار لنتيجة كل عملية على حده، لأن الخسارة الناتجة عن بعض الصفقات قد تستوعب الأرباح الناتجة عن صفقات أخرى.

ويلاحظ أنه وإن كان الأصل أن تتطابق السنة المالية مع السنة الميلادية ولكن المشرع قد خرج عن هذا الأصل حيث أجاز أن تكون الفترة

الضريبية متمثلة في أية فترة مدتها اثنتا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة، فترك للممول حرية اختيار السنة المالية لمشروعه على ضوء ظروفه. فقد تكون السنة المالية للمنشأة هي السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، كما أن الممول يستطيع أن يتخذ لحساب أرباحه، وقفل حساباته، سنة مالية متداخلة في سنتين ميلاديتين، ما دام مدتها اثني عشر شهرا.

وليس للممول حق طلب محاسبته ضريبيا على أرباح مدة تقل أو تزيد عن اثني عشر شهرا. فإذا كان للممول عدة منشآت لكل منها سنة مالية مستقلة، فإن الضريبة تحسب على أساس مجموع أرباحه من هذه المنشآت بعد عمل الحسابات الختامية للمنشأة التي يأتي تاريخ سنتها المالية متأخرا خلال السنة الميلادية.

وإذا كانت القاعدة هي سريان الضريبة على الأرباح السنوية، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات متعددة نوضحها فيما يأتي:

١ - حالة عدول المنشأة عن طلب محاسبته على أساس سنة متداخلة:

فإذا بدأت المنشأة نشاطها خلال السنة في أول سبتمبر عام ٢٠٠٨ مثلا، فيجوز لها أن تتخذ سنة حسابية تزيد أو تقل عن اثني عشر شهرا

حتى تصل إلى مبدأ السنة الحسابية التي تريد إتباعها، وذلك يعني أن هذه المنشأة يمكن أن تستمر السنة الأولى من أول شهر سبتمبر ٢٠٠٨ إلى آخر أغسطس ٢٠٠٩، ثم تطالب بعد ذلك بحسابتها اعتباراً من أول يناير ٢٠١٠ على أساس السنة المالية التي تتطابق مع السنة الميلادية، وهنا تكون فترة المحاسبة السابقة على ذلك أقل من سنة (من أول سبتمبر ٢٠٠٩ إلى آخر ديسمبر ٢٠٠٩). وهذه الفترة أقل من السنة ومن ثم فإنها تعتبر من قبيل الاستثناء على قاعدة السنوية.

٢ - حالة بدء النشاط التجاري أو الصناعي خلال السنة الميلادية :

حيث يجوز حساب الضريبة عن فترة أقل من سنة (الفترة منذ بداية النشاط حتى بداية السنة الميلادية) ثم تبدأ المحاسبة بعد ذلك سنوياً.

٣ - حالة توقف المنشأة عن ممارسة النشاط :

التوقف عن ممارسة النشاط قد يكون توقفاً جزئياً أو كلياً، ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاوّل فيها النشاط، أما التوقف الكلي فيعني الانقطاع تماماً عن مزاولة العمل بشكل كلي أي لجميع أوجه النشاط، وفي الحالتين يحاسب الممول ضريبياً حتى تاريخ التوقف، ومن ثم يمكن لفترة المحاسبة أن تكون أقل من سنة.

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت إنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ^(١).

٤ - حالة التنازل عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية :

ويقصد بالتنازل عن المنشأة نقل ملكيتها بمقابل أو بدون مقابل. والتنازل عن المنشأة قد يكون كلياً أو جزئياً. ويعد تنازلاً عن المنشأة يستتبع ضرورة إخطار مصلحة الضرائب به، تحول المنشأة الفردية إلى شركة تضامن أو شركة توصية، وانفصال شريك عن الشركة أو انضمام شريك جديد إليها، واندماج شركتين في شركة واحدة.

ويأخذ حكم التنازل عن المنشأة حكم التوقف عن النشاط حيث يؤدي إلى حساب الربح الخاضع للضريبة لفترة أقل من سنة إذا قام المتنازل بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ويلتزم المتنازل بأداء الضريبة عن أرباح سنة كاملة إذا لم يتخذ الإجراءات القانونية المفروضة عليه في المواعيد المحددة.

(١) فإذا كان توقف المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم، وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ (م. ٧٩).

٥ - انقطاع إقامة الممول في مصر:

إذا ما انقطعت إقامة الممول في مصر كانت المحاسبة الضريبية له عن الأرباح المتحققة فقط خلال الفترة السابقة علي حدوث هذا الانقطاع وهي بالطبع ستكون فترة اقل من سنة.

القاعدة الثانية : استقلال السنوات المالية

تقدر الأرباح المستحقة للمنشأة والتي تتحدد علي أساسها الضريبة وفقا لما تسفر عنه نتيجة أعمال المنشأة كل سنة علي حده، دون اعتداد بما حققته في السنوات السابقة، ويعرف ذلك في الفقه والقضاء بقاعدة استقلال السنوات الضريبية، والتي تجعل من كل سنة مالية للمنشأة وحدة قائمة بذاتها ومستقلة تماما عن السنوات المالية الأخرى، بحيث لا يصح الأخذ بأرباح سنة ما أساسا أو حجة لتحديد أرباح سنة أخرى.

وتطبيقا لذلك فإنه لا يجوز التمسك أو الاحتجاج بسلامة الدفاتر في سنة ما لإثبات سلامتها في السنة اللاحقة، وأن اتفاق مصلحة الضرائب مع الممول علي تقدير الأرباح لسنة معينة لا تأثير له علي السنوات الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها.

كذلك لا يجوز خصم التزامات أو نفقات سنة مالية معينة من سنة مالية لاحقة، أو إضافة إيرادات من سنة سابقة علي سنة لاحقة، فكل سنة تتحمل بالتزاماتها وتستقل بحقوقها. وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ بقولها أن مقتضي مبدأ استقلال السنوات الضريبية، أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلي غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها.

غير أن المشرع المصري خرج علي قاعدة استقلال السنوات المالية حين سمح للممول باستهلاك الخسارة التي تحققت في سنة معينة من أرباح السنوات الخمس التالية وهو ما يعرف بقاعدة ترحيل الخسائر. ويتفق هذا الاستثناء مع العدالة الضريبية، حيث يعد تطبيقاً لمبدأ الغنم بالغرم بين الممول والإدارة الضريبية.

ويحق للممول ترحيل الخسائر طالما تحققت بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلي هذه الخسائر، أي سواء كانت الخسائر راجعة إلي إهمال الممول أو لظروف خارجة عن إرادته، لأن الممول لا يحاسب علي تخطيطه في الربح أو إهماله في توقي الخسائر، طالما ثبت أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً أو لم يعوض عنها.

وتحسب الخسائر الجائز ترحيلها على أساس نتيجة العمليات في مختلف أوجه نشاط الممول التي تخضع أرباحها للضريبة. فالممول الذي يقوم باستغلال عدة منشآت مسموح له بخصم الخسائر التي تتحقق من هذه المنشآت كلها من الأرباح التي تتحقق منها كلها لمدة خمس سنوات، ومع ذلك يجوز امتداد ترحيل الخسائر لمدة أكثر من خمس سنوات في حالة التوقف الجبري للمنشأة حيث لا تحسب فترة التوقف من الفترة المسموح بترحيل الخسائر خلالها.

غير أن المشرع المصرى فى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ أورد ضوابط خاصة بقاعدة ترحيل الخسائر اذا ما تعلقت الضريبة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية. حيث سمح بخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها. وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية، يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة.

ويستفيد من حكم ترحيل الخسائر كل الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا سواء من يمسكون دفاتر منتظمة أم من لا يمسكون هذه الدفاتر.

ولا يرتبط ترحيل الخسائر بالمنشأة وإنما يرتبط أساسا بالمول، فيستفيد من ترحيل الخسائر من يتحول من نشاط خاضع للضريبة إلى نشاط آخر خاضع للضريبة، ومن يتنازل عن منشأة تخضع أرباحها للضريبة ليستغل منشأة أخرى تخضع أرباحها للضريبة، فترحيل الخسائر من الحقوق الشخصية للممول، لا يستفيد منه إلا من ربطت الضريبة باسمه دون غيره، وبناء على ذلك فإن حق ترحيل الخسائر لا ينتقل بانتقال ملكية المنشأة من شخص إلى آخر بمقابل أو بدون مقابل.

ولكن إذا توفي ممول واستمر ورثته في استغلال المنشأة لحسابهم، فهل يحق لهؤلاء الورثة نقل الخسارة التي أصابت مورثهم إلى السنوات التالية؟ هناك من يرى أحقية الورثة في ترحيل تلك الخسائر، باعتبار أن شخصية الورثة استمرار لشخصية المورث، ومن ثم يكون لهم ما للمورث من حقوق وعليهم ما عليه من التزامات، وهناك من يرى ومعه مصلحة الضرائب أن الورثة لا يستفيدون من حكم ترحيل خسائر المنشأة التي آلت إليهم بالميراث لما لهم من ذمة مالية مستقلة عن ذمة مورثهم.

المطلب الثاني

تحديد الإيرادات الإجمالية

تعتبر الإيرادات الهدف الذي تسعى المشروعات إلى تحقيقه، باعتبارها الخطوة الأولى في تحقيق الأرباح، كما تحظى باهتمام التشريعات الضريبية التي تفرض الضريبة علي الإيراد أو الربح الذي تحققه المنشآت والمشروعات المختلفة، وتعمل هذه التشريعات علي بيان عناصر هذه الإيرادات وكيفية تحقيقها.

ومن استقراء النصوص الضريبية في هذا الشأن يتضح سريان الضريبة علي الأرباح الناتجة من الأنشطة التجارية والصناعية كلها سواء الأصلية منها أو الفرعية، أو سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، وسواء الدورية منها أو العرضية، وتطبيقا لذلك فإن الإيرادات الإجمالية تتمثل في مجموع ما تحصل عليه المنشأة من إيرادات تجارية أو صناعية خلال السنة المالية قبل خصم التكاليف وتتكون الإيرادات الإجمالية مما يلي:

١ - أرباح الاستغلال العادية.

٢ - أرباح الاستغلال الفرعية.

٣ - الأرباح الرأسمالية.

ونتناول فيما يلي عرضا مبسطا لمفهوم كل نوع من أنواع هذه الإيرادات علي النحو التالي:

١ - أرباح الاستغلال العادية:

يقصد بأرباح الاستغلال العادية الأرباح الناتجة عن العمليات التي تدخل في النشاط الأصلي للمنشأة، وتمتاز هذه الإيرادات بأنها ذات طبيعة دورية ومتجددة، أي يمكن أن تحصل عليها المنشأة بصفة دورية طالما لم تغير نشاطها أو هدفها من مزاولة النشاط، ويمكن أن تتجدد في كل فترة مالية.

ويمكن معرفة ما يمثل إيرادات المنشأة الرئيسي أو الجاري للمنشأة وذلك بالنظر إلي طبيعة نشاطها أو الهدف من هذا النشاط.

٢ - أرباح الاستغلال الفرعية:

يقصد بها تلك الأرباح التي تحصل عليها المنشآت بمناسبة مزاولتها لنشاطها وإن كانت لا تدخل في نطاق نشاطها الأصلي أو غرضها الرئيسي وإن كانت تتصل بهذا النشاط ولو بطريق غير مباشر.

وتدخل أرباح الاستغلال الفرعية في حساب الربح الخاضع للضريبة سواء أدت إلي زيادة هذا الربح أو تخفيضه. وهي تؤدي إلي زيادة الربح

الخاضع للضريبة عندما تكون موجبة، وتؤدي إلى تخفيض هذا الربح عندما تكون نتيجة سالبة.

ومصادر أرباح الاستغلال الفرعية للمنشآت كثيرة ومتنوعة، ومن أمثلتها:

- التعويضات التي تحصل عليها المنشأة من الغير جبرا لأضرار لحقت بها، كمبالغ التأمين ضد الحريق.

- أرباح التأجير للأماكن المؤجرة للمنشأة لتباشر فيها أعمالها، سواء كانت هذه الأماكن فترينات لعرض البضائع أو محلات أو مخازن.

- الإعانات التي تمنح لدعم نشاط المنشأة. فقد تمنح بعض الجهات إعانات اقتصادية لمشروعات تعمل في مجالات معينة لتشجيعها على البقاء في هذه المجالات، أو تشجيع غيرها من المشروعات على العمل في نفس المجال.

- ما تحصل عليه المنشأة من الديون المدومة التي سبق خصمها من وعاء الضريبة في سنة سابقة.

والأصل أن تدخل كل أرباح الاستغلال الفرعية في وعاء الضريبة ما لم يكن هناك نص علي إعفائها.

٣ - الأرباح الرأسمالية:

يقصد بالأرباح الرأسمالية تلك الأرباح التي تنتج عن بيع المنشأة لأصل من الأصول التي لم تحصل عليها المنشأة بقصد بيعها أو الاتجار فيها، سواء كانت من الأصول الثابتة، مثل الأراضي والمباني والآلات أم غير ثابتة مثل الأسهم والسندات، وقد تكون مادية أو معنوية مثل شهرة المحل أو براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، وسواء كان تخلي المنشأة عن الأصل أثناء مزاولتها النشاط أم عند التصفية، وسواء كانت بعوض أو بغير عوض، ويقدر العوض بأية طريقة من طرق التقدير.

كذلك تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة سواء تم التصرف في الأصول الرأسمالية بإرادة المنشأة بالبيع مثلاً، أو عندما تنتزع ملكية هذا الأصل جبراً عنها أو تهلك ثم تحصل على تعويض يزيد عن القيمة الدفترية للأصل.

ويتحدد الربح الرأسمالي بالفرق بين القيمة التي تحصل عليها المنشأة نظير التصرف في هذا الأصل، وبين قيمة تكلفته الصافية (بعد خصم الاستهلاكات السابق تقريرها له).

ولكن يلاحظ أن المشرع يشترط لإخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة أن يكون الربح قد تحقق بالفعل، ولذلك لا تسري الضريبة علي الزيادة في قيمة هذه الأصول إذا كانت نتيجة لإعادة تقييم أصول المنشأة لأن هذه الزيادة لم تتحقق بالفعل نتيجة لبيع أي أصل من أصول المنشأة.

أما إذا أعادت المنشأة تقييم أصولها عند انفصال شريك عنها، أو انضمام شريك جديد إليها، وترتب علي إعادة التقييم زيادة في قيمة الأصول اعتبرت تلك الزيادة ربحاً رأسماليا يخضع للضريبة لأنها نتيجة تصرف فعلي. ومع ذلك أخرج المشرع الأرباح الرأسمالية من نطاق الأرباح الخاضعة للضريبة في حالة إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية لتقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة، ويهدف المشرع من وراء هذا الاستثناء إلي حفز وتشجيع الاستثمار في شركات المساهمة للاستفادة من مزايا ووفورات الإنتاج الكبير في دفع عملية التنمية الاقتصادية.

المطلب الثالث

التكاليف الواجبة الخصم

يعد موضوع التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الإجمالية للوصول إلي تحديد وعاء الضريبة والذي يتمثل في الأرباح الصافية من الموضوعات الهامة التي يمكن أن تثير نزاعاً بين الإدارة الضريبية والممولين، إذ أن مصلحة الخزنة العامة - والتي تعتبر الإدارة الضريبية مسئولة عن تحقيقها - تقتضي أن تكون التكاليف واجبة الخصم في أقل الحدود الممكنة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، بينما تدعو مصلحة الممولين إلي تقديم ما يثبت مزيداً من التكاليف التي يجب أن تخصم حتى يقل وعاء الضريبة، ومن ثم يتناقض ما يجب دفعه من دين الضريبة. وهكذا فإن تحديد الشروط التي يجب توافرها فيما يتعين إنفاقه حتى يعتبر تكلفة واجبة الخصم، يعتبر من الأمور الهامة التي يجب الإلمام بها.

- الشروط الواجب توافرها في التكاليف الواجبة الخصم

التكاليف التي يجب خصمها من الربح الإجمالي هي المصروفات التي تنفقها المنشأة لإدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية، ويشترط في هذه التكاليف ثلاثة شروط هي: أن تكون لازمة لتسيير نشاط المنشأة،

وأن تكون قد تحققت فعلا، وأن تكون مرتبطة بإنتاج الربح الخاضع للضريبة، ونتناول فيما يلي عرضا مبسطا لهذه الشروط علي النحو التالي:

الشرط الأول: أن تكون التكاليف لازمة لتيسير نشاط المنشأة

مفاد هذا الشرط أن كل مصروف غير لازم لتيسير أعمال المنشأة أو للمحافظة على قوتها الإنتاجية لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الربح الإجمالي، مثال ذلك المصروفات الشخصية لصاحب المنشأة فلا يعد تكليفا على الربح الخاضع للضريبة أقساط التأمين على حياة صاحب المنشأة أو عوائد لقروض التي يعقدها صاحب المنشأة لزيادة نفقاته الاستهلاكية.

وتطبيقا لذلك لا يخصم من المصروفات التي أنفقت في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة للمنشأة ولصاحبها إلا جزء منها يقابل ما عاد على المنشأة من نفع من وراء هذه المصروفات، ومن ثم فلا تخصم إلا نسبة من مصاريف السيارة والتليفون اللذان يستخدمان في أغراض المنشأة وأغراض صاحبها في آن واحد، ولذلك جري العمل علي استبعاد ثلث وأحيانا نصف مصاريف السيارة مقابل الاستعمال الشخصي لصاحب المنشأة وعائلته.

كذلك تستقل كل منشأة بمصروفاتها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة، فلا يجوز خصم تكاليف منشأة من أرباح منشأة أخرى مستقلة

عنها. ومع ذلك فإن جميع المنشآت المملوكة لممول واحد تعد وحدة غير قابلة للتجزئة عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة باسم هذا الممول، حيث تقرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التي يستثمرها الممول في مصر. ولذلك فإن الخسارة التي تتحقق في إحدى منشآت الممول تخصم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتحقق في منشآته الأخرى.

الشرط الثاني: تحقق التكاليف بصفة فعلية

ومقتضى هذا الشرط أن كل نفقة احتمالية لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم، فلا تخصم من الربح الخاضع للضريبة الاحتياطيات التي تكونها المنشأة لمواجهة خسائر محتملة، وتطبيقا لذلك لا يعتبر من قبيل التكاليف الواجبة الخصم النقص في قيمة الأصول الثابتة ما لم يتحقق هذا النقص فعلا بالبيع أو الهلاك أو الاستيلاء.

ولكن يكفي أن تتحقق النفقة بصفة فعلية طبقا لمبدأ الاستحقاق الذي تحدد على أساسه الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن ثم لا يشترط لتحقيق النفقة أن تكون قد دفعت فعلا، بل أن مجرد الارتباط بها أو استحقاقها يكفي لخصمها من الربح الخاضع للضريبة.

الشرط الثالث : ارتباط التكاليف بإنتاج الربح الخاضع للضريبة

يشترط في التكاليف الواجبة الخصم من الربح الخاضع للضريبة أن تكون مرتبطة بإنتاج هذا الربح، ويكفي أن يكون الممول قد تكبد التكلفة في سبيل الحصول على ربح يخضع للضريبة حتى ولو لم يتحقق ربح فعلي نتيجة هذه التكلفة.

وتطبيقاً لذلك لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم ما ينفقه الممول في سبيل الحصول على دخل غير خاضع للضريبة كالتكاليف الخاصة بمنشأة غير مشغلة في مصر.

ومن الجدير بالإشارة أن المشرع لا يشترط في التكاليف واجبة الخصم أن تكون مشروعة، ومن أمثلتها ما تدفعه المنشأة من عمولة مستترة جري عليها العرف في مثل نشاط المنشأة (كالإكراميات) مادامت في حدود معقولة دون حاجة إلى البحث في مدى منافاة ذلك للنظام العام أو مدي مشروعيتها.

كذلك لا يشترط في التكاليف واجبة الخصم أن تكون ثابتة بمستندات دائمة، وذلك في الحالات التي جرى فيها العرف على التفاوضي عن الحصول على مستندات. ويقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجري

العرف على إثباتها بمستندات، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أدون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها^(١):

- مصروفات الانتقالات الداخلية.
- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
- مصروفات النظافة.
- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
- مصروفات الصيانة العادية.
- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على ٧٪ من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.



(١) المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

المبحث الثالث

الإعفاء من الضريبة

من استعراض الإيرادات المعفاة من الضريبة والواردة في المادة ٣١ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، يتضح أنها من حيث الموضوع تختلف وتتنوع حيث تشمل الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات المالية والادخار والمشروعات الصغيرة وكذلك الأنشطة الزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الداجني والحيواني والثروة السمكية ومشروعات تربية النحل. أما من حيث النطاق الزمني لهذه الإعفاءات فقد تنوعت ما بين إعفاءات مؤقتة وأخرى دائمة، وسنعرض لكل من نوعي الإعفاءات بشئ من التفصيل علي النحو التالي:

أولاً: الإعفاءات الدائمة^(١):

يقصد بالإعفاءات الدائمة تلك الإعفاءات غير المحددة بمدة زمنية معينة. وتشمل الإعفاءات الدائمة من الضريبة الإيرادات الناتجة عن العوائد علي المدخرات، والهدف الواضح من وراء هذا الإعفاء هو تشجيع الادخار بكافة صوره وأشكاله وتشمل العوائد المعفاة في هذه الحالة ما يلي:

(١) معدلة بالقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.

١ - عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك :

ينصب الإعفاء الذي قرره المشرع علي كافة أنواع الودائع (تحت الطلب أو لأجل) ويستوي كذلك أن تكون بعملة مصرية أو أجنبية، ولا اعتبار لشخصية المودع، وقد اشترط المشرع للاستفادة من هذا الإعفاء أن تكون هذه الودائع وحسابات التوفير مودعة في بنوك مسجلة في جمهورية مصر العربية. وتطبيقا لذلك لا يسري الإعفاء علي عوائد الودائع وحسابات التوفير في البنوك الأجنبية أو البنوك غير المسجلة في جمهورية مصر العربية.

ويهدف المشرع من وراء تقريره لهذا الإعفاء تشجيع الأفراد علي الادخار عن طريق الاحتفاظ بودائعهم لدي البنوك وصناديق توفير البريد التي تستطيع أن تجمع هذه المدخرات وتوجيهها لأغراض التنمية المطلوبة للدولة.

٢ - عوائد الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد :

اعفي المشرع عوائد الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد كذلك من الخضوع للضريبة، وذلك مراعاة من المشرع المصري لبعض فئات المجتمع التي تحرص علي الاحتفاظ بمدخراتها لدي صناديق البريد.

٣ - عوائد شهادات الاستثمار والادخار:

اعفي المشرع عوائد شهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك من الخضوع للضريبة تشجيعاً للأفراد علي فضيلة الادخار لما فيها من نفع كبير لصالح الاقتصاد القومي.

٤ - عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع:

اعفي المشرع عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع بشرط جوهري هو أن تكون هذه الأوراق وتلك الشهادات مصدرة من البنك المركزي المصري. وفي ذلك تشجيع وحفز للأفراد علي شراء هذه الأوراق وتلك الشهادات مساهمة منهم في دعم الاقتصاد القومي.

وقد هدف المشرع من وراء تقرير هذا الإعفاء تشجيع مساهمة رؤوس الأموال الوطنية للمشاركة في المشروعات التي تخدم أغراض التنمية والاستثمار التي تهم المجتمع.

ثانياً: الإعفاءات المؤقتة

يقصد بالإعفاءات المؤقتة تلك الإعفاءات التي حدد المشرع مدة زمنية معينة لسريانها، وبمراجعة الإعفاءات المؤقتة التي قررها القانون نجد أنها تتنوع ما بين إعفاءات لمدة ٥ سنوات وأخرى مدتها ١٠ سنوات علي النحو التالي:

١ - إعفاءات لمدة خمس سنوات:

وهي تعطي للممول حق التمتع بهذه الإعفاءات عن أرباحه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويشمل هذا النوع من الإعفاءات نشاطاً واحداً وهو أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.^(١)

والهدف من وراء تقرير هذا الإعفاء هو تشجيع مشروعات الشباب التي يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بجزء من تمويلها أو يقوم بتمويلها بالكامل، ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء ما يلي:

(١) أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ليبدأ العمل به اعتباراً من ٥ يناير ١٩٩٣، ويهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.

- أن يكون المشروع ممولا كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويرجع في ذلك إلي المستندات الدالة علي تمويل المشروع، ويكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل إلي إجمالي رأس مال المشروع وبحد أقصى ما يعادل ٥٠ % من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة^(١).

- أن يكون المشروع جديدا، أي لا يكون المشروع قائما قبل تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بصرف النظر عن شخص مالكة. وتطبيقا لذلك فإنه إذا انتقلت ملكية المشروع إلي شخص آخر غير الحاصل علي التمويل من الصندوق فإن المشروع يفقد إعفاءه، حيث يقتصر منح الإعفاء علي أرباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.

- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي.

- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. وتطبيقا لذلك فإن الإعفاء يزول إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة.

(١) مادة (٣١) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ معدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣.

وقد انتقد جانب من الفقه الضريبي هذا الإعفاء لقصور التمتع به على المشروعات التي يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويلها أو بالاشتراك في تمويلها، مع أن المشروعات الصغيرة التي لم يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويلها أكثر استحقاقا للإعفاء من تلك التي استفادت من التسهيلات التمويلية للصندوق الاجتماعي للتنمية. كما انه ليس من الواضح سبب اختصار مدة الإعفاء وتحديدتها بخمس سنوات فقط في سياق نص تتمتع كافة المشروعات المذكورة فيه بالإعفاء لمدة عشر سنوات.

٢ - إعفاءات لمدة عشر سنوات:

وهي تخول للممول حق التمتع بهذه الإعفاءات عن أرباحه لمدة ١٠ سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط وتشمل الأنشطة الآتية:

(أ) أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي:

يقصد باستصلاح الأراضي تجهيزها بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع. أما الاستزراع فيقصد به استزراع الأراضي المستصلحة سواء كانت أراضي بور أو أراضي صحراوية، بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح أو الاستزراع، والهدف من وراء تقرير هذا الإعفاء يتمثل في تشجيع عمليات استصلاح الأراضي أو استزراعها من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتنمية الإنتاج في القطاع الزراعي .

وقد فصل المشرع بين الأرباح المتولدة عن استصلاح الأراضي، والأرباح الناتجة عن استزراع الأراضي، ذلك لان النشاط الأول غالباً ما يسبق النشاط الثاني، وقد تختلف المنشأة التي تقوم بنشاط الاستصلاح عن تلك التي تقوم بنشاط الاستزراع، ولذلك فقد رأى المشرع الضريبي ضرورة استفادة كل منهما بالإعفاء خلال المدة المقررة وهي عشر سنوات، وفيما يختص بتحديد التاريخ الذي تبدأ منه سريان مدة الإعفاء فقد حدده المشرع بوضوح حيث اعتبر أن هذه المدة تبدأ في السريان اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويرى البعض أنه كان يجب علي المشرع التفرقة بين منشآت استصلاح الأراضي ومنشآت استزراع الأراضي فيما يتعلق باحتساب مدة الإعفاء فتكون اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط بالنسبة لمنشآت الاستصلاح، أما بالنسبة لمنشآت الاستزراع فتكون من تاريخ بدء الإنتاج.

(ب) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني:

دعماً من المشرع الضريبي لمشروعات الأمن الغذائي، فقد اعفي الأرباح الناتجة عن مشروعات إنتاج الدواجن والمواشي وتسمينها وذلك لمدة عشر سنوات، وفيما يتعلق بحساب التاريخ الذي تبدأ منه سريان مدة الإعفاء

فقد حدده المشرع بوضوح حيث اعتبر أن هذه المدة تبدأ في السريان اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويشترط للتمتع بالإعفاء في مجال تربية المواشي وتسمينها عدم مزاولة تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة، وتطبيقاً لذلك لا تستفيد من هذا الإعفاء أرباح تجارة الألبان التي تتم عن طريق إدارة الممول لمنشأة تجارية يدخل ضمن نشاطها تجارة الألبان، ولو كانت هذه الألبان واردة من منتجات مواشي مزرعته.

(ج) أرباح مشروعات الثروة السمكية:

يسري هذا الإعفاء علي الأرباح الناتجة من مصايد الأسماك أو مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك أو غيرهم، رعاية من المشرع لهذه الفئات من الممولين، ولكن لا يمتد هذا الإعفاء ليشمل بائعي الأسماك الذين يشترونها من أصحاب المصايد أو أصحاب تلك المراكب، أي أن الإعفاء قاصر علي الإيرادات الناتجة عن نشاط الصيد مباشرة، ولا يمتد إلي نشاط بيع الأسماك الذي يزاوله شخص غير صاحب مركب الصيد.

وفيما يتعلق بحساب التاريخ الذي تبدأ منه سريان مدة الإعفاء فقد حدده المشرع بوضوح حيث اعتبر أن مدة العشر سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط ويستوي في ذلك مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر، وقد استهدف المشرع من تقرير هذا الإعفاء تشجيع المشروعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

(د) أرباح مشروعات تربية النحل:

اعفي المشرع من الضريبة أرباح مشروعات تربية النحل وما يسفر عن هذا النشاط من بيع للعسل، سواء بيع العسل بحالته أو بعد تنقيته وتصفيته من الشوائب، أو أن يباع المنتج جملة واحدة أو علي مراحل، أما إذا تجاوز الأمر بيع العسل إلي إجراء عمليات تكميلية عليه، كإضافة عناصر أو مواد أخرى بحيث تخرجه عن طبيعة السلع كعسل خضعت الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة.

وفيما يتعلق بحساب التاريخ الذي تبدأ منه سريان مدة الإعفاء فقد حدده المشرع بوضوح حيث اعتبر أن مدة العشر سنوات تبدأ في السريان من تاريخ بداية النشاط، وقد استهدف المشرع من تقرير هذا الإعفاء تشجيع المشروعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

الفصل الثالث

الضريبة على إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري

نظم المشرع المعاملة الضريبية لإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري في الباب الثالث من الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك في المواد ٣٢ إلى ٣٦ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

ونتناول بالدراسة فيما يلي إيرادات المهن غير التجارية وذلك من خلال المباحث الثلاثة الآتية:

- المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.
- المبحث الثاني: تحديد وعاء الضريبة.
- المبحث الثالث: الإعفاء من الضريبة.

المبحث الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

تقرض الضريبة علي صافي الدخل للمهن غير التجارية، وكذلك علي أرباح كل مهنة أو نشاط لا تخضع لضريبة أخرى، ونتناول فيما يلي دراسة للمهن التي تخضع أرباحها للضريبة، ثم للشروط اللازم توافرها للخضوع للضريبة وذلك علي التفصيل الآتي:

أولاً: الأنشطة الخاضعة للضريبة

من استقراء نص المادة ٣٢ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، يتضح أن الأنشطة الخاضعة للضريبة تتمثل فيما يأتي:

١- أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية:

يستخدم تعبير المهن الحرة والمهن غير التجارية كمترادفين، والمقصود بهما في الفقه ووفقاً لما جري عليه قضاء محكمة النقض بأنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل، وتقو علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً نتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدره الأول والغالب.

والغالب أن يكون قوام المهنة الحرة هو أداء نوع من العمل الذهني أو الفني أو الإبداعي أو الابتكاري الذي يتطلب مهارة أو موهبة وإعدادا وتدريباً طويلاً نسبياً، وقد يستلزم أيضاً الحصول على مؤهلات علمية عالية لممارسته. وقد أدى ذلك إلى نشوء مجموعة من القواعد والتقاليد المهنية التي يحترمها أفراد المهنة عادة والتي تضع احترام واجبات المهنة والقي بها على درجة من الأهمية تتعادل مع الرغبة في الكسب.

وقد حدد قرار وزير المالية^(١) المهن غير التجارية في المحاماة، الطب، الهندسة (بما فيها الهندسة الزراعية)، الصحافة، تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية، المحاسبة والمراجعة، الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن، الترجمة، القراءة والتلاوة الدينية، الرسم والنحت والخط، الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية، عوض الأزياء، التخليص الجمركي، النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها لمن يباشر هذا النشاط بنفسه.

(١) قرار وزير المالية رقم ٥٣١ لسنة ٢٠٠٥، الوقائع المصرية العدد ١٦٧ الصادر في ٢٦/٧/٢٠٠٥.

وأيا كان الفرق بين الفرق بين المهنة الحرة والمهنة غير التجارية فالمشرع الضريبي لا يولي هذه التفرقة أية أهمية وقد جعل الأرباح غير التجارية عنوانا لكل ما تفرض عليه الضريبة باعتبار أن المهنة الحرة صورة من صور المهن غير التجارية.

٢ - دخل أصحاب حقوق الملكية الفكرية :

الملكية الفكرية يقصد بها نتاج إبداع أو ابتكار العقل البشري، أي فكر الإنسان الذي في الغالب ما يتجسد في أشكال مختلفة من أفكار وفنون واختراعات.

وتتعدد حقوق الملكية الفكرية لتشمل حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصميمات الصناعية، براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية، الرسوم الطبوغرافية، الدوائر المتكاملة، حماية المعلومات السرية، الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية.

وقد أعطي القانون لأصحاب الإبداعات والابتكارات حقوق ملكية علي نتاج أفكارهم، تكفل لهم وحدهم الاستئثار باستخدام الأشياء التي تتجسد فيها هذه الإبداعات والابتكارات والتصرف فيها، وعدم السماح لغيرهم باستخدامها

أو التصرف فيها دون الحصول علي ترخيص أو تصريح منهم بذلك الاستخدام أو التصرف^(١).

كذلك أعطي القانون لأصحاب الإبداعات حق إبرام التصرفات القانونية المختلفة (بيع، إيجار، إجازة، تنازل) مما يمكنهم من الحصول علي دخول نقدية مقابل تلك التصرفات، وهو ما أخضعه القانون للضريبة.

٣ - إيرادات كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى:

خشية احتمال إفلات بعض الإيرادات من الخضوع للضريبة علي الدخل رغم تحققها، بسبب عدم وجود نص صريح ينطبق عليها، فقد جعل المشرع من الضريبة علي المهن غير التجارية ضريبة القانون العام، حيث أنها تفرض علي إيراد كل مهنة أو نشاط لا يندرج تحت أي نوع من الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الدخل والتي ورد ذكرها في المادة ٦ من قانون الضرائب علي الدخل.

وقد استقر التشريع الضريبي وكذلك قضاء محكمة النقض منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي علي أن النشاط الذي يزاوله الممول علي سبيل الاستقلال وبقصد تحقيق ربح مالي، ولا يخضع لضريبة نوعيه فإنه

(١) انظر قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٨.

يخضع لضريبة المهن غير التجارية ، وذلك علي أساس أن هذه الضريبة هي ضريبة القانون العام.

والهدف من إضافة لفظ (النشاط) إلي لفظ (المهنة)، هو أن يكون النص شاملا بحيث يخضع للضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية نتاج كل نشاط ولو لم يرق إلي مرتبة المهنة.

ويشترط لسريان الضريبة علي أرباح أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في القانون ضرورة توافر شرطين هما:

- (أ) أن يكون النشاط أو المهنة غير خاضع أصلا لأية ضريبة أخرى.
- (ب) أن تكون الإيرادات محقة في مصر، أو في الخارج إذا كانت مصر هي المركز الرئيسى للنشاط.

ويستوى في ذلك أن تكون الإيرادات ناتجة عن ممارسة أية نشاط أو مهنة أساسها العمل، أو كان قوام النشاط أو المهنة اختلاط رأس المال والعمل، ولم يخضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية لعدم توافر شروط الخضوع لها.

ومن أمثلة هذه الإيرادات تأجير صاحب المبنى لسطح مبناه أو حوائطها الخارجية للإعلانات، تنظيم وقوف السيارات في الشوارع دون ارتباطه بجراج معين، تأجير طبيب عيادته بمعداتهما.

وتتطلب المهنة أن يزاول الشخص العمل المولد للإيراد علي وجه التكرار والاعتياد بقصد الحصول علي دخل منه يعتمد عليه في معيشته، فإذا لم يكن الممول ممتثلاً لهذا العمل، فإنه يكفي للخضوع للضريبة أن يتولد هذا الإيراد من نشاط، وهو تعبير يدل علي أن مزاوله الممول للعمل لم ترق إلي درجة المهنة، ولكنها لم تنزل إلي حد العمل العارض، بل يجب أن يأتي الإيراد الخاضع للضريبة من عمل يتكرر إلي حد ما ولو لم يتخذه الممول مهنة له.

ثانياً: شروط الخضوع للضريبة:

يتضح من استقراء نص المادة ٣٢ من قانون الضرائب علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، أن المشرع الضريبي يشترط صراحة خمسة شروط في الإيرادات التي تخضع للضريبة علي المهن غير التجارية، وهذه الشروط هي: مزاوله المهنة علي وجه الاستقلال، وأن يكون العمل هو العنصر الأساسي في المهنة، ومزاوله المهنة علي وجه الاعتياد، توافر نية الكسب أو

قصد الربح، ومزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وندناول فيما يلي دراسة كل شرط من الشروط السابقة بشئ من التفصيل علي النحو التالي:

الشرط الأول : مزاولة المهنة أو النشاط بصفة مستقلة

يقصد بالاستقلال في مزاولة المهنة قيام من تربط الضريبة باسمه بنشاطه المهني لحساب نفسه، بمعنى، أن تضاف نتائج النشاط من ربح أو خسارة إلي عناصر ذمته المالية باعتباره المتحمل لمخاطر مهنته.

ويعد هذا الشرط هو معيار التفرقة بين الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقا للأحكام الخاصة بإيرادات المهن غير التجارية وبين الإيرادات التي تخضع للضريبة طبقا للإحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها. فإذا تبين أن من يزاول المهنة أو النشاط يعمل لحساب الغير وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، فإن ذلك الأجر يخضع للضريبة طبقا للأحكام الخاصة بالمرتبات أيا كانت صورته أو طريقة حسابه.

وتطبقا لذلك يخضع عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق للضريبة علي المرتبات بالنسبة لمرتبه الذي يتقاضاه من الجامعة بينما يخضع للضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية بالنسبة لنشاطه المهني من مزاولة مهنته في مكتب المحاماة الخاص به.

ولكن هذا الشرط لا يفيد في التفرقة بين إيرادات المهن غير التجارية وإيرادات النشاط التجاري والصناعي، لأنه يشترط لسريان الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وعلى إيرادات المهن غير التجارية على حد سواء. ومن هنا تبرز أهمية الشرط الثاني وهو كون العمل الإنساني هو قوام المهنة أو النشاط الذي تخضع إيراداته للضريبة طبقاً للأحكام الخاصة بإيرادات المهن غير التجارية.

الشرط الثاني: العمل هو العنصر الأساسي في المهنة

اشتراط المشرع أن يكون العمل هو العنصر الأساسي في المهنة التي تخضع للإيرادات الناتجة عن مزاولتها للضريبة باعتبارها من إيرادات المهن الغير التجارية. ويعتبر هذا الشرط معياراً للتفرقة بين إيرادات المهن غير التجارية وإيرادات النشاط التجاري والصناعي. فالعمل وإن كان عنصراً من عناصر إنتاج الربح التجاري والصناعي إلا أن دوره في هذه الأنشطة لا يفوق دور رأس المال.

وليس معني ذلك أن تقوم المهن غير التجارية بالضرورة على عنصر العمل وحده، فقد يستعان في مزاولتها ببعض الأجهزة والأدوات التي يكلف اقتنائها بعض المال، فالعبرة في التمييز بين إيرادات المهن غير التجارية

والمهن التجارية لا تكمن في عدم استعمال رأس المال، وإنما تكمن في اعتماد المهنة علي عنصر العمل بصفة أساسية بحيث يمكن اعتباره السبب الغالب في إنتاج الربح. فالطبيب مثلاً يستعين في أداء عمله بعيادته ببعض الأدوات والأجهزة الطبية، حيث يتطلب بعض فروع الطب مثل طب الأسنان والأشعة والتحاليل الطبية وغيرها وجود أجهزة وأدوات مرتفعة التكاليف، لكن هذه الأصول تعتبر في مرتبة ثانوية - فيما يتعلق بإنتاج الدخل - إذا ما قورنت بمساهمة عمل الطبيب (العلم والخبرة والمهارة والجهد الذهني والبدني).

وبناء على ذلك يمكن أن يتطور النشاط المهني إلي نشاط تجاري إذا اتخذ النشاط شكل المشروع التجاري بما يخرج به عن نطاق طبيعة المهن غير التجارية سواء من ناحية كبر رأس المال المستغل أو من ناحية استخدام عدد كبير من العمال. ففي هذه الحالة لا يكون عمل صاحب المشروع وحده هو العنصر الأساسي في النشاط.

الشرط الثالث: مزاولة المهنة علي وجه الاعتياد

يشترط لكي تخضع إيرادات المهنة غير التجارية للضريبة أن تتحقق من عمل متكرر غير عارض، بحيث يدل تكرار العمل علي اتخاذ الممول

لهذا العمل مهنة أو نشاطا يبرر خضوعه للضريبة، وتطبيقا لذلك يخرج من نطاق تطبيق الضريبة العمل العارض الذي لا يرقى إلي مستوى النشاط المعتاد أو إلي مستوى المهنة التي تقتض قدرًا من الاحتراف.

ولا يمكن تحديد عدد المرات التي يجب أن يتكرر فيها العمل، حيث أن ذلك أمر موضوعي يترك لظروف كل حالة علي حده، وفي كافة الأحوال يشترط وكحد ادني أن تكون هناك ممارسة فعلية للمهنة وليس مجرد توافر الحق في ممارستها، فلا يكفي مجرد قيد الممول في النقابة المهنية الخاصة بالعمل كدليل لمزاولة هذا العمل ما لم يثبت قيامه به فعلا.

ويذهب بعض الفقه الضريبي إلي القول بعدم اشتراط التعدد أو التكرار بالفعل ما دامت الظروف المحيطة تؤكد أن فكرة التكرار قائمة، كما لو أعد شخص مكتبا لممارسة مهنة معينة وبأشر عملية واحدة حقق منها ربحا فإنها تخضع للضريبة، ولا يمكن القول بأنه لا يوجد تكرار لأن مجرد اتخاذ مكتب لمباشرة النشاط أو المهنة يعني التمهيد والاستعداد لهذا التكرار والتعدد.

الشرط الرابع: توافر نية الكسب أو قصد الربح

يشترط أن يكون الغرض من مزاوله المهنة أو النشاط هو تحقيق الربح. وتطبيقا لذلك لا تسري الضريبة ما لم تتوافر نية الربح أو الكسب لدى الشخص الذي يمارس النشاط أو يزاول المهنة، فإذا قام بنشاطه أو عمله علي سبيل الهواية أو التطوع لتحقيق الخير أو نشر المعرفة فإنه لا يخضع للضريبة حتى ولو حصل علي بعض الإيرادات، فعلي سبيل المثال ولو قام احد الأطباء بافتتاح مستوصفا لعلاج المرضى مجانا فإن هذا النشاط لا يكون محلا للضريبة حتى ولو حقق إيرادات من تبرعات أو إعانات.

وتجدر الإشارة إلي أنه لا يشترط لخضوع الربح للضريبة أن يكون الممول الذي يزاول النشاط المهني حاصلا علي الترخيص اللازم من الجهات المختصة، فالضريبة تسري علي الإيرادات التي يحققها المدرس من الدروس الخصوصية.

الشرط الخامس: مزاولة المهنة أو النشاط في مصر أو أن يكون المركز الرئيسي للنشاط في مصر:

تخضع للضريبة إيرادات النشاط المهني أو غير التجاري إذا كان مزاولة المهنة أو النشاط يتم في مصر أو إذا كانت مصر هي المركز الرئيسي لمزاولة المهنة أو النشاط .

وتطبقا لذلك فإن الضريبة المصرية تسري علي الإيرادات التي يحققها المصري في الخارج اذا كان له مكتبا رئيسيا في مصر . كذلك تفرض هذه الضريبة علي الأجنبي (وبصرف النظر عن محل إقامته) إذا حقق دخلا من نشاط مهني في مصر .

المبحث الثاني

تحديد وعاء الضريبة

يقصد بوعاء الضريبة الدخل المحمل بالضريبة، فلا يخضع للضريبة إلا الربح الصافي، وهذا يتطلب أن نبين متى يتحقق الربح وكيفية تحقيق الربح الصافي الخاضع للضريبة، وهذا ما سوف نقوم بعرضه من خلال النقاط الآتية:

أولاً: سنوية الربح الخاضع للضريبة.

ثانياً: تحديد الإيرادات الإجمالية.

ثالثاً: التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية.

وسنقوم فيما يلي بعرض هذه النقاط بشئ من التفصيل:

أولاً: سنوية الربح الخاضع للضريبة

تحتسب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أساس الأرباح التي حققها الممول خلال سنة ميلادية كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ولا حرية للممول في نطاق أرباح المهن غير التجارية في اختيار بداية ونهاية السنة المالية لنشاطه علي خلاف ما هو متبع بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية.

فالأصل العام في استحقاق الضريبة بالنسبة لأرباح المهن غير التجارية هو تحديد وعائها بناء على نتيجة العمليات التي تمت خلال سنة ميلادية كاملة. فلا يجوز حساب الضريبة على أرباح عملية واحدة، أو بعض العمليات، مادام أن الممول مستمر في مزاولة النشاط.

ومع ذلك تحسب الضريبة على الأرباح التي تحققت خلال مدة تقل عن سنة في الأحوال التالية:

١ - حالة توقف الممول عن مزاولة المهنة أو النشاط قبل نهاية السنة: وفي هذه الحالة يجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

وإذا كان التوقف عن مزاولة النشاط أو المهنة بسبب وفاة الممول، أو إذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.

٢ - حالة مغادرة الممول للبلاد مغادرة نهائية: وفي هذه الحالة علي الممول أن يطلب من مصلحة الضرائب تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.

٣ - حالة بداية الممول في مزاولة المهنة أو النشاط خلال السنة المالية: فإذا بدأ أحد الأطباء في مزاولة المهنة في ١ مايو ٢٠٠٩ مثلاً فإن حساب الضريبة يكون عن فترة ضريبية مدتها سبعة شهور من مايو إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

وإذا كان الأصل العام أن كل سنة تتحمل بالتكاليف الفعلية التي تحملها الممول في تلك السنة دون أن تتحمل سنة ما بتكاليف سنة أخرى، ولكن المشرع قد خرج علي هذا الأصل العام عندما منح الممول الذي يمسك دفاتر منتظمة وحده حق ترحيل الخسائر الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط وذلك لمدة خمس سنوات كما هو متبع في النشاط التجاري والصناعي، ولا يتمتع بذلك الترحيل الممول الذي لا يمسك دفاتر منتظمة.

وهكذا امتد نطاق حكم ترحيل الخسائر ليطبق في مجال أرباح المهن غير التجارية أسوة بما هو مقرر بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية، وذلك لذات المدة وبنفس القواعد والأوضاع.

ثانياً: تحديد الإيرادات الإجمالية

من استقراء نص المادة ٣٣ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، يتضح أن الإيرادات الإجمالية التي تدخل في وعاء الضريبة بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية تتمثل فيما يلي:

١ - إيرادات متصلة مباشرة بممارسة المهنة أو النشاط: ويقصد بها الإيرادات التي يحصل عليها الممول نتيجة مزاوله مهنته أو نشاطه ومثالها العائد الذي يحصل عليه الطبيب من وراء فحص ومتابعة وعلاج مرضاه في عيادته الخاصة، أو ما يتلقاه المهندس الاستشاري من عملائه نظير جهده الاستشاري أو التنفيذي في تصميمه ومتابعته لأعمالهم.

٢ - عائدات التصرف في أية أصول مهنية: ويقصد بها الإرباح التي تتحقق نتيجة التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاوله المهنة كلياً أو جزئياً، فإذا توقف المهندس أو الطبيب أو المحامي عن مزاوله مهنته وقام ببيع المعدات والتجهيزات وباقي أصول مكتبه أو عيادته وجب احتساب إيرادات هذا البيع ضمن وعاء الضريبة علي الأرباح غير التجارية.

٣- عائدات نقل الخبرات: ويقصد بها الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.

ولا يدخل في وعاء الضريبة ما يحصل عليه الممول من جوائز علمية أو تعويضات مصدرها المسؤولية المدنية أو الجنائية عن مخالفات قانونية ارتكبها الغير في حقه، لأن هذه الأرباح الاستثنائية لا تتصل بمباشرة المهنة بقدر اتصالها بشخص صاحب المهنة.

ثالثاً: التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية:

هناك نوعان من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الإجمالية للوصول إلي وعاء الضريبة بالنسبة لأرباح المهن غير التجارية.

- النوع الأول: التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.
- النوع الثاني: التكاليف المقرر خصمها بحكم القانون.

ونعرض فيما يلي لهذين النوعين من التكاليف الواجبة الخصم:

النوع الأول: التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة

القاعدة العامة بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية هي خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة، غير أنه يشترط أن تكون التكاليف والمصروفات المطالب بخصمها لازمة لمباشرة المهنة وملتصدة

ومتعلقة بها، وبذلك تخرج المصروفات التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة، إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليس تكليفاً عليه.

ومن الأمثلة على التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم رغم عدم النص صراحة عليه في القانون ما يلي:

- إيجار الأماكن المخصصة لمباشرة المهنة أو النشاط حتى ولو كانت مملوكة للممول.
- مرتبات وأجور ومكافآت المستخدمين والعمال بما في ذلك أقارب الممول بشرط أن تكون نظير عمل فعلي وعدم المغالاة فيها.
- نفقات الكهرباء والهاتف والمياه والغاز والنظافة والبريد والتلغراف.
- نفقات الانتقال التي يتحملها الممول ومن يعملون عنده، وكذلك السيارات المخصصة لأعمال المهنة أو النشاط.
- استهلاكات الأصول المادية اللازمة لممارسة المهنة كالأجهزة والمعدات والأثاث والسيارات.

- أقساط التأمين ضد أخطار المهنة، كالتأمين ضد أخطار الحريق وضد حوادث العمال وضد المسؤولية الشخصية عما قد يسببه ممارسة المهنة من أضرار للغير.

- مصاريف السفر والإقامة في الخارج لحضور المؤتمرات العلمية والندوات والمعارض والأنشطة المتصلة بالمهنة أو النشاط.

- نفقات التشغيل وما يستلزمه من مواد خام إذا كان ذلك لازماً لمزاولة المهنة أو النشاط، كما هو الشأن فيما يحتاجه أطباء الأسنان من مواد وأدوات.

علي أن خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد مشروط بإمساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة ومؤيدة بالمستندات وفي هذه الحالة يحق له أيضاً خصم التكاليف التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. وهي التكاليف التي يتعذر في الغالب، نظراً لطبيعتها، إثباتها بمستندات خارجية، ومنها^(١):

- مصروفات الانتقالات الداخلية.

- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

(١) المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

- مصروفات النظافة.
- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
- مصروفات الصيانة العادية.
- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على ٧٪ من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
- أما في حالة عدم إمساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه تخضع نسبة ١٠٪ من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
- وبذلك يكون المشرع قد أعفى الإدارة الضريبية من البحث في القرائن ومؤشرات الدخل للوصول إلي الإيرادات الحقيقية في حالة عدم إمساك الممول لدفاتر منتظمة.

النوع الثاني: التكاليف المقرر خصمها بحكم القانون:

من استقراء ما جاء بالمادتين ٢/٣٣ و ٣٤ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، يتضح أن المشرع قد قرر خصم بعض المبالغ التي يقوم الممول بدفعها من الإيرادات الإجمالية. وهذه المبالغ تتمثل فيما يلي:

- ١ - رسم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
- ٢ - الضرائب التي يدفعها الممول بمناسبة مزاولة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
- ٣ - المبالغ التي يدفعها الممول إلي نقابته وفقاً لنظمها الخاصة بالمعاشات وذلك في حدود ٣٠٠٠ جنيه سنوياً.
- ٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده القصر وذلك في حدود ٣٠٠٠ جنيه سنوياً وفي حالة الجمع بين أداء مبالغ للنقابة وأقساط التأمين على الحياة يشترط ألا تزيد المبالغ المخصومة عن ٣٠٠٠ جنيه سنوياً ولا يجوز خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من الإيرادات الخاضعة لقانون الضريبة علي الدخل والمحددة في المادة ٦ من القانون.

٥- التبرعات: ميز المشرع بين نوعين من التبرعات علي النحو التالي:

(أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفي هذه الحالة تعتبر التبرعات المدفوعة كتكاليف واجبة الخصم أيا كان مقدارها، ولكن بشرط ألا يتجاوز ما يدفع منها صافي الإيراد السنوي للممول.

(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والمشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة المصرية ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وفي هذه الحالة فإن هذه التبرعات والإعانات تعتبر كتكاليف واجبة الخصم ولكن في حدود ١٠٪ من صافي الإيراد السنوي للممول.

وكقاعدة عامة فإنه لا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات والإعانات من أية إيرادات أخرى من الإيرادات الواردة في المادة ٦ من القانون.

المبحث الثالث

الإعفاء من الضريبة

وردت حالات الإعفاء من الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية في المادة ٣٦ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ونتناول فيما يلي كل دراسة كل إعفاء من الإعفاءات علي حده بشئ من التفصيل علي النحو التالي:

أولاً: إيرادات التأليف والترجمة

تعفي من الضريبة علي المهن غير التجارية إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

وقد جاء إعفاء إيرادات التأليف والترجمة عاما بحيث يسري في حالة احتفاظ الممول بحق نشر مؤلفاته بنفسه أو عن طريق الالتجاء إلي معاونة الغير كدار للنشر أو تنازله كلياً أو جزئياً عن استغلال حق النشر. كذلك يسري الإعفاء في حالة استغلال الورثة لحقوق مورثهم.

أيضا يسري الإعفاء علي أعمال الترجمة سواء كانت لمؤلفات دينية أو علمية أو ثقافية أو أدبية، بينما لا يسري علي أعمال الترجمة الفورية

لأنها ترجمة شفوية مباشرة في المؤتمرات والاحتفالات واللجان وليست ترجمة كتب أو مقالات. كذلك إذا تحول المؤلف أو الترجمة إلى أية صورة مرئية أو صوتية فإن الضريبة تسري على هذا النشاط، لأن المشرع افترض أن هذه المرحلة تحقق أرباحاً طائلة تستحق أن تفرض عليها الضريبة.

والحكمة من هذا الإعفاء تكمن في أن أنشطة التأليف والترجمة تمثل ثمرة الفكر الإنساني ونتاج الجهد الذهني وخلاصة لتجارب الإنسان ومشاهداته الاجتماعية، وعلى ذلك فإن إعفاء الإيرادات المتحققة للمؤلفين والمترجمين من الضريبة، يمثل إسهاماً في حفز وتشجيع هذه الفئة الخاصة من أفراد المجتمع والذين يمثلون لبنة أساسية في تكوين رأس المال البشري والذي لا يقل أهميته عن رأس المال المادي إسهاماً في التنمية).

ثانياً: إيرادات مؤلفات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد:

عقب الإعفاء العام لأرباح التأليف والترجمة أضاف المشرع إعفاء خاص بأرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

وعلى ذلك فإن يشترط لسريان هذا الإعفاء تحقق شرطين هما:

الشرط الأول: أن يكون الغرض الأصلي لطبع المؤلفات والمصنفات هو توزيعها على الطلاب.

الشرط الثاني: أن يتم هذا التوزيع طبقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

وفي حالة عدم توافر الشرط الأول فإن الممول لا يستفيد من هذا الإعفاء، ولكن ذلك لا يمنعه من الاستفادة منطقياً من الإعفاء العام الخاص بأعمال التأليف والترجمة، أما في حالة عدم توافر الشرط الثاني فإن الممول لا يتمتع بهذا الإعفاء الضريبي، إذ نصت المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أنه يشترط للتمتع بهذا الإعفاء الضريبي الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.

ثالثاً: إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر

اعفي المشرع من الضريبة إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر، ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء شرطان هما:

(أ) من حيث الشخص المستفيد من الإعفاء يجب أن يكون فنانا تشكليا عضوا في النقابة. ومعنى ذلك أن من لا يتمتع بعضوية النقابة لا يستفيد بالإعفاء ولو أنتج مصنفا في التصوير أو النحت أو الحفر.

(ب) من حيث نوع المصنف يجب أن يكون من مصنفات فنون التصوير أو النحت أو الحفر. ومعنى ذلك أن من ينتج مصنفا في الرسم أو الخط أو التصميم لا يستفيد من الإعفاء ولو كان يتمتع بعضوية النقابة.

رابعاً: إيرادات أعضاء النقابات المهنية عند بدء مزاولة المهنة أو النشاط

يعفي من الضريبة إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيد كـ أعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفيض مدة الثلاث سنوات إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.

ولتطبيق هذا الإعفاء توجد عدة ضوابط نعرضها علي النحو التالي^(١):

(أ) هذا الإعفاء خاص بطائفة معينة هم أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين.

(ب) هذا الإعفاء مؤقت بفترة زمنية مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة وبعد أقصى خمسين ألف جنيه سنوياً، وهي مدة يرد علي سريانها الوقف بسبب التمرين الذي يتطلبه قانون مزاولة المهنة، أو أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفيض مدة الإعفاء إلي سنة واحدة بالنسبة لمن يزاول المهنة لأول مرة بعد أن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، ومعنى ذلك أن من يبدأ في مزاولة المهنة قبل مضى خمسة عشر عاماً من تاريخ حصوله علي المؤهل اللازم لممارسة المهنة يستفيد بالإعفاء مدة ثلاث سنوات كاملة، وتحسب مدة الإعفاء

(١) مادة (٣٦) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ معدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣.

في الحالتين من تاريخ بدء مزاولة المهنة فعليا وليس اعتبارا من تاريخ
في النقابات المهنية.

والحكمة من اختلاف مدة الإعفاء في الحالتين ترجع إلي أن الممول
حديث التخرج يحتاج إلي بذل جهد اكبر لكي يتعرف عليه العملاء مما
يحتاجه غيره الذي مضى علي تخرجه مدة تزيد علي خمسة عشر عاما، وله
من الخبرات والصلات ما يمكنه من تحقيق الدخل في مدة اقصر، فكان من
العدل أن يترك حديث التخرج مدة أطول من زميله الآخر دون أن يدفع
ضرائب علي إيرادات نشاطه.

الفصل الرابع

الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

نظم المشرع المعاملة الضريبية لإيرادات الثروة العقارية في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وذلك في المواد من ٣٧ إلى ٤٦ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ويتبين من استقراء نصوص تلك المواد أن المشرع حدد إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل بثلاثة أنواع من الإيرادات هي: إيرادات العقارات المبنية المؤجرة طبقاً لأحكام القانون المدني، وإيرادات الوحدات المفروشة، وإيرادات التصرفات العقارية، وسنتناول فيما يأتي كل نوع من هذه الأنواع في مبحث مستقل على النحو التالي:

- **المبحث الأول:** إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
- **المبحث الثاني:** إيرادات الوحدات المفروشة.
- **المبحث الثالث:** إيرادات التصرفات العقارية.

المبحث الأول

إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني

أوردت المادتين ١/٣٧ و ٣٩ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، حكماً خاصاً في حالة تأجير أي عقار مبني أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني، أي بنظام تأجير الوحدات السكنية خالية تأجيرو محدد المدة الذي ينظمه القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٦، وقد قرر المشرع تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة في هذه الحالة على أساس مقدار الأجرة الفعلية، ويقصد بمقدار الأجرة الفعلية مبلغ الإيجار الحقيقي الذي يتساوى مع أجر المثل بصرف النظر عما قد يرد في عقد الإيجار الذي يبرمه الممول، وللوصول إلي وعاء الضريبة فقد قرر المشرع خصم ٥٠٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات التي يقوم بها المؤجر.

إذ نصت المادة (٣٩) على أن "يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوماً منه ٥٠٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات".

وتطبيقًا لذلك فإن العقارات المبنية المؤجرة خالية وفقا لقوانين الإيجار السابقة علي القانونين المذكورين، والتي تمنح للمستأجر الحق في البقاء في العين المؤجرة لمدة غير محددة فإنها لا تخضع للضريبة، وذلك مراعاة من المشرع لهذه الطائفة من المؤجرين الذين ليس لهم حرية إنهاء عقود الإيجار أو تعديل قيمتها الإيجارية بإرادتهم المنفردة، فضلا عما تتسم به غالبية هذه العقارات من إيراد ضئيل لا يكاد يفي بمصروفات صيانة العقار والمحافظة عليه.

المبحث الثاني

إيرادات الوحدات المفروشة

وفقاً لنص المادة (٣٧/ بند ٢) تخضع إيرادات الوحدات المفروشة للضريبة باعتبارها من إيرادات الثروة العقارية، وقد أخضع القانون إيرادات تأجير الوحدات المفروشة للضريبة سواء أكان المؤجر مالك أم غير مالك للعقار، وسواء انصب التأجير مفروشاً علي العقار كله، أو وحدة سكنية، أو جزء منها، وسواء كانت معدة للسكن، أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهنة غير تجارية، أو لأي غرض آخر، وقد أضاف القانون عبارة (أو لأي غرض آخر) ليمنع الجدل فيما إذا كان الغرض من التأجير شيئاً آخر غير ما حدده المشرع من أغراض تجعله سبباً لفرض الضريبة.

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٤١) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على "تسري الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر"

والعبرة في تحديد ما إذا كان المكان مؤجراً مفروشاً هو النظر في طبيعة الإيجار، ويتحقق ذلك إذا كان الإيجار يشمل بالإضافة إلي منفعة

العين أو المكان في ذاته منقولات أو مفروشات ذات قيمة حقيقية تفي بالغرض الذي قصده المتعاقدان وهو استعمال المكان مفروشاً.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة مفروشة لأغراض غير السكن، كالمحال التجارية، أو أماكن ممارسة المهنة، فإنه يكفي لاعتبار مفروشة أن يزودها المؤجر بمنقولات حقيقية من عنده تفي بالغرض المؤجرة تلك الأماكن من أجله، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العناصر المعنوية للمحل التجاري.

وقد حدد القانون طريقة تحديد إيرادات الوحدات المفروشة الخاضعة للضريبة، وذلك على أساس قيمة الإيجار الفعلي، أي القيمة المثبتة بعقد الإيجار إذا كان خالياً من الصورية، أو بالقيمة الفعلية التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل، بعد خصم ٥٠٪ منه مقابل جميع التكاليف والمصروفات التي يتكبدها الممول لصيانة العقار والمحافظة عليه، بغض النظر عن كونه انفق فعلاً هذه القيمة أو أقل أو أكثر منها، أو لم ينفق شيئاً على الإطلاق.

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة (٤١) من القانون على "ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه ٥٠٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات".

المبحث الثالث

إيرادات التصرفات العقارية

فرض المشرع بمقتضى المادة ٤٢ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ضريبة علي التصرفات التي ترد على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها في كل الأماكن عدا القرى، وهي ما يطلق عليها في المجتمع الضريبي "ضريبة التصرفات العقارية"، وسنعرض فيما يأتي لهذه الضريبة من خلال تناول التصرفات الخاضعة لها، وسعرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإجراءات تحصيلها علي النحو الآتي:

أولاً: التصرفات الخاضعة للضريبة:

تفرض ضريبة التصرفات العقارية علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها التي تقع داخل أو خارج كردون المدن، عدا القرى، وتسري الضريبة سواء انصب التصرف علي العقارات بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءاً منه، أو أي وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، كما

تسري الضريبة سواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة^(١).

ويقصد بالتصرف كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية، كالبيع، أو الهبة، أو الوصية، أو المقايضة، أو تقديم العقار كحصة في شركة، أو تقرير حق انتفاع على العقار، أو تأجير العقار لمدة تزيد عن خمسين عاماً، طالما أن الممول يقوم بها عن إرادة منه، وذلك على خلاف الوقائع القانونية التي تكسب الغير حقوقاً على العقار بغير إرادة مالكه كالميراث والحيازة والبيع الجبرية، فتلك التصرفات غير الإرادية لا تخضع إيراداتها لتلك الضريبة.

وبالرغم من أن أحكام القضاء قد تواترت على أن التصرفات العقارية تثبت بالإشهار والتوثيق^(٢)، لأنه بالشهر يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية، ويتحقق معني تداول الثروة العقارية، غير أن

(١) مادة (٤٢) معدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

(٢) راجع علي سبيل المثال أحكام النقض في الطعن رقم ٢٥٣٩ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٢/٦/١٩٨٩، والطعن رقم ٢١٩٨ لسنة ٥٢ ق جلسة ٢٥/٩/١٩٨٩، والطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٩٠/٥/٧

المشرع الضريبي المصرى اخضع التصرفات التى ترد على العقارات المبنية أو الأراضى المعدة للبناء للضريبة سواء كانت مشهورة أم غير مشهورة، وذلك بمقتضى التعديل الوارد على المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، وذلك حتى لا يستخدم طريق عدم تسجيل التصرفات العقارية كزريعة لتجنب تلك الضريبة أو التهرب منها.

كما ألزم القانون المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، فإن لم يفعل يسرى مقابل التأخير المنصوص عليه فى المادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، وألزمته اللائحة التنفيذية للقانون بمأموريات الضرائب المختصة بتسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سندا عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى.

وقد منع القانون مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر التصرف أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على الإيراد من هذا التصرف، كما نص المشرع على عدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يفيد سداد تلك الضريبة.

وفى حالة التقدم لشهر التصرف دون تسديد الضريبة لمأمورية الضرائب المختصة، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون مكاتب الشهر العقاري بتحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر.

ثانياً: سعر الضريبة:

تفرض الضريبة بسعر موحد هو ٢,٥ % وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف العقاري، وسعر الضريبة مقطوع مما يطبعه بالبساطة والوضوح، الأمر الذي من شأنه أن ييسر التحصيل، ويقلل فرص المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وتحصل الضريبة بمناسبة كل تصرف عقاري، وليس بشكل دوري أو سنوي، ورغم تخفيض سعر هذه الضريبة من ٥% في ظل القانون السابق إلي ٢.٥% في القانون الحالي إلا إنه - كما يرى بعض الفقه المالي - مازال مرتفعاً، لأننا هنا بصدد ضريبة علي رأس المال والذي لا يتجدد دورياً، ومن ثم يقابل بمقاومة أشد من قبل الممولين مقارنة بالضريبة علي الدخل المتجددة بشكل دوري.

ثالثاً: التصرفات المستثناة من الخضوع للضريبة:

استثني المشرع من التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة بعض التصرفات تتمثل فيما يأتي:

١ - تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة المساهمة:

تشجيعاً من المشرع علي قيام الشركات المساهمة، بوصفها تجمعاً مالياً يفيد الاقتصاد القومي أكثر مما تحققه شركات الأشخاص ذات الطابع العائلي أو رأس المال الصغير، فقد استثني من الخضوع للضريبة قيمة التصرف في العقار حين يقدمه المتصرف كحصة عينية في رأس مال إحدى شركات المساهمة، وذلك بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

٢ - التصرفات في العقارات بلا مقابل.

استثني المشرع من الخضوع للضريبة التصرف في العقارات بالوصية أو بالتبرع أو بالهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع، ذلك لأن تلك التصرفات تتم عادة بلا عوض يحصل عليه الواهب، أما إذا كان التصرف بالوصية أو بالتبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع فإنها تخضع للضريبة، وذلك علي أساس قيمة المثل، وقد سعى المشرع من ذلك إغلاق السبل أمام

التحايل على دفع الضريبة من خلال الاتفاق على إخفاء التصرفات الفعلية على العقارات لتظهر في صورة تبرعات أو هبات للتهرب من دفع الضريبة. كما لا يخضع للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، تشجيعاً علي التبرع أو الهبة لتحقيق المنفعة العامة، دون أن يتكبد المتبرع أو الواهب لعبء ضريبي نتيجة لذلك.

٣ - التصرفات الجبرية:

كقاعدة عامة وتأكيداً من المشرع علي أن ما يخضع للضريبة هو التصرفات النابعة من إرادة المتصرف، فإنه لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين.

أهم المراجع التي تم الاستعانة بها في إعداد هذا المؤلف

- د. أباالدرداء حساني العش، د. غزال منتسل العوسي، محاضرات في مبادئ الاقتصاد والنظم الاقتصادية، الجزء الأول، مطبعة الجمعية النسائية، أسيوط، ٢٠٠٨.
- د. أحمد جامع، علم المالية العامة، مكتبة سيد عبد الله وهبة، ١٩٦٥.
- د. أحمد جامع، علم المالية العامة، فن المالية العامة، دار النهضة العربية، ١٩٧٠.
- د. السيد عطية عبد الواحد، الموازنة العامة للدولة، دار النهضة العربية، ١٩٩٦.
- د/ حسين سلوم، المالية العامة، القانون المالي والضريبي، دراسة مقارنة، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩٠.
- د/ رفعت المحجوب: إعادة توزيع الدخل القومي خلال السياسة المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٨ م.
- د/ رفعت المحجوب، المالية العامة، النفقات العامة والإيرادات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٥.
- د. رياض الشيخ، المالية العامة (دراسة الاقتصاد العام والتخطيط المالي في الرأسمالية والاشتراكية)، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩.
- د. زكريا محمد بيومي، موسوعة الدكتور زكريا محمد بيومي في شرح قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له، مكتبة شادي، الطبعة الأولى، القاهرة.
- د/ زكريا محمد بيومي، مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية القاهرة، ١٩٧٨.
- د/ زين العابدين ناصر، موجز في مبادئ علم المالية العامة، القاهرة، ١٩٧٤.
- د. زين العابدين ناصر، محاضرات في علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الثقافة الجامعية، ١٩٩٥.

- د/ عادل أحمد حشيش، إقتصاديات المالية العامة (دراسة تحليلية لأصول الفن المالى لمالية الإقتصاد العام) مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٣.
- د. عادل أحمد حشيش، الضرائب علي الدخل في التشريع الضريبي المصري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٧.
- د. عادل حشيش، د. مصطفى رشدي، مقدمة في الاقتصاد العام (المالية العامة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، ١٩٩٨.
- د/ عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، القسم الأول، النفقات العامة، نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٤.
- د/ عبد الجليل هويدى، المالية العامة وتشريع الضرائب، أسيوط، الطبعة العاشرة، ١٩٩٨.
- د/ عبد الكريم صادق بركات، دراسة فى الاقتصاد المالى، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٨٣.
- د/ عبد الكريم صادق بركات، د/ حامد عبد المجيد دراز، علم المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون تاريخ.
- د. عبد الله الصعيدي، التشريع الضريبي المصري – قانون الضريبة علي الدخل في مصر، قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥.
- عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ١٩٩٧.
- د/ عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية ١٩٦٥.
- د/ عبدالهادي النجار: مبادئ علم المالية العامة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٧ م

- د/ عبد الهادي مقبل: المالية العامة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤.
- د/ على لطفى، اقتصاديات المالية العامة، مكتب عين شمس، القاهرة، ١٩٨٥.
- د. محمد إبراهيم أبوشادي، التشريع الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨.
- د/ محمد حاتم عبد الكريم. الهيكل الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠.
- د/ محمد حاتم عبد الكريم: المالية العامة، مطبعة جامعة طنطا، ١٩٩٢ م.
- د. محمد حلمي مراد، مالية الدولة، مطبعة نهضة مصر، ١٩٦٢.
- د/ محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك، بدون دار نشر، القاهرة، ١٩٦٣ م
- د. محمود الباز، محاضرات في أدوات و اقتصاديات المالية العامة، ١٩٨٦.
- د. محمود رياض عطية، الوسيط في تشريع الضرائب، دارالمعارف، القاهرة.
- د/ محمود طنطاوى الباز، مقدمة في المالية العامة، القاهرة، ١٩٩٢.
- د. محمود طنطاوي الباز، محاضرات في أدوات و اقتصاديات المالية العامة، ١٩٨٦.
- د. مصطفى رشدي شيجه، ضرائب الدخل المباشرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ١٩٩٨.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة.
١٥	الباب الأول: النفقات العامة
١٩	الفصل الأول: مفهوم النفقات العامة.
٢٤	الفصل الثاني: أنواع النفقات العامة.
٢٥	المبحث الأول: أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار الأغراض المباشرة
٢٨	المبحث الثاني: أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار القوة الشرائية
٣٢	المبحث الثالث: أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار الدورية والاعتقاد
٣٦	المبحث الرابع: أنواع النفقات العامة وفقاً لمعيار نطاق سريانها
٣٧	الفصل الثالث: حجم النفقات العامة.
٣٩	المبحث الأول: ضوابط الإنفاق العام.
٤٦	المبحث الثاني: حدود الإنفاق العام.
٥٢	المبحث الثالث: ظاهرة تزايد النفقات العامة.
٥٥	المطلب الأول: أسباب التزايد الحقيقي للنفقات العامة
٥٩	المطلب الثاني: أسباب التزايد الظاهري للنفقات العامة

٦٣	الباب الثاني : الإيرادات العامة
٦٦	الفصل الأول: الضرائب.
٦٨	المبحث الأول: تعريف الضريبة وأساسها القانوني
٦٩	المطلب الأول: تعريف الضريبة وخصائصها.
٧٦	المطلب الثاني: الأساس القانوني للضريبة.
٨١	المبحث الثاني: قواعد فرض الضريبة.
٩٠	المبحث الثالث: سعر الضريبة ووعائها.
٩١	المطلب الأول: سعر الضريبة
١١٢	المطلب الثاني : وعاء الضريبة
١٢٦	المبحث الرابع: ربط وتحصيل الضريبة.
١٢٧	المطلب الأول: ربط الضريبة.
١٢٩	المطلب الثاني: تحصيل الضريبة.
١٣٧	المبحث الخامس: الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي
١٣٨	المطلب الأول: الازدواج الضريبي.
١٥٠	المطلب الثاني: ظاهرة التهرب الضريبي.
١٦٢	الفصل الثاني: الرسوم.

١٦٥	المبحث الأول: تعريف الرسم وعناصره.
١٧٠	المبحث الثاني: كيفية تقدير الرسوم.
١٧٤	الفصل الثالث: إيرادات أملاك الدولة الخاصة (الدومين الخاص).
١٧٩	المبحث الأول: أملاك الدولة العقارية
١٨٢	المبحث الثاني: أملاك الدولة الصناعية والتجارية
١٨٤	المبحث الثالث: أملاك الدولة المالية
١٨٦	الفصل الرابع: القروض العامة.
١٨٧	المبحث الأول: تعريف القروض العامة وأنواعها.
١٨٨	المطلب الأول: تعريف القرض العام وتمييزه عن الضريبة
١٩٢	المطلب الثاني: أنواع القروض العامة.
٢٠٢	المبحث الثاني: إصدار القروض العامة.
٢٠٣	المطلب الأول: طرق إصدار القروض العامة.
٢٠٧	المطلب الثاني: شكل سندات القرض العام.
٢٠٩	المبحث الثالث: إنقضاء القرض العام.
٢١٠	المطلب الأول: الوفاء بالقرض العام
٢١١	المطلب الثاني: إنكار القرض العام

٢١٢	المطلب الثالث: تثبيت القرض العام
٢١٤	المطلب الرابع: تبديل القرض العام
٢١٧	المطلب الخامس: استهلاك القرض العام
٢٢٣	الفصل الخامس: الإصدار النقدي الجديد
٢٢٤	المبحث الأول: تعريف الإصدار النقدي الجديد.
٢٢٦	المبحث الثاني: موقف الفكر المالي من التمويل بالإصدار النقدي الجديد
٢٢٩	المبحث الثالث: التمويل بالإصدار النقدي الجديد فى الدول النامية.
٢٣١	الباب الثالث: الموازنة العامة
٢٣٥	الفصل الأول: تعريف الموازنة العامة وأهميتها.
٢٣٦	المبحث الأول: تعريف الموازنة العامة وعناصرها.
٢٤١	المبحث الثاني: أهمية الموازنة العامة.
٢٤٥	الفصل الثاني: المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة.
٢٤٧	المبحث الأول: مبدأ سنوية الموازنة العامة.
٢٥٦	المبحث الثاني: مبدأ وحدة الموازنة العامة.
٢٦٥	المبحث الثالث: مبدأ عمومية الموازنة العامة.
٢٧٠	المبحث الرابع: مبدأ توازن الموازنة العامة.

٢٧٥	الفصل الثالث: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
٢٧٦	المبحث الأول: مفهوم الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
٢٧٧	المبحث الثاني: أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
٢٨٧	الباب الرابع: التشريع الضريبي المصري
٢٩٢	الفصل الأول: الضريبة على إيرادات المرتبات وما فى حكمها.
٢٩٣	المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.
٣٠٠	المبحث الثاني: الإيرادات غير الخاضعة للضريبة والمعفاة منها.
٣٠٥	المبحث الثالث: حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة.
٣١٠	المبحث الرابع: تحصيل الضريبة والظعن فيها.
٣١٥	الفصل الثانى: الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى.
٣١٦	المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.
٣٣٥	المبحث الثاني: تحديد وعاء الضريبة.
٣٥٤	المبحث الثالث: الإعفاء من الضريبة.
٣٦٣	الفصل الثالث: الضريبة على إيرادات النشاط المهني أو غير التجارى.
٣٦٤	المبحث الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة.
٣٧٦	المبحث الثاني: تحديد وعاء الضريبة.

٣٨٦	المبحث الثالث: الإعفاء من الضريبة.
٣٩٢	الفصل الرابع: الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
٣٩٣	المبحث الأول: إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدني.
٣٩٥	المبحث الثاني: إيرادات الوحدات المفروشة.
٣٩٧	المبحث الثالث: إيرادات التصرفات العقارية.